

Préambule

La mission de maîtrise d'œuvre s'est complexifiée au fil du temps, et quelle que soit l'importance de la réalisation il est indispensable que tous les architectes et BET se dotent de méthodes et d'outils pour conserver la maîtrise de leurs opérations.

Le premier objectif de cette boîte à outils est d'offrir à la maîtrise d'œuvre les moyens de mieux appréhender le déroulement d'une opération de construction et les points importants qu'il est nécessaire d'anticiper et de vérifier.

Elle doit permettre une sécurisation du suivi de l'exécution des travaux en fournissant au maître d'œuvre de nombreux outils.

Elle fournit également des conseils sur les bonnes pratiques à adopter face à des situations complexes non traitées dans les textes de référence (CCAG, norme NF P 03-001, etc.).

Bien que ce ne soit pas sa vocation première, elle participe à la prévention des sinistres par une gestion maîtrisée du chantier.

Cette boîte à outils est le fruit d'une réflexion croisée sur les pratiques du chantier entre des architectes, des professionnels de la maîtrise d'œuvre et des praticiens du contentieux de la construction. Les outils et conseils pratiques y figurant ont été fournis par des agences d'architecture structurées pour faire face aux enjeux que représentent des opérations de construction de taille importante, mais les réponses apportées sont valables pour tous les chantiers.

Comment l'utiliser ?

Cette boîte à outils traite uniquement de la phase « chantier » hors mission EXE. Elle n'aborde pas les phases « contrat » et « études ».

Elle est organisée par thèmes en 23 chapitres. Chaque étape clé de la phase chantier est détaillée sous forme de questions-réponses.

A chaque chapitre sont attachés des outils qui permettent de gérer les étapes ou les difficultés rencontrées. Ces outils doivent être adaptés à chaque projet, voire simplifiés par le maître d'œuvre pour les petites opérations.

Elle peut être utilisée pour tout type de marché, public ou privé.

Pour les marchés globaux (conception-réalisation, etc.) non traités ici, il est rappelé que le rôle de la maîtrise d'œuvre est modifié par rapport à la loi MOP ; une convention de groupement et une grille de répartition des missions détaillée se révèle indispensable pour anticiper les difficultés en cas de litige sur les responsabilités.

Bien que la boîte à outils n'aborde pas la phase concernant la période de négociation et de contractualisation du contrat de maîtrise d'œuvre, il convient de rappeler l'importance du contrat et de ses clauses concernant notamment le contenu des missions, les délais d'exécution de la mission, les pénalités et leurs conditions d'application, les éventuelles clauses pénales, la clause de responsabilité et assurances et de règlement des litiges.

La boîte à outils n'est pas exhaustive, la page « Contribuez » permet d'ailleurs de soumettre des propositions afin de l'enrichir.

Recommandations

Les suggestions de lettres proposées dans la présente boîte à outils ne constituent qu'un cadre d'orientation générale et ne dispensent pas le lecteur d'une adaptation en fonction du contexte et de la situation.

Il est conseillé de ne pas utiliser les outils sans avoir pris connaissance au préalable du chapitre auquel ils sont attachés.

Comité de rédaction

- Pascale GUEDOT, architecte
- Aurélien VEYSSIER, architecte
- François NOIR, architecte
- Jean-Christophe LARRIEU, avocat
- Nadine SAUVE, juriste
- Michel KLEIN, juriste

- Anna SILVESTRE, assistante

Avec la participation de :

- Camille PORRETTA, juriste
- Michel FORGUE, économiste de la construction
- Cyrille CHARBONNEAU, avocat
- Olivier CARON, avocat
- Eric LE FEBVRE, avocat
- Ludovic PATOURET, expert

Remerciements :

- Luca ANTOGNOLI, architecte
- Bruno MADER, architecte
- Alain JANUEL, ingénieur
- Anne ROLLAND, architecte
- Hervé JUILLARD, ingénieur
- Jean-Michel ALBA, géotechnicien
- Philippe CLEMENT, ingénieur
- Et s'agissant des outils, SYNTEC Géotechnique, CORELO, BMF, CICAD Consultants, GLOBAL.

Glossaire

ABS : Absent(e)

ACT : Assistance pour la passation des Contrats de Travaux

AFNOR : Association Française de NORmalisation

AMO : Assistance à Maîtrise d'Ouvrage

APD : Avant-Projet Détaillé

APS : Avant-Projet Sommaire

ATE : Agrément Technique Européen

ATEX : Appréciation Technique d'Expérimentation

AVP : Etudes d'Avant-Projet

BET : Bureau d'Etudes Techniques

BIM : Building Information Modeling

BM : Base Marché

BOI : Bulletin Officiel des Impôts

BT01 : Indice national du bâtiment

C. cass. : Cour de cassation

C. civ. : Code civil

C. com. : Code de commerce

C. trav. : Code du travail

C. marchés publ. : Code des marchés publics

C. commande publ. : Code de la commande publique

CCAG : Cahier des Clauses Administratives Générales

CCAG PI : Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de Prestations Intellectuelles

CCAG Travaux : Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de Travaux

CCAP : Cahier des Clauses Administratives Particulières

CCH : Code de la Construction et de l'Habitation

CCIRA : Comité Consultatif Interrégional des Règlements Amiables

CCRD : Contrat Collectif de Responsabilité Décennale

CCTC : Cahier des Clauses Techniques Communes

CCTG : Cahier des Clauses Techniques Générales

CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières

CERFA : Centre d'Enregistrement et de Révision des Formulaires Administratifs

CGI : Code Général des Impôts

CISSCT : Collège Inter entreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail

CNR : Constructeur Non-Réalisateur

CONSUEL : COmité National pour la Sécurité des Usagers de l'ELectricité

CONV : Convoqué(e)

COPREC : Confédération des Organismes indépendants de PREvention, de Contrôle et d'inspection

CR : Compte Rendu

CRAM : Caisse Régionale d'Assurance Maladie

CRCT : Compte Rendu de Contrôle Technique

CSPS : Coordinateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé

CSSI : Coordonnateur des Systèmes de Sécurité Incendie

CVC : Chauffage – Ventilation – Climatisation

DCE : Dossier de Consultation des Entreprises

DET : Direction de l'Exécution des Travaux

DGD : Décompte Général et Définitif

DICT : Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux

DIF : DIFfusion

DIUO : Dossier des Interventions Ultérieures sur l'Ouvrage

DO : Dommages-Ouvrage

DOC : Déclaration d'Ouverture de Chantier

DOE : Dossier des Ouvrages Exécutés

DPGF : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

DROM : Département et Région d'Outre-Mer

DT : Déclaration de projet de Travaux

DTA : Document Technique d'Application

EN : European Norm (norme européenne)

ERP : Etablissement Recevant du Public

ES : Etude de site (géotechnique)

ETE : Evaluation Technique Européenne

EXC : EXCusé(e)

EXE : études d'EXEcution

FDM : Fiche de Demande de Modification

FQR : Fiches Questions-Réponses

FSY : Fond de plan de SYNthèse

FTM : Fiche de Travaux Modificatifs

GBF : Garantie de Bon Fonctionnement

GME : Groupement Momentané d'Entreprises

GPA : Garantie de Parfait Achèvement

HQE : Haute Qualité Environnementale

HT : Hors Taxes

IGH : Immeuble de Grande Hauteur

IND : INDice (plan)

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

MOA / MO : Maître d'Ouvrage

MOD : Maître d'Ouvrage Délégué(e)

MOE : Maître d'Œuvre

MOP : Maîtrise d'Ouvrage Publique

NDC : Note De Calculs

NF : Norme Française

NGF : Nivellement Général de la France

NVP : Nivellement Ville de Paris

OPC : Ordonnancement Pilotage Coordination

OPPBTP : Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics

OPR : Opérations Préalables à la Réception

OS : Ordre de Service

PAQ : Plan d'Assurance Qualité

PC : Permis de Construire

PGC : Principes Généraux de Construction (géotechnique)

PGC : Plan Général de Coordination

PGCSPS : Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé

PIC : Plan d'Installation de Chantier

PME : Petites et Moyennes Entreprises

PPE : Pré Plans d'Exécution

PPSPS : Plan Particulier en matière de Sécurité et de Protection de la Santé

PQSE : Plan Qualité Sécurité Environnement

PRE : Plan de Respect de l'Environnement

PRO : études de PROjet

PSY : Plan de Synthèse

PUC : Police Unique de Chantier

PV : Procès-Verbal

RAR : Recommandé avec Accusé de Réception

RC MO : Responsabilité Civile Maître d'Ouvrage

RC PRO : Responsabilité Civile PROfessionnelle

RCE : Responsabilité Civile Exploitation

RCGD : Règles Communes de Gestion de Documents

RET : RETard

RG : Retenue de Garantie

RICT : Rapport Initial de Contrôle Technique

RJC : Registre-Journal du Chantier

RVRAT : Rapport de Vérification Réglementaire Après Travaux

SA : Société Anonyme

SARL : Société A Responsabilité Limitée

SCI : Société Civile Immobilière

SEDI : Système d'Echanges de Données Informatisées

SNC : Société en Nom Collectif

SPS : Sécurité et Protection de la Santé

SSI : Système de Sécurité Incendie

SSIAP : Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes

SYN : SYNthèse

TCE : Tous Corps d'Etat

TRC : Tous Risques Chantier

TTC : Toutes Taxes Comprises

TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée

V : Variante

UPEC : système de classement des revêtements de sol intérieurs et des locaux selon leur usage et leur destination (U : Usure ; P : Poinçonnement ; E : tenue à l'Eau ; C : résistance aux agents Chimiques)

VEFA : Vente en l'Etat Futur d'Achèvement

VIC : Visite d'Inspection Commune

VISA : VISA des études d'exécution

VRD : Voirie Réseaux Divers

1. Les intervenants

1.1 Qui sont les intervenants ?

Quatre grandes catégories :

- ceux qui fournissent les données d'entrée nécessaires à la construction ;
- ceux qui construisent ;
- ceux qui contrôlent le bon déroulement du chantier ;
- ceux qui contrôlent la bonne réalisation des ouvrages.

1.1.1 Qui fournit les données d'entrée nécessaires ?

- le maître d'ouvrage (MOA) fournit les contraintes administratives du projet, son budget, son délai, son programme ;
- le géomètre et le géotechnicien, les diagnostiqueurs, etc. fournissent les données d'entrée nécessaires à la bonne connaissance de l'existant ;
- la maîtrise d'œuvre (MOE) fournit les données d'entrée relatives au projet en apportant une solution architecturale, technique et économique au programme du maître d'ouvrage ;
- l'OPC fournit les données d'entrée relatives aux délais et plannings et à l'organisation spatiale et temporelle du chantier ;
- le coordonnateur SPS fournit les données d'entrée relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs sur le chantier.

1.1.2 Qui construit ?

Ce sont les entreprises qui construisent :

- soit une entreprise générale ;

- soit des corps d'état séparés ou en macro-lots (regroupement de tout ou partie de lots).

1.1.3 Qui contrôle le bon déroulement du chantier ?

- le maître d'œuvre, dans le cadre de la mission de direction de l'exécution des travaux, contrôle le bon accomplissement par tous des tâches qui leur sont dévolues ;
- l'OPC contrôle le respect du planning et des délais ainsi que la bonne organisation du chantier ;
- le coordonnateur SPS contrôle le respect des dispositions de sécurité et de santé.

1.1.4 Qui contrôle la bonne réalisation des ouvrages ?

- la maîtrise d'œuvre contrôle la conformité des documents d'exécution et de la mise en œuvre aux prescriptions des marchés de travaux ;
- le contrôleur technique contrôle, dans la limite de ses missions, la conformité réglementaire des plans et des ouvrages construits ;
- les entreprises et leur encadrement contrôlent la bonne réalisation de leurs ouvrages et des supports sur lesquels ils ont à intervenir.

1. Les intervenants

1.2 Quel est leur rôle ?

1.2.1 Le rôle de la maîtrise d'ouvrage

Le maître d'ouvrage est la personne pour qui le projet est réalisé. Il assume la conduite d'opération ou la délègue.

1.2.1.1 Qu'est-ce que la conduite d'opération ?

La conduite d'opération comprend :

- l'établissement d'un programme précis et le budget nécessaire à sa réalisation ;
- toutes les démarches relatives au terrain (démarches notariales, dépollution, viabilité, bornage, concessionnaires, etc.) ;
- la désignation de tous les intervenants ;
- l'obtention du PC et le traitement des recours ;
- la passation des marchés de travaux ainsi que leur gestion (mise en demeure en cas de défaillance, etc.) ;
- la déclaration d'ouverture de chantier (DOC).

1.2.1.2 Le maître d'ouvrage peut-il se déclarer techniquement incompetent dans tous les domaines ?

S'il est réputé incompetent en matière de conduite de travaux, le maître d'ouvrage doit assumer avec compétence la conduite d'opération.

En cas de carence constatée, la maîtrise d'œuvre doit lui conseiller la désignation d'un assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO).

1.2.1.3 Le maître d'ouvrage peut-il déléguer ses prérogatives à un tiers ?

Le maître d'ouvrage peut confier l'exercice de tout ou partie de ses attributions à un mandataire. Selon l'article 3 de la loi MOP codifié à l'[article L. 2422-6 du Code de la commande publique](#), la maîtrise d'ouvrage publique peut déléguer à un mandataire les missions suivantes (énumérées de manière limitative) :

1. Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et exécuté ;
2. Préparation du choix du maître d'œuvre, signature du contrat de maîtrise d'œuvre, après approbation du choix du maître d'œuvre par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de maîtrise d'œuvre ;
3. Approbation des avant-projets et accord sur le projet ;
4. Préparation du choix de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de travaux ;
5. Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'œuvre et des travaux ;
6. Réception de l'ouvrage.

Par ailleurs, c'est le maître d'ouvrage qui, en tant que conducteur d'opération, s'entoure de l'ensemble des compétences nécessaires à la bonne réalisation et au bon déroulement du chantier et contracte avec l'ensemble des intervenants du chantier.

C'est lui qui doit veiller à ce que l'ensemble des contrats forme un tout cohérent et suffisant pour le bon déroulement de l'opération.

Le maître d'ouvrage peut également se faire assister dans la réalisation par un assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO) ou un conducteur d'opération. On le retrouve en marchés publics et en marchés privés.

L'AMO a un rôle de conseil et de proposition vis-à-vis du maître d'ouvrage, à l'exclusion de toute fonction de représentation ; il ne prend pas de décision à la place du maître d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre.

1.2.2 Le rôle de la maîtrise d'œuvre

Le rôle du maître d'œuvre dépend des missions qui lui sont confiées par le maître de l'ouvrage dans le contrat de maîtrise d'œuvre. C'est donc au regard de l'étendue de la mission souscrite que son rôle est défini. Il est ainsi fondamental de considérer d'abord les termes du contrat.

Dans les **limites de la mission** qui lui a ainsi été confiée, le rôle du maître d'œuvre peut le conduire à :

- concevoir un projet répondant au programme détaillé et aux contraintes du maître d'ouvrage en termes de prestations, coûts et délais prévisionnels ;
- constituer un dossier d'appel d'offres complet et cohérent ;
- analyser les offres des entreprises de manière que ne subsiste aucune ambiguïté dans l'adéquation du prix et des prestations à réaliser ;
- viser les plans et documents des entreprises de manière à contrôler leur conformité architecturale pour les architectes et technique pour les bureaux d'études (BET) ;
- diriger l'exécution des travaux ;
- vérifier les situations mensuelles transmises par les entrepreneurs ;
- contrôler la conformité des ouvrages réalisés ;
- proposer, sur demande de la partie la plus diligente, la réception des ouvrages ;
- dresser la liste de réserves à la réception et en assurer la levée ;
- assister le maître de l'ouvrage pendant la période de parfait achèvement (GPA).

1.2.3 Le rôle de l'OPC (ordonnancement, pilotage et coordination)

L'OPC est une mission complémentaire à la mission de base. Elle peut être confiée ou non à l'architecte ou au groupement de maîtrise d'œuvre.

L'OPC est une prestation dite « prestation de maîtrise d'œuvre », mais elle peut être directement confiée par le maître d'ouvrage à un intervenant extérieur au groupement de maîtrise d'œuvre.

L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont respectivement pour objet :

- d'analyser les tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux, et de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques ;
- d'harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des différents intervenants au stade des travaux ;

- de mettre en application les diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de l'ordonnancement et de la coordination, et ce au stade des travaux et jusqu'à la levée des réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux.

1.2.3.1 Une mission OPC est-elle obligatoire sur un chantier ?

Aucun texte n'impose à la maîtrise d'ouvrage de confier une mission OPC. Dans le cas où il n'y a pas d'OPC, la maîtrise d'œuvre doit se préoccuper de la gestion des délais et du respect du planning :

- en assurant la mission de coordination (c'est en général le cas sur les petits chantiers) ;
- en vérifiant la bonne exécution de cette mission par les entreprises générales.

1.2.3.2 Quelles sont ses relations avec la direction des travaux ?

L'OPC doit œuvrer avant tout dans l'intérêt général du chantier et ne doit pas empiéter sur les missions confiées aux autres intervenants, la direction des travaux restant de la compétence de la maîtrise d'œuvre. En particulier, les arbitrages entre la position de la maîtrise d'œuvre et celle de l'OPC appartiennent à la direction des travaux, qui peut le cas échéant solliciter l'avis du maître d'ouvrage. Il n'a pas à prendre position sur les problèmes autres que la coordination, notamment sur la conformité des ouvrages et l'aspect architectural.

1.2.4 Le rôle des entrepreneurs

Les entrepreneurs sont en charge de construire le bâtiment tel qu'il a été conçu, dessiné et décrit par la maîtrise d'œuvre. Ils doivent :

- répondre à l'appel d'offres et chiffrer le projet ;
- s'engager contractuellement sur la réalisation d'une prestation déterminée dans un coût et un délai définis ;
- réaliser les installations et assurer la garde du chantier ;
- réaliser successivement tout ou partie des études d'exécution ;
- réaliser les ouvrages dans le respect des termes de leur contrat et de la réglementation applicable ;
- demander la réception ;
- assurer le parfait achèvement de l'ouvrage.

1.2.5 Le rôle du contrôleur technique

Le contrôleur technique a pour mission :

- contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages ;
- intervenir à la demande du maître d'ouvrage et donner son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes concernant la solidité des ouvrages et la sécurité des personnes. Des missions complémentaires peuvent lui être confiées.

Ces missions sont réglementées   **OUTIL 1A** ([Missions de contrôle technique](#)).

Le contrôle technique n'est pas une mission de maîtrise d'œuvre mais de contrôle rattachée directement au maître d'ouvrage pour vérifier que les ouvrages se construisent conformément aux normes en vigueur, aux réglementations, aux avis techniques, aux règles de l'art.

Son contrôle appuie et complète celui de la maîtrise d'œuvre, qui vérifie, elle, la conformité aux marchés de travaux.

Cet intervenant n'est toutefois obligatoire que pour les bâtiments recevant du public et pour les immeubles de grande hauteur, pour les bâtiments autres qu'à usage industriel, comportant des éléments en porte à faux de portée supérieure à 20 mètres ou des poutres ou arcs de portée supérieure à 40 mètres ; ou comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de profondeur supérieure à 15 mètres, ou des fondations de profondeur supérieure à 30 mètres.

Toutefois, il peut être missionné par le maître d'ouvrage pour tous types d'ouvrages et exigé par certains assureurs dans le cadre de la prévention des risques.

1.2.6 Le rôle du coordonnateur SPS (coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé)

L'intervention du CSPS fait l'objet de la norme AFNOR 99-600 refondue en juillet 2016.

La mission de coordination SPS est confiée par le maître d'ouvrage à une personne distincte de la maîtrise d'œuvre et du contrôleur technique (sauf cas particuliers – cf. [C. trav., art. R. 4532-19](#)) et ayant les compétences réglementaires requises ([C. trav., art. R. 4532-25 et suiv](#)) en considération du type d'opération ([C. trav., art. R. 4532-23](#)).

L'intervention d'un coordonnateur SPS est obligatoire :

- lorsque l'opération comporte au moins deux entreprises ou travailleurs indépendants, y compris les sous-traitants ;
- lorsqu'il y a coactivité entre les entreprises et non simple coexistence. Le contenu de la mission dépend de l'importance des opérations, celles-ci étant classées en trois catégories ;
- lorsque les lieux où se déroulent les travaux ne peuvent pas être clos (la réglementation applicable est celle du [décret du 20 février 1992](#)).

Le coordonnateur SPS veille à la mise en œuvre effective des principes généraux de prévention sur une opération de construction, selon la réglementation régie par le Code du travail.

Il participe à la phase de conception en définissant avec la maîtrise d'œuvre et le maître d'ouvrage les conditions d'interventions ultérieures relatives à la maintenance des ouvrages (en vue de l'élaboration des DIUO en fin de chantier) et il élabore le PGCSPS (plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé) qui sera joint au dossier de consultation pour que les entreprises puissent élaborer leurs PPSPS.

Il ouvre le registre-journal (RJC) dès la signature du contrat.

Il définit les sujétions de mise en place des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations, notamment électriques.

Il assure le passage des consignes et la transmission des documents à l'OPC.

Au cours de la phase "réalisation" :

- il organise entre les entreprises la coordination de leurs activités simultanées ou successives ;
- il organise et préside le CISSCT (pour les opérations de 1^{re} catégorie) ;
- il vise les PPSPS élaborés par les entreprises sur la base du PGC ;
- il procède aux visites d'inspection communes (VIC) avec les entreprises **avant tout démarrage d'intervention** ;
- il procède aux visites de chantier et tient à jour le registre journal (RJC) ;
- il contrôle l'hygiène et la sécurité du chantier ;
- il alerte la maîtrise d'œuvre sur le non-respect par une entreprise des règles de sécurité ou d'hygiène, la maîtrise d'œuvre pouvant appliquer des mesures coercitives ;
- il a les moyens d'arrêter le chantier ou des postes de travail spécifiques ;
- il complète le DIUO.

1.2.7 Le rôle des autres intervenants

1.2.7.1 Le coordinateur SSI (système de sécurité incendie)

Il assure la cohérence technique et fonctionnelle du système de sécurité incendie en :

- assurant les mises au point techniques ;
- examinant les plans des entreprises et en collectant les fiches d'essai ;
- assurant la visite de réception technique du SSI ;
- établissant le dossier d'identité du SSI.

La mission de coordination SSI est une mission de maîtrise d'œuvre qui doit être confiée à un spécialiste. Elle peut être assurée par la maîtrise d'œuvre, si elle possède les compétences requises (BET de l'équipe de maîtrise d'œuvre par exemple) ou par un prestataire indépendant missionné par le maître d'ouvrage.

La mission est réglementée par les normes NF S 61-931 et NF S 61-932. Ce sont les règlements de sécurité qui appellent à la mise en place d'équipements de SSI et, dès lors qu'un équipement de SSI est nécessaire, une mission de coordination s'impose (cf. norme NF S 61-931 version juillet 2000, art. 5.3 : « *Une mission de coordination doit nécessairement présider à l'analyse des besoins de sécurité et à la conception du SSI* »).

Cette mission est donc obligatoire pour certaines catégories d'opérations, notamment :

- pour les ERP du 1^{er} groupe, équipés d'un SSI ;
- pour les IGH équipés d'un SSI de catégorie A (option IGH) comportant exclusivement des zones de détection automatique ;
- pour les bâtiments soumis à la législation du Code du travail recevant plus de cinquante personnes ;
- dans le cas de modifications ou d'extensions éventuelles d'une installation de SSI.

En ce qui concerne les ERP du 2^e groupe (5^e catégorie), il faut se référer au 2^e paragraphe de l'article PE32 qui précise : « *Seules l'installation, la modification ou l'extension d'un système de sécurité incendie de catégorie A, dans les établissements dont la mise en sécurité comporte au moins une fonction de mise en sécurité en supplément de la fonction évacuation, font l'objet*

d'une mission de coordination. Cette mission est assurée dès la phase de conception par une personne ou un organisme compétent et qualifié. Si le coordinateur SSI n'est pas requis, le document attestant de la réception technique est établi par l'entreprise intervenante. »

A noter :

Dans le cas où le règlement de sécurité n'impose pas d'équipement de sécurité incendie nécessitant un organe de contrôle (centrale SSI), donc ne cumulant pas plusieurs fonctions (désenfumage, asservissement, etc.), la mission de coordination n'est donc pas obligatoire et le document attestant la réception technique est établi par l'entreprise intervenante.

La mission de coordination SSI peut être demandée par la commission de sécurité dans le cadre de l'instruction du PC, bien qu'elle ne soit pas obligatoire d'un point de vue réglementaire.

1.2.7.2 Le géotechnicien

Le géotechnicien est un acteur majeur de l'acte de construire. Il intervient dès le début des études de conception, jusqu'à la réalisation des ouvrages géotechniques, dont il supervise plus ou moins la mise en œuvre, suivant la complexité et les aléas géotechniques. La mission d'ingénierie géotechnique, dont le contenu doit être conforme à la norme NF P 94-500 du 30 novembre 2013, a pour objectif de contribuer à la maîtrise des risques géotechniques, en réduisant les impacts sur le projet de construction et d'aménagement, ainsi que les avoisinants, par application, en phase conception, de mesures préventives, et en phase de réalisation, de mesures correctives prédéfinies.

Les investigations et les études géotechniques doivent permettre d'identifier clairement les contextes géologiques et hydrogéologiques sous-jacents au projet de construction ou d'aménagement à réaliser, pour définir le type, la nature et le niveau d'assises des ouvrages structurels et de voirie et de l'ensemble des ouvrages structurels en interaction avec le sol, avec l'ensemble des paramètres géotechniques nécessaires à leurs dimensionnements, en vue d'aboutir aux solutions d'adaptation au sol optimales, dans une parfaite maîtrise de l'interaction sol/structure. Les différents rapports géotechniques doivent identifier, évaluer et hiérarchiser les risques géotechniques, pour apprécier leurs impacts technique et économique sur le projet.

Le géotechnicien intervient pour le compte du maître d'ouvrage, dans le cadre d'éléments de missions géotechniques successives et normalisées, dont l'enchaînement, le contenu et l'objectif sont définis dans la norme NF P 94-500 du 30 novembre 2013. Le maître d'ouvrage se doit d'associer, sur les conseils techniques de l'équipe de maîtrise d'œuvre, l'ingénierie géotechnique, au même titre que les autres ingénieries de la maîtrise d'œuvre, à toutes les

étapes successives de la conception, puis de la réalisation de l'ouvrage. L'enchaînement des missions géotechniques est à respecter par l'ensemble des intervenants à l'acte de construire, et comprend :

- **l'étape 1**, correspondant à l'étude géotechnique préalable G1, comprenant deux phases, l'une d'étude de site (ES), et l'autre de définition des principes généraux de construction (PGC). Concrètement, ces deux phases indissociables sont à réaliser en amont du projet, par le maître d'ouvrage, et constituent une donnée d'entrée et de programme, à fournir au maître d'œuvre, avant la phase esquisse ou au plus tard à la phase APS. Cette étape 1 doit permettre de réduire ou d'annuler le risque géotechnique majeur, par des recommandations techniques appropriées, pour la conception du futur ouvrage ;
- **l'étape 2**, correspondant à l'étude géotechnique de conception G2, réalisée en étroite collaboration avec la maîtrise d'œuvre, comprenant trois phases. La phase 1, G2-AVP (avant-projet), contribue à la mise au point de l'AVP ou de l'APD de l'ouvrage. La phase 2, G2-PRO (projet), contribue à la mise au point de la phase PRO de l'ouvrage et sert de base à l'établissement du DCE. La phase 3, G2-DCE/ACT, contribue à l'établissement du DCE de l'ouvrage, pour la part des ouvrages géotechniques. Concrètement, la phase 3 se limite aux ouvrages complexes, avec une interaction sol/structure présentant des risques géotechniques importants, et constitue les données d'entrée pour les missions d'ingénierie géotechniques de l'étape 3 (études géotechniques de réalisation). Cette étape 2 doit permettre de réduire ou d'annuler le risque géotechnique important, par des mesures et recommandations techniques appropriées, consistant à rédiger des prescriptions techniques adaptées au projet, définissant les suivis spécifiques et les valeurs limites associées, ainsi que d'éventuelles adaptations techniques à mettre en œuvre en phase de réalisation ;
- **l'étape 3**, correspondant à l'étude géotechnique de réalisation des ouvrages géotechniques, réalisée en étroite collaboration avec la maîtrise d'œuvre (ou intégrée à cette dernière), comprenant deux phases. La phase 1, G4-supervision de l'étude géotechnique d'exécution de type G3 réalisé par l'entreprise adjudicataire en charge des travaux des ouvrages géotechniques, et la phase 2, G4-supervision du suivi des travaux de géotechnique, réalisés par l'entreprise adjudicataire en charge des travaux des ouvrages géotechniques. Tout comme la phase 3 de l'étape 2, cette étape 3 (G4) et la mission d'exécution G3 à la charge des entreprises dans le cadre de leur contrat de travaux se limitent aux ouvrages complexes, avec une interaction sol/structure présentant des risques géotechniques importants. Par exemple, pour des ouvrages géotechniques de technicité et complexité courante, la mission G4 se limite à des visites de contrôle du respect du fond de fouilles des assises superficielles des ouvrages par semelles filantes et isolées. Cette étape 3 doit permettre de réduire ou d'annuler le risque géotechnique mineur, lors de la réalisation des ouvrages.

La mission G5 de la norme NF P 94-500 du 30 novembre 2013 correspond à une mission de diagnostic géotechnique, pouvant être réalisée à tout moment et en dehors de l'enchaînement des missions G1 à G4, et pour le compte de différents intervenants (maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entrepreneurs, etc.). Elle est adaptée à des interventions ponctuelles, pour l'étude

limitative d'un ou plusieurs éléments géotechniques parfaitement délimités, l'analyse de singularités et de risques non identifiés préalablement, la survenance d'un désordre et d'une anomalie, avec ou sans renforcement d'ouvrages réalisés.

La maîtrise d'œuvre doit s'assurer que la maîtrise d'ouvrage a confié au minimum les étapes 1 et 2 des missions normalisées au géotechnicien, en conformité avec l'enchaînement des missions défini dans la norme NF P 94-500 du 30 novembre 2013, et vérifie en concertation avec l'ingénierie géotechnique la nécessité de procéder aux missions de l'étape 3, en fonction de risques identifiés pouvant se produire lors de la réalisation des ouvrages géotechniques.

Recommandations pour l'application de la norme NF P 94-500 :

- >  [Télécharger le guide "Ingénierie géotechnique et maîtrise d'œuvre pour la construction de bâtiments".](#)
- >  [Télécharger le guide des recommandations pour l'application de la norme NF P 94-500 sur les missions géotechniques.](#)
- >  [Télécharger les recommandations sur la consistance des investigations géotechniques pour les études géotechniques de conception \(G2\).](#)

MISSIONS DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Types de mission	Composition de la mission	Equivalences
L (mission de base)	Solidité des ouvrages et des équipements indissociables	LP = L+P
S	Sécurité des personnes dans les constructions	SH lorsqu'elle porte sur des bâtiments d'habitation
		STI lorsqu'elle porte sur des immeubles du secteur tertiaire ou sur des bâtiments industriels
		SEI lorsqu'elle porte sur des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH)
PS	Sécurité des personnes dans les constructions en cas de séismes	
P1	Solidité des éléments d'équipement dissociables	
F	Fonctionnement des installations	
PH ATTPH	Isolation acoustique	PHh pour les bâtiments d'habitation
	Attestation finale acoustique visée par arrêté du 28/11/2012	PHa pour les autres
TH ATT TH	Isolation thermique et économies d'énergie	
	Isolation thermique et économies d'énergie, attestation finale visée par le CCH	
Hand	Accessibilité des constructions aux personnes handicapées	
Brd	Transport des brancards dans les constructions	
LE	Solidité des existants	
AV	Stabilité des avoisinants	
GTB	Gestion technique des bâtiments	
HYS	Hygiène et santé dans les constructions	HYSh pour les bâtiments d'habitation
		HYSa pour les autres
ENV	Protection de l'environnement : application de la réglementation	
CO	Coordination des missions de contrôle (s'il est fait appel à plusieurs contrôleurs techniques)	
PV	Récolement des procès-verbaux des essais des équipements de l'ouvrage (P2 & P3)	

Types de mission	Composition de la mission	Equivalences
SSI	Coordination des systèmes de sécurité	
CRC	Conformité du règlement de la construction (isolation phonique, thermique, sécurité-incendie, électricité, conduits de fumée, ventilation, ascenseurs,...)	
RNT	Sécurité des personnes en cas de survenance de risques naturels exceptionnels ou de risques technologiques	
DEM	Solidité des ouvrages avoisinants (en cas de démolition des ouvrages existants)	

Mission d'accompagnement

SEI	Vérification des aménagements mobiliers réalisés dans un ERP avant ouverture	
VT solidité	Diagnostic préalable d'une construction existante sous l'angle de solidité	
VT SI ou DIASI	Diagnostic d'un ERP sous l'angle de la sécurité contre les risques d'incendie	
	Diagnostic sécurité dans les bâtiments d'habitation	
	Diagnostic sécurité dans un immeuble de bureaux (autre que IRP et IGH) bâtiments d'habitation	
	Diagnostic amiante (flocages, calorifugeages et faux-plafonds)	
	Recherche d'amiante dans les composants du bâtiment	
	Repérage de l'amiante avant travaux	
ATT Hand	Attestation de vérification de l'accessibilité aux personnes handicapées	
VIEL	Vérification initiale des installations électriques	
CONSUEL	Vérification avant mise sous tension des installations électriques	
VAMST	Vérification initiale des installations électriques	
	Vérification avant mise en service des appareils de levage	
	Missions relatives aux équipements sous pression	

MISSION DE COORDINATION SPS

La coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers est régie par des textes qui ont été incorporés dans le Code du travail, recodifié à droit constant en 2008 (désormais C. trav., art. L. 4531-1 et s. et R. 4532-1 et s.). La Norme AFNOR applicable a été modifiée en juillet 2016.

Elle doit être nettement distinguée de la maîtrise d'œuvre ou du contrôle technique. Elle a en effet pour objectif d'améliorer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui travaillent sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil, et de diminuer le nombre et la gravité des accidents corporels résultant de la présence simultanée ou successive d'entreprises sur les chantiers.

A noter : la coordination SPS donne lieu à des responsabilités professionnelles particulières.

1. OPERATIONS CONCERNEES

1.1 - Caractère général de la coordination (art. L. 4532-2)

Est concernée toute opération de bâtiment ou de génie civil, dès lors :

- qu'elle comporte au moins deux entreprises ou travailleurs indépendants, y compris les sous-traitants ;
- que leur activité soit simultanée ou successive.

Il n'y a donc pas de seuil de travaux pour l'application de la mission de coordination SPS. Toutefois, les moyens à mettre en œuvre dépendent de l'importance des opérations.

1.2 - Importance des opérations (art. R. 4532-1)

Les opérations sont classées en trois catégories :

- 1^{ère} catégorie : ce sont les opérations les plus importantes, dont le volume doit dépasser 10 000 hommes-jours, et dont le nombre d'entreprises est supérieur à dix pour une opération de bâtiment et à cinq pour une opération de génie civil (C. trav., art. R. 4532-77).
- 2^{ème} catégorie : ce sont les opérations pour lesquelles l'effectif prévisible des travailleurs doit dépasser vingt travailleurs à un moment quelconque des travaux et dont la durée doit excéder trente jours ouvrés ou celles dont le volume doit dépasser 500 hommes-jour (C. trav., R. 4532-2).
- 3^{ème} catégorie : ce sont les autres opérations.

1.3 - Risques particuliers (art. R. 4532-52 à R. 4532-55)

Pour les opérations de la troisième catégorie, un PGCSPS simplifié doit être établi par le coordonnateur SPS et un PPSPS simplifié par les entrepreneurs, lorsqu'il est prévu d'exécuter des travaux comportant un ou plusieurs des risques particuliers (chute, radiation, noyade...) inscrits sur la liste fixée par l'arrêté du 25 février 2003 (JO du 6 mars 2003, NOR: SOCT0310277A).

2. CONTENU DE LA MISSION DE COORDINATION

Le coordonnateur SPS veille à la mise en œuvre effective des principes généraux de prévention définis aux articles [L. 4531-1](#) et [L. 4535-1](#) du Code du travail

Conformément aux articles R. 4532-11 à R. 4532-16 et R. 4532-38 à R. 4532-41, sous la responsabilité du maître d'ouvrage, le coordonnateur SPS :

2.1 : au cours de la phase de conception, de l'étude et de l'élaboration du projet de l'ouvrage :

- élabore le PGCSPS pour les opérations des 1^{ère} et 2^{ème} catégories ou, lorsqu'il est requis, le PGCSPS simplifié pour les opérations de la 3^{ème} catégorie ;

- ouvre, dès la signature du contrat ou de l'avenant, le RJC et le tient à jour ;
- constitue le DIUO ;
- définit les sujétions relatives à la mise en place et à l'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales, notamment les installations électriques. Il mentionne dans les pièces écrites leur répartition entre les différents corps d'état ou de métier qui interviendront sur le chantier ;
- assure le passage des consignes et la transmission des documents précités au coordonnateur SPS de la phase de réalisation lorsqu'il est différent ;

2.2 : au cours de la phase de réalisation de l'ouvrage :

- organise la coordination des activités entre les différentes entreprises intervenantes, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que l'échange entre elles des consignes en matière de sécurité et de protection de la santé ;
- veille à l'application correcte des mesures de la coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail qui interfèrent ;
- tient à jour et adapte le PGCSPS ou, le cas échéant, le PGCSPS simplifié, il y intègre les PPSPS où, le cas échéant, les PPSPS simplifiés, établis par les entreprises ;
- tient à jour le RJC ;
- complète le DIUO ;

2.3 : tient compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier ;

2.4 : préside le CISSCT pour les opérations de la 1ère catégorie ;

2.5 : prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.

3. ATTRIBUTION ET EXERCICE DE LA FONCTION DE COORDONNATEUR

L'intervention du coordonnateur SPS ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités incombant à chaque participant à l'opération en application des autres dispositions du Code du travail (art. L. 4532-6).

3.1 - Cas général (art. L. 4532-4 et R. 4532-17 à R. 4532-37)

Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur SPS, personne physique ou morale, soit pour chacune des deux phases (conception et réalisation), soit pour l'ensemble de l'opération.

La fonction de coordonnateur SPS ne peut être exercée que par la personne physique compétente, en son nom propre ou au nom de l'organisme qui l'emploie, c'est-à-dire qui justifie à la fois d'une expérience professionnelle en matière de construction et d'une formation spécifique, variant suivant la phase et le niveau de compétence considérés. Il existe trois niveaux de compétence correspondant aux trois catégories d'opérations : niveau 1 pour toutes les opérations, niveau 2 pour les opérations des 2^{ème} et 3^{ème} catégories, et niveau 3 pour les opérations de la 3^{ème} catégorie (art. R. 4532-23 à R. 4532-28).

3.2 – Cas des opérations entreprises par les particuliers (art. L. 4532-7 et R. 4532-17)

Pour toute opération entreprise par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, ou de ses ascendants ou descendants, la coordination est attribuée par la loi :

- lorsqu'il y a nécessité d'un permis de construire (art. L. 4532-7, 1^e), à la personne chargée de la maîtrise d'œuvre pendant la phase de conception, et à la personne effectivement chargée de la maîtrise de chantier pendant la phase de réalisation ;

- lorsqu'il n'y a pas nécessité d'un permis de construire (art. L. 4532-7, 2e), à l'entreprise dont la part de main-d'œuvre dans l'opération est la plus élevée (art. R. 4532-10).

Dans ce cas, la coordination n'est pas soumise à l'obligation de formation spécifique préalable (art R. 4532-17).

3.3 – Non-cumul des fonctions (art. R. 4532-19)

A l'occasion d'une même opération, une personne physique ne peut exercer à la fois la fonction de coordonnateur SPS et celle de contrôleur technique.

Par ailleurs, la personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur SPS ne peut pas, lorsque l'opération excède 760 000 euros (comb. L. 4532-7 C. trav.), être chargée d'une autre fonction dans le cadre de la même opération.

En revanche, le cumul reste possible dans les cas d'opérations entreprises :

- par les particuliers pour leur usage personnel (voir 3.2 ci-avant) ;
- par les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants qui ont délégué au maître d'œuvre leurs obligations de maître d'ouvrage (voir 5.2 ci-après).

4 - MODALITES DE MISSION DE COORDINATION

Le maître d'ouvrage doit respecter les modalités de la mission définies avec précision aux articles R. 4532-20 à R. 4532-22.

4.1 - Convention spécifique

La mission de coordination SPS fait l'objet soit d'un contrat ou d'un avenant spécifique écrit, soit lorsque la fonction est exercée par un salarié du maître d'ouvrage, d'un document écrit permettant d'individualiser chaque opération.

Ce contrat, avenant ou document définit clairement le contenu de la mission confiée au coordonnateur SPS, les moyens, notamment financiers, que le maître d'ouvrage met à sa disposition, ainsi que l'autorité qu'il lui confère par rapport à l'ensemble des intervenants dans l'opération.

Ce contrat, avenant ou document précise en outre les obligations du coordonnateur, notamment les modalités de sa présence aux réunions lors des phases de conception et de réalisation de l'ouvrage.

4.2 – Rémunération distincte

Sauf le cas du salarié du maître d'ouvrage, la mission doit être rémunérée distinctement. Elle tient compte notamment du temps passé sur le chantier par le coordonnateur et, le cas échéant, des frais occasionnés par la mise en place du CISSCT.

5 – OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE

5.1 - Énumération des obligations du maître d'ouvrage

En matière de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers, le maître d'ouvrage doit sous peine de sanctions pénales :

- veiller à l'application des principes généraux de prévention (art. L. 4121-2 et L. 4531-1) ;
- adresser la déclaration préalable à l'Inspection du Travail, à la CRAM et l'OPPBTP, dès lors que l'effectif prévisible des travailleurs doit dépasser 20 travailleurs à un moment quelconque des travaux et que la durée du chantier doit excéder 30 jours ouvrés, ou que le volume prévu des travaux doit être supérieur à 500 homme-jour (art. L. 4532-1, R. 4532-2 et R. 4532-3) ;
- désigner un coordonnateur SPS dès la phase d'élaboration de l'avant-projet sommaire ; il peut désigner un second coordonnateur pour la phase de réalisation des travaux, avant le lancement de la consultation des entreprises (art. L. 4532-3 et R. R.4532-4) ;

- vérifier la compétence des coordonnateurs SPS et leur donner l'autorité et les moyens nécessaires (art. L. 4532-4, R. 4532-29 et R. 4532-6) ;
- faire établir le PGCSPS, ou le PGCSPS simplifié, et le conserver pendant 5 ans à compter de la réception de l'ouvrage (art. L. 4532-8, R. 4532-42, R. 4532-51 et R. 4532-55) ;
- constituer le CISSCT pour les opérations de la 1^{ère} catégorie (art. L. 4532-10 et R. 4532-77) ;
- sauf le cas des particuliers visés à l'article L. 4532-7, faire établir le DIUO, le conserver, le joindre aux actes notariés, ou le remettre au coordonnateur désigné lors de toute opération ultérieure (art L 4532-16, R. 4532-97 et R. 4532-98) ;
- faire réaliser les VRD préalables pour les opérations de bâtiment dont le montant est supérieur à 760 000 euros (art. R. 4533-1).

5.2 – Délégation des obligations du maître d'ouvrage

Conformément à l'article L. 4531-2, pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants, le maître d'œuvre peut se voir confier, sur délégation du maître d'ouvrage, les obligations lui incombant en matière de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers (voir 5.1 ci-avant).

6 - CONSEILS ET INFORMATIONS PRATIQUES

Il faut savoir que certains contrats proposés, notamment des contrats types, comportent des obligations allant soit à l'encontre, soit au-delà de celles qui sont définies par les textes, en particulier par les articles R. 4532-11 et suivants du Code du Travail. Il peut être dangereux d'accepter de signer de tels contrats, notamment parce que les assurances professionnelles ne jouent que dans les limites fixées par les textes et ne prennent donc pas en compte les obligations acceptées par les assurés alors qu'elles ne leur incomberaient pas d'après les seules dispositions réglementaires en vigueur.

Il est donc sage d'inciter les maîtres d'ouvrage à utiliser les contrats types de l'Ordre des architectes, élaborés par des professionnels et qui répondent exactement aux exigences.

2. Marchés de travaux

2.0 Préambule

La maîtrise d'œuvre (MOE) est un des acteurs principaux de la mise au point du (des) marché(s) de travaux. Elle doit vérifier, contrôler la complétude et la cohérence de l'ensemble des pièces qui le(s) constituent.

Il est donc important de prendre le temps nécessaire à la relecture et à la reprise de toutes ces pièces en ayant à l'esprit que :

- les marchés de travaux sont des contrats qui ne peuvent s'accommoder d'imprécisions ou de « non-dits » ;
- c'est par référence permanente aux marchés de travaux que la maîtrise d'œuvre pourra conduire les travaux à bien, en gardant son autorité sur les entreprises.

2. Marchés de travaux

2.1 Qu'est-ce qu'un marché de travaux ?

Le dossier marché constitue le contrat qui lie la (les) entreprise(s) au maître d'ouvrage (MO). Il définit précisément :

- l'objet à construire (plans et CCTP) ;
- les conditions dans lesquelles cet objet va être construit (CCAG, CCAP et annexes) ;
- l'ensemble des contraintes auxquelles la réalisation sera soumise.

D'une manière générale, les marchés de travaux résultent de l'évolution du PRO établi par le MOE jusqu'à la signature des contrats par le MO et les entreprises.

2. Marchés de travaux

2.2 Quelle est la différence entre marché privé et marché public ?

2.2.1 Le marché privé :

Le marché privé est un contrat (encore appelé contrat d'entreprise ou de louage d'ouvrage) par lequel un maître d'ouvrage privé (le propriétaire de l'ouvrage à édifier) confie à une maîtrise d'œuvre et à des entrepreneurs la réalisation d'une construction immobilière.

Y sont parties deux personnes privées (par opposition aux personnes publiques), qu'il s'agisse de personnes physiques (propriétaire, artisan, entrepreneur individuel, professionnel libéral) ou de personnes morales (société à but lucratif, telle que SA, SARL, SNC, ou non lucratif, telle que SCI, association) : l'un maître d'ouvrage, l'autre constructeur-réalisateur.

En principe, c'est le contrat qui fait la loi des parties. Le maître de l'ouvrage comme l'entrepreneur sont tenus de respecter les engagements pris. Ils ne sont en revanche en principe pas engagés pour ce à quoi ils n'ont pas souscrit.

Certaines dispositions légales ont cependant parfois vocation soit à suppléer l'imprécision des parties (ainsi, il n'est pas besoin de stipuler que les parties doivent veiller à concevoir un ouvrage assurant la sécurité des utilisateurs), soit à contredire la stipulation figurant au contrat. On parle dans ce dernier cas de règles d'ordre public, c'est-à-dire de règle qui priment sur la volonté des contractants.

Sont par exemple d'ordre public les règles relatives aux clauses pénales, à la retenue de garantie, au paiement des sous-traitants et les règles relatives à la sécurité.

Il convient de retenir que, pour l'essentiel, le contrat de louage d'ouvrage est libre. Si sa forme n'est pas réglementée, il est essentiel qu'il soit formalisé par écrit.

Cependant, le grand nombre d'intervenants dans les opérations de construction, l'accumulation de réglementations et de normes en matières diverses (urbanisme, sécurité, finances, matériaux) ont conduit à la rédaction de contrats de plus en plus complexes.

Ainsi, les marchés privés renvoient souvent à des modèles de contrat, telle par exemple la norme NF P 03-001 (version 2017) pour les marchés de travaux, à laquelle il est très souvent fait référence à la condition expresse que cette norme soit explicitement désignée comme s'appliquant. On notera que rien n'interdit de placer le contrat sous les règles du CCAG Travaux, la compétence juridictionnelle restant toutefois civile.

En l'absence de renvoi explicite à ces modèles, seul le contrat conclu entre les parties s'applique. Les imprécisions rédactionnelles conduisent à rendre le contrat difficilement applicable et à un contentieux sur l'étendue des obligations souscrites.

Longtemps, le prix forfaitaire convenu dans un marché privé a été intangible, sauf travaux supplémentaires expressément agréés par le maître d'ouvrage. Cette logique est cependant écartée par le juge lorsqu'il estime qu'il existe un bouleversement de l'économie du contrat brisant l'équilibre économique initialement conçu par les parties. Il convient enfin de considérer que désormais (réforme de 2016) le juge peut, dans des conditions strictes, modifier le prix du contrat. Plus surprenant, le maître de l'ouvrage dispose également d'un pouvoir de modification du prix lorsqu'il estime que la prestation promise a été mal réalisée. Il appartient néanmoins au maître d'œuvre d'assurer en principe l'exécution financière du contrat telle qu'elle a été prévue afin d'éviter le bouleversement du coût économique de l'édification.

2.2.2 Le marché public

On parle de marché public lorsque :

- l'un des contractants est une personne publique telle que :
 - l'Etat et les ministères ;
 - les collectivités locales (régions, départements, syndicats de communes, communes) ;
 - ou encore les établissements publics, organismes chargés d'une activité spécifique de service public ;
- l'objet du contrat est la réalisation d'un ouvrage public destiné à servir l'intérêt général.

Afin d'éviter tout abus ou tout arbitraire de personne publique s'agissant de fonds publics, celle-ci doit respecter des règles juridiques de fond et de forme rigoureuses, sous peine d'annulation du marché par le juge administratif. Ce corps de règles est constitué en particulier :

- les articles L. 2100-1 et suivants du Code de la commande publique (remplaçant l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics) et les articles R.

2100-1 et suivants du Code de la commande publique (remplaçant le décret d'application n°2016-3601 du 25 mars 2016), qui régissent plus particulièrement les conditions de formation des marchés mais également quelques règles d'exécution de ces contrats notamment leur modification ;

- les articles L. 2410-1 et suivants du Code de la commande publique (issus de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée) et de ses textes d'application.

Pour les travaux immobiliers en particulier, il est vivement recommandé au MO et au MOE de se référer au [CCAG Travaux](#), qui est adapté à des situations types et permet d'avoir une base de référence pour les clauses administratives du marché.

Nota : la référence au CCAG Travaux n'est pas d'ordre public ([C. commande publ., art. R. 2112-1](#)), mais son absence d'application reste un cas d'école.

Les clauses administratives du marché sont ensuite adaptées au travers d'un CCAP, qui définit les règles propres applicables sur une opération spécifique (qui peuvent déroger au CCAG de référence).

Dans le même temps, le maître d'ouvrage public, parce qu'il agit dans l'intérêt général supérieur aux intérêts particuliers, a le droit d'imposer des conditions exorbitantes du droit commun, telles que :

- obliger l'entrepreneur à exécuter des travaux ou prestations supplémentaires même en cas de désaccord sur le prix ;
- procéder unilatéralement à une modification des conditions d'exécution du marché ;
- résilier unilatéralement le marché pour motif d'intérêt général, alors que l'entrepreneur n'a pas cette possibilité et qu'il est tenu d'en poursuivre l'exécution, quoi qu'il se passe y compris en cas de faute de la personne publique (sauf dérogations prévues au marché ou cas de force majeure).

En contrepartie, lorsque la personne publique impose de telles contraintes, elle est tenue d'indemniser l'entrepreneur. Par ailleurs, à l'intangibilité du prix forfaitaire, l'entrepreneur peut opposer un bouleversement de l'économie du contrat lui ouvrant droit à réclamer l'indemnisation des surcoûts engendrés (cf. chapitre 9).

2. Marchés de travaux

2.3 Comment se fait l'élaboration d'un marché de travaux ?

L'élaboration du marché se fait en deux temps :

- la constitution du dossier de consultation des entreprises (DCE), principalement constitué par le MOE pour son volet technique et par le MO pour son volet administratif ;
- les adaptations et négociations apportées à l'occasion de l'appel d'offres : variantes techniques, phasages et autres adaptations de planning, conditions de paiement, etc.

2. Marchés de travaux

2.4 De quoi sera constitué le dossier de consultation des entreprises ?

Il comprend notamment (liste non exhaustive et à adapter nécessairement au projet) :

- le règlement de consultation fourni par le MO (marché public) ;
- le CCAG Travaux comportant un article déterminant les documents constituant le contrat, ainsi que leur ordre de préséance ;
- le projet d'acte d'engagement fourni par le MO (marché public) ;
- le CCAP (cahier des clauses administratives particulières) indiquant à quel CCAG le marché se réfère et apportant des précisions ou éventuellement des dérogations (toutes les dérogations doivent être listées en fin de CCAP) ;
- les diagnostics (pollution des sols, amiante) ;
- le rapport de sol réalisé par un géotechnicien ;
- les plans géomètre et les relevés d'héberges (si elles existent), le bornage réalisé ;
- les attendus du permis de construire et les récépissés de DT (réponses aux déclarations de travaux auprès des concessionnaires) ;
- le CCTC (cahier des clauses techniques communes) ;
- le CCTP techniques et architecturales fournis par la MOE ;
- la notice acoustique ;
- l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique ;
- le calendrier prévisionnel d'exécution et la note d'organisation de chantier, fournis par l'OPC s'il y en a un ;

- un bordereau des prix unitaires ou une DPGF (décomposition du prix global forfaitaire) rempli par l'entreprise ;
- les plans, coupes, façades, détails, etc. ;
- les plans techniques ;
- la convention BIM ;
- le PGC (plan général de coordination) élaboré par le coordonnateur SPS ;
- le RICT (rapport initial de contrôle technique) fourni par le contrôleur technique et faisant état des avis sur les dispositions du projet (correspondant aux pièces précédemment citées).

Les clauses administratives et les clauses techniques doivent préciser les obligations des cocontractants, notamment en matière :

- de critères qualitatifs et/ou quantitatifs permettant éventuellement d'apprécier les sujétions techniques imprévues :
 - organisation de chantier ;
 - mise à disposition de levage ;
 - utilisation et entretien de voiries et de zones de stockage ;
 - modalités de réservation et de calfeutrement de trémies ;
 - modalités de gardiennage, y compris hors délais ;
 - modalités de prise en compte du nettoyage tout au long du chantier, avant les OPR et avant la réception ;
- d'hygiène et de sécurité collective ;
- de compte prorata ;
- d'études techniques et de synthèse ;
- d'environnement ;
- de planning (voir énumération des délais de dépollution, de viabilité, de délais d'études et d'ATEX, d'approvisionnement, dates jalons).

La MOE doit vérifier qu'aucun document ne manque à la bonne compréhension par les entreprises des prestations à réaliser et de leurs conditions de réalisation.

2. Marchés de travaux

2.5 Quel rôle doit avoir la maîtrise d'œuvre dans l'élaboration du dossier marché ?

Le marché de travaux est constitué non seulement de plans et de carnets de détails, mais également de pièces écrites qui sont fondamentales et qui ont toutes leur importance propre.

2.5.1 En amont en phase DCE

Le MOE doit se rapprocher du MO pour mettre au point conjointement les pièces écrites administratives.

A ce sujet, l'élaboration du CCAP est une phase capitale. La MOE doit :

- s'assurer de la mise en cohérence du CCAP du dossier marché avec son propre CCAP MOE (délai de visa, délai et procédure d'émission des OS, gestion des travaux modificatifs). C'est aussi le dernier moment où la MOE peut obtenir un ajustement de délais qu'elle jugerait irréalistes ;
- vérifier qu'il n'y ait pas d'omissions importantes (intervenants, nature de leurs missions, description des procédures de traitement des situations de travaux, des travaux modificatifs, prise en compte des contraintes du sol et du RICT, etc.)   **OUTIL 2A** ([Check-list CCAP](#)) ;
- vérifier que le non-respect des délais ou des obligations est bien sanctionné de pénalités qu'elle pourra éventuellement faire ajuster en concertation avec le MO 
 **OUTIL 2B** ([Liste des pénalités pour non-respect des obligations](#)).
-  **Nouveau** vérifier que la liste des tâches préparatoires a été établie en concertation avec les entreprises et que la durée de la période de préparation est adaptée à la liste des tâches. En marchés publics, le démarrage effectif des travaux ne peut intervenir que lorsque les tâches préparatoires sont achevées (CCAG Travaux 2021, [art. 18.1.1.](#) et [art. 28.1](#)).



Nouveau

En pratique, il convient donc de veiller à ce que la liste des tâches préparatoires ne comprenne pas de prestations susceptibles de ne pas être achevées avant le démarrage des travaux, alors qu'elles ne sont pas essentielles. Si la nature de l'opération de construction le justifie, il peut être opéré une distinction entre les tâches préparatoires nécessaires au démarrage du chantier et d'autres pouvant être finalisées postérieurement pour des travaux intervenant plus tardivement.

De même, le CCTC est une pièce importante. La MOE doit y :

- décrire l'organisation de la cellule de synthèse si elle est prévue ;
- décrire les échantillons et prototypes à fournir par l'entreprise ;
- définir le niveau de précision souhaité des documents d'exécution ;
- définir les règles de coordination entre les entreprises (études, gestion des réservations, calfeutrements, etc.) ;
- définir les règles d'organisation du chantier (cantonnement, gardiennage, etc.).

Enfin, il est indispensable que la MOE s'assure :

- que toutes les pièces écrites et graphiques y compris les pièces administratives :
 - décrivent correctement l'objet à construire et les conditions dans lesquelles il doit être construit ;
 - sont jointes au dossier (vérification de la complétude) ;
 - sont cohérentes entre elles et avec les autres ;
- que les détails des BET sont conformes aux plans architecte ;
- que les descriptifs ne sont pas en contradiction avec les notices (notice acoustique, notice de sécurité incendie, etc.).

2.5.2 Entre l'ACT et la signature du marché

La MOE, qui est déjà intervenue avant l'appel d'offres puisqu'elle est l'auteur du PRO, doit également intervenir dans la rédaction des additifs ou des correctifs techniques et administratifs, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs aux appels d'offres.

La MOE et le MO doivent finaliser le dossier marché en mettant à jour les pièces du DCE, y compris celles qui émanent de la MO, des éventuels additifs administratifs et techniques diffusés et des mises au point effectuées au cours de l'ACT.

Ces ajustements du DCE doivent toutefois se faire dans le respect de la mise en concurrence.

2. Marchés de travaux

2.6 Quel est le rôle du maître d'œuvre dans le choix de l'entreprise ?

2.6.1 Quel est le rôle du maître d'œuvre à l'égard du maître d'ouvrage dans le choix de l'entreprise ?

Le maître d'œuvre assiste le maître d'ouvrage dans le choix de l'entreprise.

Il met en garde le maître d'ouvrage à propos d'une entreprise n'ayant pas la capacité à réaliser le chantier. Il lui rappelle par ailleurs l'importance de vérifier les compétences et les conditions d'assurance de l'entreprise.

Le maître d'œuvre veillera à conserver la preuve qu'il a informé le maître d'ouvrage au moyen de documents écrits qui pourront être utilisés ultérieurement en cas de litige.

Le maître d'œuvre sera d'autant plus vigilant en cas d'entreprise imposée par le maître d'ouvrage, la relation privilégiée les unissant pouvant conduire à une immixtion du maître d'ouvrage sur le chantier (l'entreprise pourra être tentée de faire accepter par le maître d'ouvrage les ouvrages réalisés, de se faire régler les situations directement sans aucun contrôle du maître d'œuvre, etc.).

2.6.2 Quelles sont les précautions à prendre dans le dossier marché ?

Lors de la rédaction du dossier marché, dont le CCAP, le maître d'œuvre conseille le maître d'ouvrage sur les exigences (qualifications, solvabilité, couverture d'assurance, etc.) à respecter par les entreprises titulaires comme leurs sous-traitants.

Sur les clauses assurances à insérer dans les marchés d'entreprise, cf. [OUTIL 6C \(Modèle clauses assurances type\)](#).

2.6.3 Quels sont les points à vérifier lors de la sélection d'une

entreprise ?

Le maître d'œuvre s'assure, dans le cadre de sa mission ACT, que l'entreprise a la compétence et les références nécessaires pour la réalisation des travaux projetés.

Il vérifie les points suivants :

➤ Sa qualité et son sérieux :

L'entreprise doit être compétente, présenter des références, justifier de ses qualifications.

Son prix sera un indice de son sérieux : le mieux disant est préférable au moins disant.

➤ Sa capacité à réaliser les travaux projetés :

L'entreprise doit avoir l'envergure nécessaire. Il faut vérifier ses moyens en main d'œuvre mobilisable pour le chantier et la qualité de l'encadrement, ses moyens en matériel et en atelier, ainsi que sa compétence technique et, le cas échéant, celle de son bureau d'études.

➤ Sa santé financière :

L'entreprise doit détenir une trésorerie saine et adaptée au chantier.

Des indices peuvent alerter sur la santé financière de l'entreprise : son chiffre d'affaires, sa solvabilité, sa capacité à régler les factures de ses fournisseurs, etc.

L'entreprise qui sollicite avant le démarrage des travaux des avances très importantes doit faire l'objet d'un contrôle particulier car une telle demande traduit une trésorerie fragile l'exposant à un fort risque de défaillance en cours de chantier. Il n'est d'ailleurs pas recommandé de verser des acomptes trop élevés en début d'opération.

Une entreprise en redressement judiciaire ne sera pas forcément en mesure de réaliser certains chantiers.

➤ Sa couverture d'assurance :

La qualité de la couverture d'assurance professionnelle est souvent révélatrice. L'entreprise doit être assurée pour chacune de ses qualifications. En outre, une entreprise qui est assurée depuis longtemps par la même compagnie d'assurance connaît en général peu de problèmes.

L'attestation d'assurance doit mentionner clairement le nom et l'adresse de l'entreprise. Elle doit également être à en tête de l'assureur ou d'un agent général (une attestation émise par un courtier est sans valeur), en cours de validité à la date d'ouverture du chantier et viser l'ensemble des activités que l'entreprise est appelée à réaliser.

Sur la vérification des attestations d'assurance, cf. outil 6A.

2. Marchés de travaux

2.7 Qui doit les études et la mise en cohérence des dossiers après acceptation d'une variante ?

Les variantes doivent être soumises au contrôleur technique et à l'OPC.

La maîtrise d'œuvre doit recommander au maître d'ouvrage de s'assurer que la négociation de la variante n'est pas contraire à la procédure administrative.

La maîtrise d'œuvre doit avant tout s'assurer que l'ensemble des pièces des marchés a été modifié en fonction des variantes :

- les pièces graphiques et écrites du lot à l'origine de la variante ;
- les pièces écrites et graphiques des lots concernés, en interface avec les ouvrages modifiés ;
- l'avis du contrôleur technique sur la variante, qui doit amender le RICT ;
- toute autre pièce concernée par la variante (par exemple, si des poutres coulées en place sont remplacées par des poutres préfabriquées, les espaces de stockage du PIC doivent être adaptés, etc.).

Il y a deux cas de figure :

- si c'est la variante qui rend l'appel d'offres fructueux : la MOE assume à ses frais les reprises du dossier et les études de mise en cohérence entre lots ;
- si l'ensemble de l'appel d'offres est fructueux (c'est-à-dire si le budget préalablement fixé par la MOE en phase APD était respecté par le total des offres reçues conformes au DCE et que le MO se montre intéressé par les économies proposées) : le MO choisit de commander à la MOE, qui, après avis du contrôleur technique, assure la reprise et la mise en cohérence des études. La MOE doit en être rémunérée.

Dans tous les cas, l'ensemble des incidences d'une variante proposée par un lot doit être vérifié et formalisé :

- incidences sur les autres lots ;
- incidences sur l'organisation du chantier ;
- valorisation des reprises d'études par la maîtrise d'œuvre ;
- etc.

La MOE ne pouvant prétendre maîtriser les méthodologies de variantes d'entreprises, il lui est recommandé d'exiger des entrepreneurs qui en proposent qu'ils lui fournissent l'ensemble des éléments nécessaires à la reprise de ses études.

2. Marchés de travaux

2.8 Que faire en cas de refus du maître d'ouvrage d'ajuster les pièces du DCE avant signature des marchés ?

Les pièces du marché constituent non seulement un contrat, mais également un support nécessaire aux entreprises pour effectuer leurs études et exécuter les travaux dans de bonnes conditions.

La fourniture aux entreprises et à leurs ingénieries de pièces cohérentes à jour est donc indispensable. En conséquence, il ne faut, en aucun cas, lancer les travaux avec des pièces qui ne sont pas ajustées. La MOE doit donc écrire au MOA pour exiger et obtenir cette mise en cohérence.

2. Marchés de travaux

2.9 Faut-il, en phase marché, modifier le titre des documents DCE ?

Oui, le DCE doit s'intituler « document marché ». Il est constitué du DCE amendé du fruit des négociations avec l'entreprise adjudicataire (intégration des clauses négociées et des éventuelles variantes).

Par ailleurs, le cartouche de tous les documents doit aussi être systématiquement modifié et porter la mention « MARCHE ».

2. Marchés de travaux

2.10 Qu'est-ce que la notification des marchés ?

La notification est l'action par laquelle la personne responsable du marché (maître d'ouvrage) porte à la connaissance de l'entreprise, seule ou en tant que mandataire commun d'un groupement, son acceptation de l'acte d'engagement précédemment remis par l'entreprise. Elle scelle définitivement l'accord des parties et donc le contrat.

Cette notification peut se faire par voie postale (RAR), par voie manuelle (récépissé) ou par voie électronique.

C'est la date de la réception de cette notification par l'entreprise qui marque le point de départ du contrat et des délais qu'il comporte.

L'entreprise doit attendre d'avoir reçu la notification avant de commencer à exécuter le contrat, à défaut de quoi le paiement des prestations exécutées pourrait être refusé faute de support juridique.

La signature des documents papier reste la pratique la plus courante. Les entreprises et le maître d'ouvrage doivent parapher et signer toutes les pages. Il est conseillé, après accord du maître d'ouvrage, de faire signer deux exemplaires originaux du dossier marché :

- un exemplaire unique avec reliure notariale qui sera conservé par le maître d'ouvrage et qu'il n'y a pas lieu de manipuler ;
- un exemplaire non relié qui servira à l'ensemble des copies.

Il est également conseillé de conserver sur le chantier, dans la bibliothèque de chantier, une copie complète du dossier marché et une seconde copie complète à l'agence.

CHECK-LIST CCAP

Sur la base d'un sommaire type de CCAP, nos commentaires en bleu (même si tout est important) insistent sur les points à vérifier et à adapter spécifiquement à votre chantier.

Check

<i>Il convient de rappeler en préambule du CCAP en quoi consiste l'opération.</i>		
1.	PREAMBULE	

2.	PROGRAMME GENERAL DE L'OPERATION	
2.1	Programme général de l'opération	
2.2	Définition de l'immeuble	
2.3	Mode de dévolution du marché	

<i>Il est utile de lister les intervenants</i>		
3.	DESIGNATION DES INTERVENANTS	
3.1	La maîtrise d'ouvrage	
3.2	Les membres de la maîtrise d'œuvre (la « maîtrise d'œuvre »)	
3.3	Autres intervenants	

<i>Et de définir leurs missions</i>		
4.	DEFINITION DES MISSIONS DES PRINCIPAUX INTERVENANTS	
4.1	Missions du promoteur	
4.2	Missions du maître d'œuvre d'exécution	
4.3	Missions du contrôleur technique - Bureau de contrôle	
4.4	Mission du coordonnateur SPS	
4.5	Mission du coordonnateur SSI	
4.6	Mission de l'AMO HQE	
4.7	Mission de l'entrepreneur	
Etc.		

<i>Lister et prioriser les pièces du marché, en donner les règles d'appréhension. Il convient de bien vérifier que l'ensemble des éléments que l'on souhaite rendre opposables aux intervenants soit listé et ce dans leur dernier état. Il convient également de bien appréhender et modifier si nécessaire l'ordre de préséance au regard des impératifs du chantier.</i>		
5.	DOCUMENTS CONTRACTUELS CONSTITUANT LE MARCHÉ	
5.1	Nomenclature des pièces	
5.2	Ordre de préséance	
5.3	Liste des lots	
5.4	Interprétation des documents contractuels	

La nécessité de modifier les termes des marchés est une des causes de difficulté sur les chantiers et il convient de déterminer clairement les règles de fonctionnement en cas de modifications.

6.	MODIFICATIONS DES TRAVAUX	
6.1	Travaux complémentaires non demandés par le maître d'ouvrage et compris dans le prix du marché	
6.2	Travaux modificatifs	
6.3	Avenants et ordres de service	
6.4	Modifications dans l'importance et la nature des travaux	
6.5	Modalités d'établissement des devis de travaux modificatifs	
6.6	Travaux sans autorisation	
6.7	Travaux sur injonction administrative, décision judiciaire	
6.8	Travaux urgents intéressant la stabilité	
6.9	Travaux sur dépenses contrôlées	
6.10	Mesures conservatoires	
6.11	Permis de construire modificatifs	

Même si le PGC est dédié à ces questions, il est utile de rappeler les obligations générales de l'entreprise en matière de SPS.

7.	HYGIENE ET SECURITE - QUALIFICATION DE L'ENTREPRENEUR	
7.1	Responsabilité en matière d'hygiène de sécurité et de législation sociale	

La question des assurances est au cœur de la problématique de la construction et il faut en rappeler les règles, indiquer quelles assurances sont souscrites par le MO et les conditions d'assurance des entreprises.

8.	RESPONSABILITES ET ASSURANCES	
8.1	Préambule	
8.2	Assurances souscrites par le maître d'ouvrage	
8.3	Assurances souscrites par les entreprises intervenantes	

La question du délai d'exécution doit être clairement abordée en support du planning enveloppe, ou synoptique, joint au marché.

9.	DELAIS CONTRACTUELS	
9.1	Délai global – délais partiels	
9.2	Prorogation des délais d'achèvement	
9.3	Travaux exécutés dans des délais inférieurs au délai d'achèvement	
9.4	Travaux hors délai	

La non-tenu de ces délais doit être sanctionnée par des pénalités proportionnelles au retard et aux enjeux. Elles doivent pouvoir s'appliquer de manière provisionnelle. Cette question des pénalités (leur montant, leurs conditions d'application, leur plafonnement) est au cœur des négociations avec les entreprises.

10.	PENALITES DE RETARD	
10.1	Dates jalons	
10.2	Pénalités en fin d'exécution	
10.3	Pénalités pour non-levée des réserves après réception	
10.4	Pénalités pour non-observation d'obligations	
10.5	Prime pour avance	
10.6	Liquidation du compte des pénalités	
10.7	Plafond de pénalités – garantie	
10.8	Garantie de paiement	

Les chapitres suivants décrivent le fonctionnement du chantier.

11.	CONDUITE DES TRAVAUX	
11.1	Direction des travaux	
11.2.	Réunions de maîtrise d'œuvre	
11.3	Instructions données à l'entrepreneur	

12.	REUNIONS ET VISITES DU MAITRE D'OUVRAGE	
12.1	Réunions de la maîtrise d'ouvrage	
12.2	Visites du maître d'ouvrage	
12.3	Vérification en cours d'exécution	
12.4	Réunions du CISSCT (Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail)	
12.5	Réunions du comité d'évaluation environnementale	

La question de la sous-traitance et des conditions de désignation est également importante. Il est important que les sous-traitants soient désignés dans des délais compatibles avec les dispositions du planning et en particulier du planning des études d'exécution et de synthèse. La régularité des conditions de sous-traitance est une question centrale affectant le paiement de l'entreprise donneuse d'ordres.

13.	SOUS-TRAITANCE	
13.1	Sous-traitants	
13.2	Agrément	
13.3	Qualifications et références	
13.4	Contrat d'exploitation	
13.5	Dates limites de désignation	
13.6	Marchés des sous-traitants	
13.7	Fournisseurs de l'entrepreneur	

Il est important que l'environnement soit parfaitement connu avant le démarrage du chantier ; les avoisinants et les ouvrages souterrains doivent faire l'objet d'une vigilance particulière.

14.	ETAT DES LIEUX – CONSTATS	
14.1	Etats des lieux - constats	
14.2	Référé préventif	
14.3	Implantation des ouvrages	
14.4	Garde et conservation des ouvrages	

Le bon déroulement de la période de préparation, d'une part, des études d'exécution et de synthèse, d'autre part, est essentiel au bon déroulement du chantier. Il faut en fixer très précisément les règles, qui varient selon la nature du chantier.

15.	PREPARATION - ORGANISATION DES ETUDES D'EXECUTION	
15.1	Période de préparation	
15.2	Provenance des matériaux et produits	
15.3	Caractéristiques, qualité, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits	
15.4	Prise en charge, Manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux et produits fournis par le maître d'ouvrage	
15.5	Coordination des travaux	
15.6	Cellules témoins, échantillons des éléments de décoration, matériaux et matériels visibles et projets de décoration	
15.7	Documents à établir pendant la période de préparation	
15.8	Etablissement des calendriers	
15.9	Organisation générale des études d'exécution	

17.	OBLIGATION DE RESULTAT ENVIRONNEMENTAL ET ENERGETIQUE	
17.1	Respect de l'obligation de résultat environnemental	
17.2	Définition de l'obligation de résultat environnemental	
17.3	Vérification par l'entrepreneur de son obligation de résultat en matière environnementale et énergétique	
17.4	Mode de calcul et contrôle en cours de travaux	
17.5	Garantie de l'obligation de résultat environnementaux	

Il est possible, soit que ce soit programmé dès le départ, soit que les retards à la réception l'imposent, que des ouvrages ou des locaux doivent être « mis à disposition » et que des entreprises tierces doivent intervenir sur le chantier. Il faut fixer les règles de ces interventions, spécialement appréhender les questions de transfert du risque et des assurances.

18.	MISE A DISPOSITION ANTICIPEE D'OUVRAGES – INTERVENTION DE TIERCES ENTREPRISES	
18.1	Objet	
18.2	Modalités d'intervention	
18.3	Etat des lieux	

Les conditions des AOR et de la réception doivent être clarifiées.

19.	CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX – GARANTIES	
19.1	Essais et contrôle des ouvrages en cours de travaux	
19.2	Contrôle technique des travaux	
19.3	Système informatisé de suivi des travaux et des ouvrages réalisés, en cours de travaux, lors des OPR et de la réception	
19.4	Réception et achèvement des travaux	
19.5	Visites préalables à la réception	
19.6	Réception	
19.7	Remise des documents	
19.8	Garanties	
19.9	Délais de reprise et de réparation pendant la durée de la période de garantie de parfait achèvement	

20.	PRIX – REVISION DE PRIX – REGLEMENT DES TRAVAUX	
20.1	Caractère global et forfaitaire du prix	
20.2	Composition des Prix	
20.3	Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)	
20.4	Prestations incluses dans le prix du marché	
20.5	Révision de prix	
20.6	Application de la taxe sur la valeur ajoutée	
20.7	Règlement des travaux	
20.8	Décompte général définitif (DGD)	
20.9	Suspension par l'entrepreneur	

21.	ALEAS - RESILIATION	
21.1	Aléas administratifs et juridictionnels	
21.2	Résiliation	

22.	CESSION OU TRANSFERT DU MARCHÉ PAR L'ENTREPRENEUR	
------------	--	--

23.	CESSION OU TRANSFERT DU CONTRAT PAR LE MAITRE D'OUVRAGE	
------------	--	--

LISTE DES PENALITES POUR NON-RESPECT DES OBLIGATIONS

A introduire dans l'article « Pénalités » du CCAP et à adapter en fonction du chantier.

Les pénalités ci-après stipulées dérogent expressément en tout ou partie aux règles figurant dans le CCAG travaux. Dans l'hypothèse où l'entrepreneur ne respecterait pas les obligations de son marché visées dans le tableau ci-après, il pourra lui être appliqué sans avertissement préalable, sur simple observation consignée dans le procès-verbal de réunion de chantier, les retenues dont le montant est indiqué dans le tableau ci-après.

N°	Obligations	JOUR CALENDRAIRE	INFRACTION
1.	SÉCURITÉ - PROTECTION - SANTÉ - HYGIÈNE / ORGANISATION		
1.1	Souillage et/ou dégradation des végétations en place		300 €
1.2	Toute action entraînant un défaut dans la signalisation du chantier		300 €
1.3	Travaux sur le domaine public sans signalisation et/ou protection efficace (cette retenue ne vient pas en substitution des amendes délivrées par les autorités compétentes)		300 €
1.4	Trouble à la circulation publique autour du chantier, arrêt ou stationnement interdit (cette retenue ne vient pas en substitution des amendes délivrées par les autorités compétentes)		300 €
1.5	Défaut de gestion des flux entrant et sortant du chantier (service trafic représenté par son responsable)		300 €
1.6	Dépôt de matériel, matériaux, divers gravois en dehors des zones prescrites (par infraction)		300 €
1.7	Non-respect des circulations et stationnements		300 €
1.8	Démontage non autorisé d'une partie de la clôture ou de protections collectives (par infraction)		300 €
1.9	Défaut de clôture de chantier (par jour calendaire)	500 €	
1.10	Défaut d'éclairage de chantier (circulations) (par jour)	300 €	
1.11	Défaut de nettoyage des installations communes après utilisation, défaut ou retard de nettoyage de chantier, ou défaut d'évacuation des gravats : par jour calendaire et par zone de 100m² de surface HON non nettoyés ou avec gravats.	300 €	
1.12	Retard de nettoyage de chantier suite à une demande MOA/MOE. Par jour calendaire	150 €	
1.13	Retard pour non enlèvement des matériaux inemployés. Par jour calendaire	200 €	
1.14	Dégradation des installations communes (par infraction)		300 €
1.15	Non-utilisation des équipements sanitaires prévus au titre des installations de chantier (par infraction)		200 €
1.16	Défaut d'entretien et de maintenance des installations sanitaires (par jour calendaire)	300 €	
1.17	Stockage vestimentaire ou de nourriture en dehors des installations de chantier prévues à cet effet (par infraction)		200 €
1.18	Non-respect des prescriptions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé des travailleurs et en particulier des directives données par le coordonnateur de sécurité et protection de la santé (par infraction)		500 €

N°	Obligations	JOUR CALENDRAIRE	INFRACTION
2.	CHARTRE CHANTIER A FAIBLES NUISANCES / CHANTIER PROPRE		
2.1	Documents administratifs non fournis	50 €	
2.2	Absence à une convocation pour une réunion relative à la démarche environnementale (par infraction)		300 €
2.3	Dépôt des déchets en dehors de la benne prévue à cet effet		300 €
2.4	Zone d'intervention non nettoyée		300 €
2.5	Pollution de l'eau ou du sol (fuite hydrocarbures,...)		300 €
2.6	Brûlage des déchets de chantier		300 €
2.7	Matériel de chantier non conforme		150 €
2.8	Travaux bruyants en dehors des heures tolérées (cette retenue ne vient pas en substitution des amendes délivrées par les autorités compétentes)		500 €
2.9	Manquement aux règles de nettoyage des camions en partance du chantier ou camion mal chargé ou laissant tomber des déchets sur les voies publiques (par véhicule)		300 €

3.	RÉUNIONS		
3.1	Retard aux réunions du CISSCT (par entreprise)		200 €
3.2	Absence aux réunions du CISSCT (par entreprise)		300 €
3.3	Absence à une réunion initiée par le coordonnateur SPS (par infraction)		300 €
3.4	Retard ou absence non excusée aux réunions de synthèse		150 €
3.5	Retard ou absence à toute réunion à la suite d'une convocation (par infraction)		200 €
	(Par infraction), en cas de récidive		300 €

4.	SOUS-TRAITANCE		
4.1	A l'encontre du donneur d'ordres faisant intervenir un sous-traitant non accepté ou dont les conditions de paiement n'ont pas été agréées (dossier non complet donc non porté à la connaissance du MO/MOD) actif sur site. Exclusion du site (par jour d'activité avéré)	500 €	
4.2	Non présentation du justificatif de paiement d'un sous-traitant ou de la garantie de paiement au profit d'un sous-traitant (par infraction)		200 €
4.3	Défaut de transmission de PPSPS, alors que l'entreprise sous-traitante est active sur le site. Exclusion du site (par jour d'activité avéré)	500 €	

5.	DOCUMENTS D'EXECUTION		
5.1	Retard dans la remise des pièces incombant aux entreprises pendant la période de préparation	300 €	
5.2	Retard dans la mise en place de la cellule de synthès (par jour calendaire)	300 €	
5.3	Retard dans la remise de documents d'exécution (par jour calendaire et par plan)	300 €	
5.4	Défaut de remise à jour de documents d'exécution (fiches produits, notes de calculs, plans,...) selon visa MOE avec observation(s) / refus. Délai imparti 14 jours calendaires pour réémission, autant de fois que nécessaire, jusqu'à obtention d'un visa MOE sans observation (par document et par jour calendaire)	200 €	

N°	Obligations	JOUR CALENDRAIRE	INFRACTION
5.5	Retard dans la levée d'un avis suspendu, défavorable ou d'une prescription du contrôleur technique ou de la commission de sécurité (par jour calendaire)	300 €	
5.6	Etablissement d'un document BPE par l'entrepreneur ne prenant pas en compte les observations du maître d'œuvre (par infraction)		300 €
5.7	Non-remise de document demandé par le coordonnateur SPS (par jour)	300 €	
5.8	Retard dans la constitution du dossier DOE et/ou des documents d'exploitation sous la forme de dossiers provisoires demandés (par lot et par jour calendaire de dépassement du délai imparti pour cette tâche)	500 €	
5.9	Retard dans la remise du projet de décompte mensuel	100 €	

6.	EN COURS DU CHANTIER		
6.1	Retard dans la présentation d'un échantillon, d'un prototype ou d'un témoin, par jour.	300 €	
6.2	Présentation d'un prototype ou d'un échantillon non conforme au marché (par infraction)		500 €
6.3	Défaut d'encadrement sur le chantier (par jour)	300 €	
6.4	L'entrepreneur prétend à tort avoir achevé une tâche ou avoir levé une non-conformité	300 €	
6.5	L'entrepreneur prétend à tort avoir levé une réserve ou une remarque avant réception	300 €	
6.6	Manquement aux obligations dans le cadre du CISSCT (règlement en annexe du PGC) (par infraction)		500 €
6.7	Retard dans la libération des terrains mis à disposition par le maître d'ouvrage, ou dans la dépose d'installations provisoires (par jour calendaire)	500 €	
6.8	Non respect d'un ordre de service	300 €	
6.9	Retard dans la justification de la DICT (par jour)	200 €	
6.10	Retard dans la remise du projet de décompte final ou définitif	200 €	

7.	ADMINISTRATIF		
7.1	Retard dans la présentation d'un devis ou mémoire (par jour calendaire)	200 €	
7.2	Présentation d'un devis irrecevable par son contenu, par les montants ou par sa présentation	200 €	
7.3	Retard dans la justification et/ou dans la transmission du détail de prix pour les ouvrages non prévus au marché (par jour calendaire)	200 €	
7.4	Non remise des attestations d'assurance en cours de validité	200 €	
7.5	Retard dans la remise du dossier d'intervention ultérieures sur les ouvrages (DIUO)	300 €	
7.6	Retard dans la remise du certificat CONSUEL	200 €	

Je note par ailleurs que le montant du marché représente près de 50% du chiffre d'affaire de X ce qui n'est pas financièrement sain.

Enfin, j'ai pu constater (éléments complémentaires, non exhaustifs, non cumulatifs) que l'entreprise X que vous souhaitez voir intervenir :

- ne satisfait pas à son obligation d'assurance (période d'attestation, qualification ne correspondant pas au marché)

- qu'elle est de création récente et ne présente aucune référence.

Ainsi je ne peux en aucun cas abonder dans votre choix qui, si je l'enterinais reviendrait pour moi à ne pas satisfaire à l'obligation de conseil que je vous dois.

En tant que de besoin, je suis à nouveau à votre disposition pour vous aider à parfaitement comprendre les difficultés évoquées et leurs conséquences possibles.

.../..."

2) Lettre de rappel

"Je rappelle à votre attention mon courrier (ou fax ou mail) en date du... dont je vous adresse ci-joint un nouveau tirage.

Compte tenu du planning des travaux que nous avons envisagé, il est maintenant urgent que vous m'indiquiez si vous vous rangez à mon analyse.

.../...

3) Lettre recommandée avec accusé de réception (qui peut être le point 2 si l'urgence ou la gravité de la situation le commande)

"Par courriers (mail,) en date du/des ..., dont vous trouverez ci-joint une copie, j'ai attiré votre attention sur..., faisant suite à :

- notre entretien

- notre rendez-vous, en date du...

l'impossibilité pour moi de cautionner votre souhait de retenir la proposition de l'entreprise X.

J'exprime par conséquent les plus expresses réserves sur les conséquences préjudiciables quant à la suite du chantier et, tirant les conséquences de la persistance de votre souhait, constitutif de votre part d'une immixtion fautive, je me trouve contraint:

- de mettre en œuvre les dispositions de l'art.37 du CCAG-PI / l'art.35 du CCAG-MOE (suivant le CCAG applicable) ou de l'art. G.9.3. de mon contrat (quand il existe un contrat signé du type Ordre)

et quand ces textes ne sont pas contractuels :

- en application de l'article 38 du Code de mes devoirs professionnels de ne pas poursuivre ma mission en raison de la perte manifeste de confiance que vous témoignez à mon égard.

-

3. Période de préparation

3.1 Quelle est sa durée ?

3.1.1 Point de départ

La période de préparation court à compter de la signature de l'ordre de service de démarrage et est généralement comprise dans le délai d'exécution.

Le marché de travaux peut aussi prévoir un ordre de service notifiant le démarrage de la période de préparation et un autre pour le démarrage des travaux ; ce dernier acte alors la fin de la période de préparation.

L'ordre de service de démarrage doit être notifié quinze jours avant la fin de la période de préparation.



Nouveau

Le démarrage effectif des travaux ne peut intervenir que lorsque les tâches préparatoires sont achevées ([CCAG Travaux 2021, art. 28.1](#)).



Nouveau

Le CCAP définit les tâches préparatoires et il est opportun qu'il précise celles dont l'absence d'exécution ne fait pas obstacle au démarrage des travaux. A cette fin, il peut être envisagé d'opérer une distinction entre les tâches préparatoires nécessaires au démarrage du chantier et certaines tâches pouvant être finalisées postérieurement pour des travaux intervenant plus tardivement dans l'avancement du chantier.

Dans tous les cas, il convient de vérifier que l'OS de démarrage des travaux a bien été transmis par le maître d'ouvrage à l'entreprise.

Dans les marchés publics, où cette notification incombe en principe à la maîtrise d'œuvre, il est recommandé de recueillir l'assentiment du MO avant d'entreprendre la démarche.

3.1.2 Durée

Dans les **marchés privés**, la durée de la période de préparation peut être fixée librement, mais elle doit surtout être adaptée à la complexité du chantier. Toutefois, la norme NF P 03-001 préconise une durée minimale de trois mois, laquelle est prolongée du délai nécessaire à l'obtention des informations nécessaires à l'établissement des documents d'exécution des ouvrages demandées par l'entrepreneur (art. 7.1 et 10.1.1.2). En tout état de cause, elle ne peut être inférieure à un mois, quand il y a obligation d'obtenir un PPSPS.

Dans les **marchés publics**, sa durée est de deux mois ([CCAG Travaux, art. 28](#)) si le marché de travaux en prévoit une et sauf disposition particulière du CCAP.

La période peut être plus longue pour des opérations spécifiques ou particulièrement complexes.

Il est déconseillé d'écourter la période de préparation par un ordre de service de démarrage des travaux prématuré. Dans tous les cas, la maîtrise d'œuvre doit exercer son devoir de conseil pour aider le maître d'ouvrage à fixer une durée raisonnable.

3.1.3 Peut-on la prolonger ?

Il est possible de prolonger la période de préparation pour les éléments d'ouvrage complexes, sans retarder l'avancement des installations de chantier et la réalisation des premiers travaux.

La maîtrise d'œuvre peut prolonger cette période de préparation par ordre de service. Si le retard est imputable à l'entreprise, l'ordre de service devra préciser qu'en aucun cas cette prolongation ne peut être considérée comme accordant la prolongation des délais contractuels d'exécution des travaux. Dans ce cas, il est important de déroger à l'[article 28.1 du CCAG Travaux](#) dans le CCAP. Il est recommandé à la maîtrise d'œuvre de faire un état d'avancement des obligations de l'entreprise, à l'issue de la période de préparation (les retards doivent y figurer).

Il est important de préciser ici qu'il est totalement irréaliste de penser finaliser les études d'exécution pendant cette période.

3. Période de préparation

3.2 Quelles sont les actions à mener par les entreprises ?



Nouveau

Pendant la période de préparation, chaque entreprise se charge des tâches qui lui sont confiées dans son marché ([CCAG Travaux 2021, art 28.1](#)), notamment elle peut (liste non exhaustive) :

- prendre connaissance des documents marché (transmission du dossier du service commercial au service travaux) ;
- désigner et transmettre les coordonnées des techniciens, bureaux d'études ;
- désigner ses sous-traitants et demander leur agrément ;
- transmettre les attestations d'assurance ;
- transmettre les données relatives à l'organisation du chantier : prévision des effectifs sur la durée du chantier, besoins en fluides (électriques, eau, etc.), besoins en surface de stockage, en bureaux de chantier, en ateliers de montage...   **OUTIL 3A** ([Enquête sur les besoins matériels](#)) ;
- établir le PPSPS lorsqu'il est requis. Ce document conditionne le démarrage des travaux, de même que la visite d'inspection commune réalisée préalablement sur site entre l'entreprise et le coordonnateur SPS ;
- fournir la [liste prévisionnelle des documents d'exécution](#)   **OUTIL 3B** . Le maître d'œuvre devra être attentif et contrôler cette liste et la faire modifier par l'entrepreneur s'il juge qu'elle est incomplète. L'OPC de son côté devra vérifier que les dates prévisionnelles de diffusion sont cohérentes avec les calendriers des études et travaux ;
- établir les plans de phasage des travaux et méthodologies d'exécution des travaux ;
- transmettre à l'OPC les calendriers des études d'exécution et travaux, avec justification des cadences, des quantités, afin qu'il puisse établir, en concertation avec les titulaires des autres marchés de travaux, le programme d'exécution des travaux.

Nota ([CCAG Travaux, art. 28.2.2](#)) : pour des travaux exécutés sans OPC, dans le cadre d'un marché unique (entreprise générale ou groupement conjoint), l'entreprise doit notifier au maître d'œuvre le programme d'exécution des travaux (qui précise notamment les matériels et méthodes qui seront utilisés) dans le délai suivant :

- si le marché de travaux prévoit une période de préparation : dix jours au moins avant l'expiration de cette période ;
 - si le marché n'en prévoit pas, un mois au plus tard après la notification du marché de travaux ;
- mobiliser les bureaux d'études pour démarrer les premières études dimensionnelles ;
 - démarrer les études de synthèse en superstructure et infrastructure et mettre en place la cellule de synthèse si prévue à la charge d'un des lots ;
 - fournir une note méthodologique relative à la mise en œuvre des équipements importants : moyens de transport et de levage prévus ;
 - participer aux réunions de préparation ;
 - procéder aux installations communes de chantier, de vie collective en concordance avec le PGC SPS ;
 - réaliser les voies dans l'emprise du chantier ;
 - poser le panneau de chantier et les clôtures, demander les branchements provisoires (eau, électricité, égout, etc.) ;
 - réaliser le piquetage (implantation du bâtiment par le géomètre – cf. § 7), ainsi que le piquetage et le marquage des réseaux souterrains permettant, pendant toute la durée du chantier, de signaler le tracé des ouvrages souterrains et la localisation des points singuliers ;
 - établir un PRE ou un PQSE.
 -  **Nouveau** établir et communiquer, pendant la période de préparation ou à défaut dans un délai de 2 mois à compter de la notification du marché, un schéma d'organisation et de gestion des déchets ([CCAG Travaux 2021, art. 36.2.1](#))

 **Nouveau** Nota : l'absence de réalisation des tâches préparatoires s'oppose en principe au démarrage des travaux (CCAG Travaux 2021, art. 28.1). Afin d'éviter de retarder le démarrage du chantier, le CCAP peut opérer une distinction entre les tâches préparatoires

nécessaires au démarrage du chantier et certaines tâches pouvant être finalisées postérieurement pour des travaux intervenant plus tardivement dans l'avancement du chantier

En complément des éléments réclamés à tous, certains lots doivent produire pendant la période de préparation :

Des documents **relatifs à l'organisation** :

- DICT (lorsque les travaux sont à réaliser à proximité de réseaux souterrains ou aériens, l'entreprise doit obligatoirement informer chaque exploitant ayant des réseaux sur l'emprise des travaux) ([CERFA n° 14434#02](#)) ;
- dossier d'autorisation de montage des grues et moyens de levage transmis pour instruction, accompagné par une note de calculs des fondations ;
- plans d'installation de chantier et modalités d'accès au chantier (à valider par la MOE et l'OPC) ;
- demande de raccordement provisoire ;
- demande d'occupation de voirie ;
- convention de gestion du prorata et mise en place du comité ;
- convention BIM ;

Des documents **relatifs à la préparation des travaux** :

- note d'hypothèses générales validée par la MOE et le bureau de contrôle (prérequis aux études du lot) ;
- descentes de charges ;
- notes de calculs ;
- bilans de puissances ;
- coefficients de déperditions.

3. Période de préparation

3.3 Quelles sont les actions à mener par l'OPC ?

- constituer le répertoire identifiant les intervenants ;
- réaliser une [enquête sur les besoins matériels des entreprises](#)   OUTIL 3A ;
- Proposer en concertation avec les entreprises l'ordonnancement le plus favorable, fruit d'une analyse logique destinée à optimiser le déroulement de l'opération et à assurer de bonnes conditions de mise en œuvre des travaux ;
- **Etablir les calendriers :**
 - Le calendrier détaillé des études d'exécution, qui devra prendre en compte les délais de la cellule de synthèse, de visas, de validation des prototypes et cellules témoins, d'ATEX, etc. Ce calendrier doit être bâti en cohérence avec le calendrier des travaux.
 - Le calendrier d'exécution des travaux d'après les informations recueillies auprès de chacun des acteurs concernés. Il doit tenir compte de délais spécifiques liés aux durées de tâches, délais de commandes, procédures d'ATEX, déroulement des OPR ou présentation par les entreprises des témoins, prototypes, premier de série, etc. 
 OUTIL 3C (Fiche d'études des interventions).
Ce calendrier précise les liens de tâches des lots les uns par rapport aux autres et les périodes d'intervention des différents corps d'état dans le cadre du délai contractuel. C'est lui qui servira à déterminer les écarts entre les objectifs contractuels et l'avancement réel des travaux et, si nécessaire, les pénalités de retard applicables (jalons : date de fin définie par le MO ou les conditions d'exécution prévues au CCAP). Le maître d'œuvre doit veiller à ce que les jalons et échéances fixés au marché soient bien reportés dans le planning notifié.

Ces calendriers sont ensuite adressés au maître d'œuvre, qui doit les soumettre au maître d'ouvrage pour approbation au plus tard selon le délai indiqué dans les pièces du marché.

A la validation du maître d'ouvrage, les calendriers sont :

- notifiés aux entreprises, par ordre de service, en marchés publics ;

ou

- signés par les entreprises en marchés privés.

Ils deviennent ainsi des pièces contractuelles, se substituant au calendrier prévisionnel du dossier marché.

La maîtrise d'œuvre doit veiller à la production de ce calendrier par l'OPC, ou par l'entreprise générale le cas échéant.

➤ **Organiser les échanges de documents :**

En appui des pièces du marché de travaux (CCAP), l'OPC met au point le [circuit de diffusion et d'approbation des documents d'exécution](#)   **OUTIL 3D** .

Ce circuit de diffusion consiste à déterminer qui doit recevoir et/ou viser quels documents et quels bordereaux d'envoi utiliser, et à définir pour chacun les délais d'approbation.

L'utilisation d'un système d'échanges de données informatisées (SEDI) permet un suivi efficace des diffusions et approbations ainsi qu'une visibilité sur les retards. En outre, ces systèmes permettent également de faciliter les échanges en donnant la possibilité à tous les acteurs d'utiliser les mêmes outils ou supports informatiques (ex. : « boîte à plans »).

Si le chantier n'utilise pas de SEDI, la procédure de suivi et de diffusion des documents papier doit être également mise au point.

➤ **Etablir et tenir à jour :**

- le [tableau de suivi de diffusion et d'approbation des documents d'exécution](#) lot par lot

  **OUTIL 3E** .

Cet outil est bâti à partir :

- des [listes prévisionnelles des documents d'exécution](#)   **OUTIL 3B** ;

- du « [qui vise quoi](#) » déterminé avec les acteurs du chantier   **OUTIL 3D** ;
(Ce tableau est souvent intégré au système d'échange de données informatisées - SEDI - accessible à tous, y compris au bureau de contrôle.) ;

- le [bordereau de diffusion des documents](#)   **OUTIL 3F** ;

- le [cartouche des plans](#) (mis au point par la maîtrise d'œuvre)   **OUTIL 3G** ;

- la [fiche de validation des fournitures/matériaux](#)   **OUTIL 3H** ;

- la [liste prévisionnelle des matériaux et fournitures nécessitant un choix de la maîtrise d'œuvre et/ou du maître d'ouvrage](#)   **OUTIL 3I** ;

- le [tableau de suivi des fiches de validation des matériaux et matériels](#)   **OUTIL 3J** ;

- l'échéancier financier mensuel prévisionnel.

➤ **Organiser aussi :**

- le circuit des demandes d'acceptation des sous-traitants en précisant les documents à fournir dans le cadre de la demande d'agrément de sous-traitant ;
- le circuit de demande et de vérification des paiements mensuels des travaux exécutés, situations de travaux ;
- les modalités du contrôle des cartes d'identification professionnelle.

➤ **Constituer :**

- la bibliothèque commune de chantier (marchés, CCAP, CCTP, plans d'exécution, avenants, OS, FTM, etc.). Par exemple, sur les petits chantiers, les documents seront au format papier, stockés dans des boîtes thématiques pour les plans d'exécution et dans des classeurs pour les fiches produits ou les visas. Cette bibliothèque peut aussi être complètement dématérialisée.

En l'absence d'OPC et d'entreprise générale, la maîtrise d'œuvre, qui assure la direction des travaux, a également la charge de procéder à leur coordination et de donner les instructions indispensables au respect du planning qu'il aura établi après avoir obtenu les informations nécessaires auprès des entreprises.

3. Période de préparation

3.4 Quelles sont les actions à mener par la maîtrise d'œuvre ?

Elle supervise la mise en place de l'organisation générale du chantier :

- elle convoque aux réunions de chantier, met en place des outils et rédige les premiers comptes rendus ;
- elle contrôle les dossiers d'agrément des sous-traitants et notamment le chiffre d'affaires, dresse et met à jour la liste des sous-traitants acceptés, ainsi que le montant des sommes agréées, la date et les montants payés ;
- elle collecte et prend connaissance des conventions de groupement, ainsi que des contrats d'OPC, d'AMO et de MOD s'il y a lieu ;
- elle vérifie que chaque acteur accomplit les missions qui lui sont dévolues et notamment que :
 - les marchés sont signés et notifiés ;
 - le maître d'ouvrage a bien été informé de l'obligation de souscrire l'assurance dommages-ouvrage, et que les questions de définition du programme, de budget, de travaux réservés et de financement ont bien été comprises et sont réglées,
 - le calendrier a été notifié par le maître de l'ouvrage ;
 - l'arrêté de permis de construire a bien été affiché (et est visible depuis la voie publique conformément à l'[article R. 424-15 du Code de l'urbanisme](#)) et que le recours des tiers est bien purgé. Il est conseillé de faire constater l'affichage par un huissier de justice le premier jour de l'affichage puis, au bout d'un mois et à l'expiration du délai de recours de deux mois. Cette précaution permet de justifier en cas de contestation que l'affichage a été respecté ;
 - la déclaration d'ouverture du chantier a bien été transmise par le maître d'ouvrage ;

- les attestations d'assurance ont bien été fournies par les entreprises (pour la période et la durée du chantier, pour le montant de l'opération et pour les activités correspondantes du marché) ainsi que l'assurance tous risques chantier si elle a été souscrite ;
 - les règles relatives au travail détaché et au travail dissimulé sont respectées ;
 - les PPSPS ont été élaborés par chaque entreprise sur la base du PGC et de la visite d'inspection commune faite avec le coordonnateur SPS avant toute intervention sur site, y compris pour les installations de chantier ;
 - l'entreprise a bien établi un dossier d'autorisation pour la grue puis a reçu l'accord de la Préfecture, et qu'un organisme de contrôle est intervenu lors du montage ;
 - après curage, les relevés géomètre, de réseaux (pour le cas d'opération en site occupé, en particulier) et diagnostics (pollution, amiante, plomb) ont été réalisés.
- La MOE participe au processus de notification du calendrier :
- lorsque les travaux sont réalisés dans le cadre d'un marché unique, la maîtrise d'oeuvre vise le programme d'exécution des travaux notifié par l'entreprise dans le mois qui suit sa notification. Attention, l'absence de visa du maître d'œuvre dans le délai d'un mois ne fait pas obstacle à l'exécution des travaux [CCAG Travaux, art. 28.2.2](#) ;
 - lorsque les travaux sont allotis, la MOE soumet le calendrier transmis par l'OPC à l'approbation du maître d'ouvrage au plus tard dix jours avant l'expiration de la période de préparation ([CCAG Travaux, art. 28.2.3](#)). Il est ensuite notifié par ordre de service aux titulaires de chacun des lots.

3. Période de préparation

3.5 Quelles sont les précautions à prendre en cas d'opération en site occupé ?

Tous les chantiers font l'objet d'un plan général de coordination (PGC). S'il est situé en site occupé, le chantier est régi au surplus par un plan de prévention (PV), sous la responsabilité du chef d'établissement.

Lorsque le site demeure occupé pendant le chantier, il convient de prendre toutes précautions pour :

- assurer la sécurité des personnes et permettre une continuité de l'activité :
 - mise en place d'accès sécurisés pour les occupants,
- maintien des issues et moyens de secours,
 - isolement au feu entre les zones de chantier et les zones occupées,
- maintien des installations électriques,
- le cas échéant, repérage, consignation ciblée et dévoiement des réseaux.
- anticiper les nuisances à l'égard des occupants :
 - adaptation des horaires de travail en concertation avec les occupants,
 - aménagements pour réduire les nuisances sonores, par le choix notamment de techniques peu bruyantes, etc.,
 - mesures de réduction des poussières (arrosages fréquents, etc.),
 - gestion des réclamations (mise en place d'une boîte aux lettres dédiée).

3. Période de préparation

3.6 La déclaration d'ouverture de chantier (DOC)

Il s'agit d'un formulaire à remplir ([CERFA n°13407*03](#)) et à transmettre aux autorités administratives dans le but de les informer de l'ouverture du chantier. Cela ne signifie pas forcément que les travaux ont démarré.

3.6.1 La déclaration d'ouverture de chantier (DOC) est-elle obligatoire ?

Oui, sauf dans le cas d'une déclaration préalable.

3.6.2 Qui transmet la DOC et quand ?

Cette déclaration ([CERFA n°13407*03](#)) est faite par le maître d'ouvrage, qui doit la signer.

On a souvent remarqué que cette déclaration est faite par la maîtrise d'œuvre pour le compte du maître de l'ouvrage, dans un souci de simplification des démarches ou de gain de temps, parce que la validité du permis vient à expiration.

Ce geste de la maîtrise d'œuvre, souvent effectué de bonne foi, peut être à l'origine d'un contentieux et l'on ne saurait trop conseiller dans ce cas d'être muni d'un mandat spécial pour signer et déposer pour ordre du maître de l'ouvrage la déclaration d'ouverture de chantier.

La DOC fixe la date à considérer pour déterminer l'assurance décennale applicable. À défaut de DOC, la date de commencement effectif sera considérée.

3. Période de préparation

3.7 Le référé préventif

3.7.1 Quelle est son utilité ?

Il a pour objet, principalement dans la réalisation d'un ouvrage urbain ou dès l'instant que la périphérie de l'ouvrage neuf ou existant comporte d'autres ouvrages, de décrire l'état précis des ouvrages avoisinants avant le démarrage du projet pour pouvoir comparer ce relevé après réalisation de l'ouvrage neuf.

Ce constat permet au maître de l'ouvrage, et dans le cadre d'une action récursoire et en garantie, au maître d'œuvre :

- de démontrer que les désordres éventuels qui pourraient être invoqués par les tiers, propriétaires des ouvrages périphériques, existaient déjà préalablement au démarrage des travaux ;
- de définir les conditions de contrôle et de maîtrise de l'incidence des travaux sur les ouvrages existants.

Il est évident que les réclamations des propriétaires avoisinants pourront plus facilement prospérer sans cet état des lieux contradictoire préalable aux travaux. Tel n'est pas le cas si la procédure de référé préventif a été mise en œuvre.

Un simple constat d'huissier, dépourvu de toute valeur technique et dont le caractère contradictoire est souvent aléatoire, ne peut en aucun cas suppléer le rapport réalisé par un expert judiciaire désigné par le juge des référés dans le cadre de la procédure de référé préventif.

Il convient de bien identifier l'ensemble des voisins potentiellement concernés.

3.7.2 A quel moment faut-il lancer le référé préventif ?

Le maître de l'ouvrage doit lancer cette procédure bien avant tous travaux, et en particulier ceux de démolition ou d'affouillement du sol pour exécuter les ouvrages de fondation et d'infrastructure de l'ouvrage. La maîtrise d'œuvre doit l'y inciter, fermement, au titre de son devoir de conseil.

Dès l'instant que l'opération envisagée revêt une certaine importance, le référé préventif ne doit pas être réalisé qu'au contradictoire du maître de l'ouvrage et des propriétaires avoisinants mais également au contradictoire de l'ensemble des acteurs majeurs de la construction présents sur le chantier (entreprises, maîtrise d'œuvre, etc.), y compris les concessionnaires.

Pour les référés terminés avant l'appel d'offres, il faut penser à joindre le rapport initial de l'expert au dossier marché afin que l'entreprise en ait connaissance et les signe.

3. Période de préparation

3.8 Comment organiser les relations avec les concessionnaires ?

3.8.1 Quel est le rôle des concessionnaires ?

Les concessionnaires sont les exploitants de réseaux (ERDF, GRDF, syndicat des eaux, Orange, chauffage urbain, égouts, etc.) qui fournissent eau, électricité, gaz, etc. au bâtiment et assurent également les raccordements d'assainissement. Certains possèdent des domaines de compétence plus larges, mais l'important est de retenir que sans leur intervention, le déroulement du chantier et la mise en service du bâtiment ne peuvent être effectifs. Ils sont parfois amenés à intervenir sur le chantier et non uniquement jusqu'en limite parcellaire (ex. : raccordement de poste de transformation, etc.).

Les concessionnaires doivent par ailleurs informer le maître de l'ouvrage de la présence de leurs réseaux sur le sol d'assise de la construction et à proximité afin de prévenir les atteintes qui pourraient leur être causées du fait des travaux envisagés.

3.8.2 Qui coordonne les concessionnaires ?

Le maître d'ouvrage mais également l'entreprise doivent assurer la relation avec les concessionnaires et obtenir les informations techniques et de planning nécessaires aux différents intervenants (maître d'œuvre, OPC, entreprises).

L'entreprise doit :

- après la déclaration opérée par le maître de l'ouvrage, adresser aux autorités compétentes au début de la période de préparation, et *a fortiori* avant de commencer les travaux, la DICT (déclaration d'intention de commencement des travaux) dans les délais prescrits, relancer les concessionnaires si tous les résultats ne sont pas parvenus, vérifier les informations transmises en retour et s'assurer que les marquage et piquetage ont bien été mis en œuvre afin de prévenir la survenance de dommages aux réseaux enterrés ;
- établir les documents d'exécution nécessaires au dépôt des demandes de branchement/raccordement par le maître d'ouvrage (NDC, plans, maquettage des locaux

techniques).

Le maître d'ouvrage doit :

- adresser les demandes de branchement définitives aux différents concessionnaires (le maître d'ouvrage peut être amené à solliciter le maître d'œuvre et l'entreprise pour l'établissement des demandes de branchement) ;
- souscrire les abonnements nécessaires (les travaux de raccordement doivent être planifiés par les concessionnaires et l'OPC dans un délai compatible avec le planning du chantier).

Sauf dispositions particulières figurant dans son contrat, le maître d'œuvre n'a donc théoriquement pas de relation directe avec les concessionnaires en phase d'exécution des travaux ; toutefois, en tant que maître d'œuvre, il ne doit pas rester passif et ne peut se désintéresser des échanges. Il est préférable qu'il signale au maître de l'ouvrage les risques induits par l'intervention des concessionnaires sur l'emprise du chantier. Il arrive parfois que le maître d'ouvrage confie à la maîtrise d'œuvre la relation opérationnelle avec les concessionnaires (mission complémentaire).

3.8.3 Pourquoi faut-il solliciter les concessionnaires dès la période de préparation ?

Les concessionnaires disposent de délais d'intervention parfois longs (plusieurs mois) ; aussi est-il important d'anticiper ces questions afin d'éviter d'impacter le planning et la date de réception.

Le maître d'œuvre doit alerter le maître d'ouvrage en rappelant l'importance de l'obtention des différents raccordements/branchements pour la date de réception mais également pour les essais préalables à la réception (essais COPREC, CONSUEL, désinfection des réseaux, etc.). Il ne faut en aucun cas envisager la réception avec les raccordements provisoires de chantier.

LOGO
OPC

Opération :
NOM DE L'OPERATION

ENQUETE SUR LES BESOINS MATERIELS DES ENTREPRISES

Lot : Entreprise : Date :

1 – EFFECTIF PREVISIONNEL

Définir votre effectif prévisionnel sur la base du calendrier contractuel :

mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
effectif prévisionnel	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	=

2 – UTILISATION PROVISoire DU DOMAINE PUBLIC

Avez-vous des besoins particuliers ? Si oui, lesquels ?

.....

.....

.....

3 – VESTIAIRES – REFECTOIRES (si mis en œuvre par chaque entreprise)

Définir votre besoin de bungalows :

- Marques :
- Dimensions d'un bungalow : m x m
- Nombre et calendrier d'utilisation :

mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
nombre de bungalows vestiaires	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	=
nombre de bungalows réfectoires	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	=

4 – BUREAUX

Définir votre besoin de bungalows :

- Marques :
- Dimensions d'un bungalow : m x m
- Nombre et calendrier d'utilisation :

mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
nombre de bungalows bureaux	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	=

5 – AIRES EXTERIEURES DE MONTAGE ET DE PREFABRICATION

(exemple : façonnage armatures, préfabrication poutres et prédalles, assemblage charpente)

Définir les caractéristiques de chaque aire souhaitée (objet, implantation souhaitée, surface, spécificités, période d'utilisation) :

.....

.....

.....

.....

6 – AIRES EXTERIEURES DE STOCKAGE A L'AIR LIBRE

Définir l'objet, l'implantation, la surface, la période d'utilisation souhaitées :

.....

.....

.....

.....

7 – MAGASINS EXTERIEURS (containers)

Définir le nombre, la surface et la période d'utilisation souhaités :

.....

.....

.....

8 – MOYENS DE LEVAGE AFFECTES A LA MISE EN ŒUVRE DES OUVRAGES

Définir vos moyens de levage :

- Utilisation souhaitée des grues à tour du gros œuvre :
Nature des charges :
Période d'utilisation :

- Utilisation de vos propres moyens de levage :

Type des moyens de levage :

Nature des charges :

Période d'utilisation :

9 – MODES D'APPROVISIONNEMENT

Définir, par types de matériaux, la chaîne d'approvisionnement :

- mode de livraison : taille des camions,
- mode de manutention horizontal entre le camion et le bâtiment,
- mode de manutention vertical dans les bâtiments,
- mode de manutention horizontal à l'intérieur des bâtiments.

types de matériaux	mode de livraison	mode de manutention horizontal entre camion et bâtiment	mode de manutention vertical dans les bâtiments	mode de manutention horizontal à l'intérieur des bâtiments
matériau 1 :				
matériau 2 :				
matériau 3 :				
matériau 4 :				

10 – INSTALLATIONS PROVISOIRES D'EAU

Définir vos besoins **particuliers** :

- à l'extérieur des bâtiments : joindre un plan définissant, pour chaque point, son implantation souhaitée, le débit et la pression nécessaires.
- à l'intérieur des bâtiments : définir le nombre de points particuliers souhaités, leur implantation proposée et les débits et pressions nécessaires.

.....

.....

.....

.....

11 – INSTALLATIONS PROVISOIRES D'ELECTRICITE

Définir vos besoins **particuliers** :

- à l'extérieur des bâtiments : joindre un plan définissant, pour chaque point, son implantation souhaitée, la nature et la puissance nécessaires.
- à l'intérieur des bâtiments : définir le nombre de points particuliers souhaités, leur implantation proposée et la nature et la puissance nécessaires.

12 – MISE EN COMMUN DE MOYENS

Définir vos souhaits ou suggestions de mise en commun de moyens avec d'autres entreprises (exemple : échafaudage commun, installation téléphonique et internet regroupée, moyens de manutention communs) :

LOGO
ENTREPRISE

Opération :
NOM DE L'OPERATION

Entreprise :
NOM DE L'ENTREPRISE

LISTE PREVISIONNELLE DES DOCUMENTS D'EXECUTION

N°	Intitulé du document	Date prévisionnelle de diffusion
INS 01	Plan d'installation de chantier GO	17/11/2013
INS 02	Plan d'installation de la grue	17/11/2013
NDC	Note de calculs fondations grue etc.	

LOGO

Opération :
NOM DE L'OPERATION

FICHE D'ETUDES DES INTERVENTIONS pour l'établissement du calendrier détaillé

Lot : Entreprise : Date :

Lieux (par bâtiments et par niveaux)	Tâches élémentaires	Délais					Ordonnancement	
		appro- vision- nement	fabri- cation	mise en œuvre			opérations précédentes souhaitées	opérations suivantes souhaitées
				délai mini	délai maxi	effectifs		

**Utiliser la touche F11 pour passer d'une cellule à l'autre.

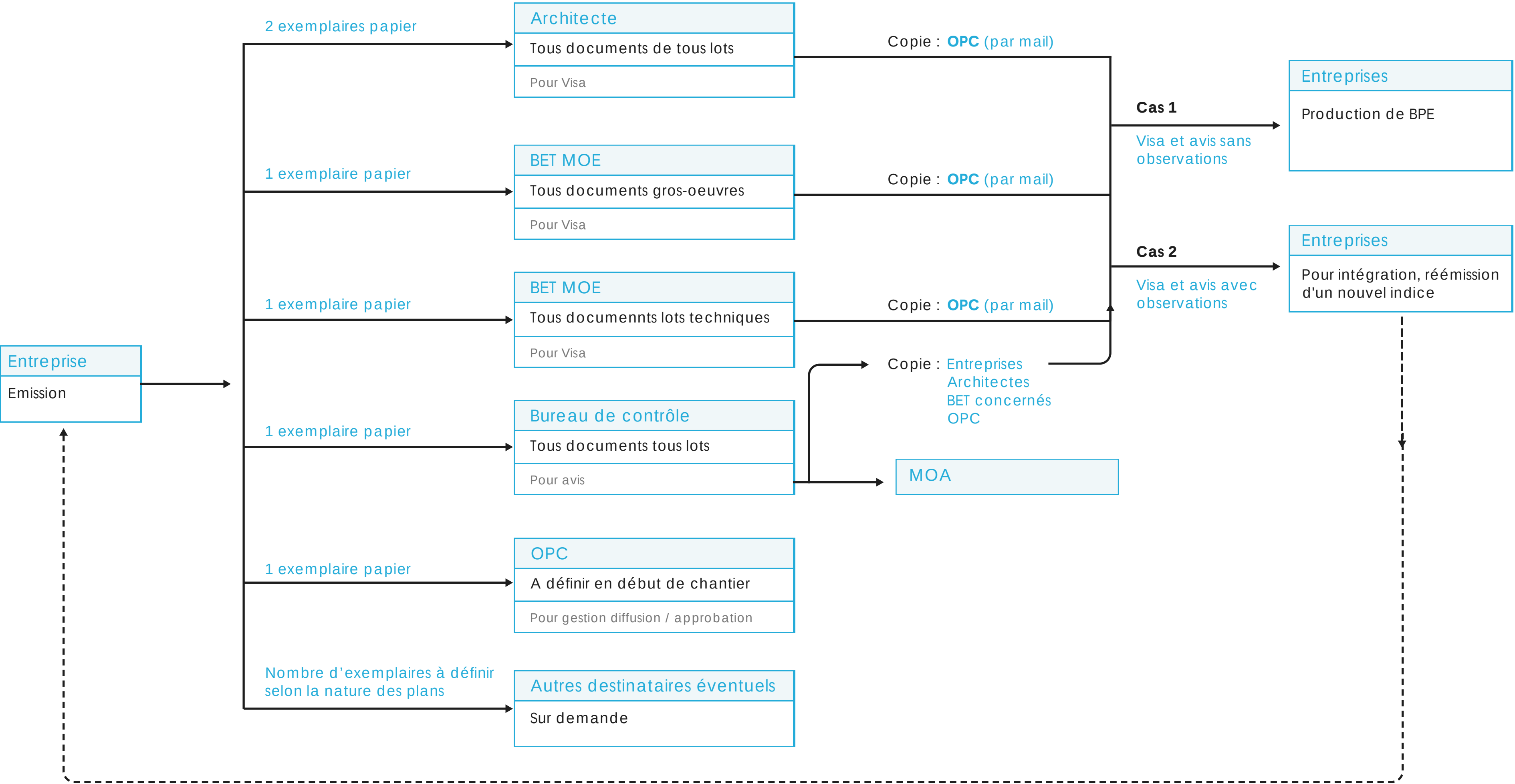


Opération :
NOM DE L'OPERATION

Maître d'ouvrage :
NOM DE LA MOA

CIRCUIT DE DIFFUSION ET D'APPROBATION DES DOCUMENTS D'EXECUTION

Conditions de transmission et de visa :
- format papier et informatique
- délai de visa : 15 jours ouvrables (suivant marché)



LOGO
OPC

Entreprise :
NOM DE L'ENTREPRISE

OPC :
INFOS OPC

TABLEAU DE SUIVI DE DIFFUSION ET D'APPROBATION DES DOCUMENTS D'EXECUTION

LOT 1 : TERRASSEMENTS - GROS-ŒUVRE - MAÇONNERIE

[illegible]

LOGO
ENTREPRISE

Opération :
NOM DE L'OPERATION

Maitrise d'Ouvrage :
NOM DE LA MOA

BORDEREAU DE DIFFUSION DES DOCUMENTS

Entreprise émettrice		N° lot	Nature du lot	Date	N° bordereau													
IDENTIFICATION DU DOCUMENT				DESTINATAIRES														
Numéro (découpage suivant composition du n°)	Indice	Date indice	Intitulé du document	MOA	Architecte	BET sstructure	BET fluides	BET VRD	BET acoustique	Economiste	Bureau de contrôle	OPC	Autres.....					

INTITULE DE L'OPERATION

Modèle de cartouche à
diffuser aux entreprises

Maître d'ouvrage :

Architecte :

OPC :

Bureau de contrôle :

AMOHQE :

Coordonnateur SPS :

Coordonnateur SSI :

BET Fluides :

BET Structure :

BET Eclairage :

Acousticien :

Paysagiste :

BET VRD :

Titulaire du lot et Émetteur

NOM DE L'ENTREPRISE

Adresse de l'entreprise – CP

T : 00.00.00.00.00 / F : 00.00.00.00.00

Observations :

N° LOT

Nom du LOT

TITRE DU DOCUMENT

Sous-titre 1

Sous-titre 2

Échelle :

ECH.

Date :

DATE

CHA

Ind.	Date	Modifications	Édité par	Vérifié par

LOGO

Opération :
NOM DE L'OPERATION

Maîtrise d'ouvrage :
NOM DE LA MOA

FICHE DE VALIDATION FOURNITURES / MATERIAUX N°...

Emetteur :

Lot n° :

FOURNITURES / MATERIAUX

Produit / Matériel / Matériaux :

Références CCTP :

Utilisation :

Localisation (bât / niv / zones) :

Fournisseur / Provenance :

Caractéristiques techniques :

Echantillon joint : ☐ Echantillon sur chantier : ☐

EMETTEUR

Emetteur : Nom : Date :

REPONSE DU MAÎTRE D'ŒUVRE

Proposition acceptée (AF) ☐ Acceptation avec ☐ Proposition refusée (R) ☐ Non concerné ☐
observations (VA0)

Société : Date :

Nom : Visa :

Observations :

DIFFUSION LE :

Société	Destinataire	Pour réponse	Pour info

--	--	--	--

LOGO
OPC

Opération :
NOM DE L'OPÉRATION

LISTE PRÉVISIONNELLE DES MATÉRIAUX ET FOURNITURES NÉCESSITANT UN CHOIX DE LA MAÎTRISE D'ŒUVRE ET/OU DU MAÎTRE D'OUVRAGE

Entreprise	Fiche n°
Lot	du

Légende : BM : base marché / V : variante (si variante, rappeler les marques et références de base marché pour comparatif)

Matériaux / fournitures proposés par l'entreprise (marque et référence)	BM/V	Description CCTP (§ à préciser)	Localisation	Délai de livraison pour les matériaux	Date butoir accord MOE pour passer commande	Prestations retenues par MOE

LOGO
OPC

Opération :
NOM DE L'OPÉRATION

TABLEAU DE SUIVI DES FICHES DE VALIDATION DES MATÉRIAUX ET MATÉRIELS

Entreprise	Établi le
Lot	Mise à jour du

N° fiche produit	Ind	Désignation	Localisation	VISAS							Date de validation finale	Observations
				Architecte	BET Structure	BET Fluides	Bureau de contrôle	Maître d'ouvrage	...	...		

4. Synthèse

4.1 Quel est l'objet de la synthèse ?

La synthèse est une phase cruciale qui a pour but d'établir une cohérence spatiale entre les plans d'exécution des différents corps d'état, dans le respect architectural, technique, de maintenance et d'exploitation du projet.

Elle consiste :

- à compiler les documents d'exécution des entreprises en les comparant avec les données du projet ;
- à détecter les conflits de positionnement de chacun des ouvrages à réaliser (corps d'état architecturaux, réseaux, terminaux, organes de coupure et trappes, etc.), à partir des études préliminaires établies par les entreprises ;
- à provoquer, avec l'arbitrage de la maîtrise d'œuvre, les rectifications nécessaires à transcrire par les entreprises sur les plans d'exécution ;
- à produire les plans de synthèse qui serviront de base à la finalisation des plans d'exécution et à les faire signer par l'ensemble des entreprises pour prise en compte par chacune d'elles des attendus de la synthèse dans leurs études.

4. Synthèse

4.2 Qui réalise les études de synthèse ?

Les études de synthèse peuvent être confiées :

- à la maîtrise d'œuvre dans le cadre d'une mission complémentaire à la mission de base ;
- à l'entreprise principale du chantier (en général le gros œuvre ou le lot CVC) ;
- à un prestataire extérieur.

Chaque solution présente des avantages et des inconvénients :

- la synthèse confiée à la MOE permet une continuité du travail de conception mais implique fortement la MOE dans le processus des études d'exécution ;
- la synthèse confiée à l'entreprise permet une bonne articulation entre le déroulement et le planning de la synthèse avec les contraintes des études d'exécution et du chantier, mais comporte le risque d'une synthèse « orientée » au détriment des autres corps d'état ou des dispositions du projet ;
- le fait de confier la synthèse à un prestataire extérieur doté de prérogatives et d'un savoir-faire spécifiques peut permettre une impartialité dans les arbitrages, et un regard neuf sur le projet.

Dans les cas où l'entreprise en a la charge, il est nécessaire de bien la décrire dans les pièces marché (CCAP et/ou CCTC)   **OUTIL 4A** (Exemple de mission de synthèse).

En tout état de cause, la maîtrise d'œuvre doit absolument veiller à la mise en place d'une cellule de synthèse et alerter le maître d'ouvrage sur les conséquences d'un oubli ou d'une défaillance.

4. Synthèse

4.3 Quelle est la procédure d'établissement des plans de synthèse ?

4.3.1 Constitution de la cellule de synthèse

L'entreprise, le maître d'œuvre ou le prestataire en charge de la synthèse met en place, pendant la période de préparation, la cellule de synthèse, constituée :

- d'un directeur de synthèse et d'éventuels projeteurs ;
- de représentants de chacune des entreprises parties prenantes à la synthèse.

4.3.2 Mise en place des procédures d'échanges

Le directeur de synthèse met en place le règlement de la cellule de synthèse :

- procédures informatiques (RCGD : règles communes de gestion de documents) ;
- procédures d'échanges (mise en place d'une plateforme commune) ;
- calendrier des réunions ;
- planning général en concertation avec l'OPC.

4.3.3 Fourniture par le lot gros œuvre de ses premiers plans et constitution par la cellule de synthèse du fond de plan de synthèse

Les documents de base qui servent à l'élaboration des fonds de plans de synthèse sont les plans de coffrage sans réservation, qui donnent les dimensions et les positions des éléments de structure du projet.

Nota : les plans « marché » ne peuvent servir à la synthèse qu'à titre indicatif, ou pour la présynthèse.

4.3.4 Fourniture par les entreprises des pré plans d'exécution (PPE) avant synthèse

Au démarrage du processus, les entreprises fournissent chacune leurs « pré plans d'exécution avant synthèse » (PPE), qui donnent les emplacements des éléments et leur encombrement réel (par exemple la CVC donne, après calcul des débits, le passage et le dimensionnement des gaines, y compris encombrement des suspentes, calfeutrements, protections, organes de coupure, etc.).

Les PPE contiennent déjà toutes les informations nécessaires à la réalisation des plans de synthèse. Ces documents doivent représenter, en plan et en altitude, tous les ouvrages et équipements à réaliser, et indiquer les dimensions, les marges et tolérances admises, ainsi que toutes les contraintes techniques pouvant avoir une incidence sur d'autres lots ou sur la synthèse et les altimétries souhaitées (contraintes de pose, accessibilité aux organes de coupure, sujétions pour déposes, etc.).

Les PPE doivent être visés par la MOE avant leur entrée dans le circuit de la synthèse afin d'éviter à la cellule de synthèse de partir sur de mauvaises bases.

4.3.5 Etablissement des premiers plans et coupes de synthèse

La cellule de synthèse établit les plans de synthèse en procédant par compilation des PPE entreprises et des fonds de plans pour synthèse.

La direction de synthèse procède à l'analyse des compilations, détecte les conflits éventuels et propose des solutions pour les résoudre au cours des réunions de travail avec les entreprises. Ces solutions sont partagées et soumises à l'arbitrage de la maîtrise d'œuvre.

A l'issue de ce travail, la cellule de synthèse établit, par une nouvelle compilation, les plans de synthèse.

4.3.5.1 Gestion des réservations

Une des premières actions de la cellule de synthèse est de fournir au lot gros œuvre (ou charpente métallique ou bois, etc.) l'emplacement, la dimension, la forme des réservations à mettre en œuvre pour le passage des gaines et tuyaux.

Le processus se déroule de la manière suivante :

- sur la base des premiers plans de synthèse, les entreprises établissent leurs plans des réservations. Ces plans doivent tenir compte des mises au point préalablement étudiées et acceptées, avant d'être transmis à la cellule de synthèse ;
- les plans des réservations établis par les entreprises devront définir :

- le numéro des réservations (1 à n pour chaque plan) ;
 - les formats des réservations ;
 - les arases inférieures ;
 - l'identité du lot demandeur.
- la cellule de synthèse établit les tableaux récapitulatifs des réservations correspondantes;
 - la faisabilité des réservations devra être vérifiée par le lot gros œuvre ;
 - l'entreprise demanderesse valide la prise en compte de ses demandes de réservations en signant le plan de réservations finalisé par la cellule de synthèse ;
 - l'entreprise de gros œuvre reporte sur ses plans d'exécution les réservations demandées.

Ces plans des réservations vérifiés et signés par chaque entreprise pourront servir à l'arbitrage des éventuelles demandes de modifications de réservations formulées par les entreprises, tout au long de la réalisation de l'ouvrage.

4.3.5.2 Synthèse des réseaux

Les plans de synthèse ne sont pas des plans d'exécution.

A l'issue du travail de la cellule de synthèse, chaque entreprise en charge des réseaux (CVC, désenfumage, électricité, plomberie, etc.) est en possession des informations lui permettant de finaliser ses plans d'exécution pour visa par la maîtrise d'oeuvre et le contrôleur technique.

4.3.5.3 Synthèse des terminaux

Au titre de la synthèse des terminaux, chaque entreprise devra indiquer ses équipements techniques (calepinages de plafonds, bouches de ventilation, luminaires, appareillage électrique, équipements de plomberie, trappes d'accès, etc.) sur ses PPE. Les éléments terminaux seront différenciés et implantés sur des couches séparées pour les éléments hauts et les éléments bas.

La cellule de synthèse établit les plans de synthèse des terminaux par compilation.

La détection des conflits éventuels ainsi que leur traitement suivront une procédure identique à celle employée pour la synthèse des réseaux.

4.3.5.4 Synthèse architecturale

Il ne faut pas confondre la très mal nommée « synthèse architecturale », objet de l'[article 7 de la loi MOP codifié aux articles R. 2431-1 et suivants du Code de la commande publique](#) (synthèse architecturale des objectifs et des contraintes du programme), avec la gestion des interfaces entre corps d'état architecturaux, partie intégrante de la synthèse TCE réalisée en phase chantier par la cellule de synthèse.

La synthèse architecturale entre les différents lots de second œuvre, ou entre les lots de second œuvre et les lots techniques, consiste essentiellement à l'élaboration par la cellule de synthèse de coupes et de détails, en collaboration avec les entreprises et en relation étroite avec l'architecte.

Ces détails sont le plus souvent :

- pieds de façade, relevés d'étanchéité, joints de dilatation, entrées de parking, édicules, etc. ;
- acrotères (relevés, serrureries, couvertines, etc.) ;
- baies (tableaux, linteaux, impostes, etc.) ;
- portes ;
- habillages intérieurs (vêtures, carrelages, planchers techniques, calepinages, etc.).

La méthodologie est la suivante :

- la direction de synthèse repère sur les plans généraux, en étroite relation avec l'architecte, les zones, points spécifiques, etc. devant faire l'objet d'une synthèse architecturale ;
- chaque entreprise émet pour chacune de ces zones ou détail spécifique un plan ou un détail avant synthèse faisant apparaître l'ensemble des contraintes. Ces éléments doivent être visés par la MOE pour éviter à la synthèse de partir sur de mauvaises bases ;
- la direction de synthèse produit des coupes coordonnées en compilant les plans des entreprises, faisant apparaître l'ensemble des éléments constitutifs de l'ouvrage ainsi que le détail des interactions entre eux.

Les coupes finalisées sont soumises au visa de l'architecte et du contrôleur technique.

Chacune des entreprises utilise les remarques de la synthèse pour finaliser ses plans d'exécution.

4. Synthèse

4.4 Quelles sont les limites d'intervention de la synthèse ?

La cellule de synthèse ne se substitue ni à la maîtrise d'œuvre, pour ce qui concerne ses études de conception, ni aux entreprises, pour ce qui concerne leurs études d'exécution.

Chaque entreprise titulaire d'un lot doit assurer la synthèse de ses propres ouvrages.

La synthèse s'inscrit dans le délai des études d'exécution. Elle peut durer plusieurs semaines/mois. Sa durée peut être fixée dans le marché, mais, en tout état de cause, elle ne doit pas se poursuivre au-delà de la signature des plans de synthèse sauf pour des reprises ponctuelles ou en cas de modifications importantes du projet.

Synthèse et échanges entre les entreprises

Les documents que doivent s'échanger les entreprises ne passent pas nécessairement par la synthèse.

De nombreuses études et mises en œuvre nécessitent la fourniture par une entreprise de données d'entrée et d'indications à d'autres entreprises :

- la taille des baies doit être fournie par le menuisier au gros œuvre ;
- les spécificités des socles et caniveaux sont communiquées par l'électricien au gros œuvre ;
- les dimensions des relevés sont fournies par l'étancheur ;
- les empochements sont transmis par le charpentier ;
- etc.

En pratique, ces éléments d'études fournis directement par les entreprises « passent » en synthèse quand plus de deux entreprises sont concernées (par exemple, la dimension d'un acrotère simple est « réglée » entre le gros œuvre et l'étancheur ; s'il faut y fixer un garde-

corps à l'anglaise et/ou calepiner les éléments de façade, la synthèse peut/doit être sollicitée). La maîtrise d'œuvre peut, pour certains éléments complexes (le maquettage de locaux techniques par exemple), solliciter la mobilisation de la cellule de synthèse.

D'une manière générale, chaque entreprise ou chaque macrolot se doit de fournir à la synthèse des éléments coordonnés.

Cela n'évite pas le travail de synthèse à l'échelle d'un lot. Par exemple, le travail du macro lot fluides peut être repris pour atteindre les objectifs et prendre en compte les impératifs du gros œuvre.

Enfin, même si l'entreprise générale a, la plupart du temps, la synthèse à sa charge, il est vivement recommandé de définir, au préalable, dans les pièces contractuelles (CCAP ou CCTC), les règles de fonctionnement et les documents attendus.

4. Synthèse

4.5 La maîtrise d'œuvre doit-elle viser les plans de synthèse ?

D'une manière générale, le maître d'œuvre (MOE), comme le contrôleur technique, ne vise pas les plans de synthèse, qui constituent une étape du processus d'élaboration des plans d'exécution, lesquels sont visés par la maîtrise d'œuvre.

La meilleure procédure consiste en :

- un examen par le maître d'œuvre des dispositions permettant l'établissement des fonds de plans de synthèse et des pré plans d'exécution PPE (notes de débit, descentes de charges, passages généraux, etc.) afin que la synthèse ne parte pas sur de mauvaises bases ;
- une participation active de la maîtrise d'œuvre (architectes et BET) au travail de la synthèse ;
- un examen circonstancié de certaines dispositions des plans et coupes de synthèse ;
- un visa des plans d'exécution.

Toutefois, le visa des plans de synthèse peut être explicitement demandé dans les contrats par le maître d'ouvrage.

4. Synthèse

4.6 Que doit faire l'OPC dans le cadre de la synthèse ?

L'OPC (ou à défaut le maître d'œuvre) établit le planning général des études et des travaux en relation avec chacun des acteurs, et, à ce titre, le planning de la synthèse en coordination avec la direction de synthèse, qui fournit ses contraintes (durée des études, enchaînements, etc.). Il ordonnance donc les études de synthèse et d'exécution en cohérence avec les exigences du planning de travaux.

La direction de synthèse doit respecter les objectifs fixés et les faire respecter aux entreprises. Si celles-ci ne fournissent pas dans les délais les éléments nécessaires au bon avancement du travail de synthèse, la direction de synthèse alerte l'OPC et la MOE, qui proposent au maître d'ouvrage les mesures coercitives prévues contractuellement.

4. Synthèse

4.7 La maîtrise d'œuvre doit-elle participer aux réunions de synthèse ?

Le travail de la synthèse nécessite des arbitrages qui impliquent la présence de la maîtrise d'œuvre. Si l'on veut optimiser ce temps de présence, il est préférable de demander à la cellule de synthèse ses ordres du jour de réunion et d'organiser des plages de présence de la maîtrise d'œuvre, à laquelle sont posées les questions qui la concerne. La majeure partie du temps des réunions est en effet consacrée au positionnement des éléments et à la résolution des problèmes, à propos lesquels la maîtrise d'œuvre, n'apporte pas de valeur ajoutée.

4. Synthèse

4.8 Quels sont les principaux obstacles au bon déroulement de la synthèse ?

4.8.1 Le retard de désignation ou de mobilisation des entreprises

Le bon déroulement du travail de la synthèse nécessite que l'ensemble des entreprises parties prenantes participe activement, fournisse les bonnes données d'entrée.

La désignation des entreprises dès le démarrage du chantier et de leurs BET est un impératif absolu.

Il faut s'assurer en amont dès la désignation et de leur capacité de l'entreprise à mobiliser vite leurs sous-traitants.

4.8.2 Un calendrier d'études trop serré

Il est fréquent que le pilote réduise la durée de la phase études et que le temps de la synthèse soit exagérément minimisé. Sous la pression de ce délai, la synthèse débute souvent sur la base des plans « marchés » et non sur des plans fiabilisés par les BET des entreprises.

Outre les risques de dégradation du projet, cela peut avoir un effet contre-productif et entraîner des dysfonctionnements dans le déroulement de la synthèse et donc des retards ou une surmobilisation des équipes.

4.8.3 Des données d'entrée non fiabilisées

Les éléments de chaque entreprise doivent être sécurisés avant leur passage en synthèse :

- notes de calculs et dimensions des éléments validées par la MOE et le contrôleur technique ;
- trajets et pentes des réseaux gravitaires.

Les données d'entrée non conformes doivent être identifiées et rejetées en amont (une poutre inopportune, une gaine sous les faux plafonds, etc.).

4.8.4 La mauvaise connaissance de l'existant

Dans le cas d'une réhabilitation, il est essentiel d'obtenir de la part du maître d'ouvrage des plans et un dossier géomètre après curage, démolition, etc.

Il faut s'assurer que les entreprises et la direction de synthèse disposent d'une bonne connaissance de l'existant et de données d'entrée complètes et fiabilisées.

4. Synthèse

4.9 Quel est le statut des décisions prises par la synthèse ?

La direction de synthèse doit mener son travail en respectant les prescriptions des marchés de travaux.

Quoi qu'il en soit, les décisions prises par les acteurs lors des réunions de synthèse ne peuvent pas servir d'arguments pour justifier des modifications du marché. Le respect du projet doit rester la préoccupation première de la direction de synthèse.

Toutefois, en cas d'impossibilité technique, des modifications restent possibles en concertation avec l'ensemble des intervenants, y compris le maître d'ouvrage.

4. Synthèse

4.10 Quelle est la durée de la mission de synthèse ?

La durée de la mission de synthèse est indiquée sur le planning des études établi par l'OPC.

Cette durée n'est qu'indicative, sachant que tous les intervenants en synthèse doivent assurer leur présence et leurs obligations jusqu'à l'achèvement total de la mission.

Par ailleurs, certaines fiches modificatives lourdes peuvent nécessiter des reprises de synthèse et il est nécessaire :

- que la cellule de synthèse puisse être remobilisée ;
- que le coût et le délai de cette remobilisation et de ce nouveau travail soit bien pris en compte.

4. Synthèse

4.11 Quels sont les avantages de la synthèse BIM ?

Le BIM se développe rapidement pour devenir à terme un standard, pour les projets d'une certaine importance dans un premier temps, puis devrait se généraliser dans les années à venir.

L'ensemble des intervenants a dû s'adapter au nouveau processus, la synthèse en faisant bien sûr partie.

Le BIM nécessite la rédaction de protocoles collaboratifs BIM pour les phases de conception et d'exécution du projet réalisés par le BIM manager. Il définira les objectifs BIM, les attendus et les traduira en cas d'usages BIM, suivant un programme précis défini avec le MO.

Concernant la synthèse, le principal intérêt est de taille : modélisation 3D de l'ensemble des documents graphiques. Les plans de synthèse et d'exécution sont extraits de la modélisation 3D des maquettes numériques des entreprises.

Les maquettes numériques 3D seront réalisées en phase de conception par la MOE, puis adoptées et complétées en phase exécution par les entreprises au fur et à mesure des études de synthèse, des visas et des détails d'exécution.

Les logiciels couramment utilisés sont REVIT ou ARCHICAD pour l'architecture et la technique, et NAVISWORKS ou SOLIBRI pour la gestion et l'analyse de la maquette 3D générale.

Le processus et les outils mis en place permettront à la synthèse d'obtenir les deux grands avantages suivants :

- recherche des conflits automatiques en technique, structure et enveloppe des bâtiments ;
 - toutes les superpositions entre réseaux ou avec le bâti sont repérées automatiquement permettant la coordination et l'intégration des réservations ;
- coupes réalisées quasi instantanément et à n'importe quel endroit des bâtiments ;
 - la synthèse peut réaliser autant de coupes qu'elle jugera nécessaire, et ce en quelques clics.

Le travail de synthèse ne deviendra pas pour autant négligeable, même si l'outil et la visualisation 3D permettront à chaque intervenant de mieux appréhender les sujets et problèmes à traiter.

La manipulation des maquettes, la gestion des différents formats (IFC, RVT, DWG et PDF) et la résolution des conflits nécessiteront toujours un travail conséquent de coordination par des spécialistes.

Lors des réunions de synthèse, la maquette pourra être visualisée via un vidéoprojecteur interactif sur un tableau permettant de scanner les images et les commentaires annotés.

Le BIM, et particulièrement la synthèse en BIM, est une avancée indéniable qui révolutionne le monde de l'ingénierie du bâtiment.

EXEMPLE DE MISSION DE SYNTHÈSE

CONTENU DE LA MISSION DE SYNTHÈSE

La mission de synthèse et la direction sont à la charge de l'entreprise du lot 01 « Gros œuvre ». Les entreprises des autres lots ont pour obligation d'y participer.

Pour la réalisation de la synthèse, l'entreprise du lot 01 « Gros œuvre » doit mettre en place une équipe spécialisée qui doit être agréée par la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage.

L'équipe de synthèse sera composée *a minima* d'un directeur de synthèse (compétence ingénieur ou autre de même niveau) et d'un ou plusieurs projeteurs de synthèse selon les phases traitées du projet (synthèse technique, architecturale, terminaux).

La réalisation des études de synthèse a pour objet d'assurer pendant la phase d'études d'exécution la cohérence spatiale des éléments d'ouvrage de tous les corps d'état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d'exploitation et de maintenance du projet et se traduisant par des plans de synthèse qui représentent, au niveau du détail d'exécution, sur un même support, l'implantation des éléments d'ouvrage, des équipements et des installations.

Les modalités de réalisation de cette mission sont fixées comme suit :

- Les plans de synthèse (mise en plan, coupes, détails) sont établis par le titulaire du lot 01 à partir des travaux de la cellule de synthèse qui sont à sa charge.
- La cellule de synthèse assure la coordination technique et architecturale des études d'exécution de tous les corps d'état.

Le titulaire du lot 01 « Gros œuvre » dirige les travaux de la cellule de synthèse, il en assure la constitution, la direction et l'animation. Le travail de la cellule de synthèse est animé par un ingénieur spécialiste indépendant à la charge de l'entreprise du lot 01 : le directeur de la cellule. Il sera préalablement agréé par le Maître d'œuvre et devra justifier de ses compétences tous corps d'état.

Placée sous la responsabilité du titulaire du lot 01, la cellule de synthèse est composée d'une part, du représentant du lot 01 qualifié pour mener les études de synthèse, et d'autre part, de personnels qualifiés mis à la disposition de la cellule de synthèse par chacune des entreprises chargées des différents corps d'état. Le fonctionnement de la cellule est exclusivement du domaine de la responsabilité de l'entreprise titulaire du lot 01.

Nota :

- L'équipe de synthèse est chargée de la production et du fonctionnement.
- La cellule de synthèse est composée de l'ensemble des intervenants concernés par la synthèse.

FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE DE SYNTHÈSE

DIRECTION (à la charge du lot 01)

La mission de SYNTHÈSE est dirigée par un directeur de synthèse (DIR) qui s'adjoit des ingénieurs et projeteurs de synthèse.

PARTICIPANTS A LA CELLULE

Le directeur de synthèse fait intervenir, au niveau de la cellule, la maîtrise d'œuvre (architecte et BET), l'ensemble des entreprises concernées (y compris sous-traitants) et si nécessaire, le bureau de contrôle, le SPS, l'exploitant et l'OPC, suivant les problèmes abordés.

De manière générale, toute entreprise participant au projet doit être amenée à intervenir et participer à la cellule de synthèse.

ROLE DU DIRECTEUR DE SYNTHÈSE

Coordonner et établir les plans de synthèse au niveau du détail dont la finalité est de permettre aux entreprises :

- d'établir leurs plans d'EXE (bon pour exécution après visas) ;
- de déterminer les réservations.

Le directeur de synthèse définit la liste typologique des sujets, qui font l'objet d'études de synthèse par ensembles (ensemble des réseaux en plafonds, ensemble des terminaux, gaines techniques, façades, détails d'étanchéité, etc.). Certaines zones peuvent être exclues de l'examen de la synthèse (locaux techniques, zone d'aménagement futur, etc.). Cette liste est établie en accord avec la maîtrise d'œuvre.

Le Directeur de synthèse assure également l'organisation des réunions, la rédaction des comptes rendus, ainsi que le secrétariat de la cellule de synthèse.

REGLES DE BASE

RESOLUTION DES CONFLITS SPATIAUX

Après analyse et détection d'un conflit par le directeur de synthèse et des éventuelles possibilités de solution dans le cadre des marchés, il appartient aux entreprises d'apporter les possibilités de modifications techniques permettant au directeur de synthèse de statuer sur avis de la Maîtrise d'œuvre sur la solution à retenir.

Les solutions définitives de résolution des conflits ne peuvent être opérées qu'avec le concours de la maîtrise d'œuvre et des entreprises concernées qui gardent toutes responsabilités quant aux adaptations techniques nécessaires pour lever chaque conflit résultant de la synthèse. La production de coupes et/ou plans de détails complémentaires par les entreprises pourra être utilisée pour permettre la résolution de certains conflits. Les fonds de coupe nécessaires seront produits par la synthèse.

PRODUCTION DES PLANS D'ENTREPRISE

Toute entreprise peut être amenée à la production de plusieurs indices de ses plans d'exécution si la mise au point de certaines réservations ou dispositions amène à différer localement la fourniture des informations nécessaires et ce dans le cadre de son marché. Aucun retard ou plus-value ne saurait être justifiés par la reprise d'un plan localement « gelé » dans une zone demandant un délai plus long que l'avancement général du plan considéré.

Tout plan des réservations doit être produit en parallèle des plans de réseaux dès mention par le directeur de synthèse de la production de ce document.

MODIFICATION DES FICHIERS

Toute modification sur les fichiers doit être « bullée » c'est-à-dire entouré par un nuage en polyligne Autocad mis dans un calque spécifique comportant dans son nom l'indice de la modification.

Toute modification non repérée par une bulle sera ignorée par la synthèse, et l'entreprise n'ayant pas signalé la modification sera responsable des erreurs ou oublis éventuellement provoqués.

L'intégration des réservations au plan de gros-œuvre par les bureaux d'étude structure se fait :

- en reprenant celle fournies dans le fichier de synthèse.
- en recalant les informations textuelles (étiquettes).
- en complétant leur positionnement dans la cotation générale des ouvrages du gros-œuvre.

Toute transmission par le directeur de synthèse d'un plan des réservations à l'entreprise titulaire du lot gros-œuvre déclenchera l'intégration de celles-ci au plan de coffrage et a valeur d'une certification de faisabilité après émission de celui-ci. Le titulaire du lot gros-œuvre peut être amené comme les titulaires des autres lots à produire plusieurs indices de ces plans d'exécution selon les nécessités des études de synthèse et ce, dans le cadre de son marché.

PROCEDURES DE TRAVAIL DE LA CELLULE DE SYNTHESE

PHASE DE PREPARATION

Phase 1

Définition des sujets et établissement d'une liste. Participants : directeur + maîtrise d'œuvre.

Actions : le directeur et la maîtrise d'œuvre examinent le projet et se mettent d'accord sur les sujets à développer et à prendre en compte dans le processus de synthèse.

Commentaires :

L'analyse conjointe du dossier par le directeur et la maîtrise d'œuvre conduit à l'établissement d'une liste des différents points de complexité où une coordination spatiale est nécessaire entre les différents corps d'état. Elle peut ne pas se limiter aux seuls réseaux des fluides vis-à-vis de la structure. Elle peut prendre en compte :

- Les raccords d'étanchéité avec les ouvrages techniques,
- L'assemblage des différents composants de la façade,
- Les réseaux extérieurs.

Phase 2

Définition de la charte graphique et informatique. Participant : directeur

Définition et rédaction de la notice de fonctionnement de la cellule de synthèse.

Actions : le directeur diffuse la charte graphique et la notice de fonctionnement de la cellule de synthèse à l'ensemble des entreprises et de la maîtrise d'œuvre.

Commentaires :

Il s'agit d'une convention de codification informatique (couleur, grosseur de trait...) imposée ou proposée par le directeur aux entreprises pour permettre la superposition et la lisibilité des dessins fournis par les entreprises. Cette charte graphique est produite par le directeur et expliquée aux titulaires lors de la première réunion de synthèse, elle est susceptible d'être adaptée sur demande auprès du Directeur, mais celui-ci reste seul décisionnaire de l'acceptation ou du refus de la demande.

Phase 3

Etablissement des fonds de plans de synthèse (FSY). Participants : directeur.

Actions : à partir des plans de structure élaborés par l'entreprise titulaire du lot gros-œuvre, le Directeur détermine un support unique pour permettre aux entreprises d'établir leurs plans d'EXE.

Phase 4

Transmission des FSY aux entreprises et demande de fourniture par les entreprises des pré-plans d'exécution (PPE).

Participants : directeur.

Actions : le directeur établit la liste des PPE que chaque entreprise doit fournir, ainsi que le planning de diffusion en collaboration avec l'OPC.

Commentaires :

La liste des PPE est déduite des typologies de sujets à traiter en synthèse. Les réseaux, terminaux ou autres éléments seront dessinés à l'échelle réelle pour permettre une synthèse efficace.

TRAITEMENT DES DOCUMENTS EN PHASE SYN

Phase 5

Etablissement des PPE, transmission au directeur.

Participants : entreprises.

Actions : l'entreprise établit ses PPE 1 en précisant les dimensions des réseaux, en tenant compte des contraintes d'exploitation et des contraintes structurales et architecturales.

Commentaires :

L'entreprise n'a pas besoin d'établir l'ensemble de ses plans d'EXE mais seulement les secteurs soumis à examen définis par la typologie des sujets. En revanche, elle ne peut faire ce travail que pour autant qu'elle avance en même temps ses calculs, ses dimensionnements, ses tracés généraux.

Phase 6

Superposition des PPE

Participants : directeur.

Actions : le directeur observe et compare les différents PPE 1.

Commentaires :

Le directeur superpose les différents PPE et les met en forme pour assurer la coordination spatiale. Il met en évidence les contraintes et conflits en vue de la réunion de synthèse.

Phase 7

Etablissement des plans de synthèse PSY 1

Participants : directeur.

Actions : collationne les PPE des entreprises, et établit les PSY 1.

Commentaires :

Le directeur présente ses PSY 1 et les solutions qu'il propose aux différents participants. C'est la Maîtrise d'œuvre qui entérine ces propositions et tranche les éventuels conflits.

Phase 8

Réunion de synthèse 1

Participants : directeur + maîtrise d'œuvre (si nécessaire) + entreprises + (OPC) + (maîtrise d'ouvrage) + (SPS).

Actions : le directeur convoque les personnes en fonction de l'ordre du jour, présente les PSY 1, recueille les observations, rédige le compte rendu, et donne des directives aux entreprises leur permettant de rectifier leurs PPE 1 en fonction de la coordination qui a été faite.

Commentaires :

Il s'agit soit d'une simple correction, soit d'une modification plus importante nécessitant de nouvelles réflexions à partir des problèmes soulevés en SYN 1 et entraînant une nouvelle réunion de synthèse. Les problèmes à résoudre sont souvent multiples et nécessitent plusieurs tours de synthèse.

Phase 9

Etablissement des PPE 2

Participants : Entreprises.

Actions : Les entreprises établissent leurs PPE 2 (PPE 1 rectifiés) en phase SYN en fonction des directives fournies à la réunion.

Commentaires :

Les entreprises peuvent alors passer leurs plans en cours en phase EXE et les soumettre au visa de la Maîtrise d'œuvre et du bureau de contrôle, car la coordination spatiale est suffisamment aboutie. Elles produiront simultanément leurs plans des réservations qui en découlent et qui font partie intégrante des plans d'exécution.

TRAITEMENT DES DOCUMENTS EN PHASE EXE

Phase 10

Réunions de synthèse 2 / 3 / 4... et établissement des PPE 2 / 3 / 4...

Participants : idem aux phases 8 et 9.

Actions : idem aux phases 8 et 9.

Phase 11

Etablissement des PPE en phase EXE

Participants : entreprises.

Actions : les entreprises établissent leurs PPE en phase EXE (PPE en phase SYN rectifiés) en fonction des directives fournies à la réunion et soumettent leurs plans au visa de la maîtrise d'œuvre et du bureau de contrôle.

Phase 12

Réunions de synthèse et établissement des PPE 2 / 3 / 4 en phase EXE

Participants : idem aux phases 8 et 11.

Actions : idem aux phases 8 et 11.

Commentaires :

La prolongation des réunions de synthèse après passage des documents en phase EXE peut être nécessaire pour traiter certains sujets ou reprendre la synthèse selon les remarques formulées dans les visas de la maîtrise d'œuvre et/ou du bureau de contrôle.

Phase 13

Etablissement des plans EXE

Participants : entreprises.

Actions : à l'issue des réunions de synthèse et des approbations des PPE par la maîtrise d'œuvre et le bureau de contrôle, les entreprises établissent leurs plans EXE ainsi que les plans des réservations définitifs.

Commentaires :

La finalisation des plans d'EXE de chaque entreprise est effectuée en prenant en compte les remarques des visas de la maîtrise d'œuvre et du bureau de contrôle.

Phase 14

Etablissement des plans EXE de coffrage avec intégration des réservations

Participants : entreprise de gros œuvre.

Actions : l'entreprise de gros-œuvre intègre la totalité des réservations (pour celles qui n'auraient pas déjà été intégrées pendant la phase de synthèse) sur ses plans de coffrage.

Commentaires :

L'entreprise de gros-œuvre finit d'intégrer les réservations des entreprises. A ce stade la faisabilité des réservations est acquise et ne doit pas remettre en cause la synthèse effectuée.

PHASE DE VISA ET DE FINALISATION DE LA SYNTHÈSE

Phase 15

Visa des plans EXE de coffrage avec réservation

Participants : entreprises.

Actions : après intégration des réservations, les plans d'exécution de coffrage du lot gros-œuvre seront visés et vérifiés par chaque entreprise afin de contrôler la prise en compte de leurs réservations. Les plans ainsi visés sont réputés « bons pour exécution » au titre des réservations.

Commentaires :

Après intégration de la totalité des réservations aux plans de coffrage de gros-œuvre, ceux-ci doivent être vérifiés et visés par chaque entreprise. Ce sont ces documents qui feront foi en cas de litige sur l'exécution des réservations.

Phase 16

Phase de synthèse interne et de terminaux (finalisation synthèse)

Participants : directeur + maîtrise d'œuvre + entreprises.

Actions : à l'issue de la phase de synthèse « gros-œuvre » une phase de synthèse interne et de terminaux est nécessaire pour finaliser les conflits n'impactant pas le gros-œuvre.

Commentaires :

Après la synthèse destinée prioritairement à fournir les réservations au titulaire du lot gros-œuvre, les entreprises sont appelées à finaliser certains sujets sans incidence sur le gros-œuvre en liaison avec les lots architecturaux et de second œuvre.

Phase 17

Visa des plans de synthèse

Participants : entreprises.

Actions : la fin de synthèse est formalisée par la signature des plans et coupes de synthèse par les entreprises.

Commentaires :

La fin de la synthèse est fixée par le directeur en accord avec la MOE et l'OPC et se solde par la signature des plans de synthèse intégrant les derniers indices des plans EXE des entreprises. Ces documents signés sont scannés et diffusés sur le système d'échanges informatisé. L'exemplaire papier des documents reste à la disposition de la maîtrise d'œuvre et de l'OPC sur le chantier.

SYNTHESE ARCHITECTURALE

La synthèse architecturale comprend la prise en compte des interfaces avec les lots de second œuvre et du clos couvert. Elle sert particulièrement à étudier des détails coordonnés de jonctions entre les différents lots comme le bas de façade, les acrotères, les arrêts de plafonds vers les façades, les jonctions cloisons, charpente, les coupes et les éléments intégrés, etc.

Dans le cadre de la synthèse architecturale sont aussi traités en complément de la synthèse des terminaux : les calepinages des appareils et leurs intégrations dans les éléments de second œuvre et de gros-œuvre.

Méthodologie : pour opérer la synthèse architecturale et selon le processus de synthèse décrit ci-dessus, les entreprises titulaires des lots de second œuvre (finition, menuiserie, serrurerie, charpente, étanchéité, façades) et tous les autres intervenants dans l'élaboration des détails doivent produire en amont leurs détails d'exécution avant synthèse en prenant en compte les détails architectes, les pièces écrites de chaque lot et les solutions techniques et matériaux mis en œuvre et retenus pour le projet.

A cette fin les entreprises devront respecter l'ordre des priorités suivant :

- Présentation des fiches produit à la maîtrise d'œuvre,
- Elaboration de détails propres au lot concerné,
- Présentation en cellule de synthèse,
- Production de détails aux endroits déterminés par la synthèse en vue de la compilation avec les lots en interface et pour la production par la synthèse des détails coordonnés.

Type de détails :

- Les détails coordonnés seront faits par la synthèse à partir des détails des entreprises selon la charte graphique définie. C'est la synthèse qui fixera le nombre, l'échelle, la position et le mode de représentation des détails coordonnés.
- Les détails coordonnés ne constitueront pas obligatoirement l'intégralité des détails d'exécution devant être produits par chaque entreprise mais seront représentatifs des interfaces à traiter.
- Chaque entreprise complètera son dossier d'exécution en fonction des détails coordonnés en les complétant par les renseignements propres à son exécution et par la production de détails complémentaires nécessaires à son lot ou sur demande de la maîtrise d'œuvre.

REUNIONS

PERIODICITE

Les réunions de synthèse sont hebdomadaires et pourront selon les besoins être plus rapprochées à la demande du directeur de synthèse.

CONVOCATION / ORDRE DU JOUR

Les convocations aux réunions de synthèse sont établies et envoyées par mail en fin de semaine pour la semaine suivante. Cette tâche est effectuée par le directeur de synthèse qui définit aussi l'ordre du jour de chaque réunion.

OBLIGATION DES ENTREPRISES

Les personnes déléguées par les titulaires des marchés pour participer aux réunions doivent être qualifiées et mandatées pour répondre à toutes questions et prendre toutes les décisions nécessaires (notamment d'ordre technique et financier) pour engager le titulaire.

Le directeur de synthèse se réserve le droit d'exclure de la réunion toute personne ne répondant pas aux critères susnommés.

PENALITES

Toute absence en réunion peut entraîner l'application de pénalités définies au CCAP.

COMPTE RENDU ET INSTRUCTIONS

A l'issue de chaque réunion de synthèse un compte rendu est établi par le directeur de synthèse afin de formaliser les instructions et décisions prises. Néanmoins les instructions données au cours de la réunion deviennent immédiatement exécutoires, sauf modifications nécessitant un ordre de service. Les titulaires doivent prendre note afin de ne pas pénaliser l'avancement des études par une prise en compte tardive des instructions données en réunion.

Les comptes rendus doivent obligatoirement être lus par les entreprises.

Sans commentaire et/ou contestation explicitement formulés par écrit dans les trois jours suivant le jour de diffusion de chaque compte rendu, chaque clause de celui-ci devient contractuelle.

ACTION A MENER

A l'issue de chaque réunion de synthèse, chaque titulaire a l'obligation de mettre à jour ses documents (plan, coupes, détails...) selon les instructions données et le délai précisé. Dans tous les cas les titulaires doivent à minima mettre à jour les plans généraux de leur lot un jour avant la tenue de chaque réunion, sauf décision contraire du directeur de synthèse.

SYSTEME D'ECHANGES DE DONNEES INFORMATIQUES

Un outil d'échanges de données de fichiers par un site web sécurisé et accessible par un navigateur internet courant est mis en place par le Directeur de synthèse.

Cet outil permet la mise en place d'un espace sécurisé (accessible par identifiant et mot de passe) auquel peuvent accéder autant de titulaires qu'il est nécessaire.

Le Directeur de synthèse en est l'administrateur. Il communique les droits d'accès des différents intervenants.

Tous les intervenants sur le chantier sont tenus de communiquer leurs documents graphiques exclusivement par le système d'échanges informatisé. Toute transmission de fichier effectuée autrement peut être refusée par la Maîtrise d'œuvre, le Directeur et l'OPC.

Les principales fonctionnalités de cet outil sont les suivantes :

- Dépose avec vérification des fichiers selon les formats et les noms de fichiers définis et conformes à la charte graphique.
- Téléchargement des fichiers selon les droits attribués à chaque utilisateur.
- Requête de tri et de filtrage sur l'ensemble de la base de données des documents : par dates, par types, par lots, par niveaux, par bâtiments, par numéros, etc. afin de permettre une recherche rapide

et efficace d'un document identifié.

- Envoi d'alerte mail de dépose de fichier selon un mode imposé ou choisi afin que chaque utilisateur soit destinataire des alertes le concernant.
- Production hebdomadaire d'un état différentiel des déposes de fichiers et exportation sous format Excel de ces informations en vue d'une gestion par l'OPC et/ou la maîtrise d'œuvre du suivi de la production des documents.
- Etablissement d'une fiche par intervenant et constitution d'un annuaire permettant d'avoir une mise à jour en temps réel des coordonnées de chacun.

Les frais de mise en place de cet outil, ainsi que les abonnements seront mis à la charge du lot 01 : Gros œuvre en charge de la synthèse.

Cet outil est mis en place dès la phase de préparation et pendant l'intégralité de la durée du chantier + 3 mois.

MESURES COERCITIVES

Toutes défaillances constatées d'une entreprise, ou toutes défaillances dans la direction ou le fonctionnement de la cellule de synthèse, dans l'accomplissement de la mission de participation à la cellule de synthèse peut amener le maître d'œuvre à prendre toutes mesures propres à redresser la situation (remplacement des représentants, augmentation des effectifs, etc) et si le besoin s'en fait sentir, le maître d'ouvrage peut après mise en demeure à l'entreprise défaillante concernée et passé un délai de huit jours calendaires, substituer à celui-ci un ingénieur conseil agréé par le maître d'œuvre qui sera chargé de l'établissement des plans aux frais de celui-ci.

5. Sous-traitance

5.4 L'entrepreneur principal est-il tenu de déclarer son sous-traitant au maître de l'ouvrage ?

La loi impose à l'entrepreneur principal de faire accepter et agréer les conditions de paiement de son sous-traitant par le maître de l'ouvrage.

Au surplus, l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.

Si l'entrepreneur principal n'a pas fait accepter son sous-traitant, ni agréer ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur principal est tenu envers le sous-traitant, mais il ne peut invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant. Le sous-traitant irrégulier est néanmoins tenu de livrer exempts de vices et de malfaçons les ouvrages dont il a obtenu ou dont il réclame le paiement à l'entrepreneur principal. Le sous-traitant, qui n'est pas couvert par les garanties de paiements imposées par le législateur, dispose cependant d'une action en responsabilité contre l'entreprise principale qui a commis une faute en ne le présentant pas au maître d'ouvrage et pourra ainsi demander réparation. Il dispose également du droit de demander l'indemnisation de son préjudice au maître de l'ouvrage s'il démontre que ce dernier avait connaissance de sa présence sur le chantier. En marché public, cette déclaration permet au sous-traitant de bénéficier du paiement direct.

Les formalités d'acceptation et d'agrément s'imposent également dans les marchés privés (le système mis en place n'est cependant pas le même qu'en matière de marché public, le sous-traitant devant être protégé par la mise en place d'une garantie financière et bénéficiant d'une action subsidiaire en paiement, et non d'un droit au paiement direct, contre le maître de l'ouvrage). Une simple lettre adressée par l'entrepreneur principal au maître de l'ouvrage suffit. Mais il est nécessaire de demander au maître de l'ouvrage de répondre également par écrit, afin de se ménager une preuve de l'accord du maître de l'ouvrage.

En cas de sous-traitance occulte, des sanctions lourdes peuvent être prononcées contre le titulaire du marché (cf. § 5.9).

5. Sous-traitance

5.5 Pourquoi faut-il anticiper la désignation et l'acceptation des sous-traitants ?

Le bon déroulement des études ou de la réalisation des travaux impose que l'ensemble des compétences soit réuni suffisamment tôt. La désignation des sous-traitants est donc une étape importante du chantier.

Souvent, les discussions entre le futur sous-traitant et l'entrepreneur principal sont longues, ce dernier n'hésitant pas à consulter plusieurs entreprises pour trouver la meilleure offre.

Il est donc recommandé de fixer dans le marché (CCAP) une date limite de désignation des sous-traitants, associée éventuellement de pénalités de retard afin que cette phase de désignation soit la plus courte possible et n'impacte ni les études ni les travaux. Il faut néanmoins réserver des exceptions à cette règle, pour garder de la souplesse, notamment en cas de défaillance d'un sous-traitant initial.

5. Sous-traitance

5.6 Comment se déroule l'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement par le maître d'ouvrage ?

L'acceptation d'un sous-traitant se déroule en plusieurs étapes. Il est recommandé de fixer dès le début de la période de préparation, conjointement avec le maître d'ouvrage :

- le circuit de diffusion des demandes d'acceptation des sous-traitants

(en marchés publics)   OUTIL 5A , (en marchés privés)   OUTIL 5B ;

- le modèle de demande d'acceptation des sous-traitants avec la liste des pièces attendues   OUTIL 5C .

L'entrepreneur principal doit transmettre au maître d'ouvrage, avec copie à la maîtrise d'œuvre, la demande d'acceptation de sous-traitance complète en précisant la nature, l'étendue et le montant des prestations sous-traitées, ainsi que le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé. Il doit également préciser au maître d'ouvrage les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix.

Cette demande s'accompagne également de documents administratifs, tels que les attestations d'assurance, les attestations de cotisations sociales, fiscales, patronales, les coordonnées bancaires, etc.

En marchés publics, le cas échéant, l'entrepreneur principal devra indiquer les capacités du sous-traitant sur lesquelles il s'appuie (notamment lorsque le sous-traitant est présenté au stade de l'offre) et fournir une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction de soumissionner. Pour la déclaration de sous-traitance en marchés publics, il existe un modèle, le [formulaire DC4](#). Son utilisation n'est pas obligatoire.

Le maître d'œuvre vérifie que le sous-traitant a bien les qualifications requises, qu'il est à jour de ses cotisations fiscales, sociales, patronales, qu'il est bien assuré pour les travaux qu'il va exécuter et que le montant de l'acte de sous-traitance est cohérent avec la nature des

prestations sous-traitées. Le maître d'œuvre ne doit pas hésiter à recommander au maître d'ouvrage de demander des précisions et justifications sur un contrat de sous-traitance dont le montant est anormalement bas.

Le maître d'œuvre informe ensuite le maître d'ouvrage de ses éventuelles réserves sur la déclaration de sous-traitance.

Enfin, plusieurs choix s'offrent au maître d'ouvrage :

En marchés publics, le maître d'ouvrage remplit, complète la partie du DC4 le concernant et notifie l'acte spécial de sous-traitance ou retourne la déclaration de sous-traitance si elle est incomplète ou que le sous-traitant ne remplit pas les conditions. Il est rappelé que la collectivité ou l'établissement public contractant doit se prononcer dans un délai de vingt et un jours au maximum après réception de l'acte spécial. A défaut, ce silence emporte l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement. Lorsque le sous-traitant est présenté dès l'offre, la notification du marché emporte son acceptation.

En marchés privés, le maître d'ouvrage remplit et diffuse le bordereau d'acceptation des sous-traitants ou retourne la déclaration de sous-traitance si elle est incomplète ou que le sous-traitant ne remplit pas les conditions. La norme NF P 03-001 prévoit une règle d'acceptation tacite : si le maître de l'ouvrage n'a pas répondu dans un délai de quinze jours à la demande de sous-traitance présentée par l'entrepreneur principal dans une lettre adressée en recommandé avec avis de réception ou remise contre reçu, l'acceptation et l'agrément des conditions de paiement du sous-traitant sont réputés acquis (art. 4.6.1).

Le maître d'œuvre doit être en copie de l'envoi des actes spéciaux ou des bordereaux d'acceptation de sous-traitants. De même, il est recommandé de tenir un [tableau de suivi des sous-traitants](#)   OUTIL 5D .

5. Sous-traitance

5.7 Quelles sont les modalités de paiement du sous-traitant ?

5.7.1 En marchés publics

Le sous-traitant doit être accepté et les conditions de paiement prévues au contrat de sous-traitance doivent être agréées par le maître de l'ouvrage. Ces formalités remplies, le sous-traitant sera payé directement par le maître de l'ouvrage pour la part du marché dont il assure l'exécution, si le montant de son contrat de sous-traitance est d'au moins 600 euros TTC.

Une déclaration de sous-traitance doit être présentée par l'entrepreneur principal en annexe à son acte d'engagement ou dans un acte spécial transmis au maître de l'ouvrage avant l'exécution des travaux sous-traités.

La notification du marché, lorsque la demande de sous-traitance est présentée dans l'offre, ou le silence de la collectivité ou de l'établissement public contractant gardé pendant vingt et un jours après réception de l'acte spécial, emportent l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement.

La demande de paiement du sous-traitant est envoyée :

- à l'entreprise principale (titulaire) avec l'original des factures libellées au nom de l'entreprise principale ;
- au maître de l'ouvrage (ou au maître d'œuvre) par une demande de paiement libellée à son nom, avec le double des pièces adressées au titulaire ainsi que l'accusé de réception ou le récépissé attestant que le titulaire a reçu la demande, ou l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé par le titulaire.

L'entreprise principale a un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accusé de réception ou du récépissé (comportant les pièces justificatives servant de base au paiement direct) pour :

- donner son accord ;

- ou notifier son refus motivé, au sous-traitant et au maître de l'ouvrage.

Le maître de l'ouvrage doit payer le sous-traitant dans un délai de trente jours (cinquante jours pour les établissements publics de santé) à compter de :

- la réception de l'accord total ou partiel du titulaire sur la facture ;
- l'expiration du délai de 15 jours si le titulaire n'a notifié aucun accord ou aucun refus.

5.7.2 En marchés privés

Le sous-traitant ne dispose pas d'un mécanisme de paiement direct par le maître de l'ouvrage. C'est donc la seule entreprise donneuse d'ordres qui est débitrice de l'obligation de payer.

Pour pallier les risques liés à sa défaillance, le législateur a mis en place deux mécanismes :

- premier mécanisme : la mise en place d'une garantie de paiement dont doit justifier le donneur d'ordres garantissant le paiement des créances du sous-traitant ;

Cette garantie consiste :

- soit, en principe, dans la souscription d'un cautionnement par le donneur d'ordres ;
 - soit par la mise en place d'une délégation de paiement entre le maître de l'ouvrage, le donneur d'ordres et le sous-traitant, délégation conduisant à une situation se rapprochant du paiement direct des marchés publics ;
- second mécanisme : dans l'hypothèse où l'entrepreneur principal ne paie pas un mois après en avoir été mis en demeure, le sous-traitant peut agir en paiement à l'encontre du maître de l'ouvrage.

Ces mécanismes ne protègent cependant que les sous-traitants dits réguliers, c'est-à-dire ceux qui ont été acceptés et dont les conditions de paiement ont été agréées.

À défaut, le sous-traitant dispose d'une action en responsabilité délictuelle contre le maître de l'ouvrage dans les conditions de l'[article 14-1 de la loi de 1975](#).

5. Sous-traitance

5.8 Que faire lorsque le maître de l'ouvrage décide d'agréer un sous-traitant contre l'avis de la maîtrise d'œuvre ?

Le maître d'œuvre n'a pas de moyen d'empêcher le maître d'ouvrage d'agréer un sous-traitant malgré son avis défavorable. L'acceptation est un pouvoir discrétionnaire donné au maître de l'ouvrage.

Cependant, le maître d'œuvre doit faire part, par écrit, au maître d'ouvrage des raisons objectives de son désaccord sur le sous-traitant présenté par l'entreprise principale (par exemple, absence de qualification, montant de l'acte de sous-traitance anormalement bas, etc.).

5. Sous-traitance

5.9 Que faire en cas de sous-traitance occulte sur un chantier ?

Le maître d'œuvre doit veiller à éviter toute situation de sous-traitance occulte.

S'il en a connaissance il doit :

- alerter le maître de l'ouvrage sur la présence d'un sous-traitant non agréé sur le chantier ;
- conseiller au maître d'ouvrage de mettre en demeure l'entrepreneur principal de se justifier ou de cesser la sous-traitance occulte ;
- exiger que l'entrepreneur principal justifie de la mise en place d'une caution à son sous-traitant (copie de l'engagement de caution, justificatif de sa transmission au sous-traitant) ou de la signature d'une délégation de paiement entre le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur principal et le sous-traitant.

Le devoir de conseil du maître d'œuvre ne lui fait en revanche pas obligation d'informer le maître de l'ouvrage des conséquences du défaut d'agrément d'un sous-traitant.

Après avoir obtenu l'accord écrit du maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, s'il n'a pas les pièces, doit mettre en place des mesures coercitives telles que l'interdiction d'accès au chantier, pour obtenir que l'entreprise principale effectue ces formalités obligatoires.

En marchés publics, la difficulté peut même conduire le maître d'ouvrage à résilier le marché de travaux de l'entreprise principale ([CCAG Travaux 2021, art. 50.3.1.e](#) ; anc. art. 46.3.1.e).

Enfin, il faut garder à l'esprit que le maître de l'ouvrage tolérant l'intervention sur son chantier de sous-traitants occultes commet une faute. En effet, si le maître de l'ouvrage a connaissance de la présence sur le chantier d'un tel sous-traitant, il doit mettre en demeure le titulaire de régulariser la situation. Selon la jurisprudence administrative, la responsabilité du maître de l'ouvrage est toutefois atténuée par la faute commise par l'entrepreneur principal, et par celle du sous-traitant qui est demeuré passif. La responsabilité du maître de l'ouvrage peut être plus importante, notamment lorsqu'il accepte le sous-traitant dans des conditions ne permettant pas au sous-traitant de bénéficier du paiement direct.

5. Sous-traitance

5.10 Quels sont les préalables à l'intervention sur le chantier d'un sous-traitant ?

L'entreprise principale informe le sous-traitant des dispositions applicables au chantier en matière d'hygiène et de sécurité.

L'entrepreneur principal remet un exemplaire du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS) et, le cas échéant, le projet de dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO) et les mesures d'organisation générales qu'il a retenues.

Dans ce cas, le sous-traitant dispose, avant le démarrage de ses travaux, pour établir et remettre au coordonnateur SPS un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) d'un délai de trente jours (huit jours pour les travaux de second œuvre) après la réception du contrat de sous-traitance signé par l'entrepreneur principal. Le délai de trente jours (ou de huit jours) peut être abrégé si le sous-traitant remet un PPSPS satisfaisant et que le coordonnateur l'accepte et autorise le début des travaux.

Le sous-traitant doit réaliser la visite d'inspection commune avant toute intervention, et mettre à jour son PPSPS sur la base des observations du coordonnateur SPS à l'issue de la visite.

Le sous-traitant, dans la mesure où il est concerné, doit participer au collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT) lorsque cette instance existe sur le chantier.

5. Sous-traitance

5.11 Est-ce que le maître d'œuvre peut s'adresser à un sous-traitant ?

Le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre ne doivent pas s'immiscer dans les relations entre l'entrepreneur principal et son sous-traitant. L'entrepreneur principal demeure le seul interlocuteur, y compris lorsque le sous-traitant est en défaut, et qu'il a la charge de coordonner les interventions de son (ses) sous-traitant(s).

Par exemple, les sous-traitants n'ont pas à être conviés aux réunions sauf ponctuellement en cas de nécessité. L'entrepreneur principal a tout intérêt à leur transmettre les PV les concernant, afin qu'ils puissent faire valoir leurs observations.

Malheureusement, on constate parfois une mauvaise retranscription par l'entrepreneur principal des instructions de la maîtrise d'œuvre au sous-traitant. Si tel est le cas, le maître d'œuvre peut imposer à l'entrepreneur principal la présence du sous-traitant lors des rendez-vous ou visites de chantier.

5. Sous-traitance

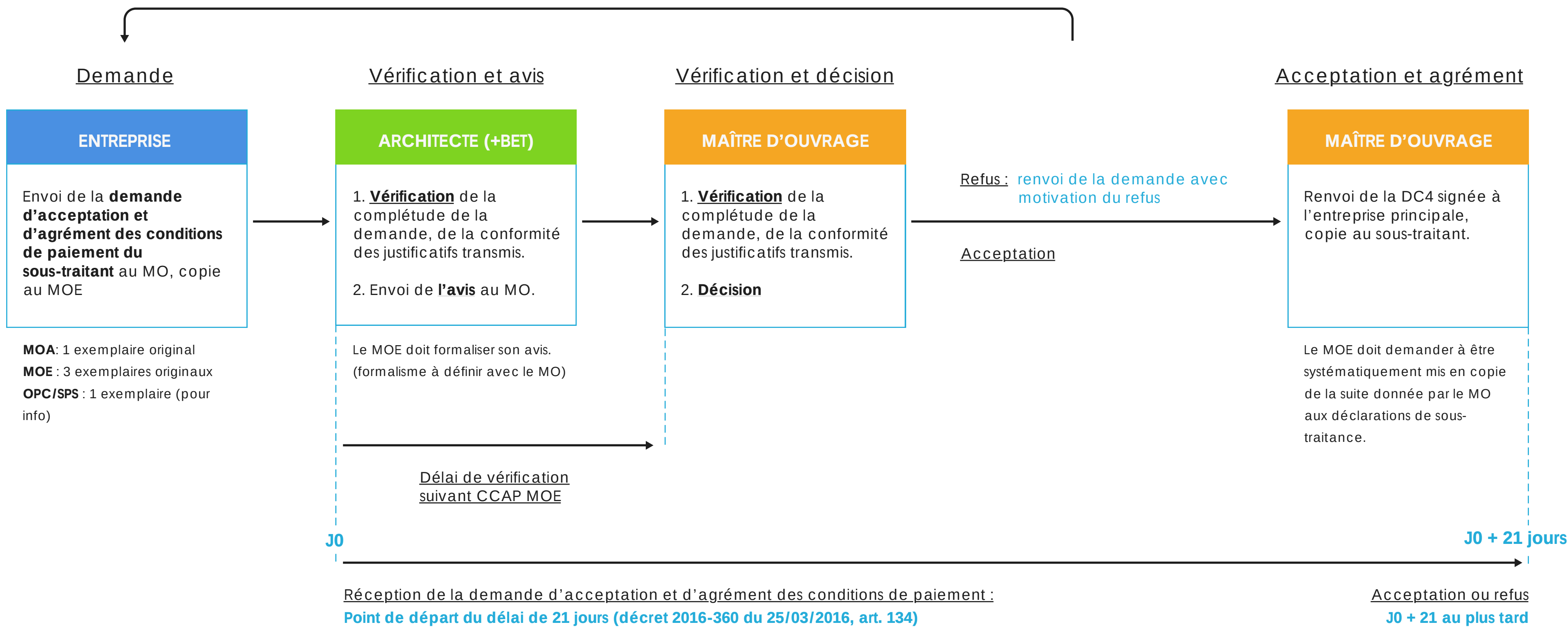
5.12 Que faut-il faire en cas de modification des prestations sous-traitées ?

Une nouvelle déclaration de sous-traitance doit être effectuée par l'entrepreneur principal en cas de modifications de la part des prestations sous-traitées ou de leurs montants et transmise au maître d'ouvrage afin qu'il s'acquitte du paiement direct au sous-traitant et qu'il puisse produire un acte de sous-traitance modificatif.

Il faut aussi faire attention à la cohérence des stipulations entre les différents contrats. Un avenant au contrat de sous-traitance doit également être régularisé entre l'entreprise principale et son sous-traitant.

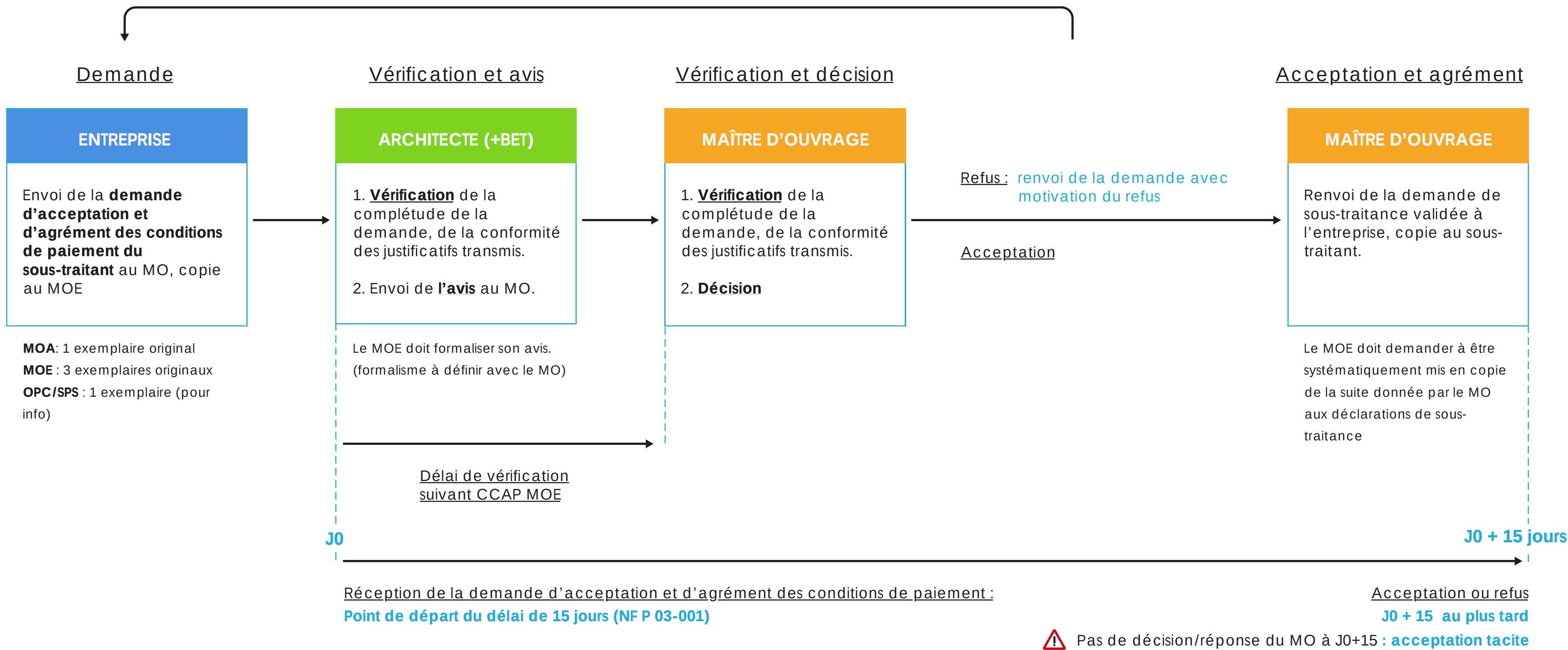
CIRCUIT DES DEMANDES D'ACCEPTATION ET D'AGREMENT DES CONDITIONS DE PAIEMENT DES SOUS-TRAITANTS

MARCHE PUBLIC



CIRCUIT DES DEMANDES D'ACCEPTATION ET D'AGREMENT DES CONDITIONS DE PAIEMENT DES SOUS-TRAITANTS

MARCHE PRIVE (NF P 03-001)



DEMANDE D'ACCEPTATION ET D'AGREMENT DES CONDITIONS DE PAIEMENT DU SOUS-TRAITANT

Affaire :

EMMETEUR :	DESTINATAIRE :
------------	----------------

Nous avons l'honneur de soumettre à votre agrément le sous-traitant présenté ci-après :

IDENTIFICATION DES TRAVAUX SOUS-TRAITES	
Lot(s) N° :	Montant des travaux sous-traités :
Description des prestations sous-traitées :	
Date d'intervention :	Paiement direct :

IDENTIFICATION DU SOUS-TRAITANT	
Nom et Raison Sociale :	
Adresse :	
Entreprise au capital de :	N° Inscription au R.C. :

PIECES JOINTES A LA PRESENTE DEMANDE	REPONSE DU MAITRE DE L'OUVRAGE
Acte spécial de sous-traitance dûment <u>renseigné et signé, en original</u> (formulaire DC4) ☐	☐ Demande acceptée
Formulaire DC2 renseigné ou, à défaut, références, moyens techniques, financiers et humains + qualifications ☐	
Plan d'assurance qualité (P.A.Q) ☐	
Attestation d'assurance RC ☐	☐ Demande d'informations complémentaires sur les points suivants :
Attestation d'assurance décennale à la D.O.C ☐	
Attestation de vigilance URSSAF (de moins de 6 mois) ☐	
Attestation de la caisse des congés payés ☐	
Attestation de régularité fiscale (ou 3666) ☐	
La liste du personnel	
Attestation relative au travail clandestin (ou formulaire DC6) ☐	
Dans le cadre de salariés hors UE, copie de leur carte de séjour et leur autorisation de travail valide ☐	
Dans le cadre de salariés détachés, l'ensemble des obligations au titre de l'article D.341.5 du Code du Travail et le Décret 2015-364 du 30 mars 2015 ☐	
Caution de garantie de paiement (en l'absence de paiement direct) ☐	Visa du Maître d'Ouvrage
Copie du contrat de sous-traitance signé (art. 3.6.1.5 du CCAG Travaux) ☐	
RIB (pas de RIB Factor) ☐	
KBIS (de moins de 3 mois) ☐	
<u>En cas de sous-traitance de second rang :</u> ☐	
Extrait SIREN ☐	
Caution bancaire du sous-traitant de rang 1 ☐	
Cachet et visa de l'entreprise titulaire du marché principal	Avis du Maître d'œuvre
Date :	Date : Visa :

☐ L'entreprise et son sous-traitant reconnaissent expressément avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier marché

Maître d'ouvrage :
NOM DU MAITRE D'OUVRAGE

Opération :
NOM DE L'OPÉRATION

TABLEAU DE SUIVI DES SOUS-TRAITANTS

Lot	Entreprise titulaire	Montant du marché € HT du titulaire	Sous-traitant	Travaux sous-traités	Montant du marché € HT sous-traité	Envoi MOA	Validation MOA	Visite inspection commune	Observations

6. Assurances

6.1 Généralités

Tableau des principales garanties d'assurance en matière de construction

Assurance	Durée	Qui la souscrit ?	Champ d'application	Obligatoire ou facultative
L'assurance tous risques chantier (TRC)	Pour une durée contractuellement prévue En principe pour la durée du chantier sous réserve de sa prorogation en cas d'allongement de la durée initiale	Maître d'ouvrage pour son compte et celui de tout ou partie des intervenants sur le chantier	Couvre les événements limitativement énumérés au contrat, à concurrence de la valeur à neuf de l'ouvrage, Elle couvre usuellement des événements accidentels survenus pendant la durée et sur l'emprise du chantier, comme un incendie, une explosion, un dégât des eaux.	Facultative
L'assurance de responsabilité civile du maître de l'ouvrage (RCMO)	Pour la période du chantier jusqu'à la réception	Maître d'ouvrage	La garantie couvre la mise en cause en cas de dommages causés aux tiers. Bien que n'étant pas le responsable direct, la responsabilité du maître d'ouvrage peut être recherchée notamment dans le cadre de troubles anormaux de voisinage.	Facultative
L'assurance de « responsabilité » civile générale avant réception dite RC professionnelle	Pour la période du chantier jusqu'à la réception	Les constructeurs et les sous-traitants	Le contenu des assurances RC pro dépend du libellé de chaque contrat. Elles comportent des garanties de responsabilité civile couvrant notamment : - la responsabilité en raison de dommages causés aux tiers - la responsabilité civile d'exploitation RCE S'agissant des entrepreneurs, elles ne couvrent pas les travaux réalisés. Elles comportent également usuellement un volet dommage couvrant notamment : - l'effondrement - certains dommages subis par l'entreprise - les erreurs d'implantation. Seule l'assuré est susceptible de mettre en œuvre une garantie dommage à l'exclusion du tiers victime.	Facultative Peut être exigée par le marché de travaux
L'assurance de responsabilité décennale du locateur d'ouvrage Ou du maître d'ouvrage	10 ans à compter de la réception.	Maîtrise d'œuvre Entreprises (RCD) Le maître d'ouvrage doit souscrire la garantie du constructeur non réalisateur (CNR)	Couvre le domaine de la présomption de responsabilité des articles 1792 : - les dommages matériels affectant un ouvrage résultant de vices cachés à la réception dès lors qu'ils présentent une certaine gravité (atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage ou à la sécurité des utilisateurs), Les polices peuvent être souscrites ponctuellement pour une opération ou consister dans une couverture annuelle des activités de l'assuré. Dans cette dernière hypothèse, le contrat joue le plus souvent pour les opérations dont le coût global n'excède pas un certain montant (15M€ selon les préconisations de la Fédération Française des Assureurs)	Obligatoire Doit être souscrite à la Date d'Ouverture de Chantier (DOC)
L'assurance de responsabilité civile décennale du sous-traitant	10 ans à compter de la réception	L'entreprise ou maître d'œuvre sous-traitant	Bien que non soumis à l'obligation d'assurance décennale, le sous-traitant peut souscrire des garanties dont la couverture a vocation à jouer dans les conditions de décennale des locataires d'ouvrage.	Facultative L'assureur dispose donc de plus de latitude pour encadrer la couverture
Le Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD)	10 ans à compter de la réception	Maître d'ouvrage Entreprise en cas de refus de souscription par le Maître d'ouvrage	Les garanties de ce contrat viennent en complément de l'assurance de responsabilité décennale souscrite par chacun des constructeurs pour les chantiers dépassant un certain montant de travaux (15M€ selon la Fédération Française des Assureurs)	Obligatoire pour compléter les garanties offertes par les polices de responsabilité des constructeurs
L'assurance de la garantie de bon fonctionnement (GBF)	2 ans à compter de la réception	Entreprise ou maîtrise d'œuvre	Elle couvre les éléments d'équipement dissociables dont la détérioration ne porte atteinte ni à la solidité de l'ouvrage ni à sa destination. Il s'agit d'éléments appelés à fonctionner dans l'ouvrage	Facultative Peut être exigée par le marché de travaux.
Assurance Dommages Ouvrage (DO)	10 ans à compter de la réception.	Maître d'ouvrage	Police dommage qui couvre les dommages de nature décennale apparus : - soit avant la réception (en cas de mise en demeure restée infructueuse suivie d'une résiliation du contrat pour inexécution), - soit à la réception et pendant la période de parfait achèvement (en cas de mise en demeure restée infructueuse), - soit après la période de parfait achèvement.	Obligatoire sauf pour les personnes publiques
Les assurances facultatives insérées dans les police dommages ouvrage ou responsabilité	10 ans à compter de la réception	Maître d'ouvrage ou intervenants sur le chantier	- Dommages aux existants divisibles, - Dommages sur les éléments d'équipement dissociables, - Dommages immatériels, - Dommages intermédiaires.	Facultatives Elles peuvent être exigées par le marché de travaux
Police unique de chantier (PUC) (en voie de disparition)	10 ans à compter de la réception	Maître d'ouvrage pour son compte et celui des constructeurs désignés comme bénéficiaires	Réunie : - l'assurance dommages ouvrage, - l'assurance décennale, - le cas échéant des garanties complémentaires.	Facultative Ce type de police n'est pratiquement plus souscrit que pour certaines opérations du sud est de la France

Une opération de construction nécessite la souscription de différentes assurances dont l'objectif est de couvrir l'ensemble des risques avant, pendant et après l'exécution des travaux.

Ces assurances doivent être souscrites par les constructeurs et/ou par le maître d'ouvrage.

La souscription est soit obligatoire par effet de la loi (DO et décennale pour les ouvrages soumis), soit exigée par voie contractuelle par stipulation du [CCAG Travaux](#) ou par renvoi à la norme NF P 03-001.

Le contenu des polices facultatives est librement fixé par les parties, sous réserve de respecter le droit commun de l'assurance. Objet, exclusions, plafond, franchise, procédure de règlement des sinistres, etc. sont négociables, bien loin du cadre rigide de l'assurance obligatoire.

6.1.1 Comment fonctionnent les assurances des constructeurs ?

Une première distinction doit être faite selon la nature de l'ouvrage, le type de travaux à réaliser, le type de dommage à garantir, la qualité de la victime (assuré lui-même, maître d'ouvrage ou tiers), le fonctionnement de la garantie (période durant laquelle le contrat d'assurance peut trouver application).

Tous les intervenants ne sont pas soumis aux mêmes obligations par la loi, les architectes sont, de par la loi sur l'architecture, obligés de s'assurer pour l'ensemble de leurs responsabilités professionnelles.

Les autres intervenants, notamment BET et entreprises, ne sont soumis par la loi qu'à la seule garantie décennale obligatoire telle que régie par la [loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction](#).

Les maîtres d'ouvrage, de leur côté, sont soumis par cette même loi à l'obligation d'assurance de dommages à l'ouvrage.

6.1.2 Que se passe-t-il si un constructeur ne souscrit pas l'assurance ?

L'absence d'assurance (obligatoire ou non) ne supprime pas la responsabilité que tout intervenant peut voir recherchée du fait des actes et dommages dont il est l'auteur.

Il est donc important que le maître d'ouvrage exige dans son appel d'offres que les entreprises souscrivent, outre l'assurance décennale obligatoire, toutes les assurances facultatives développées dans ce chapitre.

 **OUTIL 6C** [\(Modèle clauses assurances type\)](#)

L'absence d'assurance d'un des acteurs peut avoir des conséquences sur les autres du fait de la possible condamnation *in solidum* prononcée par les juges. Pour assurer le paiement effectif des condamnations, le juge condamne en effet ensemble toutes les personnes ayant

contribué à la survenance d'un même dommage pour l'entière réparation. Ce n'est qu'au stade des recours entre elles que le partage s'opère. L'absence de garantie de l'un des débiteurs expose donc les autres à devoir assumer la charge de la dette du débiteur défaillant.

6.1.3 Quel risque pour le maître d'œuvre si un intervenant n'est pas assuré ?

En cas de sinistre, le maître d'ouvrage pourra demander que l'ensemble des constructeurs (y compris l'architecte) ayant concouru au dommage soit condamné *in solidum* à la réparation.

Le principe de la condamnation *in solidum*, très souvent appliqué par les juges, a pour conséquence de permettre au maître de l'ouvrage d'obtenir l'exécution de la totalité de la condamnation contre n'importe quel cocondamné. Cela entraîne, en cas de défaillance d'un des condamnés (non assuré et non solvable), une mise à la charge du plus solvable la totalité de la charge du sinistre indépendamment de sa part de responsabilité.

Cet acteur est souvent l'architecte, qui, du fait de sa position de « chef d'orchestre » et de son devoir de conseil, se trouve très souvent condamné *in solidum* quand bien même il n'est condamné que pour une faible part de responsabilité et présente une solvabilité au travers de son obligation d'assurance générale imposée par la loi sur l'architecture.

  OUTIL 6B (Les différentes assurances d'une opération de construction dans le temps)

6. Assurances

6.2 Quelles sont les assurances mobilisables en cours de chantier (avant réception) ?

6.2.1 L'assurance des constructeurs avant la réception des travaux

Il s'agit de garanties facultatives pour l'ensemble des constructeurs : seul l'architecte est soumis à une obligation d'assurance générale par la loi sur l'architecture ([loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, art. 16](#)).

Si la Loi n'impose pas la souscription d'une telle assurance, le marché de travaux peut imposer une telle souscription, ce qui est le cas du [CCAG Travaux 2021 \(art 8.1.1 ; anc. art. 9.1\)](#), comme de la norme NF P 03-001 (art. 23.1).

Il est important que le maître d'ouvrage impose la souscription aux entreprises de l'ensemble des garanties facultatives existantes listées ci-après.

6.2.1.1 Qu'est-ce que l'assurance effondrement de l'ouvrage avant réception ?

Cette garantie d'assurance peut être incluse dans les contrats d'assurance (décennale généralement) des entreprises.

Les assureurs assimilent généralement à l'effondrement sa menace grave et imminente. Sont donc garanties les dépenses engagées pour y remédier, y compris les travaux de démolition, de déblaiement, de dépose ou de démontage éventuellement nécessaires.

Cette garantie dommages n'est mobilisable que par l'entreprise elle-même : ni le maître de l'ouvrage ni l'architecte ne peuvent l'actionner.

Il s'agit par exemple d'une absence de ferrailage du gros œuvre par le maçon qui est découverte en cours de travaux et qui nécessite une démolition-reconstruction des travaux déjà réalisés. Le maçon, s'il a souscrit la garantie effondrement, pourra après déclaration du sinistre à son assureur obtenir la prise en charge des indemnités nécessaires à la réparation. Si

le maçon a déposé son bilan et qu'il n'a pas déclaré le sinistre à son assureur avant sa disparition, alors ni le maître de l'ouvrage ni le maître d'œuvre ne pourront actionner l'assureur de l'entrepreneur défaillant.

6.2.1.2 Qu'est-ce que l'assurance des dommages subis par l'entreprise avant réception ?

En règle générale, l'entreprise n'est pas couverte par son assureur pour les dommages affectant ses propres travaux et qui lui sont imputables.

Par contre, les assureurs proposent de couvrir par la souscription de garanties facultatives adossées à la garantie décennale les dommages graves pouvant survenir en cours d'exécution. Ces garanties permettent de couvrir des dommages accidentels ou fortuits, tels les dommages causés par un incendie, un phénomène naturel (foudre, inondation, glissement de terrain, etc.), un dégât des eaux, un acte de vandalisme, la chute d'une grue. Elles peuvent aussi prévoir de couvrir des dommages causés à des engins de chantier, à des installations provisoires ou à des ouvrages « existants ».

Les limites de cette garantie sont contractuelles et peuvent varier selon les contrats. Pour certains chantiers, la souscription d'une tous risques chantier (TRC) par le maître de l'ouvrage permet de couvrir ces risques pour l'ensemble des intervenants.

6.2.1.3 Qu'est-ce que l'assurance des erreurs d'implantation ?

L'assurance de l'erreur d'implantation est une garantie facultative dont l'objet est la prise en charge des conséquences pécuniaires des travaux nécessaires à la mise en conformité d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage du fait d'une mauvaise implantation.

L'erreur d'implantation se détermine généralement lorsque la construction est non conforme soit aux règles d'urbanisme, soit aux stipulations du permis de construire, soit aux limites de propriété, ou encore aux stipulations des règlements de lotissement.

Lorsque l'erreur d'implantation découverte avant réception nécessite une démolition de la construction, l'entreprise ne pourra obtenir la garantie de son assureur que s'il a souscrit la garantie facultative « erreur d'implantation ».

6.2.1.4 Qu'est-ce que l'assurance des dommages causés aux tiers ?

Cette assurance facultative couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l'entreprise à raison des dommages causés aux tiers, y compris au maître d'ouvrage et autres entreprises intervenant sur le chantier, du fait de ses travaux. Sont notamment couverts les dommages causés aux travaux d'autres lots, aux immeubles voisins, aux biens confiés.

Par exemple, lors des essais de désenfumage d'un cinéma en période de construction, l'entreprise de CVC, par une mise en surpression des salles, a causé un déplacement des cloisons de plusieurs centimètres, créant ainsi des dommages au lot du plaquiste. Les désordres sont importants et la garantie dommages aux tiers souscrite par l'entreprise de CVC va permettre la prise en charge par son assureur des travaux de réparation des dommages causés au lot du plaquiste.

Cette garantie est exigée par l'[article 8.1.1 du CCAG Travaux 2021](#) (anc. art. 9.1) et l'article 23 de la norme NF P 03-001.

6.2.1.5 Qu'est-ce que l'assurance de la responsabilité civile d'exploitation (RCE) ?

Son objet est de garantir les conséquences financières des dommages causés aux tiers dans le cadre de son activité professionnelle, mais qui ne relève pas de sa responsabilité professionnelle.

Le contrat couvre les dommages corporels, matériels subis par les biens, mais également les dommages immatériels consécutifs à ces dommages.

Par exemple, l'entreprise s'est vu confier par le maître de l'ouvrage le passe-partout d'une usine dont il doit assurer la réhabilitation. L'entrepreneur perd le passe, rendant nécessaire le changement de toutes les serrures sécurité de l'usine. L'assureur RC exploitation prendra en charge le sinistre.

Cette assurance est étendue à la réparation des dommages causés par les préposés de l'entreprise dans l'exercice de leurs fonctions (par exemple un salarié de l'entreprise qui blesse involontairement un autre salarié en réalisant des travaux).

Elle est incluse soit dans l'assurance « multirisques », soit en garantie annexe du contrat d'assurance des responsabilités professionnelles, ou souscrite par contrat séparé.

6. Assurances

6.3 L'assurance des maîtres d'ouvrage avant la réception des travaux

6.3.1 Quel est l'objet du contrat d'assurance de la responsabilité civile du maître d'ouvrage (RC MO) ?

L'objet de ce contrat facultatif est de couvrir la responsabilité du maître d'ouvrage à l'occasion de travaux qu'il réalise ou qu'il fait réaliser.

Sont donc couverts les dommages corporels, matériels et immatériels qui peuvent être causés aux tiers, du fait du chantier, et pendant la durée de celui-ci.

Cette police est toujours complétée d'une garantie défense recours permettant au maître d'ouvrage de rechercher la responsabilité des auteurs des faits qui lui sont reprochés mais qui lui sont non imputables.

L'assurance cesse avec la fin du chantier. En cas d'interruption des travaux, l'assureur doit être averti, et en cas de retard dans leur réalisation, une prolongation de la garantie doit être demandée sous peine de non-garantie.

Par exemple, en cours de chantier, des éléments d'échafaudage tombent sur les voitures en stationnement, entraînant une mise en cause du maître d'ouvrage, l'assurance RC MO couvrira les éventuelles condamnations mises à la charge du maître de l'ouvrage et organisera les recours contre les responsables.

6.3.2 Qu'est-ce que l'assurance tous risques chantier (TRC) ?

L'assurance tous risques chantier (TRC) est facultative. C'est très généralement le maître d'ouvrage qui la souscrit. Il est d'usage que les intervenants au chantier soient couverts au titre de la police.

Ce contrat couvre les dommages matériels subis par l'ouvrage en cours de construction notamment contre les événements suivants : incendie et explosion, dégâts des eaux, vol et actes de vandalisme, attentats, phénomènes naturels (tempête, ouragan, cyclone, etc.), chutes, chocs, bris, effondrement.

Usuellement, la TRC couvre des dommages accidentels intervenant sur l'emprise du chantier pendant la période contractuellement visée au contrat. Seule une prorogation permet de porter la couverture au-delà de son terme contractuel. Il est donc essentiel de veiller à sa prorogation en cas de retard dans l'édification de l'ouvrage.

Lorsque la TRC couvre l'ensemble des intervenants à l'acte de construire présents sur le chantier et comporte une renonciation à recours contre leurs assureurs, elle permet d'éviter les délais parfois très longs liés à un éventuel et hypothétique recours contre un tiers responsable.

Par exemple, la construction d'un ouvrage en porte-à-faux présente un fléchissement important avec menace d'effondrement constatée en cours de chantier : l'expertise détermine une erreur de calcul mettant en cause sa solidité. Les travaux de reprise sont d'un coût important. L'existence d'une TRC permet la prise en charge immédiate des travaux de renforcement par l'assureur ayant délivré cette garantie.

6.3.3 Dans quel cas l'assurance dommages-ouvrage (DO) peut-elle intervenir en cours de travaux ?

L'assurance dommages-ouvrage n'a en principe pas vocation à s'appliquer avant réception. Elle a en effet pour objet de garantir les désordres de nature décennale survenus après la réception non-objet de réserve.

La DO peut néanmoins jouer, par exception, lorsqu'il est justifié, d'une part, d'une mise en demeure par lettre recommandée, faite à l'entrepreneur, restée sans effet, d'autre part, de la résiliation du contrat de travaux liant le maître d'ouvrage à l'entrepreneur (sa liquidation est jugée équivalente).

Dans cette hypothèse, les dommages doivent présenter la gravité d'un sinistre décennal.

6. Assurances

6.4 Quelles sont les assurances mobilisables après la réception des travaux ?

6.4.1 Quelle est l'assurance obligatoire des constructeurs après la réception des travaux ?

Il s'agit de l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale introduite par la [loi du 4 janvier 1978 dite « loi Spinetta »](#) (C. civ., art. 1792 et suiv.).

6.4.2 Quels sont les ouvrages concernés ?

L'obligation d'assurance concerne les travaux de construction et porte aussi bien sur les travaux neufs que sur les travaux de rénovation. Les existants, lorsqu'ils sont totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et en deviennent techniquement indivisibles, relèvent de l'assurance obligatoire de responsabilité décennale.

La garantie décennale peut encore, de manière tout à fait récente, être mobilisée à propos de désordres affectant les éléments d'équipement dissociables installés sur des ouvrages existants dès lors que ces désordres portent atteinte à la destination de l'ouvrage initial dans son ensemble.

Cependant, certains ouvrages bien spécifiques ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance. Tel est le cas :

- des ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, des ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, des ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages ([C. ass., art. L. 243-1-1 I, al. 1^{er}](#)) ;
- d'ouvrages se rattachant au secteur du génie civil, des voiries, ouvrages piétonniers, parcs de stationnement, réseaux divers, canalisations, lignes ou câbles ou leurs supports, ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, ouvrages de télécommunications, ouvrages sportifs non couverts ainsi que leurs éléments d'équipement ([C. ass., art. L. 243-1-1 I, al. 2](#)) ;

- des éléments d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage ; par exemple : process industriel dans une usine, chaîne de montage, fluides spéciaux dans un hôpital, etc. ([C. civ., art. 1792-7](#)).

Dans ces trois derniers cas, la responsabilité des constructeurs peut être recherchée et doivent souscrire une assurance de responsabilité des ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance décennale et une assurance des éléments d'équipement à vocation strictement professionnelle.



Nouveau Texte de référence :

- [CCAG Travaux 2021, art. 8.1.2](#)

6.4.3 Qui est soumis à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale ?

Tout constructeur doit avoir souscrit à l'ouverture du chantier une assurance de responsabilité civile décennale ([C. ass., art. L. 241-1](#)). Le non-respect de cette obligation est passible d'une peine d'emprisonnement de six mois et/ou d'une amende de 75 000 euros ([C. ass., art. L. 243-3](#)).

Pour les marchés dont le montant est inférieur à 100 000 euros, lorsque l'assurance est obligatoire, les constructeurs doivent indiquer sur leurs devis et factures :

- l'assurance professionnelle qu'ils ont souscrite au titre de leur activité ;
- les coordonnées de l'assureur et du garant ;
- la couverture géographique de leur contrat d'assurance ou de leur garantie.

6.4.4 Qui est constructeur au sens du code civil ?

Sont considérés comme constructeur ([C. civ., art. 1792-1](#)) les :

- architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Le contrat de louage d'ouvrage est la convention par laquelle un maître d'ouvrage, c'est-à-dire la personne pour le compte de qui l'ouvrage est réalisé, fait appel à une ou plusieurs personnes ou entreprises pour sa réalisation ;
- vendeur après achèvement d'un ouvrage construit par lui-même ou qu'il a fait construire.

Sont également concernés les vendeurs d'immeubles à construire, promoteurs immobiliers, constructeurs de maisons individuelles ou contrôleurs techniques.

Le sous-traitant n'a pas légalement la qualité de constructeur parce qu'il n'a pas de lien direct avec le maître de l'ouvrage. Sa responsabilité civile à l'égard du donneur d'ordres (l'entreprise principale) et du maître d'ouvrage peut néanmoins être engagée.

6.4.5 Quelle est l'étendue de l'assurance de responsabilité civile décennale ?

Le contrat d'assurance de la responsabilité décennale garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage (à l'exclusion des dommages corporels, immatériels) lorsque la responsabilité du constructeur est engagée. La garantie couvre les dommages matériels résultant de vices cachés lors de la réception et révélés dans un délai de dix ans à compter de la réception.

Les dommages doivent être d'une certaine gravité et avoir pour conséquence de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination. Est assimilée à ces hypothèses légales l'atteinte à la sécurité des utilisateurs de l'ouvrage.

Par exemple, après réception sans réserve, la charpente d'un bâtiment s'affaisse, menaçant de s'effondrer du fait d'un sous-dimensionnement. Il s'agit là d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage.

Les occupants d'un immeuble se plaignent de nuisances sonores venant des appartements voisins ; l'expertise détermine qu'une mauvaise exécution des travaux d'isolation phonique est à l'origine des bruits perçus par les copropriétaires et rend la construction impropre à sa destination.

6.4.6 Quelles sont les limites légales de la garantie de l'assureur en matière de plafond de garantie ?

L'assurance obligatoire de responsabilité décennale est régie par des clauses types ([C. ass., art. A. 243-1 annexe I](#)) ; cela signifie que le contrat d'assurance ne peut s'écarter de ces clauses.

Aucun plafond de garantie ne peut être prévu dans les contrats d'assurance pour les travaux de construction destinés à l'habitation.

Le plafond de garantie est légal lorsqu'il s'agit de travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation. Il correspond au coût de la construction revalorisée et peut, en cas de coût dépassant ce montant, être limité à 150 millions d'euros.

6.4.7 Quand doit être souscrite l'assurance de responsabilité

décennale ?

L'assurance de responsabilité décennale doit avoir été souscrite avant le début du chantier et valable à la date de déclaration d'ouverture du chantier (DOC).

A l'ouverture de tout chantier, l'entrepreneur doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance couvrant cette responsabilité.

Si l'entreprise s'est créée après l'ouverture du chantier, ce qui importe, c'est qu'elle soit assurée au début de ses propres travaux.

6.4.8 Quels sont les éléments du contrat qu'il convient de vérifier sur l'attestation d'assurance ?

Un arrêté du 5 janvier 2016 établit les mentions minimales qui doivent figurer dans les attestations d'assurance RCD émises après le 1^{er} juillet 2016 et visant des opérations dont la date d'ouverture de chantier est postérieure au 1^{er} juillet 2016.

Les points spécifiques à contrôler pour la garantie décennale obligatoire :

La date de validité de la garantie :

Le contrat d'assurance doit être valable à la date de la déclaration d'ouverture du chantier (DOC) et cela quel que soit la date d'intervention de l'entreprise sur le chantier.

En cas de création d'entreprise après la DOC, c'est la date de sa première intervention effective sur le chantier qui déterminera l'assureur de responsabilité décennale.

Les activité(s) garantie(s) :

L'activité exercée sur le chantier doit figurer clairement dans l'attestation. En effet, l'activité mentionnée dans l'attestation délimite le champ du risque couvert par l'assureur et conditionne l'application de la garantie. Il convient de s'assurer que l'ensemble des activités faisant l'objet du marché de travaux figure bien dans l'attestation d'assurance remise par le constructeur. À défaut, le contrat ne pourra trouver à s'appliquer.

Les conditions d'application des garanties :

- la nature des travaux couverts ;
- les limites de montant d'ouvrage (montant des travaux au-delà duquel l'assuré doit demander une extension de garantie à son assureur ; certains assureurs appliquent une limite au montant du marché de leur assuré) ;

- les opérations nécessitant la souscription d'un contrat collectif de responsabilité (CCRD, cf. § 6.4.9) ;
- généralement, les travaux doivent être de technique courante. L'utilisation de techniques non courantes ou de procédés non traditionnels doit faire l'objet d'une demande d'extension de garantie.

  **OUTIL 6A** (Attestation type et vérification)

6.4.9 Qu'est-ce que le contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD) ?

Lors de la réalisation de grands chantiers, le coût des travaux peut dépasser les seuils prévus par les contrats d'assurance des constructeurs. Il est alors nécessaire de se tourner vers une solution collective qui complète les garanties individuelles de base.

Cette solution d'assurance est préconisée par les assureurs dès que le montant du chantier dépasse 15 millions d'euros HT.

La souscription doit être effectuée par le maître de l'ouvrage le plus tôt possible. Dans certains cas, si le maître d'ouvrage refuse de le souscrire, sa souscription devra être mise à la charge de l'entreprise générale ou du gros œuvre (maîtrise d'ouvrage publique notamment).

En cas de sinistre majeur, le CCRD interviendra après épuisement des montants de garantie des contrats individuels de responsabilité décennale des constructeurs, usuellement plafonnés à :

- 10 millions d'euros pour les entreprises de gros œuvre ;
- 6 millions d'euros pour les entreprises de second œuvre ;
- 3 millions d'euros pour les concepteurs, architectes, BET et les contrôleurs techniques.

Un exemple de montage avec un CCRD

COÛT TOTAL DE LA CONSTRUCTION : 25 M€ HT		
	25 M€ HT CCRD	
10 M€ HT		
	6 M€ HT	
		3 M€ HT
Entrepreneurs de gros oeuvre	Autres corps d'état	Contrôleur technique / Maitre d'oeuvre

Par exemple, sur une opération majeure, après la réception, des fissurations importantes dues à une erreur de calcul du BET structure nécessitent de gros travaux de renforcement de l'ensemble des fondations de plusieurs bâtiments ; le sinistre est évalué à 40 millions d'euros. La responsabilité est imputable principalement au BET structure et à l'entreprise de gros œuvre ; leurs assureurs prendront respectivement 3 et 10 millions d'euros, l'assureur CCRD prendra lui le solde du sinistre, soit 27 millions d'euros.

6. Assurances

6.5 Quelles sont les assurances facultatives de responsabilité civile après la réception des travaux pour les constructeurs ?

Elles sont proposées par les assureurs pour compléter notamment la garantie obligatoire de responsabilité civile décennale.

6.5.1 Que couvre l'assurance de la garantie de bon fonctionnement ?

Elle couvre les constructeurs lorsque leur responsabilité est recherchée sur le fondement de [l'article 1792-3 du Code civil](#).

Elle concerne les éléments d'équipement dissociables atteints dans leur fonctionnement dont la détérioration ne porte atteinte ni à la solidité ni à la destination de la construction. Sa durée est de deux ans à compter de la réception.

Par exemple, le dysfonctionnement d'un radiateur n'entraînant pas l'impossibilité de chauffer l'ouvrage dans son ensemble, un système de fermeture de volets électriques qui ne fonctionne pas.

6.5.2 Qu'est-ce que la garantie des dommages immatériels consécutifs ?

Elle couvre les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti. Il s'agit principalement des préjudices financiers (perte d'exploitation, perte de loyer, etc.) consécutifs à un dommage relevant par exemple de la garantie décennale.

Par exemple, à la suite de l'effondrement d'une partie de la toiture d'un centre commercial, la fermeture et l'arrêt de l'activité entraînent un préjudice économique à l'exploitant du centre commercial et aux commerçants de la galerie marchande. Cette perte, calculée par des experts financiers, est couverte par la garantie des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti. Cette garantie est soumise à un plafond de garantie.

6.5.3 Qu'est-ce que la garantie des dommages aux existants ?

L'article L. 243-1-1 II du Code des assurances indique que l'obligation d'assurance décennale n'est pas applicable aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier sauf lorsque la réalisation des travaux neufs conduit à rendre la partie neuve et la partie ancienne indissociables.

La souscription d'une garantie facultative « dommages aux existants » permet de garantir pendant les dix ans suivant la réception des travaux neufs la réparation des dommages matériels subis par les parties de l'ouvrage existant du fait de l'exécution des travaux neufs, à condition que ces dommages :

- rendent la partie de l'ouvrage existant avant les travaux impropre à sa destination ou portent atteinte à sa solidité ;
- soient la conséquence directe de l'exécution des travaux neufs et non des propres défauts des parties préexistantes.

Par "existants", on entend les parties anciennes d'une construction existant avant l'ouverture du chantier sur, sous ou dans lesquelles sont exécutés les travaux.

Par exemple, lors d'un incendie d'une extension neuve, le feu se propage à une partie existante. L'assurance décennale n'a pas vocation à s'étendre aux ouvrages existants, et seule la souscription d'une garantie facultative des dommages aux existants pourra intervenir. Cette garantie est soumise à un plafond de garantie.

Certains existants, lorsqu'ils sont totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et en deviennent techniquement indivisibles, relèvent de l'assurance obligatoire de responsabilité décennale.

6.5.4 Qu'est-ce que la garantie des « dommages intermédiaires » ?

La notion de « dommages intermédiaires » est une construction jurisprudentielle visant les désordres qui, bien que cachés au jour de la réception, ne relèvent :

- ni de la garantie décennale parce qu'ils n'affectent pas la solidité de l'ouvrage ou ne le rendent pas impropre à sa destination (ex. : salissures de façades, fissures de cloisons ou de carrelages, décollement d'enduits extérieurs, etc.) ;
- ni de la garantie biennale de bon fonctionnement.

Il s'agit d'une forme particulière de responsabilité civile après réception qui s'applique, pour faute prouvée, dans la limite de dix ans après la réception.

Ces dommages ne sont pas couverts par les contrats de responsabilité décennale. Les assureurs proposent donc une extension de garantie adaptée à ces « dommages intermédiaires ».

Par exemple, la façade d'un ouvrage, trois ans après la réception, présente des salissures importantes sur la façade. Ces salissures dont l'origine est imputable à une absence de couverture n'atteignent pas la solidité et ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination. Cependant, par leur caractère généralisé, ces salissures sont considérées par le juge comme des dommages intermédiaires soumis à une responsabilité de dix ans.

6.5.5 Qu'est-ce que la garantie de la responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale ?

Il s'agit d'une garantie facultative, le sous-traitant n'étant pas soumis au régime de l'assurance obligatoire décennale du fait de l'absence de lien contractuel avec le maître d'ouvrage.

Cette garantie couvre le paiement des travaux de réparation des dommages de nature décennale apparus après réception, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée du fait des travaux de construction soumis à l'obligation d'assurances, qu'il a réalisés en qualité de sous-traitant.

La garantie délivrée par l'assureur n'est pas soumise à l'application des clauses types ([C. ass., art. A. 243-1 annexe I](#)) et permet à celui-ci d'introduire dans le contrat des exclusions, des limitations ainsi que des plafonds de garantie et des franchises opposables. La garantie ne saurait néanmoins être réduite à un temps inférieur à celui où l'assuré est exposé à un recours du maître de l'ouvrage.

6. Assurances

6.6 Quelles sont les assurances des maîtres d'ouvrage après la réception des travaux ?

L'obligation d'assurance du maître d'ouvrage concerne principalement l'assurance dommages-ouvrage (DO).

Cependant, le maître d'ouvrage peut être amené à souscrire une assurance décennale pour compte, permettant d'assurer totalement les constructeurs ou de compléter leur assurance de base.

Ces assurances dites police unique de chantier (PUC) ou contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD) sont souscrites par le maître d'ouvrage au profit de l'ensemble des constructeurs.

6.6.1 Quelles sont les polices d'assurance qui peuvent être souscrites par le maître de l'ouvrage au profit de l'ensemble des constructeurs ?

La police unique de chantier (PUC) couvre le volet dommages-ouvrage du maître d'ouvrage et la responsabilité décennale de l'ensemble des constructeurs visés comme bénéficiaires au titre du contrat. Usuellement, elle a vocation également à garantir les sous-traitants déclarés. Ce type de contrat n'est aujourd'hui pratiquement plus utilisé par les assureurs. En effet, il présente l'inconvénient de concentrer l'ensemble du risque sur un seul assureur et oblige l'assureur PUC à couvrir tous les intervenants à une opération sans les connaître en qualité d'assurés habituels ne lui permettant pas une maîtrise du risque à assurer. La PUC est généralement utilisée pour des chantiers d'une certaine taille.

La difficulté de trouver des possibilités de réassurance pour les opérations très importantes a conduit les assureurs à mettre au point un système d'assurance permettant de ne pas mobiliser autant de fois le montant de l'opération qu'il y a de constructeurs. Ce contrat d'assurance créé en 2007 nommé contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD) est souscrit généralement par le maître d'ouvrage ou par l'entreprise générale ou le lot principal en cas de refus de souscription par la maîtrise d'ouvrage. Les garanties du CCRD interviennent après épuisement des garanties des contrats d'assurance des constructeurs dites de première ligne.

Un exemple de montage avec un CCRD :

COÛT TOTAL DE LA CONSTRUCTION : 25 M€ HT		
10 M€ HT	25 M€ HT CCRD	
	6 M€ HT	3 M€ HT
Entrepreneurs de gros oeuvre	Autres corps d'état	Contrôleur technique / Maître d'oeuvre

6.6.2 Quelle est l'assurance obligatoire des maîtres d'ouvrage mobilisable après la réception des travaux ?

L'assurance construction a été instituée en janvier 1978 par la [loi dite « loi Spinetta »](#). Ce système d'assurance obligatoire est à double détention :

- d'une part, tout constructeur (entrepreneur, maître d'œuvre, architecte, ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage) est soumis à un régime de responsabilité ;
- d'autre part, une assurance obligatoire doit également être souscrite par le maître d'ouvrage, dite "assurance de dommages" (dommages-ouvrage).

Cette obligation ne concerne pas certains maîtres d'ouvrage (l'[alinéa 2 de l'article L. 242-1 du Code des assurances](#) institue un régime dérogatoire).

6.6.2.1 Qu'est-ce que l'assurance dommages-ouvrage (DO) ?

L'assurance dommages-ouvrage est l'assurance obligatoire en cas de construction d'un ouvrage que doit souscrire le maître de l'ouvrage.

Cette assurance instituée par la [loi du 4 janvier 1978](#) permet au maître d'ouvrage (et aux propriétaires successifs), en cas de sinistre de nature décennale, d'obtenir une indemnisation rapide de son assureur sans avoir déterminé la responsabilité des constructeurs.

Il s'agit d'une assurance de chose qui se transmet aux acquéreurs successifs de la chose et dont les indemnités doivent impérativement être affectées à la réparation objective de l'ouvrage.

L'assureur dommages-ouvrage, après avoir indemnisé le maître d'ouvrage, pourra recourir contre les constructeurs responsables.

Il s'agit d'un système d'assurance à double détente.

Dans le cas où la souscription DO est obligatoire, l'assureur DO ne peut pas opposer de franchise au bénéficiaire de la garantie.

6.6.2.2 L'assurance dommages-ouvrage est-elle obligatoire ?

La garantie dommages-ouvrage est une assurance obligatoire en cas de construction d'un ouvrage neuf, ainsi que pour des travaux de rénovation ou d'amélioration dès lors que ces ouvrages portent soit atteinte aux fonctions primitives de l'ouvrage (clos-structure-couvert), soit encore qu'ils conduisent à une immobilisation dans le sol ou dans l'ouvrage existant.

Elle est prévue par l'alinéa 1^{er} de l'[article L. 242-1 du Code des assurances](#).

Cette assurance doit être souscrite avant l'ouverture du chantier par le maître de l'ouvrage, sous peine d'être exposé à des sanctions pénales, bien que celles-ci ne s'appliquent pas pour un particulier qui ne souscrit pas l'assurance dommages-ouvrage.

Toutefois, l'[alinéa 2 de l'article L. 242-1 du Code des assurances](#) a prévu que ne sont soumises au premier alinéa ni les personnes morales de droit public, ni les personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'[article 1^{er} de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat](#), ni les personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'[article L. 111-6 du Code des assurances](#), lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. Au titre de cet alinéa, ne sont pas soumises à l'obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage les personnes morales de droit public ainsi que des personnes de droit privé d'une certaine dimension économique et capables d'assumer elles-mêmes le préfinancement de la réparation des désordres ([art. L. 242-1 du Code des assurances](#) renvoyant à l'[art. L. 111-6](#) du même code, qui renvoie lui-même à un décret en Conseil d'Etat codifié à l'[art. R. 111-1 du Code des assurances](#)).

NB : sont considérées comme telles les entreprises qui remplissent au moins deux des critères suivants :

- employer en moyenne sur le dernier exercice plus de 250 personnes ;
- réaliser un chiffre d'affaires de plus de 12,8 millions d'euros ;
- afficher plus de 6,2 millions d'euros à leur bilan.

6.6.2.3 Quand l'assurance dommages-ouvrage prend-elle effet ?

L'assurance dommages-ouvrage prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, visé à l'[article 1792-6 du Code civil](#) et fixé à une année suivant la réception des travaux, et expire en même temps que la garantie décennale, soit une durée de neuf années.

Toutefois, elle permet le paiement des réparations nécessaires, pour des dommages de gravité décennale, lorsque :

- avant la réception des travaux, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
- après la réception, avant l'expiration du délai d'un an (garantie de parfait achèvement), après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations, en raison par exemple d'un désaccord sur les travaux à effectuer, ou du dépassement du délai fixé à l'amiable.

6.6.2.4 Quel rôle a l'assurance dommages-ouvrage ?

En cas de désordres de nature décennale subis par l'ouvrage (ex. : déstabilisation de l'ouvrage du fait de fondations inadaptées), la garantie dommages-ouvrage permet la réparation rapide de ces désordres grâce à son rôle de préfinancement.

C'est l'assureur dommages-ouvrage qui organisera l'expertise contradictoire avec les différents intervenants du chantier concerné par le sinistre et se chargera ensuite de faire un recours contre le (les) constructeur(s) responsable(s) et ses (leurs) assureurs.

La garantie est acquise dès lors que le désordre de gravité décennale apparaît dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux.

6.6.2.5 Comment fonctionne l'assurance dommages-ouvrage ?

Le fonctionnement de l'assureur dommages-ouvrage est organisé par le Code des assurances, précisément par les clauses types figurant à l'[annexe II de l'article A. 243-1 du Code des assurances](#).

L'assureur dommages-ouvrage a soixante jours après réception de la déclaration de sinistre pour faire expertiser les dommages, communiquer le rapport de l'expert et se prononcer sur le principe de la garantie. S'il estime que la garantie n'est pas applicable, il doit, dans le même délai, le faire savoir et justifier sa position. L'absence de prise de position de l'assureur dans le délai légal entraîne l'obligation pour lui de prendre en charge le sinistre déclaré indépendamment du caractère décennal ou non des désordres. On parle de sanction, véritable déchéance du droit de contester sa garantie.

Lorsqu'il prend une position de principe de garantie, l'assureur doit présenter, dans un délai de quatre-vingt dix jours à compter de la réception (avec possibilité d'un délai supplémentaire de cent trente-cinq jours en cas de difficultés exceptionnelles), une offre d'indemnité qui peut être provisionnelle. Il doit ensuite régler l'indemnité dans les quinze jours à compter de l'acceptation de l'offre.

Si l'assureur ne respecte pas les délais ou si l'offre d'indemnité est manifestement insuffisante, l'assuré peut engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, après en avoir informé l'assureur dommages-ouvrage. Il lui est loisible de solliciter l'octroi de 75 % de l'offre d'indemnité faite par l'assureur.

6.2.6 L'assurance dommages-ouvrage peut-elle intervenir en cours de travaux ?

Il s'agit d'une exception à la règle par laquelle l'assurance dommages-ouvrage a pour objet de garantir les dommages de nature décennale survenus après la réception sans réserve sur la partie d'ouvrage faisant l'objet de désordres.

En effet, bien qu'en cas de dommages en cours de travaux il appartienne à l'entrepreneur de réparer les désordres, la loi prévoit la possible intervention de l'assurance dommages-ouvrage pour des désordres de nature décennale (dommages graves qui atteignent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination) après une mise en demeure en recommandé, faite à l'entrepreneur, restée sans effet. Cette intervention de l'assureur DO nécessite cependant au préalable la résiliation du contrat liant le maître d'ouvrage à l'entrepreneur.

6.6.3 Quelles sont les garanties facultatives que peut souscrire le maître d'ouvrage avec l'assurance dommages-ouvrage ?

6.6.3.1 La garantie biennale des éléments d'équipement dissociables

Cette garantie optionnelle permet au maître d'ouvrage et aux acquéreurs successifs d'obtenir la garantie de l'assureur dommages-ouvrage pour les dommages relevant de la garantie de bon fonctionnement de deux ans à compter de la réception.

6.6.3.2 La garantie des dommages immatériels consécutifs à des désordres garantis

Le contrat d'assurance dommages-ouvrage peut garantir en option les dommages immatériels subis par le propriétaire de la construction ou ses occupants, résultant directement d'un dommage survenu après réception. Il s'agit des pertes de jouissance (impossibilité d'occuper le bâtiment pendant la durée des travaux de réparation), et de loyer.

6.3.3.3 La garantie des dommages aux existants non totalement incorporés

Sont appelées « existants » les parties anciennes de la construction qui n'ont pas fait l'objet de travaux de rénovation, qui ne sont pas totalement intégrées à l'ouvrage neuf et qui techniquement en deviennent indivisibles. Le contrat d'assurance dommages-ouvrage peut garantir en option les dommages concernant ces parties anciennes du fait des travaux neufs après que la réception des travaux a été prononcée.

VERIFICATION DES ATTESTATIONS D'ASSURANCES

Notre référence à rappeler dans toute correspondance :

N° de sociétaire :

N° de contrat :

N° SIREN :

Période de validité pour la décennale.
La DOC doit être située durant cette période.

Attestation d'assurance

Période de validité : du 01/01/2018 au 31/12/2018

..... ci-après désigné l'assureur atteste que l'assuré désigné ci-dessus est titulaire d'un contrat d'assurance professionnelle numéro

1. PERIMETRE DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES GARANTIES

Seules les activités professionnelles suivantes sont garanties par le présent contrat : **(b)**

- Cloisons industrialisées de structure métallique
- Menuiserie en bois (sans charpente)
- Isolation acoustique
- Isolation thermique
- Plafonds suspendus – planchers techniques
- Plâtrerie à base de plaques de plâtre

Vérifier que les activités souscrites correspondent au marché de l'entreprise.

Lorsque l'assuré donne des travaux en sous-traitance, la garantie lui reste acquise même s'ils ne correspondent pas aux activités déclarées ci-dessus.

2. GARANTIES D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE ET COMPLEMENTAIRE POUR LES OUVRAGES SOUMIS A L'OBLIGATION D'ASSURANCE

Les garanties objets de la présente attestation s'appliquent :

- aux activités professionnelles suivantes : activités listées au paragraphe 1 ci-avant ;
- aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus. L'ouverture de chantier est définie à l'annexe I de l'article A. 243-1 du Code des assurances ;
- aux travaux réalisés en France métropolitaine et dans les DROM ;
- aux chantiers dont le coût total de construction HT tous corps d'état (honoraires compris), déclaré par le maître d'ouvrage, n'est pas supérieur à la somme de 26 000 000 €.

Vérifier que la limite en taille de chantier prévue par l'assureur n'est pas inférieure au coût total de l'opération sur laquelle l'entreprise va intervenir (possible limite en montant de marché chez certains assureurs).

Attestation

Cette somme est illimitée en présence d'un contrat collectif de responsabilité décennal bénéficiant à l'assuré, comportant à son égard une franchise absolue au maximum de :

- 10 000 000 € par sinistre si l'assuré réalise des travaux incluant la structure ou le gros œuvre,
- 6 000 000 € par sinistre si l'assuré réalise des travaux n'incluant pas la structure ou le gros œuvre,
- 3 000 000 € par sinistre si l'assuré est concepteur, non réalisateur de travaux.

aux travaux, produits et procédés de construction suivants :

- travaux de construction traditionnels, c'est-à-dire ceux réalisés avec des matériaux et des modes de construction éprouvés de longue date,
- travaux de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN), à des règles professionnelles acceptées par la C2P **(1)(3)**, ou à des recommandations professionnelles du programme RAGE 2012 non mises en observation par la C2P**(2)(3)**,
- travaux de construction conformes au CCTG et ses fascicules ou à un référentiel spécifique à la technique utilisée publiée par un organisme reconnu par la profession, dans le cadre de marchés de travaux publics,
- procédés ou produits faisant l'objet au jour de la passation du marché :
 - d'un agrément technique européen (ATE) en cours de validité ou d'une évaluation technique européenne (ETE) bénéficiant d'un document technique d'application (DTA), ou d'un avis technique (ATec), valides et non mis en observation par la C2P **(3)**,
 - d'une appréciation technique d'expérimentation (ATEX) avec avis favorable,
 - d'un Pass innovation "vert" en cours de validité.

Vérifier que les travaux prévus au marché de l'entreprise sont bien de techniques courantes et qu'ils répondent aux exigences de l'assureur en matière d'assurabilité.

(1) Les règles professionnelles acceptées par la C2P (Commission prévention produits mis en oeuvre par l'Agence qualité construction, AQC) sont listées à l'annexe 2 de la publication semestrielle de la C2P.

(2) Les recommandations professionnelles RAGE 2012 (« Règles de l'art Grenelle environnement 2012 ») sont consultables sur le site internet du programme RAGE : www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr

(3) Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l'AQC : www.qualiteconstruction.com

Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, l'assuré en informe l'assureur.

Tableau de la garantie d'assurance
de responsabilité décennale obligatoire en page suivante

Pour la garantie décennale obligatoire articles L 241 -1 et L 241-2 du Code des assurances.
 Cette garantie s'applique si la DOC est située pendant la période de validité de l'attestation.



2.1 ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE

Nature de la garantie	Montant de la garantie
Le contrat garantit la responsabilité décennale de l'assuré instaurée par les articles 1792 et suivants du Code civil, dans le cadre et les limites prévus par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 du Code des assurances relatives à l'obligation d'assurance décennale, et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du même code. La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.	En Habitation : Le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage.
	Hors habitation : Le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du Code des assurances.
	En présence d'un CCRD : Lorsqu'un contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD) est souscrit au bénéfice de l'assuré, le montant de la garantie est égal au montant de la franchise absolue stipulée par ledit contrat collectif.
Durée et maintien de la garantie	
La garantie s'applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée.	

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

2.2 GARANTIE DE RESPONSABILITE DU SOUS-TRAITANT EN CAS DE DOMMAGES DE NATURE DECENNALE

Le contrat garantit la responsabilité de l'assuré qui intervient en qualité de sous-traitant, en cas de dommages de nature décennale dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et 1792-2 du Code civil, sur des ouvrages soumis à l'obligation d'assurance de responsabilité décennale. Cette garantie est accordée pour une durée ferme de dix ans à compter de la réception visée à l'article 1792-4-2 du Code civil.

La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

Le montant des garanties accordées couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage, sans pouvoir excéder en cas de CCRD :

- 10 000 000 € par sinistre si l'assuré réalise des travaux incluant la structure ou le gros œuvre,
- 6 000 000 € par sinistre si l'assuré réalise des travaux n'incluant pas la structure ou le gros œuvre.

Garantie décennale du sous-traitant avec les limites de garantie opposées par l'assureur. La garantie s'applique si le contrat est en cours à la DOC.

2.3 GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT

Le contrat garantit la responsabilité de l'assuré en cas de dommages matériels affectant les éléments d'équipements relevant de la garantie de bon fonctionnement visée à l'article 1792-3 du Code civil.

Cette garantie est accordée pour une durée de deux ans à compter de la réception et pour un montant de 1 000 000 euros par sinistre.

3. GARANTIE D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE POUR LES OUVRAGES NON SOUMIS A L'OBLIGATION D'ASSURANCE

En cas d'intervention sur un ouvrage non soumis à l'obligation d'assurance, il convient de vérifier l'existence de cette garantie, ses limites et son montant. Cette garantie s'applique pendant la durée de validité de l'attestation.

La garantie objet du présent paragraphe s'applique :

- aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation ;
- aux travaux réalisés en France métropolitaine et dans les DROM ;
- aux opérations de construction non soumises à l'obligation d'assurance dont le coût total de construction HT tous corps d'état (honoraires compris mais éléments d'équipement techniques spéciaux exclus), déclaré par le maître d'ouvrage, n'est pas supérieur à la somme de 6 000 000 €. Au-delà de ce montant, l'assuré doit déclarer le chantier concerné et souscrire, auprès de l'assureur un avenant d'adaptation de garantie. A défaut, les garanties du contrat ne s'appliqueront pas ;
- aux activités, travaux, produits et procédés de construction listés au paragraphe 2 ci-avant.

Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, l'assuré en informe l'assureur. Tous travaux, ouvrages ou opérations ne correspondant pas aux conditions précitées peuvent faire l'objet sur demande spéciale de l'assuré d'une garantie spécifique, soit par contrat soit par avenant.

Nature de la garantie	Montant de garantie
Garantie de responsabilité décennale pour les ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance mentionnés au contrat, y compris en sa qualité de sous-traitant, dans les conditions et limites posées par les articles 1792, 1792-2, 1792-4-1 et 1792-4-2 du Code civil.	1 000 000 euros par sinistre

4. GARANTIE D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE (DOMMAGES EXTERIEURS A L'OUVRAGE)

Garantie de dommages aux tiers. Cette garantie s'applique aux dommages survenus pendant la période de validité de l'attestation.

Le contrat garantit la responsabilité civile de l'assuré en cas de dommages causés à des tiers en cours ou après exécution de ses travaux en dehors de tout dommage à l'ouvrage.

Attestation

La garantie objet du présent paragraphe s'applique :

- aux activités professionnelles listées au paragraphe 1 ci-avant ;
- aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation.

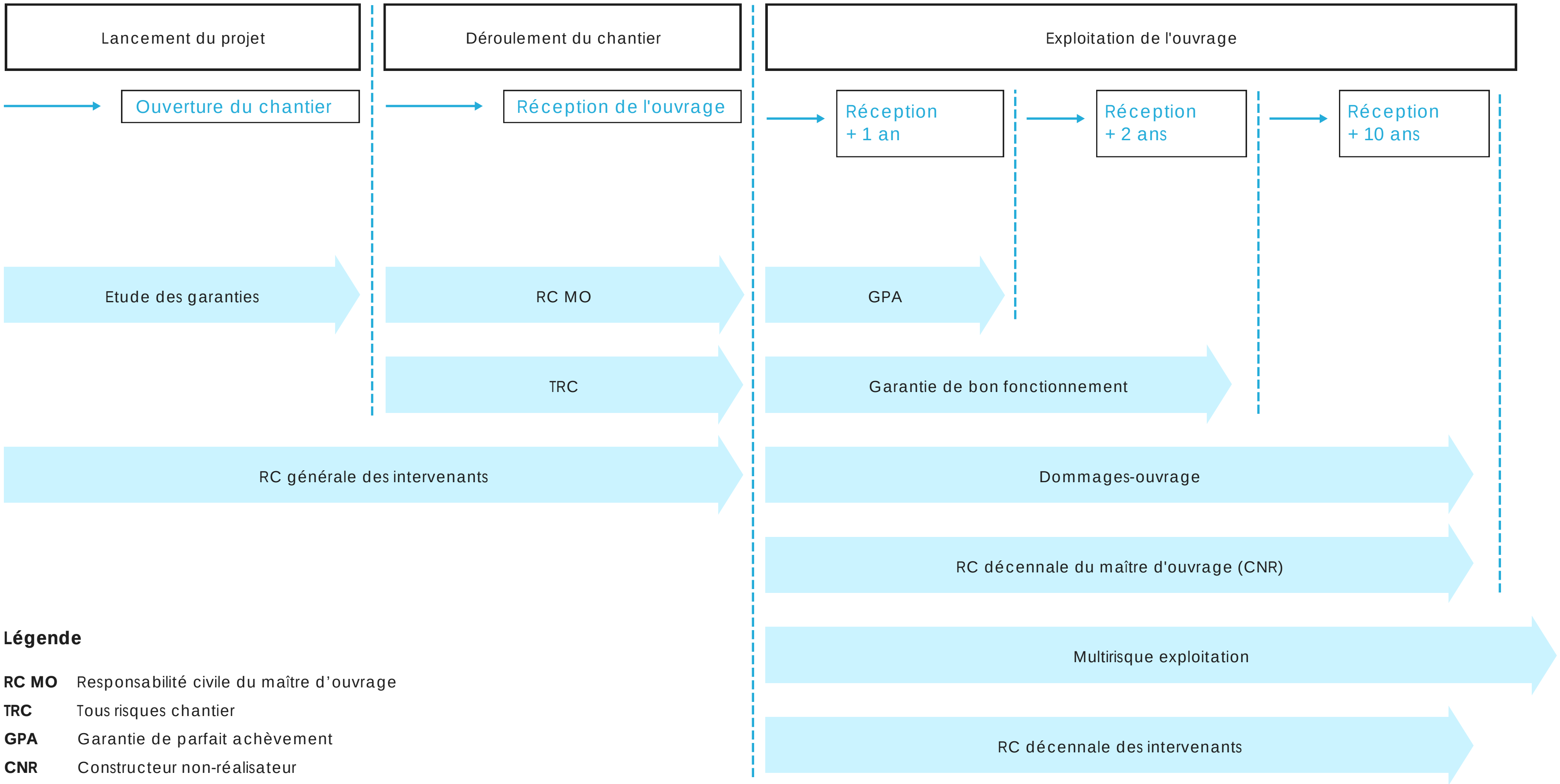
Nature de la garantie	Montant de garantie
Dommmages corporels	8 000 000 euros par sinistre
Dommmages matériels	1 000 000 euros par sinistre
Dommmages immatériels	500 000 euros par sinistre
Limite pour dommmages matériels et immatériels résultant d'une erreur d'implantation	100 000 euros par sinistre
Limite pour tous dommmages confondus (corporels, matériels et immatériels) dus ou liés à l'amiante ou à tout matériau contenant de l'amiante	1 000 000 euros par sinistre et par an
Limite pour tous dommmages confondus d'atteinte à l'environnement	500 000 euros par sinistre et par an

La présente attestation ne peut pas engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat précité auquel elle se réfère.

Fait à Paris,
Le 22/12/2016

Le Directeur Général

LES DIFFÉRENTES ASSURANCES D'UNE OPÉRATION DE CONSTRUCTION DANS LE TEMPS



ARTICLE xx – ASSURANCES A INTEGRER AU CCAP DES ENTREPRISES

xx.1. Assurances de responsabilité

Le titulaire du marché doit avoir justifié, au moment de la consultation et de la signature du marché, conformément aux prescriptions du règlement de la consultation relatif au présent marché, au moyen d'une attestation portant mention de l'étendue de la garantie, qu'il a souscrit les contrats d'assurance visés ci-dessous. En tout état de cause, si les attestations n'ont pas été demandées ou produites à ces divers stades, ou si, l'ayant été, elles doivent être à nouveau produites (attestation se révélant incomplète, report de la date d'ouverture du chantier...), elles devront être transmises dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution.

xx.1.1 Assurance de responsabilité civile d'exploitation

Le titulaire du marché doit souscrire une assurance qui garantit les responsabilités encourues pendant l'exploitation et au cours des activités déclarées de l'entreprise et ne résultant ni de l'exécution d'une prestation, ni d'une erreur ou faute professionnelle pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux biens du maître de l'ouvrage et à tout tiers.

Le contrat comportera des montants de garantie suffisants quant aux risques encourus qui ne pourront, en tout état de cause, être inférieurs à :

- dommages corporels : 8 millions € par sinistre
- dommages immatériels non consécutifs : 3 millions € par sinistre

xx.1.2. Assurance de responsabilité professionnelle

Le titulaire du marché doit justifier, au moyen d'une attestation portant mention de l'étendue de la garantie, qu'il a souscrit un contrat garantissant l'intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, à quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, ou cotraitants si le titulaire est mandataire du groupement, à la suite de dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers, y compris au maître d'ouvrage ou à son représentant, du fait ou à l'occasion de la réalisation des travaux, objet du présent marché.

Le titulaire du marché est tenu de s'assurer notamment pour :

- la garantie du risque d'effondrement en cours de travaux
- la garantie des erreurs d'implantation
- la garantie des dommages aux existants en cours de travaux
- la garantie des dommages causés aux tiers

Il devra produire cette attestation en cours d'exécution des travaux si le chantier dure sur plusieurs années civiles, au plus tard le 15 janvier de chaque nouvelle année civile.

En cas de retard dans la transmission des attestations, il sera fait application d'une pénalité de retard ([cf. article xxx](#)).

Le contrat d'assurance souscrit comportera des montants de garantie suffisants quant aux risques encourus qui ne pourront, en tout état de cause, être inférieurs à :

RC en cours de travaux

Gros-œuvre (montant de garantie par sinistre)

- dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 7,6 millions €
- dommages immatériels non consécutifs: 3 millions €

Second œuvre et lots techniques (montant de garantie par sinistre)

- dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 4,5 millions €
- dommages immatériels non consécutifs : 1,5 millions €

RC après travaux :

Le titulaire doit justifier, en outre, de la souscription de garanties couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il est susceptible d'encourir vis-à-vis des tiers et du maître d'ouvrage, à la suite de tous dommages corporels, matériels et immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non à des dommages corporels et/ou matériels) survenant après les travaux. En outre, le titulaire du marché devra être assuré pour la garantie des dommages intermédiaires.

Le contrat comportera des montants de garantie suffisants quant aux risques encourus qui ne pourront, en tout état de cause, être inférieurs à un montant minimum de **3 millions €** par sinistre et par année d'assurance.

Justificatif d'assurance :

L'attestation d'assurance devra préciser, outre l'identité de la compagnie ou de la mutuelle d'assurance, le numéro de(s) police(s) et le montant des capitaux garantis par catégories de risques. Le titulaire devra en justifier à chaque échéance annuelle, ainsi que du paiement des primes correspondantes.

10.1.3 Assurance de responsabilité civile décennale

Cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis à l'obligation d'assurance (article 241-1, L 243-1-1-II du Code des assurances) :

Le titulaire, et s'il y a lieu ses cotraitants et les sous-traitants, doivent avoir souscrit, à leurs frais, l'assurance couvrant la responsabilité décennale résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-6 du Code civil, et en justifier au moyen d'une attestation établie sur papier à en-tête de la compagnie (ou d'un agent général) et mentionnant les activités garanties.

Cette assurance devra être en cours de validité à la date d'ouverture de chantier, quelle que soit la date d'intervention du titulaire.

Le titulaire et ses cotraitants éventuels font leur affaire de la collecte des attestations d'assurance de leurs sous-traitants (garantie gérée en base fait dommageable) afin de les produire à toute réclamation du maître d'ouvrage.

Important :

Pour toute opération d'un montant égal ou supérieur à 15 millions € TTC, le titulaire unique du présent marché, ou chacun des cotraitants en cas de groupement, devra produire une attestation d'assurance spécifique nominative mentionnant :

- le chantier concerné en précisant son montant HT y compris honoraires de maîtrise d'œuvre
- la date d'ouverture du chantier (DOC)
- les activités garanties

Cas des ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance décennale (Article L 243-1-1 du Code des assurances) :

Lorsqu'il s'agit de travaux non soumis à l'obligation d'assurance décennale, le titulaire devra souscrire l'assurance facultative des ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance. La garantie ne pourra être inférieure à un montant minimum de **3 millions €** par sinistre.

L'attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile décennale des ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance est, par dérogation à l'article 9 du CCAG Travaux, exigée chaque année.

Garantie de bon fonctionnement :

Les entreprises seront également tenues contractuellement de s'assurer pour la garantie de bon fonctionnement édictée par l'article 1792-3 du Code civil. La garantie ne pourra être inférieure à un montant minimum de **1,5 millions €** par sinistre.

xx.2 Assurance du maître d'ouvrage

xx.2.1 – Assurance tous risques chantier (TRC)

Le maître d'ouvrage n'a pas prévu de souscrire une police tous risques chantier (1)

(ou)

Le maître d'ouvrage a prévu de souscrire une police d'assurance tous risques chantier (1)

Dans ce cas, les garanties suivantes sont acquises pendant la période de construction, à compter du déchargement effectué sur le site du chantier et jusqu'à réception, y compris, pendant les essais, toutes pertes ou dommages matériels subis par l'ouvrage et, sous réserve des exclusions stipulées au contrat.

Franchise

Une franchise par sinistre sera appliquée.

xx.2.2 Assurance dommages-ouvrage

Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de souscrire une police dommages-ouvrage. Si tel est le cas, le titulaire lui fournira les éléments nécessaires pour remplir la proposition d'assurance.

Le paiement de la prime d'assurance sera fait directement par le maître d'ouvrage, sans aucune retenue au titulaire. Cependant, toute surprime exigée par les assureurs du fait d'un cocontractant ou d'un sous-traitant sera mise à la charge des entreprises concernées, et recouvrée par prélèvement sur les sommes qui lui seront dues au titre de son marché.

Au cas où le montant du chantier l'exigerait, le titulaire obtiendra auprès de ses assureurs une attestation d'assurance nominative à l'opération dérogeant à la taille du chantier et/ou du marché prévue au contrat d'assurance du titulaire et limitant son intervention.

xx.2.3 Contrat d'assurance collectif de responsabilité décennale (CCRD)

Pour les opérations dont le coût HT y compris honoraires de maîtrise d'œuvre excède 15 millions €, le maître d'ouvrage souscrira un contrat d'assurance collectif de responsabilité décennale (CCRD). Ce contrat d'assurance collectif a pour objet de compléter les garanties d'assurance de responsabilité décennale apportées par les contrats d'assurance souscrits par chacun des intervenants à l'opération, dans les conditions définies aux articles R. 243-1, R. 243-2 et R. 243-3 du Code des assurances.

Le paiement de la prime d'assurance sera fait directement par le maître d'ouvrage, sans aucune retenue au titulaire(1).

(ou)

Pour les opérations dont le coût HT y compris honoraires de maîtrise d'œuvre excède 15 millions €, le maître d'ouvrage met à la charge du titulaire la souscription d'un contrat d'assurance collectif de responsabilité décennale. Ce contrat d'assurance collectif a pour objet de compléter les garanties d'assurance de responsabilité décennale apportées par les contrats d'assurance souscrits par chacun des intervenants à l'opération, dans les conditions définies aux articles R. 243-1, R. 243-2 et R. 243-3 du Code des assurances.

Le paiement de la prime d'assurance sera fait directement par le titulaire sans aucune participation financière des autres constructeurs(1).

Afin de souscrire le CCRD, les contrats individuels doivent prévoir un montant de garantie de première ligne de :

- 10 millions € pour les traitants directs dont les marchés concernent la structure et le gros œuvre,
- 6 millions € pour les autres traitants directs,
- 3 millions € pour les traitants directs non-réalisateurs (maître d'œuvre, bureau d'études, bureau de contrôle, constructeur non-réalisateur).

7. Implantation - axes - trait de niveau

7.2 Trait de niveau

7.2.1 En quoi consiste le trait de niveau ?

Le trait de niveau est une ligne horizontale tracée sur un ouvrage servant de référence de niveau et généralement située à 1,00 mètre au-dessus du sol fini.

Il est préférable de prévoir dans le marché de l'entreprise titulaire du lot gros œuvre qu'elle fasse appel à un géomètre expert pour « tracer » le trait de niveau. L'entreprise aura à sa charge son maintien pendant toute la durée du chantier.

Il est important de stipuler dans le marché que le trait de niveau est dû à tous les niveaux, et à quelle fréquence sur un même niveau. Il est nécessaire de mettre en place deux à trois marques complémentaires par niveau, idéalement positionnées sur des ouvrages voués à ne pas être démolis ni impactés, et de faire contrôler ces marques par rapport au trait de niveau principal.

7.2.2 Comment assurer le contrôle des traits de niveau et leur maintien pendant toute la durée du chantier ?

Afin de préserver la mémoire des traits de niveau originaux, il est préférable de convier toutes les entreprises à un constat des traits de niveau dits « de référence », de les matérialiser au travers de clous ou de chevilles métalliques, et de le consigner dans un PV que toutes les entreprises devront signer.

Ainsi, dans le cas d'un désaccord entre différents lots, l'arbitrage pourra être fait sur la base des traits de niveau de référence qui pourront être retrouvés.

Lorsque les prestations de report des nivellements sont réparties entre les différents lots, il est conseillé d'enjoindre les entreprises à désigner un géomètre commun, ce qui permettra d'éviter les erreurs cumulées de report de ces nivellements.

En cas de doute, la MOE se doit de faire intervenir à nouveau le géomètre pour contrôle et vérification.

Architecte et géomètre-expert : un intérêt partagé

**Fiche élaborée par Pascale Guédot, architecte
et par Benoit Martin Gousset, géomètre-expert.**

SOMMAIRE :

- 1 | L'INTERVENTION DU GÉOMÈTRE-EXPERT AU MOMENT DES ÉTUDES
- 2 | L'INTERVENTION DU GÉOMÈTRE-EXPERT AU MOMENT DU CHANTIER
- 3 | LEXIQUE

INTRODUCTION

Architectes, géomètres et entreprises doivent apporter une attention toute particulière à l'implantation du bâtiment. Une erreur d'implantation altimétrique ou périmétrique du bâtiment peut entraîner une non-conformité d'urbanisme et/ou une non-conformité contractuelle et engager la responsabilité des constructeurs.

En l'absence de réception ou de vices apparents à la réception, c'est la responsabilité contractuelle de droit commun qui s'applique. Après réception, si la violation des règles d'urbanisme n'est pas, à elle seule, constitutive d'un désordre de nature à relever de la responsabilité décennale, la démolition et la reconstruction de l'ouvrage exigées par une erreur d'implantation ou de hauteur suffisent à établir un dommage de caractère décennal, suivant la jurisprudence bien établie par la Cour de cassation. En cas de construction sur un terrain voisin, la solution retenue par les tribunaux est la démolition de la partie d'ouvrage mal implantée au nom du respect sacré du droit de la propriété. Des solutions dans un cadre amiable peuvent être trouvées mais, dans tous les cas, les conséquences financières peuvent être très importantes.

Il a été constaté que la plupart des cas ont pour origine :

- une confusion et une ignorance du métier de géomètre et des missions qu'il propose :
 - confusion entre topographe et géomètre-expert ;
 - confusion entre les différents types de limites (cadastrales, apparentes, réelles nécessitant bornage).
- une méconnaissance des démarches et éléments nécessaires aux études et au chantier, à obtenir ou à interpréter :
 - le relevé topographique avec points de repères et niveaux précis ;
 - le relevé des héberges et des verticalités ;
 - le relevé des façades existantes ;
 - les limites réelles ;
 - l'épure du géomètre en phase chantier.

Il peut toujours être reproché à l'architecte de ne pas avoir réussi à obtenir ces éléments du maître d'ouvrage pendant les études ou de l'entreprise en charge de l'implantation pendant le chantier.

Il existe deux moments forts où l'intervention du géomètre-expert est primordiale : avant de commencer les études et au démarrage du chantier.

1 | L'INTERVENTION DU GÉOMÈTRE-EXPERT AU MOMENT DES ÉTUDES

Il est rappelé que le plan cadastral n'a qu'une valeur fiscale et non juridique. Il peut être utilisé au début pour une phase de faisabilité, mais proscrit en phase opérationnelle. L'architecte doit demander au maître d'ouvrage de faire intervenir un géomètre-expert pour obtenir :

- le plan topographique du site d'étude comportant l'altimétrie du terrain ;
- le relevé des héberges si nécessaire ;
- la détection et le relevé en X, Y et Z des réseaux situés dans l'emprise du projet ;
- le bornage contradictoire du périmètre du terrain d'étude avec les propriétaires riverains qui permet de définir les limites réelles ;
- l'étude des servitudes pouvant grever le terrain.

1.1 - Les limites du terrain

Le plan du géomètre-expert doit impérativement indiquer s'il s'agit de limites cadastrales ou de limites apparentes non garanties en l'absence de bornage, ou s'il s'agit de limites réelles définies par bornage.

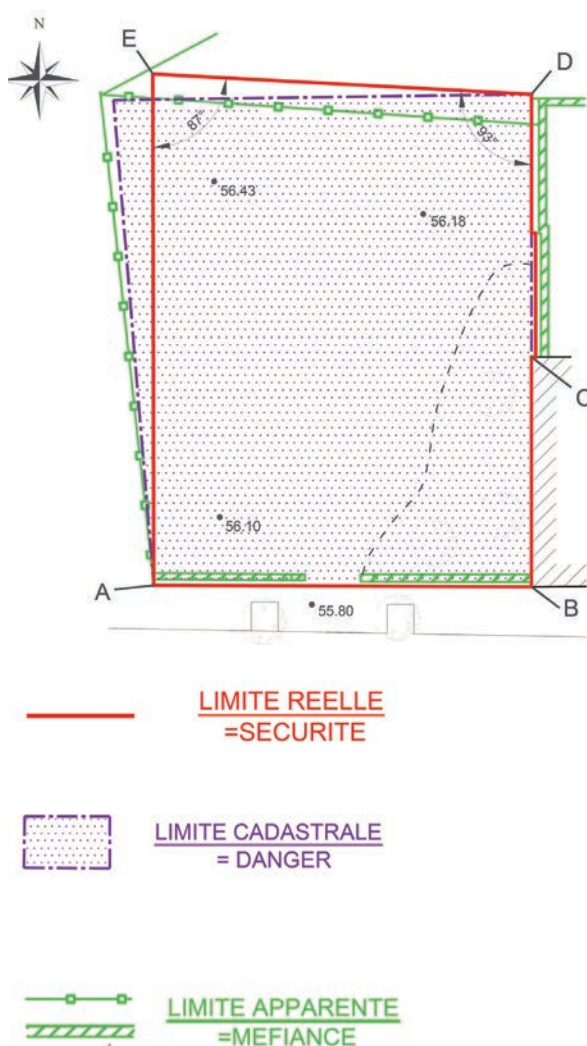


Figure 1 : plan topographique

1.11 - Limite cadastrale

Elle est extraite du plan cadastral, document qui a pour vocation de définir l'assiette des impôts fonciers. Cette limite n'a pas de valeur juridique pour définir la limite de propriété. Elle ne doit en aucun cas servir d'origine à la cotation d'un projet de construction.

1.12 - Limite apparente

C'est la limite visible de l'état des lieux (clôture, murs...). Elle marque un signe apparent de possession et constitue une présomption de propriété qui ne peut se confirmer qu'après avoir fait l'objet d'un bornage contradictoire.

Cette limite ne peut pas servir d'origine à la cotation d'un projet de construction.

1.13 - Limite réelle

C'est la limite obtenue après une opération de bornage contradictoire ou la définition administrative d'une limite publique qui a pour effet de définir juridiquement et de matérialiser sur le terrain les limites des propriétés privées, appartenant, ou destinées à appartenir, à des propriétaires différents. Le bornage amiable relève exclusivement de la compétence du géomètre-expert inscrit au tableau de l'Ordre. Le topographe ou le géomètre non-expert ne sont pas habilités à mener cette démarche.

Seule la limite réelle garantie par bornage peut servir d'origine à la cotation d'un projet de construction.

1.14 - Bornage

Selon l'article 646 du Code Civil, « *Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.* »

Le bornage est l'opération qui a pour effet de définir juridiquement et de matérialiser sur le terrain, par des marques extérieures apparentes appelées bornes, des limites de propriétés privées appartenant à deux propriétaires différents.

L'accord des propriétaires riverains sur la limite est constaté dans un procès-verbal de Bornage Normalisé (PVBN) rédigé par le géomètre-expert. Il comporte obligatoirement un plan régulier de la limite bornée.

Devoir de conseil : Vous devez demander au maître d'ouvrage de faire réaliser un bornage contradictoire avec les propriétaires riverains, faute de quoi l'implantation des constructions pourrait ne pas être correcte : implantation hors parcelle, recul ou prospect non respectés, etc.

1.2 - Les héberges

L'architecte doit également demander au maître d'ouvrage l'intervention d'un géomètre-expert pour obtenir le relevé des héberges si elles sont nécessaires à la construction. L'architecte ne doit pas essayer de dessiner des hauteurs à partir de photos, ou d'évaluer lui-même les héberges.

Le relevé des héberges permet notamment de positionner les vues autorisées, les adossements, etc.

Une demande de verticalités de ces héberges peut s'avérer nécessaire. Le géomètre fournira une série de coupes sur les murs existants faisant apparaître les déformations ou les faux-aplombs.

Cette demande faite au moment des études peut éviter d'avoir à découvrir sur le chantier une déformation du mur qui obligerait à recalibrer un plan de niveau, par exemple.

Pour une parfaite connaissance des impacts liés aux immeubles mitoyens au projet, un relevé altimétrique des sous-sols, s'ils existent, permet d'appréhender les types de reprise des fondations des voisins.

Une très grande prudence est requise pour l'implantation des futurs sous-sols (débordement des murs enterrés du voisin sur la parcelle concernée).

Il faut pouvoir effectuer des sondages au droit des immeubles mitoyens pour définir le calage des infrastructures.

Si ces éléments ne sont pas donnés lors de l'élaboration du projet, un courrier de réserve doit être adressé au maître d'ouvrage pour se prémunir de l'éventuelle nécessité de recalibrer l'ensemble des infrastructures.

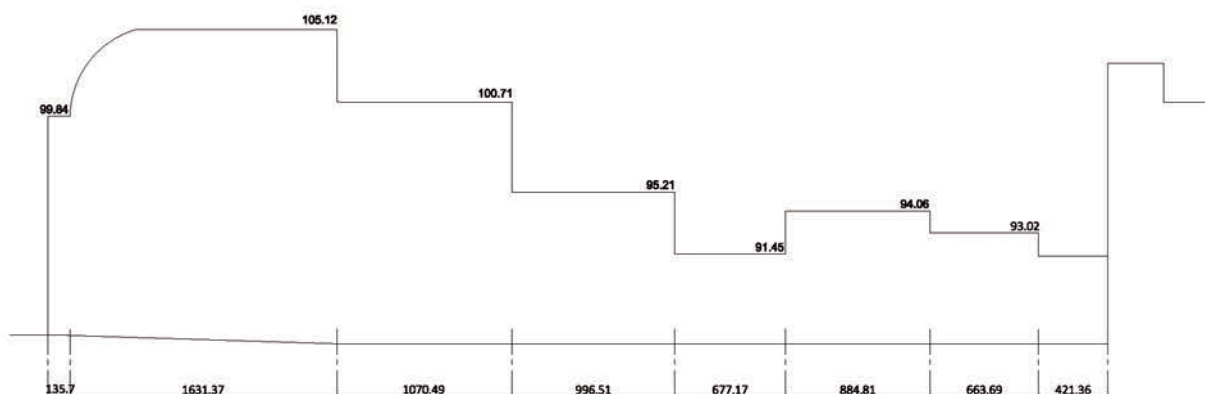


Figure 2 : relevé des héberges fourni par le géomètre - Phase 1.

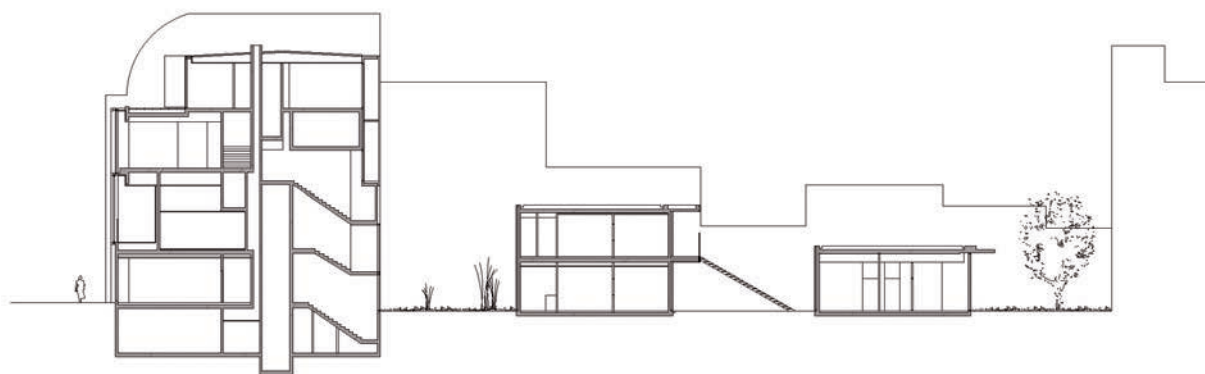


Figure 3 : dessin architecte à partir du relevé du géomètre - Phase 2.

2 | L'INTERVENTION DU GÉOMÈTRE-EXPERT AU MOMENT DU CHANTIER

Au démarrage du chantier, l'entreprise doit faire intervenir un géomètre-expert (et non un topographe) pour implanter l'ouvrage. Le géomètre-expert, missionné par l'entreprise, n'est pas forcément celui missionné par le maître d'ouvrage au moment des études.

En planimétrie, l'implantation permet de matérialiser sur le terrain la position et l'emprise d'un ouvrage à réaliser. En altimétrie, l'implantation consiste à définir des points de référence dont l'altitude est préalablement déterminée. Le géomètre a pour mission de dépouiller et de vérifier la cohérence des éléments fournis par le maître d'œuvre.

Il définit ensuite, en accord avec le maître d'œuvre, la précision à atteindre. Enfin, il procède aux calculs préalables à l'implantation, matérialise l'implantation sur le terrain et effectue les mesures de contrôle nécessaires pour livrer l'épure d'implantation.

2.1 - Étape 1 : épure d'implantation

C'est un document graphique établi d'après le projet de l'architecte par le géomètre-expert, préalablement à l'implantation physique sur le terrain, et après calcul d'adaptation du projet de construction sur son terrain d'emprise. Il doit mentionner les données à implanter, les principales cotes géométriques du bâtiment (longueur, largeur...) et les cotes d'implantation de la construction par rapport aux limites réelles du terrain. Toutes ces cotations sont établies à partir du plan masse fourni par l'architecte.

Commentaires :

L'épure doit obligatoirement être transmise à l'architecte pour vérification et accord sur l'emprise de la construction sur le terrain. Les opérations d'implantation sur site ne peuvent démarrer qu'après cet accord.

L'analyse de l'épure par l'architecte doit notamment porter sur la vérification des points suivants :

- le fichier sur lequel s'est basé le géomètre ;
 - la bonne position du projet et les cotes d'implantation aux limites, par exemple pour contrôle des prospects
- Si les données ne correspondent pas à son projet, l'architecte doit prévenir l'entreprise et le géomètre de cette erreur, avant l'implantation.

Exemple ci-contre :

Sur le plan masse (**figure 4**), l'architecte a positionné par erreur au moment des études sa maison trop proche de la limite de propriété (la distance à respecter, imposée par le PLU est de 4 m). L'architecte n'a pas coté son plan.

Le géomètre soumet l'épure (**figure 5**) à l'architecte en faisant apparaître cette distance. L'architecte peut réagir en se rendant compte de son erreur et la rectifier à temps, avant que l'entreprise ne commence les fondations.

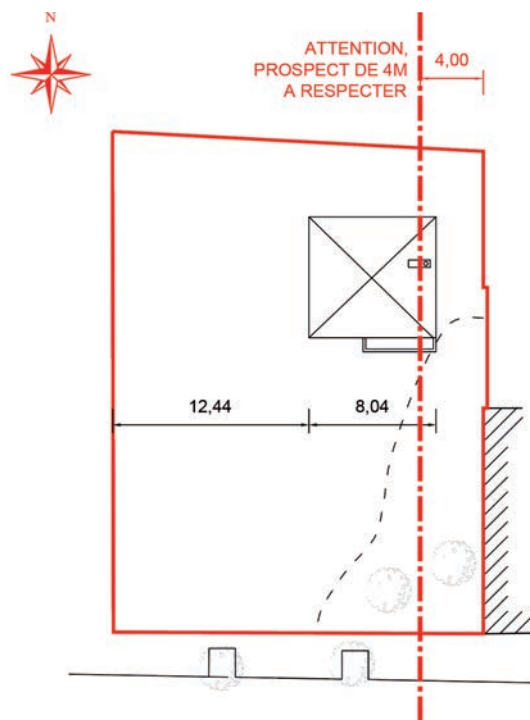


Figure 4 : plan masse de l'architecte.

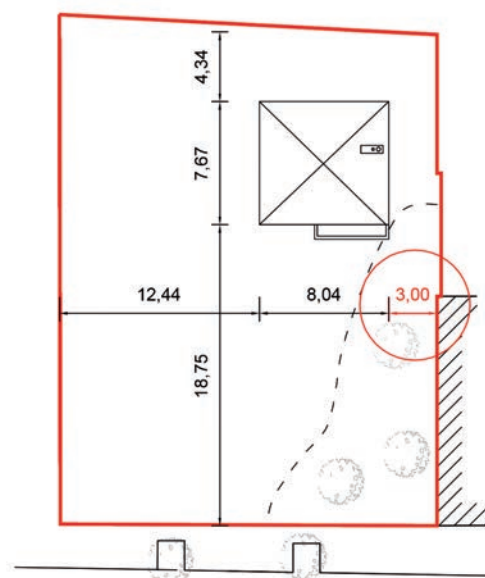


Figure 5 : épure du géomètre.

2.2 - Étape 2 : procès-verbal d'implantation

Après avoir obtenu l'accord de l'architecte sur l'épure, le géomètre peut procéder à l'implantation et établir le procès-verbal d'implantation.

Plan établi par le géomètre-expert après les opérations d'implantation de la construction sur site et devant mentionner obligatoirement :

- l'échelle/les précisions ;
- les éléments implantés avec leur matérialisation ;
- les références utilisées avec leur désignation ;
- les cotations montrant le respect des contraintes géométriques et juridiques ;
- les cotations permettant à l'utilisateur de s'assurer de la bonne conservation des repères.

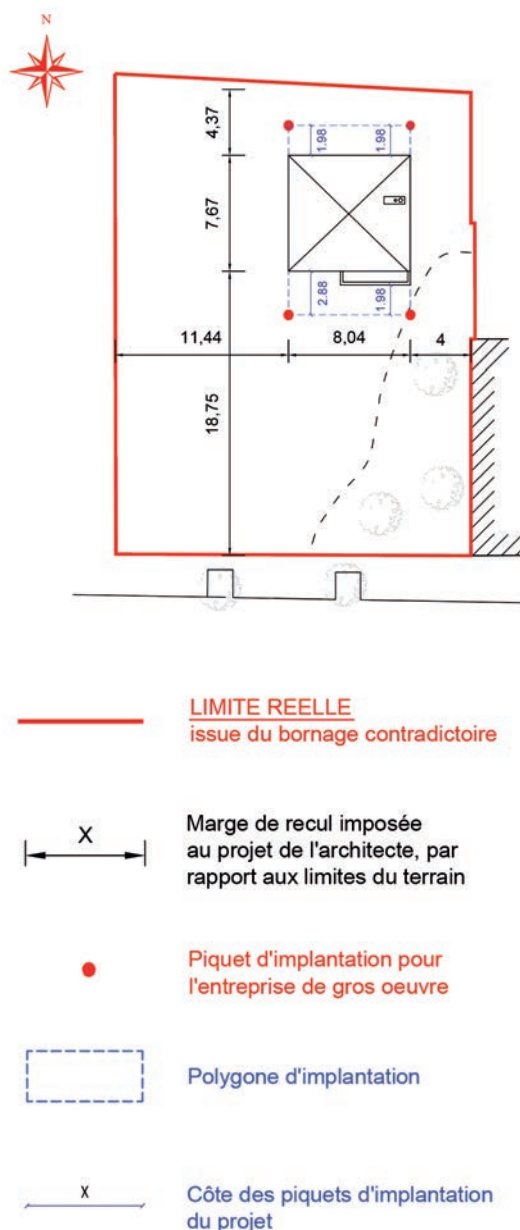


Figure 6 : procès-verbal d'implantation

Commentaires :

Pendant le chantier, le géomètre doit :

- assurer la pérennité des repères en vue des implantations ultérieures ;
- mettre en place des repères stables en périphérie du chantier ;
- dématérialiser les documents (plans avant et après implantation) et livrer les documents sous forme de fichiers informatiques (dwg, pdf...) signés électroniquement.

3 | LEXIQUE

Servitudes :

Elles sont très diverses. Les servitudes administratives sont imposées à des propriétaires privés dans un but d'intérêt général. Les servitudes privées sont des charges imposées au propriétaire du fonds servant au bénéfice du propriétaire du fonds dominant. Elles peuvent être conventionnelles (établies par accord des parties) ou légales (imposées au propriétaire du fonds servant).

Dans le cadre d'une opération de bornage contradictoire, le géomètre-expert peut vérifier sur la base de l'étude des titres, l'existence de servitudes conventionnelles (droit de passage, tour d'échelle, vues, surplomb, canalisations...).

Implantation :

Technique topographique utilisée pour la matérialisation sur le terrain de points caractéristiques nécessaires pour l'engagement de travaux d'aménagement ou de construction.

Le géomètre-expert doit fournir une épure avant implantation. Ce document doit obligatoirement être transmis à l'architecte pour vérification et accord sur l'adaptation de la construction sur son terrain d'emprise.

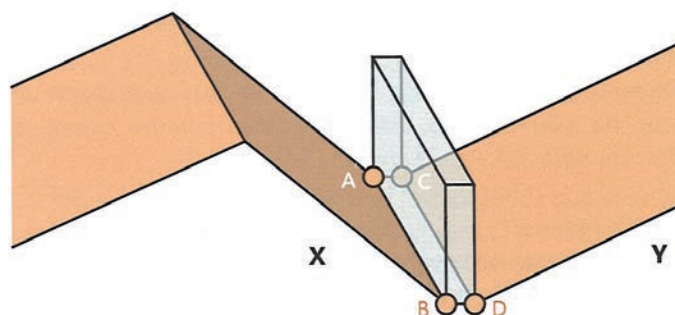
Détection et relevé de réseaux ou d'ouvrage souterrain:

Depuis juillet 2012, la nouvelle réglementation relative à la réalisation de travaux à proximité des réseaux (Déclaration de Projet de Travaux [DT] et Déclaration d'Intention de Commencement des travaux [DICTI]) reporte la responsabilité de la déclaration ou de la reconnaissance des réseaux sur le maître d'ouvrage, à charge pour lui de faire effectuer toutes les prestations nécessaires à la connaissance des réseaux susceptibles d'être présents sur l'emprise du terrain d'étude.

suite du lexique p.6

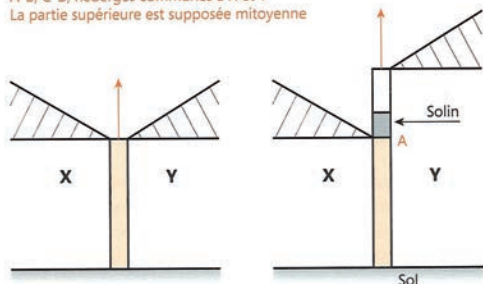
Mitoyenneté

Droit de propriété partagé entre deux propriétaires riverains sur une clôture ou une construction située sur la limite entre les deux fonds.



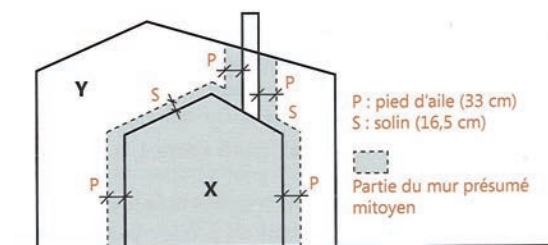
A-B, C-D, héberges communes à X et Y
La partie supérieure est supposée mitoyenne

A-B, C-D, héberges communes à X et Y
La partie supérieure est supposée mitoyenne



Mur présumé commun
sur toute sa hauteur

Mur présumé mitoyen entre le sol et A
plus la hauteur du solin (16,5 cm)



P : pied d'aile (33 cm)
S : solin (16,5 cm)

Partie du mur présumé
mitoyen

Retrouvez l'ensemble des fiches d'informations de la MAF sur maf.fr > espace adhérent > documentation en ligne

8. Ordres de service

8.1 Qu'est-ce qu'un ordre de service (OS) et à quoi sert-il ?

> Définition

L'ordre de service est le document écrit, signé, daté et en principe numéroté par lequel le maître d'œuvre donne au titulaire d'un marché un ordre relatif à l'exécution de ses travaux

(CCAG Travaux 2021, art. 3.8 ; norme NF P 03-001 version 2017, art. 3.39)

Il est un outil de l'exécution du contrat   **OUTIL 8A** (Ordre de service).

> Objet

L'ordre de service est utilisé pour :

- **notifier** officiellement des décisions administratives à l'entrepreneur (démarrage des travaux/planning, délais, etc.) ;
- **préciser** les modalités d'exécution des travaux ;
- **contraindre** les entreprises à exécuter correctement leurs obligations sous peine de sanctions.

L'ordre de service en matière de **marchés publics** peut avoir pour objet de notifier une décision unilatérale de modification contractuelle et avoir ainsi des incidences financières (ex. : commande de travaux supplémentaires).

Il en va différemment en matière de **marchés privés**, où les ordres de service ne devraient pas en principe être utilisés pour étendre les obligations des parties (seul un avenant peut modifier le marché). L'article 11.1.4.1 de la norme NF P 03-001 (version 2017) prévoit cependant des hypothèses de modifications dans l'importance ou la nature des travaux par ordre de service.

8. Ordres de service

8.2 Peut-on faire des OS en marchés privés ?

L'ordre de service peut être émis en marchés privés à la condition que cela soit prévu au marché ou qu'il soit fait référence à la norme NF P 03-001 (version 2017) qui le prévoit.

8. Ordres de service

8.3 Qui est l'auteur des OS ?



Nouveau

Les OS peuvent être émis aussi bien par le maître d'œuvre que le maître d'ouvrage (CCAG Travaux 2021, [art. 2](#) et [3.8.1](#))



Nouveau

Compte tenu de la faculté pour le maître d'ouvrage d'adresser directement des OS aux entreprises de travaux, une bonne coordination d'intervention entre le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage doit être aménagée contractuellement afin d'éviter la multiplication d'OS et les incohérences entre les instructions données aux entreprises qui pourraient désorganiser le chantier.

Les modalités d'émission des ordres de service doivent être précisées dans le contrat de maîtrise d'œuvre ; il convient de le vérifier en début de chantier. Le cas échéant, il est recommandé de définir dans le CCAP du maître d'œuvre les modalités d'établissement et de diffusion des OS et de s'assurer de la mise en cohérence avec le CCAP du titulaire du marché.



Nouveau

Un accord préalable du maître d'ouvrage est exigé pour les OS entraînant :

- une modification des conditions d'exécution du marché notamment en termes de délai d'exécution, de durée et de montants ([CCAG Travaux 2021, art. 3.8.1](#)) ;
- la détermination des prix nouveaux retenus pour le règlement des travaux supplémentaires ou modificatifs ([CCAG Travaux 2021, art. 13.4](#)) ;
- la détermination des mesures à prescrire pour déceler les vices de construction présumés ([CCAG Travaux 2021, art. 39.1](#)).

D'une manière générale, et quels que soient les termes du contrat de maîtrise d'œuvre, pour les OS importants, il est préférable :

- soit d'obtenir préalablement l'accord du maître d'ouvrage, matérialisé par un écrit ;

- soit de faire valider et signer directement l'OS par le maître d'ouvrage, à côté de sa signature.

Plus encore, il est vivement conseillé d'obtenir la signature du maître de l'ouvrage sur tous les ordres de service afin que celui-ci reste parfaitement informé de la vie du chantier.

Le maître d'œuvre se fera préciser, notamment lorsque le maître d'ouvrage s'est entouré d'un AMO, qui a la délégation ou le pouvoir de signature.

Cela étant, en cas d'absence de réponse du maître d'ouvrage sur un projet, il faut se garder de toute attitude passive, surtout lorsque le marché de maîtrise d'œuvre prévoit que cette dernière dispose du pouvoir d'adresser les ordres de service. A défaut, la maîtrise d'œuvre pourrait se voir reprocher les attermoissements du chantier. Dans ces conditions, en cas de silence gardé par le maître d'ouvrage, il est important de le relancer en lui indiquant expressément que, faute de retour de sa part dans un délai défini, il sera procédé à la notification de l'ordre de service.

8. Ordres de service

8.4 Quelle est la forme de l'OS ?



Nouveau

L'ordre de service est un document écrit, datés, numérotés et notifiés par le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage. Il ne doit pas obligatoirement être signé ([CCAG Travaux 2021, art. 3.8.1](#)).

Il est d'usage qu'il soit établi en quatre exemplaires (un pour la maîtrise d'œuvre conservé avant envoi à l'entreprise, un pour la maîtrise d'ouvrage, un pour l'entreprise et un exemplaire renvoyé à la maîtrise d'œuvre après signature par l'entreprise). Dans ce cas, trois exemplaires sont remis contre récépissé ou en courrier recommandé avec accusé de réception au titulaire du marché.

Il est possible d'en établir un seul exemplaire qui sera remis à l'entreprise, à condition d'en tenir toujours une copie au dossier. Plus précisément, l'exemplaire transmis devra être signé par l'entreprise et renvoyé à la maîtrise d'œuvre. Une copie sera conservée par la maîtrise d'œuvre et une autre sera remise au maître d'ouvrage.

Le marché peut également organiser des règles de communication dématérialisée.

8. Ordres de service

8.5 A qui adresser les OS en cas de sous-traitance ou de cotraitance ?

En cas de sous-traitance, l'ordre de service est adressé au titulaire du marché (à charge pour lui de répercuter à ses sous-traitants). Pour ce qui concerne l'exécution de prestations sous-traitées, il est toutefois conseillé d'en adresser une copie au sous-traitant.

En cas de cotraitance (groupement conjoint et/ou solidaire), et après contrôle de l'étendue du mandat figurant dans la convention de groupement, l'ordre de service est adressé au mandataire du groupement, à charge pour lui de le répercuter aux autres membres.

8. Ordres de service

8.6 Quels sont les effets de l'OS ?

En matière de **marchés publics** de travaux, l'ordre de service est considéré comme impératif et exécutoire. Il s'impose à l'entrepreneur, qui doit s'y conformer en exécutant les instructions du maître d'œuvre.

S'il souhaite contester l'ordre de service, l'entrepreneur ne peut qu'émettre des réserves avant d'exécuter (contestation de l'imputabilité, désaccord sur l'incidence des délais et/ou valorisation des travaux supplémentaires).

Toutefois, l'entrepreneur peut refuser d'exécuter l'ordre de service dans les quatre situations particulières suivantes :

- lorsque l'OS de démarrage est reçu au-delà du délai de six mois à compter de la notification du marché ([CCAG Travaux 2021, art. 50.2](#) ; anc. art. 46.2) ;
- lorsque le montant cumulé des travaux qui correspondent à des changements dans les besoins ou les conditions d'utilisation des ouvrages, dépasse le dixième du montant contractuel des travaux ([CCAG Travaux 2021, art. 14.2.2](#) ; anc. art. 15.2.2) ;
-  **Nouveau** lorsque l'OS porte atteinte à la sécurité, à la santé ou qu'il contrevient à une disposition législative ou réglementaire à laquelle le titulaire est soumis dans l'exécution des prestations objet du marché ([CCAG Travaux 2021, art. 3.8.2](#)) ;
-  **Nouveau** lorsque l'OS portant sur des travaux supplémentaires n'a pas fait l'objet d'une valorisation financière ([CCAG Travaux 2021, art. 13.6](#)).

Dans ces hypothèses, il doit notifier, par écrit, au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre son refus d'exécuter l'ordre de service dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Ce refus doit être accompagné des justifications nécessaires.

 **Nouveau** A défaut, le refus d'exécuter n'est pas recevable et le titulaire pourra faire l'objet de sanctions.



Nouveau

Lorsqu'il s'agit d'un OS portant atteinte à la sécurité, à la santé ou à une disposition législative ou réglementaire applicable au titulaire, l'absence de réponse du maître d'ouvrage dans un délai de quinze jours à compter de la notification des raisons du refus permet au titulaire de ne pas exécuter l'ordre de service ([CCAG Travaux 2021, art. 3.8.2](#)).

En matière de **marchés privés**, en principe, toute modification des obligations contractuelles doit faire l'objet d'un avenant. Néanmoins, pour les marchés privés soumis à la norme NF P 03-001, le titulaire du marché ne peut refuser d'exécuter les travaux supplémentaires prescrits si :

- l'augmentation de la masse des travaux est de moins d'un quart du montant initial des travaux (norme NF P 03-001 2017, art. 11.1.1) ;
- la diminution de la masse des travaux n'excède pas 10 % du montant initial du marché (norme NF P 03-001 2017, art. 11.2.1).

Si l'augmentation ou la diminution de la masse dépasse ces seuils, le titulaire peut obtenir la résiliation du marché (dans le cas d'une augmentation) ou une indemnité (dans le cas d'une diminution). Pour cela, il doit néanmoins former des réserves à l'ordre de service dans un délai de quinze jours.

8. Ordres de service

8.7 Comment l'entrepreneur peut-il contester un OS ?

Exception faite des hypothèses décrites au point 8.6 dans lesquelles il n'est pas tenu d'exécuter l'OS, l'entrepreneur qui entend contester un OS ne peut que formuler des réserves, ce qui ne le dispense pas de son obligation d'exécuter l'OS.

Pour ce faire, il doit (au titre du CCAG Travaux ou de la norme NF P 03-001 2017) :

- retourner immédiatement au maître d'œuvre un exemplaire signé de l'OS avec la mention manuscrite « signé avec réserve » ;
- expliciter, dans un délai de quinze jours, la motivation de ses réserves au maître d'œuvre par lettre RAR ou remise en main propre contre récépissé.

Passé ces délais, l'entrepreneur ne peut plus contester l'ordre de service.

8. Ordres de service

8.8 Faut-il répondre aux réserves émises par l'entrepreneur sur les OS et comment ?

Les réserves permettent à l'entrepreneur de justifier avoir rempli son obligation de conseil et n'empêchent aucunement l'exécution des instructions décrites dans l'OS, sauf dans les cas particuliers développés au § 8.6 ci-dessus.

Aucune obligation de répondre aux réserves n'est imposée dans les textes ni au maître d'œuvre ni au maître d'ouvrage. Il est cependant conseillé en cas d'argument spécieux de répondre à ces réserves par écrit.

Dans le cas de réserves de l'entrepreneur sur les coûts et délais du fait de travaux supplémentaires, le maître d'œuvre se rapproche du maître de l'ouvrage et du pilote pour examiner cette demande et voir si elle est justifiée. Il est recommandé de traiter les réserves sur OS au fur et à mesure et de ne pas attendre la fin du chantier.

A cet égard, il convient de préciser qu'en matière de marchés publics de travaux, l'[article 13 du CCAG Travaux 2021](#) (anc. art. 14) précise que les prix proposés pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs dont la commande est formulée par ordre de service doivent être notifiés dans un délai de quinze jours après ladite commande. Il faut veiller à faire un retour diligent au maître d'ouvrage sur ce point.

8. Ordres de service

8.9 Que faire si l'OS n'est pas suivi d'effet ?

En matière de **marchés publics**, lorsque l'entrepreneur n'exécute pas ou refuse d'exécuter l'OS, le maître d'œuvre doit, au titre de son obligation de conseil, demander au maître d'ouvrage d'user des mesures coercitives prévues aux [articles 52.1 et 52.2 du CCAG Travaux 2021](#) (anc. art. 48.1 et 48.2), à savoir :

- mise en demeure ;
- puis, à défaut ;
 - soit poursuite des travaux aux frais et risques de l'entrepreneur ;
 - soit résilier le marché de l'entrepreneur.

En matière de **marchés privés**, à défaut de prévisions spécifiques dans le marché de travaux, le maître d'œuvre pourra inviter le maître de l'ouvrage à :

- mettre en demeure l'entreprise ;
- pour les contrats conclus à compter du 1^{er} octobre 2016, opérer une substitution ([C. civ., art. 1222](#)) ;
- ou, dans les cas extrêmes et au regard de l'importance du manquement (faute grave exigée), résilier unilatéralement le marché de travaux.

8. Ordres de service

8.10 Comment établir une mise en demeure ?

Echelon inférieur des mesures coercitives, la mise en demeure consiste en une injonction prise par la personne responsable du marché, par une décision notifiée par écrit, à l'encontre de l'entrepreneur ayant refusé de se conformer à un OS, d'y satisfaire dans un délai minimal de quinze jours, sauf urgence ou marché intéressant la défense ([CCAG Travaux 2021, art. 52](#) ; anc. art. 48).

La mise en demeure, y compris en marchés privés, est un préalable obligatoire à de véritables sanctions prises par le maître d'ouvrage, qui doivent être annoncées avant leur mise en œuvre (poursuite des travaux aux frais et risques de l'entrepreneur ou résiliation).

Le maître d'ouvrage doit être l'auteur de la mise en demeure. Il est néanmoins conseillé de préparer le [projet de mise en demeure](#)   [OUTIL 8B](#) et de l'adresser au maître d'ouvrage afin qu'il l'adresse à l'entrepreneur.

Exemple d'OS décrits au CCAG Travaux (marchés publics)

- OS de démarrage de la période de préparation [CCAG Travaux 2021, art. 18.1.1](#) (anc. art. 19.1.1).
- OS de prolongation de la période de préparation ([CCAG Travaux 2021, art. 28.1](#)).
- OS de démarrage des travaux ayant pour effet de constituer le point de départ du délai contractuel d'exécution.
- OS ordonnant la production de la DPGF sous peine de blocage des paiements [CCAG Travaux 2021, art. 9.3.4](#) ; anc. art. 10.3.4.
- OS notifiant la décision d'affermissement (ou non) de la tranche conditionnelle [CCAG Travaux 2021, art 10.6](#) ; anc. art. 11.5.
- OS de notification de l'état d'un compte mensuel [CCAG Travaux 2021 art 12.2.2](#) ; anc. art. 13.2.2.

- OS de décision d'arrêter les travaux lorsque le montant exécuté atteint le montant contractuel [CCAG Travaux 2021, art 14.4.2](#) ; anc. art. 15.4.2.
- OS d'exécution de prestations supplémentaires ou modificatives à incidences financières [CCAG Travaux 2021, art 13.1](#) ; anc. art. 14.1.
- OS de notification du plan général d'implantation des ouvrages ([CCAG Travaux 2021, art. 27.1](#)).
- OS de notification d'accord express du maître d'œuvre sur modifications de documents d'exécution précédemment visés par le maître d'œuvre ([CCAG Travaux 2021, art. 29.1.5](#)).
- OS de reconstruction des ouvrages non conformes aux stipulations contractuelles ([CCAG Travaux 2021, art. 30](#)).
- OS autorisant l'entreprise à reprendre l'exécution des travaux après mise en demeure restée infructueuse [CCAG Travaux 2021, art.52.3](#) ; anc. art. 48.3.
- OS notifiant les conditions de réceptions partielles en cas de prise de possession par le maître d'ouvrage avant l'achèvement des travaux de l'ouvrage ou partie d'ouvrage ([CCAG Travaux 2021, art. 42.2](#)).
- OS prescrivant à l'entrepreneur de mettre temporairement certains ouvrages à la disposition du maître d'ouvrage ([CCAG Travaux 2021, art. 43.1](#)).
- OS ordonnant l'enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi ([CCAG Travaux 2021, art. 37.2](#)).
- OS prescrivant les mesures de nature à permettre de déceler un vice de construction présumé (y compris démolition partielle ou totale) ([CCAG Travaux 2021, art. 39.1](#)).
- OS d'autorisation de reprise des travaux après interruption à la suite d'une découverte fortuite (engins explosifs, vestiges, etc.) ([CCAG Travaux 2021, art. 32.1, c](#)).

Opération :
NOM DE L'OPERATION
Adresse de l'opération
Maitrise d'ouvrage :
NOM DE LA MOA

ORDRE DE SERVICE
OS n° **xxx**
Marché n° :

Maîtrise d'œuvre :		Origine de la demande : ☐ Maîtrise d'ouvrage ☐ Maîtrise d'œuvre ☐ Aléas ☐ Autres
LOT N°		
Entreprise : Adresse		
Montant du marché € HT		
DESCRIPTION SUCCINCTE / OBJET : Ordre est donné à l'entreprise de fournir : pour le Faute de quoi des pénalités seront appliquées conformément à l'article du CCAP		
Documents contractuels :		Pièces jointes :

INCIDENCES SUR LES DELAIS

☐ non
☐ oui - délais d'exécution - début des travaux - pénalités de retard (si différentes CCAP)

INCIDENCES SUR LES COUTS

☐ non ☐ oui € HT TVA 20 % € TTC	Montant du devis présenté :	MONTANT DU DEVIS ACCEPTE € HT TVA 20 % € TTC
Etabli en 3 exemplaires		
Architecte mandataire	Maître d'ouvrage	Entreprise
Le	Le	

L'ordre de service est adressé à l'entrepreneur en trois exemplaires dont :
- 1 exemplaire est à retourner au maître d'ouvrage
- 1 exemplaire est à retourner à l'architecte
- 1 exemplaire est à conserver par l'entreprise

LOGO
ARCHITECTE

Maître d'ouvrage

Paris, le

à l'attention de

Objet : Opération
Lot n°

Envoi par mail

Madame, Monsieur,

L'entreprise ne s'étant pas conformée aux dispositions de l'ordre de service n°
xxxx, du xxxx, il convient de procéder à la mise en demeure de celle-ci, conformément à l'art. 48.1
du CCAG travaux.

Nous vous prions de trouver ci-joint le projet de mise en demeure, que nous vous remercions de
transmettre à l'entreprise dans les meilleurs délais.

Vous en souhaitant bonne réception et restant à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires, veuillez agréer l'assurance de notre considération.

P.J. : Projet de mise en demeure

Le maître d'ouvrage

PROJET DE MISE EN DEMEURE

(à adresser au maître d'ouvrage afin qu'il l'envoie à l'entreprise)

Entreprise

Le

à l'attention de Monsieur

Opération :

Objet : Mise en demeure

Recommandé avec AR

Madame, Monsieur,

Suite à l'ordre de service n° xxxx du xxxx, non suivi d'effet à ce jour, nous vous mettons en demeure, en application de l'article 48.1 du CCAG Travaux applicable à votre marché, de procéder à l'exécution de tous les travaux suivants :

-
-
-
-

A défaut d'exécution satisfaisante desdits travaux avant le xxxx et en application de l'article 48 du CCAG travaux :

- option 1 : nous ferons procéder à la réalisation de ces prestations par une entreprise tierce à vos frais et risques ;
- option 2 : nous résilierons le marché référencé en objet à vos frais et risques.

En vous souhaitant bonne réception de la présente et dans l'attente de vous lire, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

9. Avenants

9.1 Qu'est-ce qu'un avenant ?

L'avenant est l'acte par lequel les parties signataires du marché de travaux ou de maîtrise d'œuvre conviennent de modifier ou de compléter une ou plusieurs de ses clauses.

9. Avenants

9.2 Quel est son objet ?

9.2.1 Modification affectant les parties au contrat

9.2.1.1 Changements affectant un des signataires du marché nécessitant un avenant

- cession volontaire de marché (ex. : une commune qui transfère le marché à un syndicat de communes) ;
- changement de titulaire (une entreprise qui est absorbée par une autre ou un architecte libéral passant en société) ;
- retrait d'un membre d'un groupement (d'entreprises ou de maîtrise d'œuvre).

En matière de marchés publics, l'[article R. 2194-6 du code de la commande publique](#) limite significativement les hypothèses dans lesquelles un tel changement est possible. Il est prévu que le changement de titulaire du marché public est possible dans l'un des deux cas suivants :

- changement de titulaire en application d'une clause de réexamen ou d'une option déjà prévue dans le marché initial ;
- changement de titulaire à la suite d'une opération de restructuration du titulaire initial, à condition que cette cession n'entraîne pas de modifications substantielles du contrat et ne soit pas effectuée dans le but de soustraire le marché public aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

9.2.1.2 Changements ne nécessitant pas d'avenant

- poursuite par l'administrateur après règlement judiciaire du titulaire ;
- changement de nom ou d'adresse.

9.2.2 Modification affectant le contenu des obligations des parties

Il s'agit de tous les cas où l'un au moins des éléments du contrat (prestation, prix ou délai) est modifié.

9.2.2.1 En marchés privés

En marchés privés, en l'absence de référence à la norme NF P 03-001 (version 2017), c'est la liberté contractuelle qui prévaut.

En principe, en vertu du principe d'intangibilité du contrat, le contrat doit être exécuté tel qu'il a été conclu, mais les parties restent libres cependant de le faire évoluer d'un commun accord.

Il est néanmoins admis, dans le cadre des marchés à forfait, que le prix convenu puisse être redéfini lorsqu'il existe un bouleversement de l'économie du contrat.

Pour les contrats conclus depuis le 1^{er} octobre 2016, il existe par ailleurs :

- un mécanisme légal permettant officiellement au juge, après échec d'un processus de renégociation, de redéfinir le contrat, mais le processus est long et l'entrepreneur reste tenu d'exécuter le contrat tel que prévu initialement jusqu'à l'intervention du juge ([C. civ., art. 1195](#)) ;
- un droit ouvert au maître de l'ouvrage de modifier le prix du contrat pour tenir compte de la mauvaise exécution des prestations contractuelles, l'usage de ce droit présentant cependant un risque non négligeable pour ce dernier ([C. civ., art. 1223](#)).

9.2.2.2 En marchés publics

En marchés publics, une modification ne peut avoir pour finalité de substituer au contrat initial un autre contrat, en raison des règles de publicité et de mise en concurrence existantes dans ce domaine. Si la modification envisagée est substantielle ou qu'elle change la nature globale du marché public, une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence doit être mise en œuvre ([art. L. 2194-1 du Code de la commande publique](#)).

Les [articles R. 2194-1 et suivants du Code de la commande publique](#) définissent avec précision les hypothèses dans lesquelles un avenant est envisageable.

Pour simplifier, l'avenant peut avoir pour objet d'intégrer des travaux supplémentaires. Ces travaux supplémentaires peuvent conduire à l'augmentation du montant du marché jusqu'aux seuils suivants :

- 15 % du montant initial du marché en cumulé et si les modifications ne dépassent pas le seuil communautaire, et ce pour toute nature de travaux supplémentaires¹ ;

- 50 % du montant initial du marché pour chacune des modifications concernées (et non en cumulé) dans les deux hypothèses suivantes :
 - travaux supplémentaires devenus nécessaires si le changement de titulaire est impossible pour des raisons économiques ou techniques et présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour l'acheteur ;
 - travaux supplémentaires rendus nécessaires par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir.

Ces deux dernières catégories, autorisant une évolution importante du montant du marché, font écho notamment à la notion de sujétion technique imprévue, utilisée par les anciens textes.

L'avenant peut également avoir pour objet une modification du délai contractuel des travaux ([CCAG Travaux 2021, art. 18.2.1](#) ; *anc. art. 19*). Là encore, cette modification ne devra pas être substantielle. L'appréciation de cette condition est éminemment subjective. Selon l'[article R. 2194-7 du Code de la commande publique](#), une modification est substantielle lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :

« a) Elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale, auraient attiré davantage d'opérateurs économiques ou permis l'admission d'autres opérateurs économiques ou permis le choix d'une offre autre que celle retenue ;

b) Elle modifie l'équilibre économique du marché public en faveur du titulaire d'une manière qui n'était pas prévue dans le marché public initial ;

c) Elle modifie considérablement l'objet du marché public ».



Nouveau

L'[article 54 du CCAG Travaux 2021](#) comporte une clause de réexamen en cas de circonstances exceptionnelles. On entend par là des circonstances « que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de manière significative les conditions d'exécution du marché ». Les parties doivent réexaminer, par le biais d'un avenant au contrat initial, les modalités de prise en charge, totale ou partielle, des surcoûts directement induits par ces circonstances, sur la base de justificatifs fournis par le titulaire. L'avenant règle également les conséquences liées à la prolongation des délais d'exécution.

¹ Soit, en 2017, 5 225 000 euros HT.

9. Avenants

9.3 A quel moment faut-il faire un avenant ?

En matière de **marchés privés**, la signature d'un avenant sera le préalable à toute modification contractuelle.

En matière de **marchés publics**, il en va différemment dans la mesure où le maître d'ouvrage possède le droit de modifier unilatéralement le contrat, sous certaines conditions (qui rejoignent celles où un avenant est autorisé – cf. § 2.2.2).

Aussi, de manière à simplifier la gestion du chantier, et à gagner en célérité, est-il préférable d'établir des ordres de service pour notifier les décisions signées du maître d'ouvrage de modification du marché.

Il est nécessaire ensuite de régulariser les modifications par avenants au fur et à mesure sans attendre la fin du chantier afin de contrôler que les seuils limites de modifications du marché prévus dans le décret du 25 mars 2016 portant règles applicables pour les marchés publics ne sont pas dépassés ([Code commande publ., art. R. 2194-1 et suivants](#)).

La procédure de traitement et de validation d'un avenant par le maître d'ouvrage en marchés publics peut se révéler complexe et longue, ce dernier devant obtenir l'accord de plusieurs autorités administratives.

9. Avenants

9.4 Qui rédige l'avenant ?

C'est le maître d'ouvrage qui rédige l'avenant.

Le maître d'œuvre peut aussi être amené à rédiger un projet d'avenant ou à participer à la rédaction de l'avenant si son contrat le prévoit.

Dans tous les cas, l'avenant constituant une modification du marché, des précautions doivent être prises quant à sa rédaction. En marchés publics de travaux, le [formulaire EXE10](#) peut être utilisé. Il est notamment opportun de suggérer au maître d'ouvrage d'inclure une clause de renonciation à recours, afin que le titulaire du marché ne puisse revenir par la suite sur des difficultés antérieures à la conclusion de l'avenant.

De manière générale, le maître d'œuvre doit veiller à exercer au mieux son devoir de conseil au cours du processus de signature d'un avenant. Il doit notamment attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les points suivants :

- augmentation du délai d'exécution imputable à une entreprise ;
- dépassement des seuils autorisés.

10. Travaux modificatifs

10.0 Préambule

Le déroulement d'un chantier peut nécessiter d'apporter des modifications à la construction.

Il est essentiel d'aborder la question des modifications de manière à :

- évaluer leur portée et alerter de manière circonstanciée le maître de l'ouvrage sur les conséquences (financières, planning, incidences réglementaires, etc.) avant d'engager les travaux ;
- régler la question des imputations ;
- assurer une traçabilité des évolutions des marchés et amender officiellement ces derniers, puisque la mise en œuvre de modifications constitue une modification des marchés de travaux qu'il convient d'acter ;
- inscrire les modifications dans le cours du chantier en limitant le plus possible les perturbations induites sur l'avancement des travaux et le planning.

Les termes du marché doivent toutefois être respectés, les modifications ne doivent donc pas changer son objet ni bouleverser son économie.

10. Travaux modificatifs

10.1 Quelles sont les origines des demandes de modifications ?

- une demande du maître d'ouvrage : pendant le temps de la construction, ses besoins et ses contraintes nécessitent des adaptations plus ou moins importantes ;
- une suggestion de la maîtrise d'œuvre au maître d'ouvrage : en cours de mise au point, la maîtrise d'œuvre peut souhaiter proposer au maître d'ouvrage une amélioration ou une adaptation du projet ;
- une demande de l'entreprise : l'entreprise peut également proposer des optimisations du projet ou faire part d'une difficulté particulière (défaillance d'un fournisseur par exemple) qui l'oblige à demander une modification ;
- un manque ou des incohérences dans les marchés de travaux : le marché de travaux peut comporter des oublis, des erreurs qu'il est nécessaire de corriger en cours de chantier ;
-  **Nouveau** en cas de modification imprévisible de la législation ou de la réglementation applicable en cours d'exécution du marché ayant un impact sur les coûts (ex. application d'une réglementation technique à effet immédiat), les parties doivent se rencontrer pour évaluer l'impact financier de cette modification et le cas échéant formaliser par voie d'avenant la modification rendue nécessaire ([CCAG Travaux 2021, art 9.1](#)).

10. Travaux modificatifs

10.2 Quelles sont les actions préalables à mener avant d'engager une modification ?

En marchés publics il faut s'assurer avant toute chose que la modification du contrat sera compatible avec [les articles R. 2194-1 et suivants du Code de la commande publique](#).

En résumé, en marchés publics, une FTM peut avoir pour objet d'intégrer des travaux supplémentaires qui peuvent conduire à l'augmentation du montant du marché jusqu'aux seuils suivants :

- 15 % du montant initial du marché en cumulé et si les modifications ne dépassent pas le seuil communautaire (en 2017, 5 225 000 euros HT), et ce pour toute nature de travaux supplémentaires ;
- 50 % du montant initial du marché pour chacune des modifications concernées (et non en cumulé) dans les deux hypothèses suivantes :
 - travaux supplémentaires devenus nécessaires si le changement de titulaire est impossible pour des raisons économiques ou techniques et présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour l'acheteur ;
 - travaux supplémentaires rendus nécessaires par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir.

Ces deux dernières catégories, autorisant une évolution importante du montant du marché, font écho notamment à la notion de sujétion technique imprévue, utilisée par les anciens textes.

Dans le détail, les règles applicables aux modifications de contrat autorisées par le décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics sont indiquées au chapitre « 9 Avenants ».

Il faut par ailleurs mener les actions suivantes :

- vérifier avec le maître d'ouvrage si la modification ne remet pas en cause une donnée programmatique et, le cas échéant, obtenir son accord ;
- évaluer précisément les conséquences de la modification sur les autorisations obtenues, les démarches à engager et les chances d'obtention des nouvelles autorisations (permis de construire, etc.) ;
- faire valider la modification par l'ensemble des acteurs du chantier (entreprises, BET, contrôleur technique, SPS, OPC, consultant environnement) ;
- vérifier si le temps nécessaire pour acter et mettre en œuvre la modification est compatible avec le calendrier des travaux ;
- vérifier si la modification elle-même a une incidence sur le planning ;
- évaluer puis chiffrer précisément la modification dans sa globalité et notamment :
 - les incidences directes sur l'ensemble des lots ;
 - les reprises d'études ;
 - les honoraires supplémentaires ;
 - les reprises de commande, fournitures, etc. ;
 - les conséquences financières des retards que ces modifications induisent ;
- vérifier que le coût de la modification ne remet pas en cause l'équilibre du marché et peut être assumé par le maître d'ouvrage dans sa globalité. Ne pas oublier de prendre en compte dans le chiffrage les dépenses supportées par l'entreprise, notamment celles qui sont liées aux incidences planning (immobilisation des installations de chantier et des encadrements, etc.).

10. Travaux modificatifs

10.3 Pourquoi faut-il régler en amont la question de l'imputation ?

L'imputation (qui est à l'origine de la modification et/ou qui en porte la responsabilité) constitue un enjeu important pour chacun des acteurs, puisque de cette imputation va dépendre une possible rémunération de la maîtrise d'œuvre et/ou de l'entreprise ou au contraire une éventuelle responsabilité dans les conséquences des modifications.

Pour le maître d'œuvre, les classes d'imputation et les modalités de rémunération des modifications sont normalement notées dans le contrat :

- sont imputables au maître d'ouvrage toutes les demandes émanant de lui ou qu'il a le choix de faire ou de ne pas faire :
 - les modifications demandées par le maître d'ouvrage au titre d'une modification de programme ou de prestation ;
 - les suggestions de la maîtrise d'œuvre acceptées par la maîtrise d'ouvrage ;
- sont imputables à la maîtrise d'œuvre les manques et incohérences du dossier marché ;
- sont imputables à l'entreprise les variantes ou modifications suggérées par celle-ci et acceptées par le maître d'ouvrage sur avis de la maîtrise d'œuvre ;
- les aléas constituent une classe d'imputation à part ;
- sont imputables au contrôleur technique ou au SPS les mises en conformité rendues nécessaires par une alerte, même tardive, du contrôleur technique sur une disposition non réglementaire ; toutefois, le maître d'ouvrage peut considérer qu'il s'agit d'un manquement de la maîtrise d'œuvre.

Si les demandes explicites du maître d'ouvrage pour un changement de prestation ne posent pas de difficulté, les autres causes de modifications font en général l'objet de discussions longues et difficiles.

Or, ainsi qu'il a été dit, la question de l'imputation détermine :

- la possibilité ou non pour l'entreprise d'obtenir une rémunération et des délais complémentaires ;
- la possibilité ou non pour la maîtrise d'œuvre d'obtenir une rémunération complémentaire ou au contraire que le calcul de la tolérance soit affecté par la modification ;
- la nécessité ou non pour le maître d'ouvrage de supporter les conséquences de la modification.

C'est pourquoi les discussions autour de ce sujet sont si âpres et importantes et qu'il est nécessaire de lever toutes les ambiguïtés sur ces questions au fur et à mesure, sans attendre la fin des travaux.

10. Travaux modificatifs

10.4 Comment formaliser les demandes de travaux modificatifs ?

10.4.1 En marchés privés

Lorsqu'il est fait référence à la norme NF P 03-001 (art. 11.1.4.1), le maître de l'ouvrage doit faire connaître par écrit les modifications qu'il envisage d'autoriser ou d'apporter à l'importance ou à la nature des travaux.

Ces modifications devront, s'il y est donné suite, faire l'objet d'ordres de service contresignés par le maître de l'ouvrage, dans lesquels seront précisés en particulier :

- le montant des travaux en résultant, ou à défaut, les modalités de calcul de leur prix ;
- l'incidence de ces modifications sur les délais d'exécution.

L'entrepreneur ne pourra pas se prévaloir des dispositions des articles 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 de la norme NF P 03-001 s'il n'a pas fait les réserves nécessaires dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces ordres de service (art. 11.1.4.2).

10.4.2 En marchés publics

Lorsqu'une FTM est acceptée par le maître d'ouvrage, elle doit conduire à une modification du contrat de travaux, qui doit respecter les règles édictées [aux articles R. 2100-1 et suivants du Code de la commande publique](#).

La commande d'une FTM à l'entreprise peut être formalisée par un avenant mais aussi par un ordre de service qui est ensuite régularisé par un avenant.

L'ordre de service permet de simplifier la gestion du chantier et de gagner en célérité, notamment en cas de débat sur la rémunération et l'imputation de la modification, dans la mesure où l'entreprise est tenue de s'exécuter sans attendre un accord sur ces points.

Cela étant, une entreprise n'est tenue d'exécuter un ordre de service commandant des travaux supplémentaires correspondant à des changements dans les besoins ou les conditions d'utilisation de l'ouvrage que si le montant des travaux de cette espèce (en cumulé) n'excède pas le dixième du montant contractuel des travaux ([CCAG Travaux 2021, art. 14](#) ; anc. art. 15 – cf. aussi le chapitre « 8 Ordres de service », § 8.6 « Quels sont les effets de l'ordre de service ? »). Si le taux de 10 % est dépassé, l'entreprise peut refuser d'exécuter l'ordre de service, si elle en avise, par écrit, le représentant du maître d'ouvrage (copie au maître d'œuvre) dans un délai de quinze jours. Ce cas de figure est un des rares cas où l'entreprise peut refuser d'exécuter un OS en marchés publics.

Il est nécessaire ensuite de régulariser les modifications par avenant au fur et à mesure sans attendre la fin du chantier afin de contrôler que les seuils limites de modifications du marché prévus **dans le code de la commande publique** ne sont pas dépassés ([art. R. 2194-1 et suivants](#) – cf. aussi le chapitre « 9 Avenants », § 9.2.2.2).

10. Travaux modificatifs

10.5 Quelle procédure utiliser ?

Dans la pratique, il est recommandé de procéder de la manière suivante :

1. Le demandeur formalise clairement et exhaustivement sa demande.

Il est conseillé d'utiliser une [fiche de demande de modification \(FDM\)](#)   [OUTIL 10A](#) .

2. La maîtrise d'œuvre analyse rapidement cette demande :

- faisabilité réglementaire et technique ;
- incidences sur les autorisations obtenues ;
- incidence coûts (approximativement) ;
- incidence délais prévisibles ;
- imputation.

La maîtrise d'œuvre s'appuie en cas de besoin sur l'avis des acteurs du chantier et communique son analyse au maître d'ouvrage et aux acteurs concernés.

A ce stade, le maître d'ouvrage peut éventuellement abandonner sa demande.

3. Le maître d'ouvrage confirme sa demande ou valide la demande d'un tiers.

Sur la base des éléments qui lui sont fournis, le maître d'ouvrage confirme formellement (ou valide la demande d'un tiers), et en toute connaissance de cause, sa/la demande. une [fiche de demande de modification \(FDM\)](#)   [OUTIL 10A](#) est alors établie par le maître d'œuvre.

4. La FTM constituée est transmise au maître d'ouvrage, au contrôleur technique et aux acteurs concernés pour validation.

5. La FTM validée est transmise aux entreprises pour chiffrage.

Dans les marchés de travaux, le délai (en général de deux semaines) pour la production des devis peut être formalisé. Il faut veiller à ce que les entreprises transmettent leur devis dans des délais compatibles avec la bonne marche de la modification dans le cours du chantier.

6. Le devis des entreprises est analysé par la maîtrise d'œuvre et soumis au maître d'ouvrage.

7. L'ordre de service est notifié.

Après accord du maître d'ouvrage, un ordre de service (ou bien directement un avenant) est préparé et visé par la maîtrise d'œuvre puis signé par le maître d'ouvrage (selon les modalités des marchés de maîtrise d'œuvre, les OS sont formalisés et signés par la maîtrise d'œuvre et/ou la maîtrise d'ouvrage. Il faut respecter ces prescriptions).

La maîtrise d'œuvre doit tenir rigoureusement à jour le [tableau de suivi de diffusion des fiches de travaux modificatifs et des ordres de service correspondants](#)   OUTIL 10B . Ce suivi permet la nécessaire traçabilité des modifications et des dépenses engagées.

En toute rigueur, les travaux modificatifs ne peuvent démarrer qu'après formalisation de l'OS ; il convient de noter que, si l'anticipation de ces travaux sur la base d'accords préalables est parfois nécessaire, il faut que le déroulement des opérations permette de respecter cet enchaînement.

En marchés publics, en cas d'urgence, il est possible de notifier un premier ordre de service signifiant la commande de travaux supplémentaires puis, quinze jours plus tard au maximum, notifier les prix proposés pour leur rémunération par un nouvel ordre de service.

Opération :
NOM DE L'OPERATION

Architecte mandataire :
NOM DE L'ARCHITECTE

FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIFS

Fiche n° :

Jour	Mois	Année	Code	N° d'ordre	Indice	Objet

OBJET			
INITIATEUR DE LA DEMANDE	☐ Maître d'ouvrage	☐ Maître d'œuvre	☐ Autre : aléas
JUSTIFICATION DE LA DEMANDE			

NATURE DE LA DEMANDE	☐ Etude	☐ Etude exécutoire
	☐ Travaux	☐ Travaux exécutoires

PIECES JOINTES A LA DEMANDE	☐ Note MOE	☐ Note bureau de contrôle
	☐	

INCIDENCE PLANNING	☐ Non ☐ Oui	Diffusion aux entreprises :
---------------------------	---	-----------------------------

Architecte Mandataire :	Economiste :	Maître d'ouvrage :	Entreprise :
Date :	Date :	Date :	Reçu le :
Visa :	Visa :	Visa :	Visa :
			Une page de garde par entreprise

Opération :
NOM DE L'OPERATION

FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIFS

Architecte mandataire :
NOM DE L'ARCHITECTE

Fiche n° :

Jour	Mois	Année	Code	N° d'ordre	Indice	Objet

NOTICE DESCRIPTIVE FTM N°

L'entreprise devra établir son devis en respectant les pièces marché (CCTP, DPGF, ...) des différents corps d'état. Elle devra détailler son prix suivant la DPGF du DCE, en réutilisant les « prix marché », et en faisant apparaître, de façon distincte, les différents travaux en plus-value et ceux en moins-value par niveaux et par locaux ou entités fonctionnelles.

LOT n° : Désignation

N° d'article du CCTP ou intitulé prestation (ex. recharges béton)

Description des ouvrages à réaliser

Prix :

- au ml, m²/ ... ensemble ou forfait

Localisation :

LOT n° : Désignation

N° d'article du CCTP ou intitulé prestation (ex. recharges béton)

Description des ouvrages à réaliser

Prix :

- au ml, m²/ ... ensemble ou forfait

Localisation :

Pièces jointes :

- documents graphiques (à préciser)

Opération :
NOM DE L'OPÉRATION

Maître d'ouvrage :
NOM DU MAITRE D'OUVRAGE

TABLEAU DE SUIVI DES FTM

[illegible]

11. Comment écrire au maître d'ouvrage en cas de difficultés ?

11.1 Pourquoi et quand ?

Pour pouvoir apporter la **preuve**, dans un cadre judiciaire, que l'on a développé **par écrit** les moyens permettant de mettre en œuvre **l'obligation de renseignement** et de **conseil** qui résulte de la loi, des usages et de l'équité.

Le devoir de conseil consiste à informer et à avertir le maître d'ouvrage en l'éclairant sur les divers aspects de l'opération, en particulier sur les risques, les avantages et les inconvénients.

Aussi est-il nécessaire d'écrire au maître d'ouvrage dans les cas suivants (liste non exhaustive) :

- carence répétée d'une entreprise de travaux pour demander au maître d'ouvrage de prendre les mesures coercitives nécessaires (pénalités, réalisation des travaux par une entreprise tierce aux frais et risques, résiliation du marché aux frais et risques) ;
- non-respect des règles de sécurité par une entreprise ;
- erreur dans les documents contractuels imposant de les modifier ou de commander des travaux supplémentaires ;
- évolution des normes applicables ;
- modification du programme ou décision du maître d'ouvrage engendrant des conséquences pour le projet (qu'elles soient techniques, calendaires ou financières) ;
- risque de dépassement du budget ;
- nécessité d'obtenir un permis modificatif pour tenir compte de l'évolution du projet, etc.

Il est également important de prendre acte, par écrit, des prises de position orales de la maîtrise d'ouvrage (refus d'appliquer les pénalités aux entreprises, etc.). Il est primordial de garder une trace de tout désaccord avec la maîtrise d'ouvrage.

Il est également indispensable d'accompagner la transmission des documents au maître d'ouvrage d'une lettre détaillant :

- les documents transmis (énumération) ;
- les principaux choix retenus par la maîtrise d'œuvre ;
- les suites que le maître d'ouvrage doit y apporter.

Cela permet au maître d'œuvre d'une part de garder une preuve de l'envoi de ces documents et d'autre part d'exercer pleinement son devoir de conseil.

11. Comment écrire au maître d'ouvrage en cas de difficultés ?

11.2 Comment ?

Par une lettre ou un courriel précis, mesuré, factuel et structuré ne laissant place à aucune interprétation aléatoire.

On procédera par une escalade progressive en deux ou trois temps selon le cas et l'urgence :

- premier envoi par lettre simple, par courriel ou par fax ;
- deuxième envoi : rappel ;
- troisième envoi : par **lettre RAR**.

Les modèles suggérés ne sont pas **exhaustifs** et sont adaptables en fonction du style et de la personnalité de chacun.

Ils visent cependant des points essentiels (date, circonstances particulières, lieu) sans lesquels le courrier n'a pas de portée.

11. Comment écrire au maître d'ouvrage en cas de difficultés ?

11.3 Suggestion d'une première lettre (simple, mail ou fax)

« Monsieur,

.../...

Au cours de notre : - entretien téléphonique du ...
 - rendez-vous à : - mon agence
 - chez vous le (date)
 - sur le chantier

Nous avons évoqué le problème relatif :

- au **caractère réalisable** des travaux envisagés compte tenu de l'impact des règles d'**urbanisme et/ou** du respect de la **servitude** dont bénéficie le fonds voisin **et/ou** du respect des règles d'**accessibilité**.
- à la nécessité d'obtenir un **permis modificatif** pour tenir compte de l'évolution de votre projet.
- au risque de **dépassement du budget**.
- au choix de l'entreprise que vous voulez retenir en dépit de mes observations en date du ... sur ses **compétences et/ou** ses **qualifications et/ou** sa **couverture d'assurance**.
- à votre demande de **report du jour de commencement** de l'exécution des travaux.
- au **paiement direct** que vous m'avez dit :
 - avoir effectué.
 - dont j'ai eu connaissance.
 - à l'**ordre de service (à la directive)** que vous avez donné(e) à l'entreprise X.
- aux conséquences de l'**interruption du chantier** par l'entreprise en raison de l'inobservation à son égard de votre **obligation de paiement**.
- à la **nécessité** de souscrire une police d'assurance (DO, TRC, etc.)
- à l'absence de sécurité sur le chantier en raison du non-respect des règles de **sécurité incendie** par l'entreprise X **et/ou** des règles applicables à la pose de **garde-corps** conforme à...
- à la nécessité de faire réaliser :
 - un **sondage**
 - une **étude particulière** portant sur...
- de votre **refus de réceptionner** les travaux en dépit de ma proposition en date du...

Exerçant à votre égard mon devoir de conseil et dans votre intérêt, j'ai attiré votre attention sur :

- la nécessité de revoir votre position sur...
- mettre en demeure l'entreprise d'avoir à ...
- souscrire une police d'assurance (DO, TRC...)
- prendre, en liaison avec le coordonnateur SPS, toutes dispositions permettant d'assurer la sécurité du chantier en matière de pose de garde-corps conformes à... **et/ou** de sécurité incendie
- etc.

Je vous remercie de me tenir, dans les meilleurs délais, informé des dispositions que vous entendez prendre.

En tant que de besoin, je suis à nouveau à votre disposition pour vous aider à résoudre la difficulté évoquée.

.../... »

11. Comment écrire au maître d'ouvrage en cas de difficultés ?

11.4 Lettre de rappel si l'urgence le permet et, en toute hypothèse, à bref délai (huitaine)

« Monsieur,

Je rappelle à votre attention mon courrier (ou fax ou mail) en date du... dont je vous adresse ci-joint un nouveau tirage.

Je reste dans l'attente urgente de vous lire. »

11. Comment écrire au maître d'ouvrage en cas de difficultés ?

11.5 Lettre recommandée avec accusé de réception (qui peut être le point 2 si l'urgence ou la gravité de la situation le commande)

« Monsieur,

Par courrier (mail, fax) en date du ..., dont vous trouverez ci-joint une copie, j'ai attiré votre attention sur..., faisant suite à

- notre entretien

- notre rendez-vous, en date du...

- le compte rendu de chantier,

la nécessité de : (reprendre le thème évoqué dans la lettre n° 1)

Sans réponse de votre part, en dépit de ma relance en date du... (cf. lettre n° 2),

... j'exprime les plus expresses réserves sur les conséquences préjudiciables sur la suite du chantier, consécutives à : (reprendre les termes de la lettre 1) »

Si le cas d'espèce l'impose :

« Je me trouve par ailleurs (si applicable) dans l'obligation :

- de signaler à (en général l'autorité administrative compétente) reprendre le thème évoqué.
- de mettre en œuvre les dispositions de l'art. 37 du CCAGPI ou de l'art. G.9.3. de mon contrat (quand il existe un contrat signé du type Ordre)
- de **ne pas poursuivre ma mission** en raison:
 - . du non-respect des règles d'urbanisme que vous persistez à vouloir ignorer.
 - . du non-respect des règles de sécurité par... »

Consultez l'[art. 37 du CCAG PI](#).

Cf. aussi :

- Chapitre « 16 Devoir de conseil » : Difficultés relatives au non respect de mise en place [de garde corps provisoires](#)   OUTIL 16A ou de garde corps conformes aux normes

  OUTIL 16B ;

- Chapitre « 17 Immixtion du maître d'ouvrage » :   OUTIL 17A (Ecrire au maître d'ouvrage en cas d'immixtion) ;
- Chapitre « 21 la réception des travaux » :   OUTIL 21A (Ecrire au maître d'ouvrage en cas de désaccord).

12. Réunions de chantier - comptes rendus de réunions

12.1 Qu'est-ce qu'une réunion de chantier ?

La réunion de chantier est un rendez-vous généralement hebdomadaire au cours duquel l'ensemble des sujets relatifs à l'exécution des marchés de travaux est abordé.

Y sont convoqués les entreprises mais également les autres acteurs de l'acte de construire (contrôleur technique, SPS, etc.).

Le maître d'œuvre doit garder à l'esprit en permanence que, lors de cette réunion, les entrepreneurs attendent des instructions claires et qu'ils ont également des choses à dire ou à demander.

La première réunion doit être organisée aussi proche que possible de l'ouverture du chantier. Au cours de cette première réunion, le maître d'ouvrage doit être présent au côté de son maître d'œuvre pour donner l'impulsion initiale, rappeler les objectifs et les rôles de chacun.

12. Réunions de chantier - comptes rendus de réunions

12.2 Le maître de l'ouvrage doit-il être présent ?

En principe, le maître d'ouvrage n'a pas à participer aux réunions de chantier.

Toutefois, s'il se décidait à y assister, il est important que celui-ci :

- laisse le maître d'œuvre diriger la réunion ;
- ne donne pas d'instructions directes aux entreprises ;
- n'expose pas de points de vue discordants entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre ;
- n'interpelle pas directement les entreprises.

A défaut, il convient de rappeler au maître de l'ouvrage que toute intervention de sa part pourrait constituer une immixtion fautive susceptible de le rendre responsable de tout ou partie des dommages qui en résulteraient.

12. Réunions de chantier - comptes rendus de réunions

12.3 Quels sont les sujets à aborder en réunion de chantier ?

Chaque chantier est différent et nécessite une approche adaptée. Sa taille, sa complexité ou encore le type de mission du maître d'œuvre sont autant de paramètres qui vont intervenir dans l'organisation et la « structuration » de ces réunions de chantier. Il est fortement conseillé de procéder par grands thèmes.

Voici un exemple de structuration de réunion :

Sécurité – Sûreté – Propreté chantier :

La responsabilité des acteurs en matière de sécurité et de sûreté est très importante. Il faut leur montrer que la question est importante et que le sujet a une incidence directe sur le déroulement du chantier.

Il convient encore de les sensibiliser sur le respect des règles relatives au travail détaché, au travail clandestin et au travail dissimulé.

Questions administratives :

- acceptation des sous-traitants et agrément de leurs conditions de paiement ; justification des garanties de paiement des sous-traitants et de leurs attestations d'assurance ;
- traitement des situations de travaux ;
- état des FTM (fiches de travaux modificatifs), OS, avenants ;
- point sur les FTM en cours ; transmission des FTM ;
- point sur les devis en attente ;
- programmation des réunions spécifiques.

Sujets liés au contrôle technique :

- les avis suspendus ou défavorables ;
- les suites à donner aux observations du contrôleur technique ;
- les documents en attente d'avis ;
- la préparation des commissions de sécurité le cas échéant.

Sujets études :

- avancement général des études ;
- avancement de la synthèse ;
- points bloquants par entreprise ;
- réunions ou points particuliers à prévoir ;
- état des FQR (fiches questions/réponses).

Point chantier :

- difficultés rencontrées par les entreprises dans l'exécution ;
- mises au point ou adaptations nécessaires ;
- non-conformités constatées ; réponses des entreprises ;
- points particuliers.

Sujets liés à l'OPC (si la maîtrise d'œuvre a la mission OPC) :

- l'avancement ;
- les effectifs constatés ;
- les retards constatés et les mesures de rattrapage ;
- points intempéries.

Il est fondamental que les comptes rendus de chantier fassent état de l'évolution intervenue et des mesures prises pour assurer l'effectivité des décisions prises depuis la dernière réunion. Le compte rendu doit souligner les points qui n'ont pas encore trouvé de réponse utile.

Si le maître d'œuvre a la mission OPC, il est primordial qu'une réunion spécifique OPC soit organisée, ou *a minima* qu'un temps particulier de la réunion de chantier lui soit consacré.

12. Réunions de chantier - comptes rendus de réunions

12.4 Comment rédiger le compte rendu de chantier ?

« *Verba volant, scripta manent* » (« les paroles s'envolent, les écrits restent ») 
 **OUTIL 12A** (Modèle de compte rendu de réunion de chantier).

Le compte rendu de chantier retrace par écrit et de manière contradictoire l'évolution du chantier dans tous ses aspects (respect du planning, incident, difficultés techniques, modification du projet, intempéries, etc.).

Le compte rendu doit être transmis au plus près du rendez-vous et adressé à l'ensemble des participants et, qu'il soit ou non présent, au maître de l'ouvrage.

Il n'est pas nécessaire, sauf en cas de désaccord persistant, d'inscrire dans le compte rendu l'ensemble du processus qui a précédé la prise de décision, ni, surtout, les états d'âme de chacun.

Sa rédaction doit être succincte mais suffisamment ciblée pour ne pas aboutir à un document indigeste (la couleur pour les constats de la semaine peut être utilisée pour faciliter la lecture).

Les incontournables à noter au compte rendu sont les mentions suivantes :

- les convocations ;
- l'identification précise des participants ou de leurs représentants, téléphones et e-mails, avec mention de leur absence ou de leur présence ;
- les dates clés correspondant au planning ou aux stades fondamentaux d'avancement ;
- toutes les questions notées lors d'un compte rendu et qui n'ont pas trouvé de solution lors de la réunion qui suit doivent être rappelées. Les rappels persistants doivent faire l'objet d'une prise en main spécifique ;
- par ailleurs, le compte rendu renvoie :

- à des annexes ;
- à des comptes rendus des réunions particulières.

Il est possible d'insérer une mention voulant que le compte rendu de chantier sera réputé accepté passé un certain délai, à la condition qu'une telle règle figure dans les marchés de travaux conclus avec les entreprises.

À défaut, il est possible de rédiger la mention sous forme de mise en demeure, l'envoi du compte rendu valant alors mise en demeure d'exécution des obligations figurant aux marchés de travaux.

12. Réunions de chantier - comptes rendus de réunions

12.5 A partir de quel moment faut-il organiser plusieurs réunions de chantier ?

La vie du chantier n'avance pas au seul rythme de la réunion de chantier. Il peut être nécessaire d'organiser des réunions supplémentaires.

- **sur un « petit » chantier**, la réunion de chantier est la seule réunion. Elle permet de réunir les acteurs (entreprises et maîtrise d'œuvre, contrôleur technique, coordonnateur SPS) et également de faire un point avec le maître d'ouvrage ;
- **sur un chantier plus important**, il est nécessaire de scinder cette réunion et de doubler la réunion de chantier proprement dite de réunions spécifiques qui ne peuvent trouver leur place dans le temps de la réunion de chantier.

Ces réunions sont :

➤ **les réunions avec les entreprises :**

- visites de chantier ;
- réunion OPC ;
- réunions techniques spécifiques :
 - réunions de synthèse ;
 - réunions de mise au point techniques (discussion autour d'un plan d'exécution, d'un détail, autour d'un visa pour l'expliquer) ;
 - réunions de levée des avis du contrôleur technique ;
 - présentation des échantillons et des prototypes ;

- préparation des commissions de sécurité ;

➤ **les réunions internes :**

- réunions internes maîtrise d'œuvre (entre l'architecte et les ingénieries) ;
- réunions VISA (pour vérifier la cohérence des VISA de MOE ou pointer et résoudre les retards) ;
- réunions internes DET/OPC ;

➤ **les réunions avec le maître d'ouvrage :**

- réunions périodiques entre la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage ;
- réunions spécifiques (point économique par exemple).

12. Réunions de chantier - comptes rendus de réunions

12.6 Comment contrôler la durée et animer la réunion de chantier ?

- en ayant préparé un ordre du jour circonstancié au besoin après une visite de chantier, ou surligné dans le compte rendu précédent les sujets qui nécessitent qu'on en reparle ;
- en ne laissant pas une des entreprises prendre la main sur la réunion et développer ses problèmes personnels. Si un sujet nécessite un temps exagéré, c'est qu'il rend nécessaire l'organisation d'une réunion spécifique. Ne pas laisser se développer les conflits ou les tribunes.

LOGO

Opération :
NOM DE L'OPERATION

Adresse :
Fax chantier :
Tél. gardiennage :

MODELE COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER

Du
N°

Rédacteur : Date d'envoi : 1			Prochaine réunion : Lieu : Convoqués : Voir colonne					
Nb de pages :								
Rôle	Raison sociale	Téléphone Télécopie	Interlocuteur	Présents	Abs. Exc. Ret.	Conv	Dif	e-mails
Maîtrise d'ouvrage								
AMO HQE								
Architectes								
OPC								
Ingénierie structure								
Ingénierie fluides / HQE								
Ingénierie éclairage								
Paysagiste								
Ingénierie VRD								
Contrôle technique								
Coordonnateur SPS								
Acousticien								
Coordonnateur SSI								

ATTENTION : RENDEZ-VOUS A

Rôle	Raison sociale	Téléphone Télécopie	Interlocuteur	Présents	Abs. Exc. Ret.	Conv	Dif	e-mails
Lot 01 Terrassements Gros œuvre Maçonnerie								
Synthèse								
Lot 2 Charpente métallique								
Lot 03 Étanchéité								
Lot 04 Façade rideau acier stores								
Lot 05 Façade pierre								

CR n° de réunion de chantier du

Rôle	Raison sociale	Téléphone Télécopie	Interlocuteur	Présents	Abs. Exc. Ret.	Conv	Dif	e-mails
Lot 06 Serrurerie métallique								
Lot 07 Menuiseries Intérieures								
Lot 08 Cloisons – doublages – faux plafonds								
Lot 09 Peinture								
Lot 10 Carrelage sols souples								
Lot 11 Chape – sol minéral								
Lot 12 Appareil élévateur								
Lots 13-14-15 Plomberie CVC désenfumage électricité								
Lot 16 VRD								
Lot 17 Plantations Arrosage								
Lot 18 Sols bois								

Abs. : absent(e) – Exc. : excusé(e) - Ret. : retard
Conv. : convoqué(e) à la prochaine réunion
Dif. : diffusion du CR

Visite de la Commission de sécurité le à

	Noté le	Pour le	Concernés
A – GENERALITES			
1. APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU			
2. PROCEDURES GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES ENTREPRISES			
2.1.	Généralités		
2.2.	Organisation matérielle du chantier		
B – SUIVIS			
3. SUIVI DE LA SECURITE / HYGIENE			
3.1.	Observations du SPS		
3.2.	Co-activité		
4. SUIVI HQE			
5. SUIVI CONCESSIONNAIRES			
6. SUIVI POINTS DE COORDINATION MAITRISE D'ŒUVRE / ENTREPRISES			
6.1.	Règle de diffusion des documents d'exécution		
6.2.	Etudes d'exécution : organisation et suivi		
6.3.	Choix des matériaux		
6.4.	Absences aux réunions de chantier		
6.5.	Marchés entreprises		
6.6.	Compte prorata		
6.7.	Planification		
6.8.	Synthèse		
6.8.1.	Synthèse		
6.8.2.	Synthèse toiture		
6.9.	ATEx		
7. SUIVI MAITRISE D'ŒUVRE / MAITRISE D'OUVRAGE / CONTROLEUR TECHNIQUE			
7.1.	Maîtrise d'ouvrage		
7.2.	Bureau de contrôle		

CR n° de réunion de chantier du

	Noté le	Pour le	Concernés
7.3. Architecte			
7.4. Bureau d'études structure			
7.5. Bureau d'études fluides			
7.6. Coordination SSI			
8. SUIVI EFFECTIF			
9. AVANCEMENT			
9.1. Intempéries			
9.2. Réception de supports et autocontrôles RAPPEL : fiches de réception à fournir au pilote			
9.3. Structure – gros œuvre			
9.3.1. Généralités			
9.3.2. Niveau R-1			
9.3.3. Niveau RdC			
9.3.4. Niveau R+1			
9.3.5. Maçonnerie et escalier extérieur			
9.4. Charpente métallique			
9.5. Couverture			
9.6. Façades vitrées			
9.7. Aménagement intérieur			
9.7.1. Locaux courants R-1			
9.7.2. Locaux courants RDC			
9.7.3. Locaux techniques			
9.8. Aménagement extérieur			
9.8.1. VRD			
9.8.2. Plantations			
9.9. Etc.			
10. SUIVI ADMINISTRATIF, DES ETUDES ET DE L'EXECUTION			
10.1. TERRASSEMENT – GROS ŒUVRE – MACONNERIE : ENTREPRISE			
10.1.1. HQE			
10.1.2. PARTIE ADMINISTRATIVE			
10.1.3. COORDINATION TECHNIQUE ENTRE LOTS			

CR n° de réunion de chantier du

	Noté le	Pour le	Concernés
10.1.4. ETUDES D'EXECUTION 10.1.5. TRAVAUX			
10.2. CHARPENTE METALLIQUE : Entreprise			
10.2.1. HQE 10.2.2. PARTIE ADMINISTRATIVE 10.2.3. COORDINATION TECHNIQUE ENTRE LOTS / AUTRES INTERVENANTS 10.2.4. ETUDES D'EXECUTION 10.2.5. TRAVAUX 10.2.6. DOE			
10.3. ETANCHEITE – COUVERTURE PIERRE : Entreprise			
10.3.1. HQE 10.3.2. PARTIE ADMINISTRATIVE 10.3.3. COORDINATION TECHNIQUE ENTRE LOTS / AUTRES INTERVENANTS 10.3.4. ETUDES D'EXECUTION 10.3.5. CONTROLE 10.3.6. TRAVAUX 10.3.7. MATERIAUX / PROTOTYPES 10.3.8. DOE			
10.4. Etc.			
11. ANNEXES			

13. Visas des plans - examen des matériaux et matériels

13.1 Quel est l'objet du visa ?

C'est une procédure de contrôle de la conformité des études d'exécution produites par les entreprises :

- aux marchés de travaux ;
- aux règles de l'art ;
- aux autorisations administratives obtenues.

La mise au point des études d'exécution est le processus par lequel l'entreprise engage son savoir-faire, détermine ses contraintes, confronte ses méthodes au projet. Ce processus doit donc être accompagné par la maîtrise d'œuvre.

L'enjeu de la mission VISA est de veiller au bon déroulement du cycle des études d'exécution et à son aboutissement cohérent avec l'avancement du chantier. Elle consiste pour l'architecte à :

- participer à l'organisation des études d'exécution (circuits de diffusion des plans, planning des études, etc.) ;
- prendre part aux mises au point d'exécution (synthèse, réunions spécifiques, etc.) ;
- contrôler et émettre un avis sur la conformité architecturale des documents d'exécution produits par l'entreprise au terme de ce cycle d'études. Ces documents doivent être conformes :
 - au marché de travaux ;
 - au permis de construire obtenu.

Ce n'est qu'à partir de plans ayant reçu un visa sans observation de la part de l'architecte pour la conformité architecturale et des bureaux d'études techniques pour la conformité technique et un avis favorable du bureau de contrôle que l'entreprise est autorisée à produire un plan BPE (bon pour exécution), sur la base duquel elle pourra mettre en œuvre ses ouvrages.

13. Visas des plans - examen des matériaux et matériels

13.2 Comment viser les plans d'exécution fournis par les entreprises ?

La maîtrise d'œuvre matérialise son visa par une fiche qui formalise les remarques nécessaires à la reprise du plan en vue de sa mise en conformité par l'entreprise.

Cette fiche VISA accompagne le plan corrigé (annotations en rouge lisibles et indications des dispositions à reprendre).   [OUTIL 13A \(Visa de conformité architecturale\)](#). L'ensemble est transmis ou remis à l'occasion des réunions de chantier à l'entreprise, ou envoyé par courrier AR.

Il faut par conséquent :

- vérifier que tous les intervenants concernés ont été rendus destinataires ;
- ouvrir les plans le plus tôt possible pour vérifier la qualité du dessin. Il doit être lisible, à la bonne échelle, intégrer les remarques du visa précédent ;
- viser la totalité du plan, après avoir recueilli éventuellement tous les éclaircissements nécessaires à la compréhension dudit plan ;
- formuler les observations dans un langage concis et clair, non sujet à interprétation ;
- consolider son visa en recueillant, le cas échéant, l'avis du bureau d'études pour permettre une cohérence de l'ensemble des visas à destination de l'entreprise ;
- délivrer enfin l'un des cinq niveaux de VISA   [OUTIL 13B \(Abréviation des visas\)](#) suivants :
 - refusé : REF ;
 - visa avec observation bloquante : VAOB ;

- visa avec observations : VAO ;
- visa sans observation : VSO ;
- non soumis au visa : NSV.

Plusieurs allers-retours peuvent être nécessaires avant d'arriver au VSO et BPE.

Dans la pratique, un statut VAO peut permettre aux entreprises la mise en œuvre des ouvrages :

- > en prenant en compte les remarques mineures ;
- > qui n'ont pas fait l'objet d'observations.

Si au cours du processus de visa on s'aperçoit de la nécessité de modifier une partie de l'ouvrage, l'établissement d'une fiche modificative de travaux est obligatoire.

13. Visas des plans - examen des matériaux et matériels

13.3 Dans quels cas faut-il rejeter les plans d'exécution ?

Les plans doivent être refusés dans les cas suivants :

- le plan présente des dispositions contraires aux prescriptions du marché ;
- le plan ne peut être considéré comme un plan d'exécution (plan factice) parce qu'il est insuffisamment travaillé et renseigné ;
- le plan indicé ne prend pas en compte les remarques faites sur l'indice précédent.

Le refus doit être parfaitement motivé. La maîtrise d'œuvre doit s'attacher à avertir le plus rapidement possible l'entreprise et si nécessaire la maîtrise d'ouvrage.

Les raisons pour lesquelles les entreprises émettent des plans inacceptables sont notamment les suivantes :

- l'entreprise n'a pas mobilisé de structure d'études en capacité de produire les études d'exécution et donc de satisfaire aux obligations du marché. Il convient alors de rappeler l'entreprise à l'ordre (OS) et de proposer le cas échéant au maître de l'ouvrage d'appliquer les pénalités correspondantes ;
- l'entreprise n'a pas compris les prescriptions du marché ou les considère irréalisables. Il convient alors de répondre à l'entreprise et d'explicitier les prescriptions du marché en réunion de chantier ou en réunion spécifique ;
- l'entreprise souhaite faire passer une variante ou une modification du marché : il convient alors de la rappeler à ses obligations et d'examiner, le cas échéant, la variante au cours d'une réunion spécifique. Si la variante est acceptée, d'en notifier l'acceptation par tous, dont le maître de l'ouvrage, selon les modalités prévues au marché (FTM), et de viser le plan ensuite.

13. Visas des plans - examen des matériaux et matériels

13.4 De quels délais dispose-t-on pour viser les plans d'exécution ?

Le délai de visa des plans d'exécution est précisé dans les marchés de maîtrise d'œuvre et les marchés de travaux. Il est en général de dix jours ouvrés au minimum pour le premier visa d'un plan, c'est-à-dire deux semaines. Les délais sont cependant parfois raccourcis pour ce qui concerne les visas sur les plans indicés successifs. Il est illusoire, voire dangereux, de vouloir diminuer ces délais, puisqu'il convient de recueillir toutes les informations nécessaires. Le maître d'œuvre devra vérifier que les délais de visa prévus dans le CCAP du marché de travaux sont cohérents avec les délais prévus dans son marché.

Pendant ce même délai, le contrôleur technique émet un avis.

L'absence d'avis ou un avis tardif du contrôleur technique peuvent entraîner des non-conformités difficiles à reprendre en fin de chantier.

Un suivi et un pointage régulier des avis du contrôleur technique, ainsi qu'un rappel et une interpellation du maître d'ouvrage en cas de retard, sont nécessaires au bon suivi de la conformité réglementaire des études et des travaux. Des réunions régulières de levée des avis suspendus ou défavorables sont souhaitables.

13. Visas des plans - examen des matériaux et matériels

13.5 Comment est suivi le processus de visa ?

Le planning des études élaboré par le pilote ou l'entreprise générale pendant la période de préparation se base sur un graphe études intégrant le temps de visa, de reprise, de nouvelle présentation et de visa final des plans d'exécution (en moyenne trois allers-retours par plan). On peut considérer en moyenne un délai de dix à douze semaines entre la première présentation d'un plan et l'édition de son statut BPE. Ce délai est à prendre en compte dans le planning des études d'exécution et des travaux.

Le bon déroulement du chantier nécessite la mise en place d'un tableau de suivi des visas de plans.

Ce tableau est le plus souvent élaboré et mis à jour tout au long du chantier par le pilote ou l'entreprise générale.

A partir des prescriptions du marché et des impératifs du planning études/travaux, les entreprises établissent la [liste prévisionnelle des plans d'exécution](#)   [OUTIL 3B](#), qu'elles envisagent de soumettre à l'avis de la maîtrise d'œuvre, avec mention de la date de diffusion. Cette date doit être compatible avec les exigences du planning général et du cycle des études et des approbations.

Cette liste sert de base à l'établissement du tableau de suivi de la diffusion et de l'approbation des plans d'exécution   [OUTIL 3E \(Tableau de diffusion et d'approbation des documents d'exécution\)](#).

Ce tableau de suivi est édité de plus en plus souvent par le SEDI (système d'échange de données informatiques). Dans le cadre de la mise au point de ce système, il est important de veiller à la possibilité d'éditer ce tableau de suivi. Il est également impératif d'être vigilant à la fiabilité du système mis en place.

13. Visas des plans - examen des matériaux et matériels

13.6 Qui vise quoi et quel lot ?

Le « qui vise quoi » est déterminé dans le tableau de répartition des tâches entre les membres de la MOE et dans la note d'organisation du chantier.

Plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Le cas courant est le suivant :

- chacun des membres de la maîtrise d'œuvre vise « pour ses lots » selon la répartition qui en est faite ;
- l'architecte vise en plus :
 - la conformité géométrique des plans de coffrage ;
 - les plans d'implantation des terminaux techniques.

Le visa de l'architecte sur ces plans doit être donné « *pour aspect architectural uniquement, à l'exclusion de toute disposition technique* » et complété par le visa des ingénieries compétentes et l'avis du contrôleur technique.

Le visa de la maîtrise d'œuvre concerne la conformité des plans aux prescriptions du marché de travaux. Le contrôleur technique vise la conformité réglementaire et normative.

La délivrance du visa ne dégage pas l'entreprise de sa propre responsabilité, que ce soit sur les dispositions techniques ou réglementaires ou sur les prescriptions du marché, que le visa ne saurait modifier.

Une erreur de visa de la maîtrise d'œuvre ne peut modifier les prescriptions du marché de l'entreprise. Par exemple, si l'entrepreneur doit contractuellement une installation de plomberie en cuivre et qu'elle fait valider dans ses plans ou dans ses fiches techniques une installation en PVC, ce simple visa ne la délie pas de ses obligations. Seul un avenant à son marché peut le faire, ou un ordre de service en marchés publics.

Il est également possible que les marchés de maîtrise d'œuvre, les conventions de groupement et les marchés de travaux prévoient un visa unique de l'ensemble de la MOE (architectes, bureaux d'études) dit « visa chapeau ». Il convient alors d'adapter les circuits de diffusion et les délais de visa à cette disposition. La délivrance d'un visa unique ne doit pas avoir pour conséquence de créer la confusion entre visa technique et visa de conformité architecturale, chacun devant rester responsable de ses propres lots.

13. Visas des plans - examen des matériaux et matériels

13.7 Que faut-il faire quand une entreprise ne remet pas les plans d'exécution ou ne respecte pas les délais de remise entre les plans indicés ?

Pour contraindre les entreprises qui ne respectent pas les obligations de leur marché, il peut être recouru à :

- un rappel par ordre de service puis, à défaut d'exécution, une proposition au maître d'ouvrage de mise en demeure de l'entreprise défaillante ;
- la proposition à la maîtrise d'ouvrage de l'application de retenues et pénalités si elles sont contractuellement prévues ;
- la réalisation des études d'exécution par une autre entreprise si nécessaire (après mise en demeure notifiée par la maîtrise d'ouvrage et non suivie d'effet).

Cependant, les difficultés rencontrées par les entreprises dans l'élaboration de leurs études d'exécution ou les explications qu'elles donnent doivent être appréciées au cas par cas.

La maîtrise d'œuvre doit rester attentive dans le cas où :

- l'entreprise argue d'une définition insuffisante des marchés pour pouvoir produire des études. Il convient alors d'examiner les demandes (le plus souvent exprimées par les fiches questions) de l'entreprise, de répondre ou d'organiser les réunions nécessaires ;
- l'entreprise, contrairement à ce qu'il était raisonnable de penser lors de sa désignation, ne dispose pas des ressources nécessaires à l'élaboration des études ;
- l'entreprise instrumentalise le délai pour faire passer une variante ou une modification du projet dans l'urgence qu'elle génère elle-même par son retard.

La maîtrise d'œuvre ne doit donc pas attendre passivement la production par l'entreprise de ses documents d'exécution ou simplement pointer les retards, mais identifier les raisons du retard pour cibler son action.

13. Visas des plans - examen des matériaux et matériels

13.8 Comment approuver les matériaux et matériels ?

Il est utile que la maîtrise d'œuvre fournisse au début du chantier pour l'ensemble des entreprises un modèle unique de fiche de validation des fournitures et matériaux

  [OUTIL 3H \(Fiche de validation des fournitures et matériaux\)](#).

Au travers de cette fiche, l'entreprise soumet les matériaux à l'agrément de la maîtrise d'œuvre et du contrôleur technique.

Cette demande d'approbation est accompagnée des fiches techniques qui en précisent l'ensemble des caractéristiques (UPEC, coupe-feu, etc.).

Après approbation des caractéristiques, les échantillons sont présentés de manière raisonnée au maître d'ouvrage.

Après validation par le maître d'ouvrage, ces matériaux et matériels sont approuvés. Les échantillons sont alors estampillés et rangés dans un local spécifique jusqu'à la fin du chantier.

Quelques règles simples doivent être suivies :

- formaliser pendant la période de préparation la liste des échantillons avec :
 - la date ultime de validation en fonction des impératifs de commande et du planning travaux ;
 - les modalités de présentation en fonction des circuits de validation (MO ou non, etc.) et de la nécessité de coordonner les échantillons entre eux ;
- obtenir pour chaque variante la présentation de l'échantillon et des fiches techniques associées, de la base et de la variante ;

- tenir à jour un tableau de suivi de validation des matériaux   OUTIL 3J (tableau de suivi des fiches de validation des matériaux et matériels) dans le cadre de la mission OPC (il est rappelé que cette mission peut être réalisée par l'architecte, l'entreprise générale ou un pilote).

13. Visas des plans - examen des matériaux et matériels

13.9 Qu'est-ce qu'un prototype et comment l'approuver?

Un prototype est la réalisation à l'échelle 1 de certaines parties d'ouvrage.

Le prototype permet avant production de l'ensemble :

- la vérification de la bonne résolution des problématiques techniques ou de mise en œuvre ;
- la validation de l'aspect visuel par le maître d'ouvrage et l'architecte.

Les prototypes souhaités par la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage doivent être parfaitement décrits et chiffrés dès le stade de la consultation des entreprises.

La mise en œuvre des prototypes se fait en articulation avec l'approbation des échantillons et de certaines études. Inversement, certains échantillons ne peuvent être validés définitivement qu'après présentation sur le prototype.

La mise au point des prototypes et leur mise en œuvre doivent se faire dans des délais compatibles avec l'avancement du chantier. Il est utile d'inclure cette mise au point dans le planning prévisionnel de remise des études.

Pour les grands prototypes (trame de façade par exemple) :

- un plan du prototype doit être fourni par l'entreprise pendant la période de préparation sur la base des prescriptions du marché et des mises au point initiales ;
- en fonction des spécificités des composants, des mises au point s'imposent. Par exemple, si le prototype est nécessaire au choix d'un profilé de façade qui implique une fabrication spéciale, le profilé du prototype peut être en bois. Le temps de commande des composants peut être long (les vitrages, par exemple, etc.) ;
- il faut que le prototype soit présenté suffisamment tôt au maître d'ouvrage et à la maîtrise d'œuvre pour qu'ils puissent formuler leurs remarques et que les entreprises fassent les

adaptations nécessaires, et cela dans le respect du marché.

Opération :
NOM DE L'OPERATION

VISA DE CONFORMITE ARCHITECTURALE

Lot n°:

Reçu le :

Visé le :

Le présent visa correspond à une vérification de la traduction par l'entreprise des pièces du marché, tant vis-à-vis des hypothèses que des objectifs. Il n'ôte aucunement à l'entreprise la responsabilité du contenu de son marché, tant d'un point de vue technique et réglementaire que quantitatif, et ce à tous les stades de l'opération, avant ou après le présent visa.

EXPEDITEUR : Maître d'œuvre DESTINATAIRES :

Entreprise

cocher la case du lot concerné

Maître d'œuvre	N°			
Nom	lot	Désignation du lot		
Adresse	01	Gros-œuvre		
Tél.				
Mail				

COPIE : Pilote, bureau de contrôle, BET concerné

Ce visa fait office de bordereau. L'envoi se fait également par papier avec les plans annexés. L'entreprise doit contrôler dès réception si des pièces sont manquantes et le signaler sous 2 jours.

Veuillez trouver ci-joint les documents visés par nos soins et nos observations sur ceux-ci :

IDENTITE DU DOCUMENT	AVIS	OBSERVATIONS

BPE : Bon pour exécution	REF : Refusé	VAOB : Visa avec observations bloquantes	VAO : Visa avec observations	VSO : Visa sans observations	NSV : Non soumis à visa
-----------------------------	--------------	---	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Lot Visa n°

ABREVIATION DES VISAS

REF - Plan refusé

Plan non conforme. Les ouvrages présentés ne sont pas conformes aux dispositions du marché ou le plan ne constitue pas un document d'exécution viable.

Le visa REF doit être donné dans le délai le plus bref possible.

VAOB - Visa avec observations bloquantes :

Les ouvrages décrits dans les documents d'exécution ne sont pas conformes. Les ouvrages ne peuvent pas être exécutés. Le document nécessite obligatoirement une nouvelle présentation et l'édition d'un plan avec indice supérieur.

VAO - Visa avec observation :

Les ouvrages décrits dans les documents d'exécution sont conformes, mais leur mise en œuvre nécessite l'adaptation des dispositions décrites dans les documents.

Ils peuvent être exécutés sous réserve de la prise en compte des remarques.

Le document nécessite une mise à jour et doit être soumis de nouveau au visa.

VSO - Visa sans observation :

Plan conforme aux marchés et aux dispositions souhaitées du projet architectural et des autorisations administratives obtenues.

Les documents sont conformes aux dispositions du marché de travaux et du permis de construire.

NSV - Non soumis au visa

Document ne nécessitant pas de visa.

Ce visa doit être donné dans le délai le plus bref possible afin que les entreprises n'attendent pas inutilement un visa.

BPE - Bon pour exécution

Le but de la démarche de visa est la possibilité pour l'entreprise d'éditer un plan BPE.

Obtention d'un "bon pour exécution". Ce visa BPE ne peut être édité par l'entreprise que si toutes les remarques sont prises en compte, que ce soient les remarques de la maîtrise d'œuvre (conformité aux marchés de travaux) ou celles du bureau de contrôle (conformité réglementaire).

14. Visites de contrôle

14.1 Objet des visites de chantier

L'objet des visites de chantier est de s'assurer que l'exécution des travaux est conforme au projet.

Les contrôles par visites de chantier s'exercent tout au long du chantier et suivent les différentes phases de l'avancement :

- ils sont coordonnés par la maîtrise d'œuvre ;
- ils se font par thèmes, de manière circonstanciée, en présence des entreprises concernées et de la maîtrise d'œuvre ;
- certaines phases critiques nécessitent des visites de contrôle particulières, telles que : coulage des fondations, implantation des cloisons, fermeture des plafonds, etc. ;
- chaque début de tâche répétitive doit faire l'objet d'une présentation formelle par l'entreprise à la maîtrise d'œuvre, au contrôleur technique et éventuellement à la maîtrise d'ouvrage pour les niveaux d'exigence.

14. Visites de contrôle

14.2 Qui contrôle la réalisation des travaux ?

14.2.1 L'entreprise

L'entreprise effectue ses autocontrôles et essais   [OUTIL 14A \(Bordereau des autocontrôles\)](#) et les tient à la disposition de la maîtrise d'œuvre. Elle procède aux réceptions des supports et signale à la maîtrise d'œuvre les non-conformités qu'elle détecte.   [OUTIL 14B \(Bordereau d'acceptation des supports\)](#)

14.2.2 L'architecte

L'architecte effectue des contrôles réguliers de la conformité :

- aux prescriptions du marché ;
- aux dispositions validées sur les plans d'exécution. A cette occasion, il vérifie sur site que les plans utilisés sont bien les derniers validés ;
- au respect des règles de l'art ;
- au respect des règles administratives.

Le contrôle de l'exécution fait partie intégrante de la mission DET.

Il appartient donc à l'architecte chargé de cette mission :

- d'effectuer les contrôles et de s'appuyer le cas échéant sur les avis des spécialistes (bureaux d'études, contrôleur technique) qu'il transmet aux entreprises ;
- de coordonner les contrôles des spécialistes en les sollicitant de manière circonstanciée.

Les contrôles sont réalisés à l'avancement et sont consignés dans les fiches de visite architecturale ou dans le compte rendu.

Les modalités pratiques de contrôle (fréquence des passages, outils, documents et matériels nécessaires, etc.) doivent être discutées au sein de la maîtrise d'œuvre dans le cadre de la mise au point des tableaux de répartition des tâches.

14.2.3 Le contrôleur technique

Dans le cadre de ses missions, le contrôleur technique effectue des contrôles afin de garantir la conformité réglementaire des ouvrages.

Il formalise ces contrôles par des CRCT (comptes rendus de contrôle technique).

Il appartient à la maîtrise d'œuvre de vérifier que le contrôleur technique a bien émis un avis sur les ouvrages dans un rythme compatible avec le bon avancement du chantier (sur la mise en œuvre des ferrillages avant coulage, sur la mise en œuvre des réseaux avant fermeture des plafonds, etc.).

En fin d'opération, le contrôleur technique émet un rapport final dans lequel l'absence de réserves est importante pour :

- le passage de la commission de sécurité ;
- l'application des garanties des assurances.

14.2.4 Les bureaux d'études

Les bureaux d'études effectuent des contrôles sur les lots relevant de leur mission afin de garantir la conformité technique de l'ouvrage aux prescriptions du marché et aux règles de l'art et de permettre son bon fonctionnement.

14.2.5 L'OPC

L'OPC répercute dans son planning les points et les durées d'arrêt résultant des contrôles.

14. Visites de contrôle

14.3 Que faire si l'ouvrage n'est pas conforme ?

L'entreprise, ou sur demande du maître d'œuvre si elle ne le fait pas, doit remplir et transmettre une fiche de non-conformité en proposant des solutions de traitement permettant d'aboutir à la conformité des travaux.

Cette fiche   **OUTIL 14C (Fiche de non-conformité)** doit mentionner :

- la date à laquelle elle va lever la non-conformité ;
- les dispositions qu'elle compte prendre pour lever cette non-conformité ;
- les raisons pour lesquelles elle estime n'avoir pas à considérer les remarques de la maîtrise d'œuvre.

A partir de ces propositions, le maître d'œuvre se prononce sur les suites à donner.

EXECUTES PAR L'ENTREPRISE Lot : Fiche établie par M. Etablie le	Fiche n° : du :
---	--------------------

N°	Localis	OUVRAGE(S) CONCERNE(S) PAR L'(LES) AUTO-CONTROLE(S)	Avis de l'entreprise	Date du contrôle

COPIE : (1)

☐ Architecte	☐ Pilote	☐ Entreprise	☐	☐
☐ MOE	☐ BET	☐ Autres	☐	☐

(1) Copie impérative aux entreprises en interface de travaux.

A remplir par l'entreprise

BORDEREAU D'ACCEPTATION DES SUPPORTS

EXECUTES PAR L'ENTREPRISE	Fiche n° :
Lot:	
Fiche établie par M.	
Etablie le	
Intervention prévue le	page .../...

N°	Localis	OUVRAGE(S) CONCERNE(S) PAR L'ACCEPTATION DE SUPPORT	Réserves de l'entreprise	Acceptation du support	Refus du support

COPIE : (1)

☐ Architecte	☐ Pilote	☐ Entreprise	☐	☐
☐ MOE	☐ BET	☐ Autres	☐	☐

(1) Copie impérative aux entreprises en interface de travaux ;

A remplir par l'entreprise

FICHE DE NON CONFORMITÉ

LOT N°.....

☐ ENTREPRISE représentée par : Signature	☐ ENTREPRISE représentée par : Signature	☐ ENTREPRISE représentée par : Signature	☐ ENTREPRISE représentée par : Signature
---	---	---	---

TITULAIRE DU MARCHÉ :
NON-CONFORMITÉ CONSTATÉE LE :
Localisation : Description : Cause origine :
PROPOSITION DE TRAITEMENT LE :
CONTRÔLE DU TRAITEMENT LE :
Nom et visa du responsable : Conformité du traitement : ☐ OUI ☐ NON Observations :

DIFFUSION

- | | |
|---|-------------------------------------|
| ☐ Entreprise | ☐ Architecte |
| ☐ Bureau de Contrôle | ☐ SPS |

15. Constat de chantier

15.1 Pourquoi faire un constat et dans quel but ?

Alors que la réunion de chantier est un rendez-vous périodique entre les différents intervenants du chantier permettant de faire le point sur les travaux en cours, les opérations de constatations contradictoires sont des réunions créées par la nécessité entre l'entrepreneur, le maître d'œuvre et tout autre intervenant (contrôleur technique, SPS et maître de l'ouvrage si sa présence apparaît nécessaire).

Les constatations permettent donc de fixer de manière contradictoire à un instant T des éléments de fait qui pourront ultérieurement contribuer à déterminer d'éventuelles responsabilités.

Le maître d'œuvre ne doit, par conséquent, pas hésiter à utiliser la procédure de constat qui, bien souvent, se trouvera être l'aboutissement logique de son devoir de conseil auprès du maître d'ouvrage.

En **marchés publics**, on trouvera la parfaite application de l'utilisation du constat dans le **CCAG Travaux 2021 à l'article 11** (anc. art. 12).

Le texte de cet article est explicite :

- 12.1 : « *Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui en résulte* » ;
- 12.2 : « *Des constatations contradictoires concernant les **prestations exécutées** ou les **circonstances de leur exécution** sont faites sur la demande, soit du titulaire, soit du maître d'œuvre* ».

S'il est certain que l'application de **l'article 11 du CCAG travaux 2021** (anc. art. 12) a pour objet premier de trancher un désaccord entre le maître d'œuvre et l'entrepreneur sur les quantités exécutées dans le cadre d'un marché à prix unitaire ou sur l'état d'avancement des travaux dans le cadre d'un marché à forfait, l'utilisation de la procédure de constat, à l'initiative du

maître d'œuvre ou du maître de l'ouvrage sur proposition du maître d'œuvre, doit être faite à chaque fois qu'un différend important, même s'il n'est pas strictement financier, est en train de naître :

- malfaçon flagrante ;
- risque pour la sécurité ;
- défaillance d'une entreprise titulaire d'un lot dont l'absence ne permet pas d'assurer la poursuite du chantier ;
- etc.

Le 3^{ème} paragraphe de l'[article 11 du CCAG travaux 2021](#) (anc. art. 12) est à cet égard très clair :

« Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l'une ou de l'autre des parties ...»

En **marchés privés**, aucun texte n'encadre de manière générale le constat. Il est explicitement prévu à l'article 22.4.1.1 de la norme NF P 03-001 2017 dans l'hypothèse d'une résiliation du marché. Toutefois, la rédaction d'un constat est également conseillée dans les mêmes cas de figure que ceux qui sont visés plus haut.

15. Constat de chantier

15.2 Quelle procédure suivre pour le constat ?

En **marchés privés**, aucune procédure particulière n'est prévue.

En **marchés publics**, la procédure à suivre est décrite à [l'article 11 du CCAG travaux 2021](#) (anc. art. 12).

Les constatations contradictoires sont organisées par le maître d'œuvre, de sa propre initiative ou à la demande de l'entrepreneur. Elles peuvent également être suscitées par le maître de l'ouvrage dans certaines circonstances (mauvaise exécution, sécurité, ajournement, interruption, défaillance d'une entreprise).

Les constatations interviennent à la date fixée par la maîtrise d'œuvre.

Lorsque la demande émane d'un entrepreneur, le maître d'œuvre doit se montrer diligent et fixer une date dans un délai de huit jours au maximum [CCAG Travaux 2021, art. 11.4](#) (anc. art. 12.4). La défaillance de la maîtrise d'œuvre à convoquer peut conduire le maître de l'ouvrage à décider de la date du constat [CCAG Travaux 2021, art. 11.6](#) (anc. art. 12.6).

En tout état de cause, l'entrepreneur concerné doit être dûment convoqué aux constatations contradictoires. Il convient de garder une preuve de cette convocation (lettre recommandée avec accusé de réception, remise contre récépissé). Il importe que l'entrepreneur reçoive la convocation en temps utile, au moins deux jours avant la date de constatation (sauf urgence).

Les constatations contradictoires conduisent à la rédaction du constat  [OUTIL 15A \(Exemple de procès-verbal de constat de non-conformité des panneaux\)](#). Le CCAG Travaux prévoit que le constat soit dressé immédiatement en présence des entrepreneurs.

En cas de désaccord, l'entrepreneur doit formuler par écrit les motifs de son désaccord dans un délai de quinze jours [CCAG Travaux 2021, art. 11.4](#) (anc. art. 12.4). Si l'entrepreneur n'est pas présent ou représenté, il est réputé accepter sans réserve le constat dressé.

15. Constat de chantier

15.3 Que faut-il faire après le constat ?

Le constat n'est pas toujours suffisant ; le maître d'œuvre devra prendre les mesures qui s'imposent face à chaque situation (ordre de service, mise en demeure, etc.).

EXEMPLE DE PROCES-VERBAL DE CONSTAT DE NON CONFORMITE DES PANNEAUX

L'AN LE

Je soussigné, Monsieur xxxx, architecte chargé de la construction xxxx sis xxxx,
certifie avoir découvert des non-conformités sur les panneaux de remplissage des
façades xx, xx, xx, xx,

Lors de la dépose des serreurs des panneaux au droit de la façade xxxx (R+1 niveau
tablette) demandée à l'entreprise suite au constat de fuites répétées, j'ai relevé sur la
tranche des panneaux une anomalie :

- un décollement anormal de la tôle côté extérieur qui n'adhère plus sur le cadre
bois

Suite à cette constatation, j'ai demandé que me soit remis un bon de livraison (voir
annexe) des panneaux pour vérification de la provenance et du type de panneaux
mis en œuvre. Il s'est avéré que les panneaux proviennent de la société XXXX et non
pas de la société XXXX.

Les panneaux fournis par cette société, fabriqués sur commande directe de l'entreprise
xxxx, n'ont aucun avis technique ni équivalence technique, et par conséquent, ne
peuvent faire l'objet de marquage « xxxx ».

Ces panneaux sont donc non-conformes non seulement au dossier marché, mais
également aux différents documents d'exécution émis par l'entreprise xxxx qui
mentionnent systématiquement la mise en œuvre de panneaux xxxx de type xxxx et
notamment :

- **le dossier marché**, qui décrit parfaitement que les panneaux seront de « type xxxx
de chez xxxx ou équivalent » (voir extrait en annexe) ;
- **le rapport d'essais acoustiques en laboratoire fournis par l'entreprise xxxx le xxxx**
qui mentionne la mise en œuvre de panneau xxxx ainsi que son annexe
graphique (voir copie en annexe) ;
- **les plans d'exécution des prototypes** légendent les panneaux comme étant des
panneaux xxxx de xxxx (voir extrait du plan xxxx de xxxx) ;
- **les plans d'exécution des différentes façades ainsi que les derniers plans DOE**
mentionnent des panneaux xxxx de type xxxx (voir extrait des plans façade xxxx
(n° xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, etc).

Suite à ces constats et en l'absence de réactivité de l'entreprise, je certifie avoir demandé

à Monsieur xxxx, spécialiste façade du bureau de contrôle xxxx
d'effectuer en urgence une visite sur site le xxxx
en présence de xxxx du bureau d'études façade maîtrise d'œuvre xxxx.

Lors de cette réunion, nous avons demandé la dépose d'un autre panneau situé sur la façade xxxx au RDC choisi au hasard, posé depuis quelques mois seulement, nous avons alors constaté :

- **la mauvaise exécution des collages** provoquant le même décollement des tôles : étanchéité non assurée ;
- **l'absence de traitement du cadre bois** ayant entraîné un pourrissement anormal du bois ;
- **la mauvaise fabrication des cadres bois** : mauvais aboutement des éléments bois avec présence de vide (étanchéité non assurée).

J'ai dressé le présent PV de constat pour servir et valoir ce que de droit, établi sur xxxx pages et accompagné d'une annexe de xxxx pages.

xxxx, architecte

Bureau de contrôle

Entreprise

Pièces jointes :

- *photos des panneaux*
- *bon de livraison*
- *extrait du dossier marché*
- *rapport des essais acoustiques fournis par l'entreprise*
- *plans d'exécution du prototype fournis par l'entreprise*
- *plans d'exécution des panneaux fournis par l'entreprise*

16. Devoir de conseil

16.1 En quoi consiste le devoir de conseil ?

Le devoir de conseil consiste à informer et à avertir le maître d'ouvrage en l'éclairant sur les divers aspects de l'opération, en particulier sur ses risques, ses avantages et ses inconvénients. Il peut conduire à exprimer ses désaccords.

Ce devoir découle du principe selon lequel, dans une relation contractuelle, l'information doit aller de celui qui est supposé la détenir, de par ses compétences spécifiques, vers celui qui n'est pas censé la détenir.

Ce devoir est important dans la mesure où, en matière de construction et face au maître d'ouvrage, par définition incompetent, le maître d'œuvre est supposé, en tant qu'homme de l'art, pouvoir répondre à toutes les questions que peut se poser ou devrait se poser son client... et même aux questions qu'il ne se pose pas !

16. Devoir de conseil

16.2 Pourquoi faut-il l'exercer ?

Pour pouvoir apporter dans un cadre amiable ou judiciaire la preuve que l'on a développé les moyens permettant de renseigner et de conseiller.

Une carence dans le développement de ces moyens peut être constitutive d'une faute engageant la responsabilité du maître d'œuvre.

Le maître d'œuvre, comme tout professionnel, doit remplir pleinement son devoir de conseil et d'information envers son client.

16. Devoir de conseil

16.3 Quand ?

A tout moment, pour être sûr que le maître de l'ouvrage non seulement est informé, mais encore qu'en fonction de sa capacité de compréhension intrinsèque les propositions ou les conseils qui lui sont donnés sont bien assimilés.

Le maître d'œuvre se méfiera particulièrement de ce qui peut apparaître « évident » pour son client et de ce qui lui semblerait ne pas nécessiter d'explication ou de conseil.

S'agissant de la notion de « faculté de compréhension intrinsèque », on admettra que cette faculté est plus faible chez un maître d'ouvrage privé faisant construire une maison pour la première fois ou une petite commune ne disposant pas de service technique que chez un promoteur institutionnel, pourvu en son sein de professionnels supposés compétents.

Quelques exemples **récurrents mais non exhaustifs** de sujets à propos desquels le devoir de conseil et d'information doit impérativement s'exercer :

- impossibilité ou difficulté de réaliser une modification de projet compte tenu des **contraintes du sol** ;
- impossibilité de modifier le projet comme portant atteinte à une **servitude** (ex. : vue) ;
- impossibilité de réaliser le projet en l'absence des **autorisations nécessaires (urbanistiques, copropriété)** ;
- impossibilité de modifier le projet, celui-ci se heurtant au **respect du cahier des charges d'un lotissement** ;
- impossibilité de réaliser le projet nonobstant l'avis favorable ou l'absence de remarques de l'entité administrative délivrant le permis ;
- attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur le choix d'une entreprise particulièrement moins-disante dont les compétences et qualifications ou l'assurance ne seraient pas suffisantes ;

- attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité de mettre en place une cellule de synthèse non prévue, ou encore attirer son attention sur la défaillance de cette cellule ;
- attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur tout dépassement du budget ou de l'enveloppe insuffisante initialement prévue ;
- déconseiller l'usage de matériaux non courants ou ne présentant pas un gage suffisant d'efficacité technique ;
- conseiller la réalisation des ouvrages non prévus mais nécessaires pour assurer la destination de l'ouvrage ;
- attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur un dérapage dans les délais de réalisation des ouvrages ou sur la carence manifeste d'une entreprise, et lui suggérer de prendre les mesures coercitives qui s'imposent.

Une attention particulière doit être portée à l'obligation de conseil au moment de la réception des ouvrages (ne pas proposer de réceptionner ce qui, manifestement, ne peut pas l'être : non-conformités, désordres, etc.). Le maître d'œuvre doit veiller impérativement à bien réserver les dommages et non-conformités apparents, particulièrement ceux qui ont donné lieu à des mentions dans les comptes rendus de chantier et qui n'ont pas trouvé de solution au jour de la réception. A défaut, la responsabilité du maître d'œuvre pleine et entière serait engagée pour les malfaçons des entreprises sans possibilité d'appeler en garantie ces dernières.

16. Devoir de conseil

16.4 Comment ?

Toujours par écrit (privilégier le courriel pour un premier envoi puis une lettre recommandée avec accusé de réception – se reporter aux deux outils « Ecrire au maître de l'ouvrage »   [OUTIL 16A \(Garde corps provisoires\)](#) et   [OUTIL 16B \(Garde corps conformes aux normes\)](#)). Les comptes rendus de chantier peuvent également être utilisés à cette fin pour les sujets mineurs. Il faut veiller néanmoins à conserver une trace de leur diffusion au maître de l'ouvrage.

ECRIRE AU MAITRE DE L'OUVRAGE EN CAS DE DIFFICULTES RELATIVES AU NON-RESPECT DE MISE EN PLACE DE GARDE-CORPS PROVISOIRES EN PHASE CHANTIER

1) Suggestion d'une première lettre (simple, mail ou fax)

« .../... Au cours de notre : - entretien téléphonique du ...
- rendez-vous à : - à mon agence
- chez vous } le (date)
- sur le chantier

Nous avons évoqué le problème relatif à l'absence de sécurité sur le chantier en raison du non-respect par l'entreprise x des règles applicables à la pose de **garde-corps** conformes à la norme NF EN 13374.

Vous trouverez en PJ une copie de la norme.

Exerçant à votre égard mon devoir de conseil et dans votre intérêt, j'ai attiré votre attention sur la nécessité de prendre, en liaison avec le coordonnateur SPS, toutes dispositions permettant d'assurer la sécurité du chantier en matière de pose de garde-corps et de mettre en demeure l'entreprise d'avoir à se conformer au respect de la norme à défaut de quoi vous engageriez votre responsabilité civile et pénale.

Je vous remercie de me tenir, dans les meilleurs délais, informé des dispositions que vous entendez prendre.

En tant que de besoin, je suis à nouveau à votre disposition pour vous aider à résoudre la difficulté évoquée.

... / ...»

2) Lettre de rappel si l'urgence le permet et, en toute hypothèse, à bref délai (bulaine)

ECRIRE AU MAITRE DE L'OUVRAGE EN CAS DE DIFFICULTES RELATIVES AU NON-RESPECT DE MISE EN PLACE DE GARDE-CORPS CONFORMES AUX NORMES

Suggestion d'une lettre RAR

« .../... Au cours de notre : - entretien téléphonique du ...
- rendez-vous : - à mon agence
- chez vous } le (date)
- sur le chantier

Nous avons évoqué le problème relatif à votre souhait de ne pas mettre en place les câbles inox du garde-corps conformes à la norme, prévus par les plans et décrits au CCTP.

Cette absence de câbles rend le garde-corps non-conforme à la norme.

Si je peux, dans une certaine mesure, comprendre vos réticences sur le plan esthétique, je me dois, exerçant à votre égard mon devoir de conseil et dans votre intérêt, d'attirer votre attention sur le fait que l'ensemble des garde-corps prévus au projet ont pour objet d'assurer la sécurité des personnes et que leur absence constitue une infraction pénale engageant en cas d'accident corporel tant ma responsabilité que la vôtre.

De plus, votre maison avec ce garde-corps non-conforme ne peut être considérée comme achevée.

En l'absence de ces éléments nécessaires à la sécurité des utilisateurs, il ne me semble pas opportun de procéder à la réception de l'ouvrage qui, si elle devait être prononcée en l'état, ne pourrait l'être qu'avec une réserve sur la non-conformité à la réglementation considérée.

Enfin, je ne peux en aucun cas, accepter votre décharge de responsabilité écrite qui n'a aucune valeur et ne m'exonère pas de mes responsabilités.

Je vous remercie de me tenir, dans les meilleurs délais, informé des dispositions que vous entendez prendre.

ECRIRE AU MAITRE DE L'OUVRAGE EN CAS DE DIFFICULTES RELATIVES AU NON-RESPECT DE MISE EN PLACE DE GARDE-CORPS PROVISOIRES EN PHASE CHANTIER

1) Suggestion d'une première lettre (simple, mail ou fax)

« .../... Au cours de notre : - entretien téléphonique du ...
- rendez-vous à : - à mon agence
 - chez vous } le (date)
 - sur le chantier

Nous avons évoqué le problème relatif à l'absence de sécurité sur le chantier en raison du non-respect par l'entreprise x des règles applicables à la pose de **garde-corps** conformes à la norme NF EN 13374.

Vous trouverez en PJ une copie de la norme.

Exerçant à votre égard mon devoir de conseil et dans votre intérêt, j'ai attiré votre attention sur la nécessité de prendre, en liaison avec le coordonnateur SPS, toutes dispositions permettant d'assurer la sécurité du chantier en matière de pose de garde-corps et de mettre en demeure l'entreprise d'avoir à se conformer au respect de la norme à défaut de quoi vous engageriez votre responsabilité civile et pénale.

Je vous remercie de me tenir, dans les meilleurs délais, informé des dispositions que vous entendez prendre.

En tant que de besoin, je suis à nouveau à votre disposition pour vous aider à résoudre la difficulté évoquée.

... / ... »

2) Lettre de rappel si l'urgence le permet et, en toute hypothèse, à bref délai (huitaine)

« Je rappelle à votre attention mon courrier (ou fax ou mail) en date du... , dont je vous adresse ci-joint un nouveau tirage.

Je reste dans l'attente de vous lire. »

3) Lettre recommandée avec accusé de réception (qui peut être le point 2 si l'urgence ou la gravité de la situation le commandent)

« Par courrier (mail, fax) en date du ..., dont vous trouverez ci-joint une copie, j'ai attiré votre attention sur ..., faisant suite :

- à notre entretien
- notre rendez-vous, en date du ...
- au compte rendu de chantier,

la nécessité de : [reprendre le thème évoqué dans la lettre n° 1]

Sans réponse de votre part, en dépit de ma relance en date du ... (cf. lettre n° 2), j'exprime les plus expresses réserves sur les conséquences préjudiciables sur la suite du chantier, consécutives à cette difficulté.

Je me trouve par ailleurs dans l'obligation :

- de signaler la situation à l'Inspection du travail, qui pourra user des pouvoirs que lui confèrent les articles L. 4731-1 du Code du travail, qui lui permettent de prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un travailleur qui ne s'est pas retiré d'une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé et notamment de prescrire l'arrêt temporaire de la partie des travaux ou de l'activité en cause

Et s'il y a lieu

- de mettre en œuvre les dispositions de l'art. 37 du CCAG PI ou de l'art. G.9.3. de mon contrat [quand il existe un contrat signé du type ordre]

Et/ou

- de **ne pas poursuivre ma mission** en raison du non-respect des règles de sécurité par l'entreprise X et de votre absence de réaction pour que l'entreprise se conforme aux obligations légales de sécurité. En matière de marchés publics, à utiliser uniquement dans des cas extrêmes. »

ECRIRE AU MAITRE DE L'OUVRAGE EN CAS DE DIFFICULTES RELATIVES AU NON-RESPECT DE MISE EN PLACE DE GARDE-CORPS CONFORMES AUX NORMES

Suggestion d'une lettre RAR

« .../... Au cours de notre : - entretien téléphonique du ...
- rendez-vous : - à mon agence
- chez vous } le (date)
- sur le chantier

Nous avons évoqué le problème relatif à votre souhait de ne pas mettre en place les câbles inox du garde-corps conformes à la norme, prévus par les plans et décrits au CCTP.

Cette absence de câbles rend le garde-corps non-conforme à la norme.

Si je peux, dans une certaine mesure, comprendre vos réticences sur le plan esthétique, je me dois, exerçant à votre égard mon devoir de conseil et dans votre intérêt, d'attirer votre attention sur le fait que l'ensemble des garde-corps prévus au projet ont pour objet d'assurer la sécurité des personnes et que leur absence constitue une infraction pénale engageant en cas d'accident corporel tant ma responsabilité que la vôtre.

De plus, votre maison avec ce garde-corps non-conforme ne peut être considérée comme achevée.

En l'absence de ces éléments nécessaires à la sécurité des utilisateurs, il ne me semble pas opportun de procéder à la réception de l'ouvrage qui, si elle devait être prononcée en l'état, ne pourrait l'être qu'avec une réserve sur la non-conformité à la réglementation considérée.

Enfin, je ne peux en aucun cas, accepter votre décharge de responsabilité écrite qui n'a aucune valeur et ne m'exonère pas de mes responsabilités.

Je vous remercie de me tenir, dans les meilleurs délais, informé des dispositions que vous entendez prendre.

En tant que de besoin, je suis à nouveau à votre disposition pour vous aider à résoudre la difficulté évoquée.

Si vous deviez persister dans votre choix, il me serait impossible d'assister aux opérations de réception et je me verrais contraint de mettre en œuvre les dispositions, selon les situations :

- *de l'art. 37 du CCAGPI ;*
- *de l'art. G.9.3. de mon contrat [quand il existe un contrat signé du type Ordre] ;*
- *à défaut de prévision dans le contrat de maîtrise d'œuvre, en vertu de l'article 1226 du Code civil ;*

et de **ne pas poursuivre ma mission.** »

Précisions sur le devoir de conseil

Quelle est l'étendue du devoir de conseil de l'architecte envers son maître d'ouvrage au moment de la réception des travaux ? Une récente jurisprudence de Conseil d'Etat apporte des précisions, qui incluent la conformité de l'ouvrage aux "règles de l'art".

Publié le 8 janvier 2024, mis à jour le 16 mai 2024



Jurisprudence

L'architecte est tenu envers le maître d'ouvrage d'une obligation de conseil. Ce devoir de conseil commence dès la conception de l'ouvrage, se poursuit au cours de l'exécution des travaux et court jusqu'à la réception.

S'agissant du devoir de conseil du maître d'œuvre envers le maître de l'ouvrage au moment de la réception des travaux, le Conseil d'Etat vient d'en préciser la portée et d'en redéfinir les contours par un arrêt du 22 décembre 2023 (CE, 22 décembre 2023, n°472699).

Jusqu'alors, le Conseil d'Etat considérait que le "devoir de conseil implique que le maître d'œuvre signale au maître d'ouvrage l'entrée en vigueur, au cours de l'exécution des travaux, de toute nouvelle

réglementation applicable à l'ouvrage, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage" (Conseil d'Etat, 10 décembre 2020, Commune de Biache-Saint-Vaast, n°432783).

Dans son arrêt du 22 décembre dernier, le Conseil d'Etat précise que "ce devoir de conseil implique que le maître d'œuvre signale au maître d'ouvrage toute non-conformité de l'ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l'art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage".

Le devoir de conseil de l'architecte implique donc le signalement au maître d'ouvrage non seulement de toute non-conformité de l'ouvrage aux stipulations contractuelles et aux normes applicables, mais également toute non-conformité aux "règles de l'art".

Les "règles de l'art" s'entendent du savoir-faire technique conforme aux données actuelles, issues des réglementations en vigueur, des DTU (documents techniques unifiés) et des normes établies par les organismes techniques compétents.

17. Immixtion du maître d'ouvrage

17.1 Qu'est-ce que l'immixtion ?

Il y a immixtion du maître de l'ouvrage dans l'acte de construire toutes les fois où ce dernier prend des initiatives techniques ou financières à l'égard des entreprises, sans en informer et avoir recueilli l'aval du maître d'œuvre.

On identifie plusieurs formes d'immixtion :

- les velléités du maître d'ouvrage d'imposer son autorité sur le chantier dans la méconnaissance du rôle du maître d'œuvre par exemple, en donnant des ordres en l'absence du maître d'œuvre, en réglant des situations de travaux sans passer par l'architecte, en prononçant la réception malgré le désaccord du maître d'œuvre ;
- la volonté du maître de l'ouvrage de modifier les dispositions du projet pour des raisons de recherche d'économie ou de choix architectural ou technique différents ;
- la modification des conditions d'exécution du marché par l'intervention d'autres entreprises hors marché ;
- l'intervention intempestive et non concertée avec le maître d'œuvre au cours des réunions de chantier.

De telles initiatives sapent l'autorité que doit manifester le maître d'œuvre sur son chantier à l'égard des entreprises. Cette immixtion, lorsqu'elle est caractérisée et que le maître d'œuvre n'en a pas eu connaissance, peut limiter la responsabilité du maître d'œuvre, mais à la condition strictement appréciée que le maître de l'ouvrage soit notoirement compétent.

17. Immixtion du maître d'ouvrage

17.2 Pourquoi dénoncer cette immixtion ?

Parce que l'on rencontre souvent, en marchés privés de petits volumes mais aussi, parfois, en marchés publics, des commandes de travaux supplémentaires ou de modifications faites directement par le maître de l'ouvrage à telle ou telle entreprise.

De tels comportements doivent être immédiatement dénoncés, car, outre l'affaiblissement de l'autorité du maître d'œuvre, ils peuvent aussi concourir à une absence d'obtention de certificat de conformité ou conduire à la survenance de désordres.

17. Immixtion du maître d'ouvrage

17.3 Comment réagir ?

Dès que le maître d'œuvre a connaissance de telles tentatives, il doit immédiatement notifier par courrier recommandé au maître d'ouvrage son refus de collaborer à la réalisation de solutions qui seraient par exemple contraires aux règles de l'art ou aux avis du contrôleur technique   **OUTIL 17A** ([Ecrire au maître d'ouvrage en cas d'immixtion](#)).

En cas de persistance du maître d'ouvrage dans ses choix, le maître d'œuvre n'aura d'autre possibilité que d'envisager l'interruption de sa mission.

Il faut noter qu'une clause de décharge même signée d'un maître d'ouvrage prétendument compétent ne permettra pas d'obtenir une exonération de responsabilité du maître d'œuvre.

Ces observations ne sont valables qu'en marchés privés. Cette méthode est à utiliser avec une grande prudence en marchés publics.

Il faut en effet garder à l'esprit qu'en marchés publics, le maître d'ouvrage conserve un pouvoir de direction ainsi qu'un pouvoir de modification et de résiliation unilatéral.

ECRIRE AU MAITRE DE L'OUVRAGE EN CAS D'IMMIXTION

1) Suggestion d'une première lettre (simple, mail ou fax)

« .../... Au cours de notre : - entretien téléphonique du ...
- rendez-vous : - à mon agence
- chez vous } le (date)
- sur le chantier

Nous avons évoqué le problème relatif (exemples non exhaustifs)

- à votre demande de **report du jour de démarrage** des travaux,
- au **paiement direct** à l'entreprise X que vous m'avez dit :
 - avoir effectué,
 - dont j'ai e connaissance ;
- à l'**ordre de service (à la directive)** que vous avez donné(e) directement et sans m'en avertir à l'entreprise X ;
- à votre **refus de réceptionner** les travaux en dépit de ma proposition en date du ...

Exerçant à votre égard mon devoir de conseil et dans votre intérêt, j'ai attiré votre attention sur l'absolue nécessité de ne plus prendre de telles initiatives sans m'avoir au préalable consulté.

De telles actions même si elles ont été menées de votre part, j'en suis, a priori persuadé, de toute bonne foi, mettent à mal l'autorité dont je dois faire preuve dans le cadre de ma mission de direction du chantier et constituent de votre part une **immixtion fautive** qui peut vous être, en cas de difficultés, judiciairement reprochée.

Elles peuvent aussi, si elles aboutissent à une modification du projet dont nous sommes convenus

et/ou

à une modification de la masse des travaux,

conduire à de graves difficultés lors de la demande du certificat de conformité, ou encore de l'assiette de la garantie de la police dommages-ouvrage.

Je vous remercie en conséquence de bien vouloir suivre mes conseils en vous abstenant à l'avenir de toutes initiatives sur le chantier.

En tant que de besoin, je suis à nouveau à votre disposition pour vous aider à comprendre parfaitement les difficultés évoquées et leurs conséquences possibles.

.../... »

2) Lettre de rappel

« Je rappelle à votre attention mon courrier (ou fax ou mail) en date du ... dont je vous adresse ci-joint un nouveau tirage.

J'ai à nouveau pu constater que (relater les faits), ce qui témoigne à mon égard, compte tenu des explications que je vous ai données, d'une défiance et d'une perte de confiance manifestes.

Une nouvelle fois, je vous invite à vous conformer à mes recommandations exprimées dans mon courrier du ... ou lors de notre rendez-vous ou entretien du ... »

3) Lettre recommandée avec accusé de réception (qui peut être le point 2 si l'urgence ou la gravité de la situation le commandent)

« Par courriers (mail, fax) en date du/des ..., dont vous trouverez ci-joint une copie, j'ai attiré votre attention sur ..., faisant à suite :

- à notre entretien
- à notre rendez-vous, en date du ...
- au compte rendu de chantier,

la nécessité de : [reprendre le thème évoqué dans la lettre n° 1]

Manifestement ainsi qu'en témoigne ... [citer un ou des exemples], vous persistez dans vos comportements.

J'exprime les plus expresses réserves sur les conséquences préjudiciables quant à la suite du chantier, consécutives à : [reprendre les termes de la lettre 1] et, tirant les conséquences de la persistance de vos initiatives, constitutives, je vous le rappelle, d'une immixtion fautive, je me trouve contraint :

- de mettre en œuvre les dispositions de l'art. 37 du CCAGPI ou de l'art. G.9.3. de mon contrat [quand il existe un contrat signé du type Ordre]

et quand ces textes ne sont pas contractuels :

- en application de l'article 38 du Code de mes devoirs professionnels de ne pas poursuivre ma mission en raison de la perte manifeste de confiance dont vous témoignez à mon égard. »

-

18. Les variantes

18.0 Préambule

La phase de l'appel d'offres fait le lien entre la phase conception et celle de l'exécution des travaux : l'entreprise doit, sur la base des pièces du DCE, proposer une offre de travaux formulant un chiffrage à forfait qui repose sur des solutions techniques imaginées par l'entreprise. Lorsque ces solutions techniques divergent sensiblement de la conception de la maîtrise d'œuvre, on est en présence d'une variante.

Une variante est donc une modification, à l'initiative du ou des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation.

Pour mémoire, le DCE contient trois principaux engagements que doivent respecter les candidats :

- Le respect du projet qui traduit le programme voulu par le maître d'ouvrage,
- Le respect des autorisations administratives obtenues,
- Le respect de l'appel d'offres.

Les variantes peuvent avoir des conséquences sur :

- La temporalité du chantier,
- Les aspects financiers,
- Les responsabilités en cours de chantier et après le chantier.

Au-delà de la variante en phase d'appel d'offres, il existe une autre variété de variantes : celle qui résulte de la modification par l'entreprise apportée en phase soit de préparation soit d'exécution du marché.

Ainsi, deux hypothèses doivent être distinguées selon le moment du chantier pendant lequel les variantes sont proposées :

- Les variantes proposées en phase ACT, au stade de l'appel d'offres,
- Les variantes proposées en phase DET, en cours de chantier.

18. Les variantes

18.1 Qu'est ce qu'une variante proposée en phase d'appel d'offres (ACT) ?

Il s'agit de la variante au sens strict : elle correspond à une modification, à l'initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation.

En marché public, le régime des variantes est encadré par le Code de la commande publique :

- Soit les variantes sont interdites dans le règlement de consultation,
- Soit les variantes sont imposées par l'acheteur public ([CCP, art. R. 2151-9](#)),
- Soit les variantes sont facultatives ([CCP, art. R. 2151-8](#)).

En marché privé, le régime des variantes n'est pas encadré. Les variantes peuvent donc intervenir à l'initiative du maître d'ouvrage mais également des entreprises.

18. Les variantes

18.2 Quel rôle doit avoir la maîtrise d'œuvre en cas de variante proposée en phase ACT ?

En phase ACT, un dialogue s'instaure entre le maître d'ouvrage et les entreprises en vue de la contractualisation des marchés de travaux.

C'est alors que la variante peut être proposée, souvent dans une logique d'optimisation :

- Le maître d'ouvrage va examiner des variantes afin de maximiser sa marge ou minimiser son coût : optimisation financière ou optimisation du calendrier.
- Les entreprises peuvent avoir intérêt à proposer des variantes pour des raisons de faisabilité ou afin de se démarquer d'un point de vue concurrentiel.

A l'issue de ce dialogue, la décision d'accepter ou non la variante appartient au seul maître d'ouvrage.

Cependant, le choix du maître d'ouvrage peut être lié à l'exécution de la mission du maître d'œuvre.

Trois hypothèses sont à distinguer :

- Le cas simple où le maître d'œuvre n'a pas la mission ACT. Il n'est donc pas tenu d'analyser l'offre pour éclairer le choix du maître d'ouvrage.
- Une mission peut être confiée au maître d'œuvre et, dans les faits, il lui est laissé la possibilité de la réaliser.

Si le maître d'œuvre s'est vu confier une mission ACT, il a pour mission d'analyser la conformité de l'offre formulée au regard du DCE. Cette analyse doit permettre au maître d'ouvrage de décider en appréciant utilement les conséquences liées à la proposition de variante.

- Une mission est confiée au maître d'œuvre mais, dans les faits, il n'est pas associé à la négociation de l'offre de l'entreprise.

Dans ce cas, pour écarter sa responsabilité, il faudra démontrer que le maître d'ouvrage a décidé d'assumer seul l'analyse de l'offre et la négociation hors la vue du maître d'œuvre.

Lorsque le maître d'œuvre a la mission d'ACT et a pu la réaliser (hypothèse 2), le maître d'ouvrage doit en principe être éclairé sur les conséquences des variantes. Elles peuvent être de plusieurs ordres :

- **Incidences sur la conception d'origine** : l'analyse du mémoire technique établi par l'entreprise peut révéler la nécessité de reprendre la conception initiale et, dans certains cas les plus extrêmes, nécessiter le dépôt d'une demande de permis de construire modificatif si la variante ne permet plus de respecter l'autorisation d'urbanisme obtenue.

L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une variante de l'entreprise doit en principe conduire à la réalisation d'un additif à la conception d'origine et une reprise du CCTP. C'est sur la base de cette conception modifiée intégrant la variante que les études d'exécution devront être établies, appréciées dans leur conformité et visées.

Cette reprise de la conception doit être valorisée et faire l'objet d'un avenant au contrat de maîtrise d'œuvre.

- **Incidences financières** : une première analyse globale doit être effectuée.

L'acceptation d'une variante peut certes présenter une source d'économie, c'est même son objet propre, mais induire aussi des surcoûts. Tel est le cas des surcoûts liés à la reprise de la conception ou encore le coût de l'impact de la variante sur d'autres lots techniques.

En principe, cette analyse de l'incidence financière doit faire partie de l'ACT.

- **Incidences calendaires (planning)** : la variante peut également induire des effets sur le calendrier.

Ces incidences doivent être appréciées dans le cadre de l'ACT pour permettre au maître d'ouvrage de choisir en toute connaissance de cause.

Là encore, c'est la logique du planning global qui doit être appréhendée et non le seul planning du lot objet de la variante.

- **Incidences contractuelles (en cas de VEFA)** : la variante peut avoir des incidences sur les notices descriptives des contrats de vente. Il peut donc être nécessaire de modifier les contrats qui auraient été d'ores et déjà régularisés avec les acquéreurs.

18. Les variantes

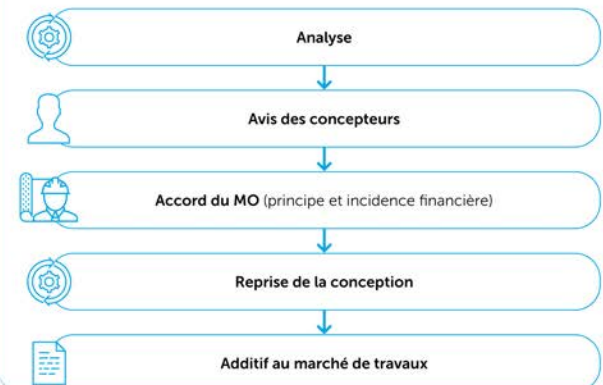
18.3 Quel est le rôle des autres intervenants en phase ACT ?

Une variante en phase ACT induit la réalisation d'une reprise des études de conception, ce qui suppose l'intervention de l'ensemble de l'équipe de maîtrise d'œuvre.

Certains acteurs, aux côtés de la personne chargée de la mission ACT, sont essentiels :

- **Les bureaux d'études techniques** : les variantes peuvent induire des conséquences sur les études effectuées par les différents BET (structure ou fluides par exemple). Ils doivent être associés, pour ce qui relève de leur mission, à l'étude de la variante et de ses conséquences sur l'ouvrage.
- **Le géotechnicien** : les variantes portent souvent des optimisations géotechniques pour les infrastructures. La mission G2 DCE/ACT doit être confiée par le maître d'ouvrage au géotechnicien. Celle-ci permet de finaliser le DCE et d'assister le maître d'ouvrage pour l'établissement des marchés de travaux. Le géotechnicien devra ainsi être associé par le maître d'ouvrage à l'étude de la variante géotechnique proposée.
- **Le contrôleur technique** : celui-ci a notamment une mission de contrôle de la conception et de validation des options techniques. La variante proposée doit donc être soumise au contrôleur technique pour avis. Il établira alors un additif à son RICT.

Processus de traitement



18. Les variantes

18.4 Quelles sont les incidences de la variante proposée en phase ACT ?

18.4.1 La variante peut-elle avoir une incidence sur le projet réalisé sur la base du programme du maître d'ouvrage ?

La variante peut résulter d'une modification du programme voulue par le maître d'ouvrage en phase de négociation.

- Par exemple, la modification du revêtement de sol aura des incidences sur la conception phonique, thermique, réglementaire. Elle aura aussi des incidences sur l'entretien, l'usure, etc.

La variante est cependant le plus souvent le fait de l'entreprise.

Elle induit généralement une **modification du projet**.

- Par exemple, la modification du mode de fondation nécessite de repenser la conception parasismique, avec de probables conséquences sur la conception de la superstructure.

Une simple modification de projet peut également engendrer une **modification de programme** : par exemple, la variante qui semble limitée au choix du type du revêtement de sol peut avoir des conséquences sur la déformation des planchers ou encore en façade.

Même si la variante est proposée dans une logique d'optimisation, il est donc essentiel de ne pas écourter la phase ACT afin de permettre une analyse complète et gérer les interfaces entre les différents lots.

18.4.2 La variante a-t-elle une incidence sur l'autorisation d'urbanisme ?

La variante peut nécessiter une autorisation administrative modificative.

- Par exemple, si la variante concerne le revêtement de façade, la dimension des menuiseries extérieures, les couvertures, les panneaux photovoltaïques en toiture, etc.

Une variante peut encore générer des modifications d'altimétrie ou de volume qui pourraient ne pas répondre aux autorisations obtenues et ne pas être conforme aux règles d'urbanisme applicables.

Toutes les fois que la variante a des incidences sur l'objet de l'autorisation, une demande d'autorisation modificative doit être envisagée immédiatement.

Attendre la fin de chantier et intégrer cette modification dans le cadre du PCM induit une prise de risque de voir la modification considérée refusée à l'instruction alors que les travaux ont été réalisés.

18.4.3 Quelles sont les incidences assurantielles ?

Assurances Tous Risques Chantier (TRC) et Dommages-Ouvrage (DO)

Les polices TRC et DO (possiblement un CCRD) en cours souscription, a fortiori souscrites, sont nécessairement impactées par la modification opérée par une variante.

La déclaration du risque technique doit en effet être adaptée afin de permettre à l'assureur de bien l'appréhender.

Le maître d'ouvrage doit donc faire état des modifications nées des variantes auprès de son assureur TRC et DO, d'autant plus si la variante consiste à mettre en œuvre des techniques non courantes ou soumises à avis technique.

Deux hypothèses sont envisageables :

- Soit la police est souscrite et le maître d'ouvrage doit déclarer la modification du risque induite par la variante au titre de ses obligations déclaratives en cours de vie de la police ;
- Soit la police n'est pas encore souscrite et il est tenu de déclarer le risque de manière objective ce qui nécessite la présentation des évolutions du projet nées des variantes.

L'assureur pourrait, le cas échéant, exiger la délivrance d'une Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEX), processus susceptible par ailleurs d'impacter le planning de plusieurs mois et de présenter un coût non négligeable.

Assureurs de responsabilité

Les variantes reposant sur des techniques non courantes, dépourvues d'ATEX, doivent conduire l'entreprise à solliciter de son assureur de responsabilité une attestation nominative de chantier.

18. Les variantes

18.5 Qu'est ce qu'une variante proposée en cours de chantier: phases DET/VISA/EXE ?

Usuellement, la notion de variante concerne les seules modifications en phase d'appel d'offres.

Néanmoins, la notion s'applique tout autant aux modifications qui s'opèrent de fait en phase d'exécution du marché (soit lors des études d'exécution, soit en phase de stricte exécution).

La variante peut ainsi apparaître en cours de chantier, après l'OS de démarrage des travaux.

La variante peut avoir plusieurs origines :

- Elle peut intervenir à la demande d'un intervenant à l'opération :
 - Le maître d'ouvrage, qui décide une évolution de son programme / de ses besoins ;
 - L'acquéreur (Travaux Modificatifs Acquéreur) ;
 - L'entreprise qui peut demander la variante :
 - ▢ pour optimiser sa marge, notamment via les études d'exécution qu'elle réalise en déviant des dispositions techniques prévues ;
 - ▢ au motif, prétendu ou avéré, qu'elle aurait détecté une erreur de conception ;
 - Le maître d'œuvre, qui aurait changé d'avis en cours de chantier.
- Elle peut être rendue nécessaire en raison d'aléas de chantier (ex. aléa en matière d'approvisionnement de matériaux) ou d'une contrainte juridique non anticipée (ex. problème de voisinage, existence de servitude ou présence de réseau en sous-sol).

- Elle peut être la conséquence d'un sinistre (ex. impossibilité de reconstruction à l'identique de l'ouvrage).

18. Les variantes

18.6 Dans quel cadre juridique interviennent les variantes en phase DET/VISA/EXE ?

Les variantes ne sont pas encadrées juridiquement.

En effet, le régime de la variante en phase DET n'est prévue :

- ni en marchés publics (CCAG Travaux, art. 30)
- ni en marchés privés (norme NF P 03-001, art. 11.2.1)

Néanmoins, les marchés de travaux peuvent comporter des prévisions traitant de la question des variantes.

Au-delà, la seule application des règles relatives à l'exécution des marchés de travaux et de maîtrise d'œuvre permet de déterminer comment les variantes doivent être appréhendées.

18. Les variantes

18.7 Quelles sont les incidences de la variante proposée en phase DET/VISA/EXE?

La variante proposée en cours de chantier peut avoir :

- Une incidence financière :
 - Elle peut conduire à un alourdissement du coût générique de l'ouvrage et avoir une incidence sur le budget du maître d'ouvrage (surcoût).
 - Elle peut générer un gain : elle profite au titulaire du marché à forfait par l'octroi de travaux supplémentaires.
- Une incidence temporelle : elle modifie le calendrier d'exécution des travaux.
- Sur la conception initiale.

Lorsque le concepteur d'origine ne dispose d'aucune mission en phase DET/VISA/EXE, la proposition et l'exécution d'une variante entraîneront les conséquences suivantes :

- Les intervenants concepteurs de la variante ne sont plus ceux de la conception initiale,
- La variante peut avoir un impact sur le projet architectural de l'architecte. Ce dernier, dans le cadre du suivi de la conformité architecturale peut être amené à alerter le maître d'ouvrage sur la non-conformité de la construction à son projet et la nécessité de déposer une demande de permis de construire modificatif.

18. Les variantes

18.8 Comment s'appréhende une variante en phase DET/VISA/EXE ?

Le processus de traitement de la variante proposée en phase chantier est identique à celui de la variante proposée en phase conception.

Néanmoins, le processus de traitement s'adapte à la phase d'exécution.

La variante, qu'elle émane du maître d'ouvrage ou de l'entreprise conduit à la mise à jour de la conception d'origine.

Lorsque la variante émane de l'entreprise, c'est à travers les études d'exécution qu'elle apparaîtra de manière plus ou moins explicite, le plus souvent de manière occulte.

Aussi, c'est au moment du VISA que la modification apparaîtra. En principe, le VISA n'est pas possible sur la base de la conception d'origine ; la variante doit donc conduire à la rédaction d'un additif au DCE ayant servi à l'appel d'offres.

Lorsque le visa est donné sans que soit relevée la variante, le dommage qui naîtrait de la variante est toutefois sans rapport avec la conception d'origine, ce qui limitera le manquement du maître d'œuvre à la seule phase VISA.

En outre, des paramètres supplémentaires entrent en compte dans le processus de traitement. Il faut notamment analyser :

- L'urgence liée à la poursuite du chantier,
- Le nécessaire respect du chemin critique du projet.

18. Les variantes

18.9 Quelles sont les incidences des variantes en termes de responsabilité ?

La variante peut être génératrice de désordres matériels à l'ouvrage ou non.

- Si la variante ne provoque aucun désordre matériel :
 - La jurisprudence récente considère que la seule non-conformité sans désordre n'entraîne pas en soi un dommage. Dès lors que l'objet commandé a bien été édifié, l'adaptation des modalités de réalisation ne constitue donc pas en soi un dommage réparable mais tout au plus une simple non-conformité.
 - Cette non-conformité relève par ailleurs de la responsabilité de l'entreprise, tenue d'une obligation de résultat, et non du maître d'œuvre.
- Si la variante provoque un dommage, il faut distinguer :
 - En cas de dommages matériels avant réception :
 - Il appartient à l'entreprise d'en assurer la reprise au titre de son obligation de faire.
 - Pendant les OPR, une réserve doit être émise sur les dommages considérés.
 - L'assurance TRC est susceptible d'être mise en œuvre.
 - En cas de dommages matériels après réception, la réparation des dommages matériels aura vocation à relever de la garantie décennale s'ils présentent la gravité requise.
 - Il convient dans ce cas de bien souligner l'imputabilité du dommage à la variante et de démontrer qu'elle émane, de l'entreprise ou du maître d'ouvrage.

Une attention particulière devra être portée aux modalités de gestion de l'offre en phase ACT pour les variantes au stade de l'appel d'offres.

Pour celles apparues en phase d'exécution, il conviendra là encore de souligner que c'est bien l'entreprise qui a dérogé à la conception prévue à l'origine de sorte que la conception initiale n'est pas en cause.

19. Comment gérer une difficulté majeure en cours de chantier ?

19.0 Preamble

Conscient des termes de sa mission en général et de son contrat en particulier, le maître d'œuvre doit s'interroger dès la phase de préparation sur les réponses qu'il pourrait immédiatement apporter en phase de réalisation en cas de survenance d'une difficulté, ou les actions à lancer en rapport aux exemples suivants, dont la liste n'est bien sûr pas limitative ou exhaustive.

La réflexion procède d'un mélange de l'application du devoir de conseil et du principe de précaution. Quand bien même son obligation contractuelle est plus limitée, c'est en effet par cette extension commode de l'obligation contractuelle que le juge serait amené à se demander si le maître d'œuvre aurait dû ou pu anticiper, quelles dispositions il a prises **avant, pendant et après** les événements.

Plusieurs thèmes évidemment non exhaustifs peuvent être envisagés :

- l'effondrement de tout ou partie de l'ouvrage édifié ou des ouvrages voisins ;
- les chutes pendant l'exécution ;
- l'incendie de tout ou partie de l'ouvrage édifié ou de matériaux situés sur l'emprise du chantier ;
- les grèves ;
- l'abandon de chantier ;
- les vols ;
- le refus de réceptionner ou une volonté de réceptionner incohérente ;
- la défaillance de l'entreprise.

Voici donc, sous forme de memento, quelques suggestions, étant précisé que tous les thèmes ne se déclinent pas toujours en trois temps.

19. Comment gérer une difficulté majeure en cours de chantier ?

19.1 Effondrement (existant ou avoisinants)

19.1.1 Avant

- s'assurer que les constructions existantes ont bien été reconnues et que leur état a bien été apprécié en termes de risques ;
- vérifier que le risque effondrement est bien couvert par la police de l'entreprise et/ou par la TRC dont la souscription aura été recommandée au MO ;
- mise en œuvre d'une procédure de référé préventif (cf. chapitre 3, § 7).

19.1.2 Pendant

- s'assurer que les mesures techniques de stabilisation et les dispositions futures ont bien été prises par tous les intervenants concernés ;
- informer le MO, lui conseiller de faire une déclaration sur la police TRC ou, s'il s'agit d'un promoteur, à son assureur RC promoteur. Déclarer le sinistre à votre assureur RC professionnelle ;
- déclarer le dommage à l'assureur TRC lorsque la police est souscrite au bénéfice des intervenants dont le maître d'œuvre ;
- faire un constat en liaison avec les acteurs concernés, dont le CSPS ;
- proposer la mise en œuvre d'un référé expertise.

19.1.3 Après

- s'assurer que les mesures définies « pendant » sont effectives.

19. Comment gérer une difficulté majeure en cours de chantier ?

19.2 Chutes de personnes

19.2.1 Avant

- s'assurer avec le chef d'entreprise que les mesures de protection collective des ouvriers sont bien prises ;
- s'assurer que le MO a bien passé un contrat CSPS lorsque cela est obligatoire. Au besoin, le sensibiliser sur sa responsabilité en cas de défaillance de sa part ;
- s'assurer avec le MO, le chef d'entreprise ou son représentant sur le chantier et le CSPS que le plan de prévention des risques et le plan général de coordination sont bien organisés ;
- indépendamment du travail propre du CSPS, intervenir lors de toute présence sur le chantier auprès de l'entreprise, du CSPS et du MO si les mesures prescrites ne sont, à l'évidence, pas respectées et, si nécessaire, adresser des OS puis solliciter auprès du MO qu'il mette en demeure les intervenants défaillants.

19.2.2 Pendant

- s'assurer que les organismes de secours sont alertés, prévenir le CSPS, le chef d'entreprise et le MO ;
- faire un constat en liaison avec les acteurs concernés, dont le CSPS.

19.2.3 Après

- être particulièrement vigilant sur le bon respect des mesures renforcées prises à l'occasion de l'accident ;
- répondre sans délai aux interrogations de l'inspection du travail ;

- répondre aux convocations des autorités judiciaires, le cas échéant, en prévenant préalablement son assureur et/ou son conseil habituel.

19. Comment gérer une difficulté majeure en cours de chantier ?

19.3 Incendie

19.3.1 Avant

S'assurer dans la mesure du possible auprès des entreprises, du CSPS et de l'OPC qu'ont été abordées les questions :

- de la cohérence du phasage ;
- de la protection des réseaux électriques provisoires ;
- de la compatibilité de stockage des produits et matériaux avec les activités déployées ;
- du disjonctage des réseaux provisoires électriques du chantier en fin de journée.

Bien veiller au respect des procédures de permis feu lorsqu'elles sont exigées par les assureurs TRC ou de responsabilité civile des entrepreneurs.

Qu'est-ce que le permis feu ?

Le permis feu est un document opérationnel de sécurité qui doit être établi préalablement à l'exécution de travaux par points chauds c'est-à-dire générateurs d'étincelles, de flammes ou de chaleur (soudage, meulage, découpage, tronçonnage...). Il doit être joint au plan de prévention ou au PPSPS, le cas échéant.

Il a pour objet de prévenir tout risque d'incendie ou d'explosion pouvant être occasionnés par ces travaux en contraignant les divers intervenants à :

- analyser les risques encourus ;
- indiquer les mesures de prévention mises en place ;

- rappeler les mesures de sécurité à observer avant, pendant et après le travail ;
- désigner les moyens de protection mis en place contre les projections.

Il contient les coordonnées des personnes à alerter en cas de problème.

Le permis feu doit être signé par le maître d'ouvrage ou son représentant, par la personne désignée pour la sécurité et la surveillance et par l'entreprise intervenante.

Il est obligatoire dans certains cas :

- les sites classés pour la protection de l'environnement ;
- les chantiers soumis aux dispositions de l'[article R. 4512-7 du Code du travail](#) ;
- les opérations de soudage, découpage par chalumeau, arc électrique ou comportant l'usage d'une flamme réalisées à Paris et dans les départements de Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine et Val-de-Marne.

et recommandé dans tous les cas, les responsabilités civiles et pénales des maîtres d'ouvrage et des intervenants pouvant être actionnées.

Aucun texte n'impose la conservation du permis feu délivré, mais il est fortement conseillé de l'archiver, puisqu'il constitue, en cas d'incendie ou d'explosion, la preuve de l'ensemble des mesures de sécurité qui ont été prises.

S'assurer que, lors d'une procédure de mise à disposition ou prise de possession partielle anticipée (notamment au titre de l'[article 43 du CCAG Travaux 2021](#)), la personne qui prendra possession de la partie d'ouvrage considérée justifie des assurances garantissant les dommages susceptibles de naître à la fois dans cette partie d'ouvrage, mais encore dans les autres parties d'ouvrage en cours d'édification.

19.3.2 Pendant

- s'assurer que les organismes de secours sont alertés, prévenir le CSPS, le chef d'entreprise et le MO.

19.3.3 Après

- conseiller au MO les déclarations de sinistre appropriées auprès, entre autres, de l'assureur TRC ;
- s'assurer que les circonstances du sinistre ne risquent pas de se répéter pour les mêmes raisons.

19. Comment gérer une difficulté majeure en cours de chantier ?

19.4 Grèves

19.4.1 Pendant

- rappeler à l'entrepreneur qu'il reste en principe, sauf précision contraire du marché de travaux, gardien de son chantier tant que son contrat n'est pas résilié ;
- inviter à défaut le MO à prendre toutes dispositions pour sauvegarder les éléments déjà construits.

19.4.2 Après

- exercer son devoir de conseil auprès du MO en lui rappelant que :
 - dans certains cas la grève peut constituer un cas de force majeure permettant de demander au juge la résiliation du contrat ;
 - les marchés de travaux peuvent prévoir que la grève constitue une cause de suspension des délais de livraison (norme NF P 03-001 2017, art. 10.3.1.2).

Il faut alors se poser les questions de savoir si la grève a pour origine une faute grave de l'entrepreneur, si elle pouvait être évitée ou arrêtée par lui et si elle a constitué pour lui un obstacle insurmontable à l'exécution de son contrat.

19. Comment gérer une difficulté majeure en cours de chantier ?

19.5 Abandon de chantier/Défaillance

19.5.1 Avant

- informer le MO sur les risques de sélection d'une entreprise anormalement moins-disante ;
- procéder aux vérifications élémentaires de la santé « apparente » de l'entreprise sans que cela constitue une garantie donnée dans le futur au MO.

19.5.2 Pendant

- procéder aux constats de défaillance de l'entreprise dans les CR de chantier ;
- procéder aux constats contradictoires ;
- avertir le MO ;
- proposer au MO l'application des pénalités et les mises en demeure qui s'imposent conformément aux dispositions du [CCAG Travaux 2021](#) ou de la norme NF P 03-001 (version 2000 pour les marchés en cours ; version 2017 pour les futurs marchés) ;
- conseiller la résiliation du marché (en invitant le maître de l'ouvrage à s'appuyer notamment sur les clauses de résiliation conventionnelle : [CCAG Travaux 2021, art. 50](#) ; anc. art. 46 ; norme NF P 03-001 2017, art. 22.1.2.1 ; à défaut en invoquant la faute grave constituée par l'abandon de chantier) ;
- conseiller s'il y a lieu la substitution de l'entreprise à ses frais avancés après constat de sa défaillance (soit en s'appuyant sur le marché si cela est prévu, soit en se référant, pour les marchés postérieurs au 1^{er} octobre 2016, à [l'article 1222 du Code civil](#), soit dans le cadre des marchés publics en utilisant les mesures coercitives de [l'article 52 du CCAG Travaux 2021](#) (anc. art. 48) permettant la poursuite des travaux aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant) ;

- conseiller la mise en demeure de l'administrateur judiciaire de se prononcer sur la poursuite du contrat en cas de redressement ou de liquidation judiciaire ;
- conseiller la déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire.

19.5.3 Après

- procéder à un constat contradictoire des prestations terminées et de celles restant à réaliser (cf. pour le détail en marché public [CCAG Travaux 2021, art. 51.1.1](#) ; anc. art. 47.1.1) ;
- lancer de nouvelles consultations d'entreprises ou, en matière de marchés publics, préparer pour le MO les pièces techniques nécessaires à la consultation des entreprises ;
- informer le MO des surcoûts ;
- préparer un compte de liquidation ;
- préparer l'OS de démarrage à destination de la nouvelle entreprise.

19. Comment gérer une difficulté majeure en cours de chantier ?

19.6 Vols

Le gardien du chantier est l'entrepreneur qui en a l'usage, la direction et le contrôle.

Néanmoins, le MO peut être considéré comme gardien s'il ouvre par exemple prématurément l'accès du chantier à des visiteurs. Exercer son devoir de conseil à cet égard.

Opération :
NOM DE L'OPERATION
Adresse de l'opération :
Maîtrise d'ouvrage :
NOM DE LA MOA

ORDRE DE SERVICE

Recalage de planning

OS n° XXX

Marché n° :

Maîtrise d'œuvre :	Origine de la demande : ☒ Maîtrise d'ouvrage ☐ Maîtrise d'œuvre ☐ Aléas ☐ Autres
LOT N°	
Entreprise : Adresse :	
Montant du marché € HT	
DESCRIPTION SUCCINCTE / OBJET : Notification du calendrier correctif en date du pour une réception le Ce planning a pour vocation de vous permettre de planifier vos interventions au regard de l'avancement réel du chantier. En aucun cas ce planning ne se substitue au planning contractuel d'exécution sur la base duquel sont et seront déterminées les retenues provisoires et/ou pénalités du fait des retards occasionnés par les aléas, intempéries ou par les entreprises (retards d'études ou retards d'exécution). De même, celui-ci ne peut être considéré comme accordant des prolongations de délais.	
Documents contractuels : - Calendrier détaillé des travaux du : -	Pièces jointes : - Calendrier correctif du :

INCIDENCES SUR LES DELAIS

☒ non
☐ oui - délais d'exécution - début des travaux - pénalités de retard (si différentes CCAP)

INCIDENCES SUR LES COUTS

☐ non ☐ oui Montant du devis présenté : € HT TVA 20 % € TTC	MONTANT DU DEVIS ACCEPTE € HT TVA 20 % € TTC	
Etabli en 3 exemplaires		
Architecte mandataire Date : Le	Maître d'ouvrage Date : Le	Entreprise Reçu le Visa :

L'Ordre de service est adressé à l'entrepreneur en trois exemplaires dont :

- 1 exemplaire est à retourner au maître d'ouvrage
- 1 exemplaire est à retourner à l'architecte
- 1 exemplaire est à conserver par l'entreprise

Suivi de chantier : toute mise en demeure doit émaner du maître d'ouvrage et non de l'architecte

Dans une décision récente, la Cour de cassation rappelle qu'une mise en demeure doit émaner du maître d'ouvrage. L'occasion de rappeler quelques règles de forme et de fond pour s'assurer de sa régularité.

Publié le 12 septembre 2022, mis à jour le 1 mai 2024



jurisprudence
Ordre des architectes

Prévue aux articles 1344 à 1345-3 du code civil, la mise en demeure s'entend de l'acte par lequel une partie à un contrat interpelle son cocontractant pour qu'il exécute ses obligations. Elle porte un caractère plus coercitif qu'un simple rappel des obligations ou d'une lettre de relance adressée à une partie, car elle est susceptible de générer des effets juridiques conséquents en cas de non-respect de ses termes. Elle peut notamment entraîner la mise en œuvre d'une sanction contractuelle, la résiliation du contrat ou encore le déclenchement d'une procédure judiciaire.

Par sa décision du 7 septembre 2022, la Cour de cassation rappelle l'une des conditions essentielles de régularité : pour produire des

effets, la mise en demeure doit émaner du maître d'ouvrage et non de l'architecte.

Dans le cadre de sa mission de direction de l'exécution des contrats de travaux, l'architecte hérite généralement de la possibilité de communiquer avec les entreprises de travaux pour l'exercice de sa mission. En tant que tiers au contrat qui lie le maître d'ouvrage à une entreprise de travaux, l'architecte ne dispose assez logiquement pas de la capacité à émettre une mise en demeure.

En clair, si l'architecte communique librement avec les entreprises dans le cadre de son pouvoir de direction du chantier et parfois même sous une forme très directive proche de l'injonction, toute mise en demeure est émise et signée par le maître d'ouvrage ou le cas échéant par le mandataire de maîtrise d'ouvrage. Cette solution vaut en marchés privés comme en marchés publics.

L'architecte peut naturellement assister le maître d'ouvrage pour préparer la mise en demeure. Cet acte est un instrument de gestion opérationnelle du chantier mais il constitue aussi et bien souvent le préalable d'une phase contentieuse et juridictionnelle. Il convient d'être vigilant et rigoureux lors de son élaboration et de sa transmission, à travers le respect de quelques règles essentielles sur la forme et sur le fond.

Pour être régulière la mise en demeure doit notamment :

- s'intituler comme telle : le terme "mise en demeure" apparent ne laisse ainsi aucun doute au cocontractant ;
- être écrite, signée et adressée par le maître d'ouvrage puis transmise dans les formes prévues par le contrat. Dans le silence de ce dernier, mieux vaut adresser la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception. Dans tous les cas, le mode de transmission doit garantir la date et l'heure de réception de la mise en demeure par l'entreprise, ne serait-ce que parce qu'il y a toujours un délai en jeu (*cf.* ci-dessous).
- exposer au moins sommairement les circonstances de l'opération et le fait générateur : il s'agit de décrire la situation qui génère l'envoi de la mise en demeure et d'indiquer précisément

l'obligation ou les obligations qui ne sont pas respectées par le cocontractant.

- préciser le délai dont dispose le cocontractant mis en demeure pour se conformer à ses obligations : soit le contrat (ou un CCAG s'il y est fait référence) prévoit ce délai, soit il est possible de définir un délai raisonnable (entre 8 à 15 jours au travers de la jurisprudence). La définition du délai constitue un équilibre entre la possibilité laissée à l'entreprise de remplir son obligation de manière réaliste et la volonté du maître d'ouvrage de voir l'entreprise réagir rapidement.
- identifier les conséquences de la mise en demeure si l'entreprise ne s'y conforme pas : il peut s'agir des sanctions prévues dans le contrat pour lesquelles une mise en demeure préalable était nécessaire (absence de transmission du projet de décompte final, résiliation pour faute, ...) ou de la mise en œuvre d'une procédure judiciaire.

Les suites de la mise en demeure varient bien entendu selon la réponse du cocontractant. L'absence de réponse permet au maître d'ouvrage d'enclencher les sanctions ou les mécanismes indiqués dans la mise en demeure.

L'imprévision, une théorie âgée de 106 ans, toujours d'actualité

Création jurisprudentielle ancienne, la théorie de l'imprévision a trouvé un écho récent face au renchérissement des coûts de construction, et reste un levier mobilisable, notamment dans les marchés n'incluant pas de clauses de révision de prix.

Publié le 29 mars 2022, mis à jour le 1 mai 2024



Conseil d'Etat, salle du contentieux.

(Photo © Conseil d'Etat / CC BY 2.0)

C'est il y a exactement 106 ans qu'est née la théorie de l'imprévision dans la décision du Conseil d'Etat, *Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux*, rendue le 30 mars 1916.

La compagnie générale d'éclairage sollicitait alors la ville de Bordeaux afin qu'elle supporte le surcoût résultant de l'importante hausse du prix du charbon, qui avait quintuplé depuis la signature de la concession. Dans son arrêt, le Conseil d'Etat rappelait que la variation du prix des matières premières à raison des circonstances économiques constitue un aléa du marché que devait normalement assumer la compagnie. Toutefois, l'économie du contrat étant bouleversée par la survenance d'évènements imprévus (la 1^{ère} guerre mondiale) et une hausse exceptionnelle des coûts, la Haute

Juridiction considère que le concessionnaire ne peut être tenu d'assurer le fonctionnement du service dans les conditions initiales. Elle décida ainsi que la compagnie restait tenue d'assurer le service mais qu'elle avait droit d'être indemnisée des conséquences sur son contrat qui excédaient l'aléa économique normal.

Cette théorie a fait l'objet de développements jurisprudentiels ultérieurs venant encadrer sa mise en œuvre. Pour pouvoir solliciter une indemnité sur le fondement de la théorie de l'imprévision, l'entreprise doit démontrer que l'augmentation était imprévisible soit dans sa survenance soit dans son ampleur, et doit être en capacité d'apporter la preuve formelle du renchérissement de ses coûts. Elle ne peut pas se contenter de faire état d'un simple manque à gagner ou d'une perte totale de bénéfice, l'aléa doit générer un véritable déficit d'exploitation. L'indemnité accordée ne peut couvrir qu'une partie du déficit démontré.

D'essence jurisprudentielle, cette théorie s'est récemment frayée un chemin dans les textes qui régissent ou déclinent le droit des contrats, publics bien entendu (Article L6-3° du code de la commande publique), mais également privés (Article 1195 du code civil & article 9.1.2 de la norme NFP 03-001).

Du fait d'un encadrement assez strict et aussi parce qu'il ne dispense pas de la poursuite de l'exécution du contrat, ce mécanisme n'est pas toujours considéré comme une solution immédiatement efficace pour compenser les pertes économiques d'une entreprise. En l'absence de mécanismes contractuels spécifiques, l'imprévision reste toutefois un levier mobilisable, notamment adapté dans les marchés n'incluant pas de clauses de révision de prix.

Dans son plan de résilience économique et social, le Gouvernement a très récemment précisé qu'il allait demander son application par les acheteurs publics pour les marchés ne comportant pas de telles clauses de révision de prix et rappelé son application possible dans les contrats de droit privés, incitant à la renégociation du contrat pour trouver une issue à son exécution onéreuse.

Que faire face à un abandon de chantier ?

Le point sur les mesures à prendre dans le cas où une entreprise de travaux ne se présente plus sur le chantier et ne répond plus aux sollicitations : de la constatation de l'abandon jusqu'à l'éventuelle saisine de la justice.

Publié le 26 mars 2024, mis à jour le 26 mars 2024



Chantier de construction
(CC0 Domaine public)

Lorsqu'une entreprise de travaux ne se présente plus sur le chantier et ne répond plus aux sollicitations, cette situation peut être constitutive d'un abandon de chantier.

Attention, l'abandon de chantier se distingue du simple arrêt temporaire de chantier ; pour être qualifiée d'abandon, l'interruption doit être injustifiée et d'une durée anormalement longue.

Voici la procédure à suivre face à cette situation :

- Dès la première défaillance de l'entreprise, consignez-la dans un **compte-rendu de chantier** (à envoyer par mail ou courrier au

maître d'ouvrage et à l'entreprise).

- **Vérifiez dans le contrat** passé avec l'entreprise (marché de travaux) s'il existe des **dispositions spécifiques** prévoyant la procédure à suivre en cas de défaillance de l'entreprise. Si tel est le cas, suivez la procédure prévue dans le contrat.
- Demandez à l'entreprise de s'expliquer sur ses absences (de préférence par mail pour conserver une trace).
Attention : vérifiez sur <https://www.infogreffe.fr/> si l'entreprise n'est pas en cours de procédure judiciaire (redressement, liquidation, etc.). Dans ce cas, contactez directement le liquidateur.
- À défaut de réponse, **mettez en demeure** l'entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) de reprendre le chantier dans un délai de **24 heures**.
- Sans réaction de sa part, il appartient au maître d'ouvrage de **mettre en demeure** l'entreprise par LRAR de reprendre les travaux dans un délai de **15 jours** sous peine de résiliation du marché et de reprise du chantier par une autre entreprise, aux frais de l'entreprise défaillante (mentionnez clairement cette phrase dans la lettre de mise en demeure).
- À l'expiration du délai de 15 jours, le maître d'ouvrage **résilie le contrat** par LRAR. Ce même courrier convoque l'entreprise à un constat contradictoire qui devra, de préférence, être effectué en présence d'un huissier de justice. Le procès-verbal constate l'abandon de chantier et les éventuelles malfaçons de la construction.
- L'architecte produit un **bordereau estimatif et quantitatif** des travaux restant à réaliser.
- Consultez une entreprise de travaux en remplacement.

Saisine de la justice

Face à une entreprise défaillante, plusieurs recours sont envisageables.

Le maître d'ouvrage peut saisir le juge judiciaire afin d'obtenir :

- La condamnation de l'entreprise à exécuter ses obligations contractuelles sous astreinte (recours en référé auprès du président du tribunal judiciaire) ;
- L'autorisation de faire exécuter les travaux par un tiers aux frais de l'entreprise défaillante (recours en référé auprès du président du tribunal judiciaire) ;
- La résiliation du marché ainsi que le versement de dommages et intérêts (recours au fond auprès du tribunal judiciaire).

Le tribunal compétent est celui du lieu d'exécution des travaux.

20. Délais d'exécution - pénalités

20.1 Où sont fixés les délais d'exécution ?

La durée globale des travaux est fixée par le contrat, notamment dans l'acte d'engagement. Elle est souvent exprimée en semaines ou en mois.

Dans l'hypothèse de l'intervention de plusieurs entreprises (titulaires de lots différents), le délai global figurant dans l'acte d'engagement doit être complété par l'établissement d'un calendrier contractuel permettant de fixer les différentes dates d'intervention des entreprises. Ce calendrier d'exécution détaillé, notifié pendant la période de préparation, doit servir de base au pointage de l'avancement des travaux et, le cas échéant, à la détermination des retards et au calcul des pénalités. Il convient toujours de rattacher les retards au calendrier d'exécution détaillé, à valeur contractuelle, sous réserve de modifications postérieures. Il est donc impératif de veiller à la notification dans les formes de ce calendrier. Toute référence à un autre document, ou à un document qui n'aurait pas été rendu contractuel en raison d'une défaillance dans la notification, rend l'application des pénalités irrégulière.

Se reporter au chapitre « 3 Période de préparation », § 3.4 et § 3.5, pour le processus d'élaboration et de notification du calendrier d'exécution.

20. Délais d'exécution - pénalités

20.2 Comment contrôler les délais d'exécution ?

L'OPC réalise un certain nombre de tâches visant à s'assurer du respect des délais par les entreprises :

- il affiche le calendrier détaillé d'exécution en grand format dans la salle de réunion ;
- il anime des réunions de coordination avec les entreprises pour gérer les interfaces, anticiper les interventions, etc. ;
- il procède au déclenchement des interventions des entreprises ;
- il adapte les dates de début et de fin de tâches prévues au calendrier détaillé ;
- il procède au contrôle périodique des calendriers, au pointage hebdomadaire des différentes interventions, recense les écarts constatés par rapport aux prévisions, détermine l'origine de ces écarts et met en évidence les dérives potentielles ;
- il réalise le pointage des approvisionnements et des effectifs ;
- il veille à l'adéquation des moyens humains au regard du calendrier d'exécution ;
- il établit un rapport mensuel synthétique détaillant l'état des éventuels retards ainsi que leurs causes et leur imputation ;
- il organise, lors des fins de tâche et en vue de déclencher les tâches suivantes, les visites de réception de supports, préalables à l'élaboration des bordereaux d'acceptation des supports xxxx   [OUTIL 14B \(Bordereau d'acceptation des supports\)](#).

Lorsqu'il n'y a pas d'OPC, le maître d'œuvre, au titre de sa mission DET, doit contrôler les délais et informer systématiquement le maître de l'ouvrage sur l'état d'avancement des travaux, avec indication des évolutions notables (cf. [annexe II, al. 6 de l'arrêté du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé](#)).

En cas de dévolution du marché en entreprise générale, le contrôle des délais est réalisé par l'entreprise, mais le maître d'œuvre doit évidemment se préoccuper du respect du calendrier.

20. Délais d'exécution - pénalités

20.3 Comment gérer les retards de chantier ?

En cas de retard qui peut avoir une incidence sur le planning, l'OPC, ou à défaut le maître d'œuvre :

- organise et anime des réunions « calendrier » au cours desquelles il commente l'avancement de la construction et met en évidence les problèmes de fond et les dérives potentielles ;
- propose de réorganiser l'enchaînement des tâches pour réduire l'incidence des retards ;
- met à jour les calendriers en tenant compte des écarts constatés et des dispositions arrêtées pour limiter les effets. Il détermine les nouveaux chemins critiques.

Afin de pouvoir toujours disposer d'un outil de suivi à jour des recalages, le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage pourront modifier, par ordre de service, le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai global fixé à l'acte d'engagement ou le cas échéant accorder des prolongations de délais.

La notification d'un nouveau calendrier prévisionnel de travaux, qui est un calendrier opérationnel, ne doit pas valoir acceptation d'une prolongation de délais par le maître d'ouvrage, qui pourra toujours se réserver le droit d'appliquer des pénalités de retard à l'encontre de ou des entreprises responsables.

Par ailleurs, il faudra être particulièrement vigilant à la rédaction de cet ordre de service   **OUTIL 19A (OS de recalage de planning)** ;

- notifie des ordres de service rappelant les délais ;
- propose au maître d'ouvrage des mesures coercitives (mise en demeure, pénalités, etc.) destinées à en limiter les effets sur le déroulement de l'opération.

20. Délais d'exécution - pénalités

20.4 Où est prévu le montant des pénalités ?

La liberté contractuelle permet de définir le montant et les cas où les pénalités trouvent à s'appliquer (absences en rendez-vous, retard dans la transmission de documents, etc.) – se référer à la [liste des pénalités pour non-respect des obligations contractuelles](#) 

 **OUTIL 2B** .

Le montant des pénalités doit être dissuasif sans être manifestement excessif, sans quoi le juge dispose d'un pouvoir de modification du montant de la pénalité (ce qui expose à de lourds contentieux). En cas de pénalités qui se révéleraient excessives, le maître d'ouvrage peut cependant toujours décider de son propre chef de les moduler (voire de ne pas les appliquer).

En ce qui concerne les pénalités de retard :

- En **marchés publics**, s'il est fait référence au CCAG Travaux, le montant des pénalités de retard journalières est fixé à l'[article 19](#) (anc. art. 20). Il est néanmoins possible de déroger au CCAG Travaux et de fixer des montants différents ;
- En **marchés privés**, s'il est fait référence à la norme NF P 03-001, le montant des pénalités de retard journalières est fixé à l'article 9.5. Il est toutefois possible que le contrat y déroge.

À défaut de prévision dans le contrat, aucune pénalité ne peut être appliquée. Le maître d'ouvrage peut seulement exercer une action afin d'être indemnisé des préjudices subis du fait de ces retards, qui constituent une faute contractuelle.

20. Délais d'exécution - pénalités

20.5 Comment sont appliquées les pénalités de retard ?

20.5.1 En marchés privés

Sous réserve des stipulations du contrat, l'application de pénalités se fait sur simple constatation du maître d'œuvre d'un retard par rapport :

- au délai global d'exécution ;
- aux dates clés, délais partiels ou dates jalons définis dans le marché et reportés dans les calendriers détaillés d'exécution (contractuels).

Les pénalités sont calculées sur la base de l'estimation du nombre de jours de retard fournie par l'OPC en appliquant le montant de pénalité journalière prévu au marché.

Le maître d'œuvre propose l'application des pénalités au maître d'ouvrage, ce dernier restant le seul décisionnaire de l'application ou non de ces retenues sur l'acompte mensuel de l'entreprise.

Les pénalités ne peuvent être que provisoires en cas de non-respect d'un délai partiel. Le maître d'ouvrage pourra transformer les retenues provisoires en pénalités définitives si le retard n'est pas comblé dans un délai compatible avec la bonne marche du chantier et/ou s'il empêche le respect du délai global ou d'un jalon contractuel, d'une part, et s'il oblige à des dépenses supplémentaires pour respecter ce délai, d'autre part.

En tout état de cause, l'application de retenues provisoires est une manière, pour le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, de tirer une « sonnette d'alarme ». La transformation de la retenue provisoire en pénalité définitive est une étape que l'entreprise cherchera à éviter. Il est donc important d'appliquer les pénalités au fur et à mesure du constat des retards.

Dans ces conditions, il est essentiel pour la maîtrise d'œuvre de respecter les stipulations du marché : si celui-ci prévoit l'application de retenues pour retard et que ce retard est effectif, la maîtrise d'œuvre doit calculer les pénalités et transmettre le décompte avec ses observations au maître de l'ouvrage.

Si le marché ne prévoit aucune pénalité (ou si malgré les pénalités les retards perdurent), le maître d'œuvre doit demander au maître d'ouvrage de mettre en demeure l'entreprise de respecter les délais contractuellement prévus sous peine de sanctions (résiliation du marché, notamment).

20.5.2 En marchés publics



Le CCAG Travaux de 2021 prévoit une nouvelle procédure obligatoire pour l'acheteur qui souhaite appliquer des pénalités de retard ([art. 19.2.4](#)) : il doit suivre une procédure contradictoire (avec mise en demeure du titulaire), invitant, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.

Doivent être précisés à cette occasion : le montant des pénalités susceptibles d'être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations. A défaut de réponse du titulaire, le maître d'ouvrage applique les pénalités de retard. De même, si le maître d'ouvrage considère que les observations formulées par le titulaire ne permettent pas de démontrer que le retard ne lui est pas imputable, les pénalités s'appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré.

20. Délais d'exécution - pénalités

20.6 Les pénalités de retard sont-elles plafonnées ?



Nouveau

En **marchés publics**, le montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande ([CCAG Travaux 2021, art. 19.2.2](#) ; anc. art. 20.4). Ce plafond peut être aménagé contractuellement.

En **marchés privés**, et sous réserve qu'il soit fait référence à la norme NF P 03-001, le montant des pénalités est plafonné à 5 % du montant du marché de l'entreprise (art. 9.5). Ce taux peut être librement modifié par le contrat et les parties. Néanmoins, l'application des pénalités ne saurait conduire à une somme manifestement excessive, le juge disposant alors du droit de minorer le montant de la pénalité ([C. civ., art. 1231-5](#)).

20. Délais d'exécution - pénalités

20.7 Les délais et plannings d'exécution peuvent-ils être modifiés en cours de chantier et comment ?

En **marchés publics**, les délais peuvent être modifiés sur décision unilatérale du maître d'ouvrage conformément à l'[article 18 du CCAG Travaux 2021](#) (anc. art. 19) pour les raisons suivantes :

- un changement du montant des travaux ou une modification de l'importance de certaines natures d'ouvrages ;
- une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;
- la survenue de difficultés imprévues au cours du chantier ;
-  **Nouveau** un ajournement de travaux décidé par le maître d'ouvrage ([CCAG Travaux 2021, art. 53](#)) ;
-  **Nouveau** un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires, y compris en ce qui concerne les autorisations administratives liées à l'exécution du marché, qui sont à la charge du maître d'ouvrage, ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre marché ;
-  **Nouveau** la mise à jour d'objets ou vestiges pouvant avoir un caractère artistique, archéologique ou historique, ayant entraîné une décision des services des affaires culturelles ([CCAG Travaux 2021, art. 33.2.](#) et [art. 53](#)) ;
-  **Nouveau** la découverte d'engins de guerre ou de matériaux à l'égard desquels il existe une suspicion de toxicité ou de dangerosité, notamment des matériaux amiantés ou contenant du plomb ([CCAG Travaux 2021, art. 32.1](#)) ;
-  **Nouveau** une interruption des travaux pour retard de paiement des acomptes ([CCAG Travaux 2021, art. 53.2.1](#)) ;

- >  **Nouveau** une suspension des travaux en cas de circonstances imprévisibles rendant l'exécution du marché temporairement impossible ([CCAG Travaux 2021, art. 53.3.1 et 53.3.2](#)) ;
- >  **Nouveau** un OS présentant un risque en termes de sécurité, de santé ou contrevenant à une disposition législative ou réglementaire à laquelle le titulaire est soumis dans l'exécution des prestations. Le délai d'exécution de l'ordre de service est suspendu jusqu'à la notification de la réponse du maître d'ouvrage. En l'absence de réponse de ce dernier dans un délai de quinze jours, le titulaire n'est pas tenu d'exécuter l'ordre de service ([CCAG Travaux 2021, art. 3.8.2](#)) ;
- >  **Nouveau** les intempéries.

 **Nouveau** Ces modifications doivent être notifiées par un ordre de service validé par le maître d'ouvrage.

Les délais d'exécution peuvent également être prolongés du fait d'intempéries, par simple ordre de service.

En dehors de ces hypothèses, le délai d'exécution peut être prolongé uniquement par voie d'avenant.

 **Nouveau** Les délais d'exécution peuvent être prolongés du fait d'un ordre de réquisition ([CCAG Travaux 2021, art. 18.4](#)).

En **marchés privés**, les délais peuvent être prolongés pour les raisons suivantes selon les dispositions de l'article 10.3.1 de la norme NF P 03-001, lorsqu'elle est visée au marché :

- > les journées d'intempéries ;
- > la force majeure ;
- > les modifications de travaux ;
- > les travaux imprévus.

Le contrat peut par ailleurs prévoir des causes de prolongation ou de suspension et définir les modalités d'application de ces suspensions ou prolongations. Ces clauses renvoient souvent à l'intervention du maître d'œuvre. Il lui appartient de n'attester que des situations objectivement constatées. Dans le cas contraire, sa responsabilité pourrait être engagée.

20. Délais d'exécution - pénalités

20.8 Comment prendre en compte les intempéries ?

Le marché prévoit généralement un nombre de journées d'intempéries extrapolé d'après les données météorologiques des années précédentes rapportées à la durée prévisionnelle du chantier, en fonction de sa localisation.

Lorsqu'elle juge que les intempéries dépassent les limites fixées au marché, l'entreprise produit :

- le bulletin de la station météo la plus proche (la station météo de référence est souvent fixée dans le marché) ;
- le relevé diffusé par la Fédération française du bâtiment.

Ces documents sont remis à l'OPC et au maître d'œuvre, qui doivent les analyser et vérifier que les intempéries ont eu une réelle incidence sur les travaux (exemple : pas d'incidence de la pluie si le bâtiment est hors d'eau).

En **marchés publics**, en application de [l'article 18.2.3 du CCAG Travaux 2021](#) (anc. art. 19.2.3), les délais d'exécution des travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes naturels (pluie, neige, gel, vent) dépassera les limites fixées dans le marché.

L'[article L. 5424-9 alinéa 2 du Code du travail](#) prévoit cependant que « *lorsque les travaux sont exécutés pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'un service concédé ou subventionné, le représentant du maître d'ouvrage sur le chantier peut s'opposer à l'arrêt du travail* ».

En **marchés privés**, s'il est fait référence à la norme NF P 01-003 (art. 10.3.1.1.2), les journées d'intempéries sont :

- celles où le travail est arrêté, conformément aux dispositions de [l'article L. 5424-8 du Code du travail](#) ;

- celles pour lesquelles une impossibilité technique à poursuivre les travaux a été validée par le maître d'œuvre.

LOGO
ENTREPRISE

Opération :
NOM DE L'OPÉRATION

PROJET DE DÉCOMPTÉ

Maître d'ouvrage :
NOM DE LA MOA

N°..... au

Intitulé du lot :	Mois d'exécution des travaux :
Titulaire du lot :	Date d'établissement du projet de décompte :

Rep.	Désignation des travaux	Unité	PU	Q	Montant €/ HT	AVANCEMENT CUMULE MOIS N		AVANCEMENT MOIS CUMULE N-1		AVANCEMENT DU MOIS	
						%	Total HT	%	Total HT	%	Total .T
1											
1.1					0,00		0,00		0,00	0%	0,00
1.1.1					0,00		0,00		0,00	0%	0,00
2											
2.1					0,00		0,00		0,00	0%	0,00
2.1.1					0,00		0,00		0,00	0%	0,00
3											
3.1					0,00		0,00		0,00	0%	0,00
3.1.1					0,00		0,00		0,00	0%	0,00
TOTAL HT					0,00		0,00		0,00		0,00
-	PRIX NOUVEAUX PROVISOIRES NOTIFIES :										
-	PN n°						0,00		0,00	0%	0,00
-	PN n°						0,00		0,00	0%	0,00
-	PN n°						0,00		0,00	0%	0,00
TOTAL HT PN PROVISOIRES NOTIFIES					0,00		0,00		0,00		0,00
-	AVENANTS NOTIFIES :										
-	Avenant n°						0,00		0,00	0%	0,00
-	Avenant n°						0,00		0,00	0%	0,00
-	Avenant n°						0,00		0,00	0%	0,00
TOTAL H.T. AVENANTS NOTIFIES					0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL HT					0,00		0,00		0,00		0,00
TVA (20 %)					0,00		0,00		0,00		0,00
MONTANT TTC					0,00		0,00		0,00		0,00

CALCUL DES RÉVISIONS

Annexe à la situation n°

Nom de l'opération

Mois d'exécution des travaux

Maître d'ouvrage

Intitulé du lot

Titulaire du lot

DONNÉES DE RÉFÉRENCE du MARCHÉ

date initiale (m0)

Indice de référence

valeur au
mois m0

valeur au
mois N

Formule appliquée : (cf CCAP)

indice 1 BTxx

indice 2	B Tyy
----------	-------

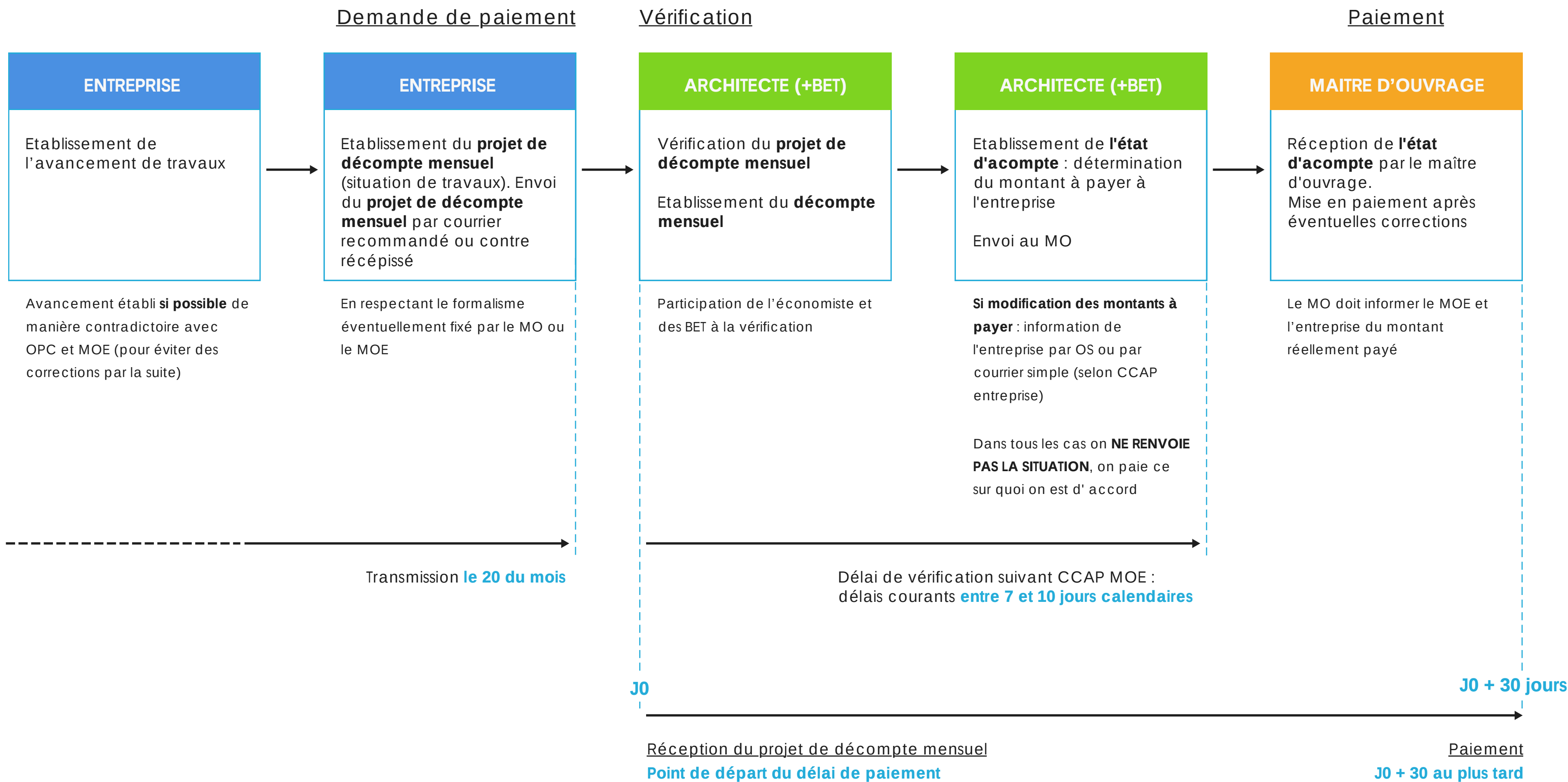
indice 3 BTzz

indice composé

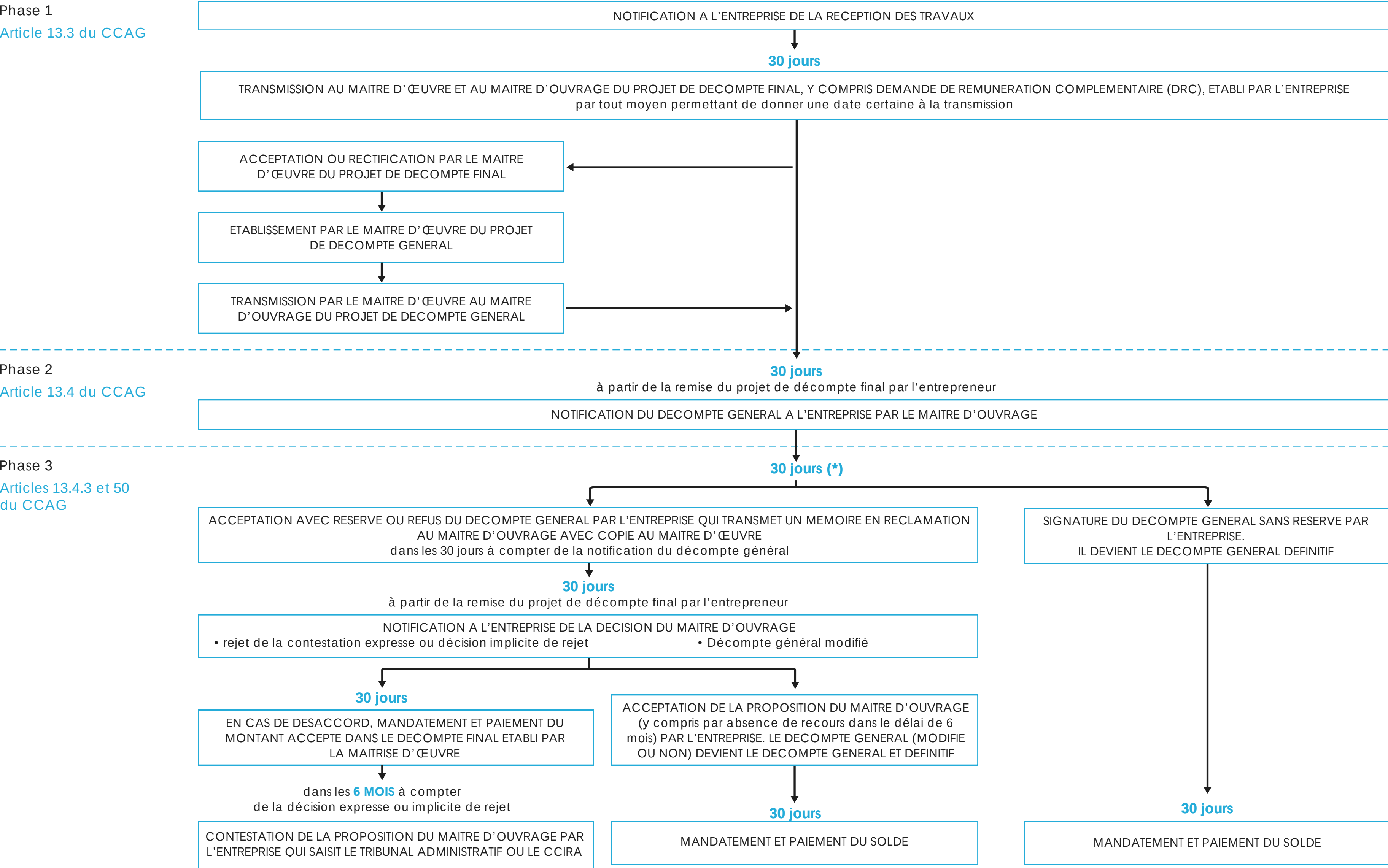
DETAILS DES REVISIONS selon valeurs publiées en mois année

n° état d'acompte	mois d'exécution des travaux	montant HT (a)	date indice prov.	provisoire Définitif	coefficient de révision	montant revision HT provisoire	montant revision HT définitive
Avancement valeur marché (a)							
Total HT	0,00	Cumul revisions HT (b)				0,00	

CIRCUIT D'ÉTABLISSEMENT ET DE VÉRIFICATION DES SITUATIONS MENSUELLES



DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF EN MARCHÉ PUBLICS SOUMIS AU CCAG TRAVAUX : UNE PROCEDURE EN TROIS PHASES



21. Gestion financière

21.0 Préambule

Un chantier est un processus relativement long, entre six mois et trente mois pour la plupart des chantiers.

Les entreprises doivent être payées au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Chaque paiement correspond à un acompte.

Des règles légales et contractuelles déterminent les modalités de paiement des acomptes.

On parle sur les chantiers de l'établissement de la « situation de travaux » par l'entreprise.

Dans le vocabulaire des **marchés publics**, cette « situation de travaux » est nommée comme suit :

- la « situation » établie par l'entreprise est le « projet de décompte mensuel » ;
- ce projet est corrigé par le maître d'œuvre et devient le « décompte mensuel » ;
- à partir du décompte mensuel, le maître d'œuvre dresse l'« état d'acompte mensuel », qui permet de déterminer le montant mensuel à régler ;
- cet état d'acompte mensuel permet au maître d'ouvrage de procéder au paiement de l'« acompte mensuel ».

Dans le vocabulaire des **marchés privés** tel qu'il figure dans la norme NF P 03-001, l'expression de « situation des travaux » est utilisée :

- il est ainsi question de l'« état de situation » établi par l'entreprise ;
- à partir duquel le maître d'œuvre établit le « décompte provisoire » ;
- qui lui sert à établir la « proposition d'acompte » qu'il fait au maître d'ouvrage.

Textes de référence :

Marchés publics :

- [CCAG Travaux 2021](#) (en particulier, art. 13) ;
- [articles L. 2100-1 et suivants du Code de la commande publique](#) (issus de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics) ;
- [articles R. 2100-1 et suivants du Code de la commande publique](#) (issus du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics) ;
- [articles R. 2192-10 et suivants du Code de la commande publique](#) (issus du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique).

L'ordonnance et le décret régissant les marchés publics sont d'application obligatoire.

En revanche, le CCAG Travaux est applicable si le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) le prévoit. Le CCAP peut déroger à ces règles. Il faut donc vérifier systématiquement si les articles du CCAG Travaux cités ici comme référence sont applicables.

Marchés privés :

- [Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés privés – norme NF P 03-001](#) du 20 octobre 2017.

Le présent document est établi à partir de la nouvelle norme mise à jour en octobre 2017.

- [Code de la construction et de l'habitation](#) (ci-après CCH)
- [Code de commerce](#) (ci-après C. com.)

La norme NF P 03-001 n'est applicable que si les documents du marché (CCAP) s'y soumettent expressément. Il convient d'être extrêmement vigilant pour vérifier si et dans quelle mesure le marché est soumis aux règles figurant dans ladite norme NF P 03-001 et si des dérogations n'ont pas modifié l'application de la norme NF P 03-001.

21. Gestion financière

21.1 Quel est le contenu du décompte mensuel et de l'état d'acompte mensuel ?

Un acompte est censé rémunérer l'entreprise de la valeur des travaux effectivement réalisés depuis l'établissement de l'acompte précédent.

21.1.1 Peut-on imposer un modèle de situation (projet de décompte) à l'entreprise ?

L'établissement de l'état d'acompte est fait à partir de la situation de travaux (projet de décompte) établie par l'entreprise.

La situation est établie par l'entreprise sur la base d'un document permettant de mesurer l'avancement depuis le démarrage des prestations.

La forme de ce document doit être établie en début de chantier par l'entreprise et validée par le maître d'œuvre.

En **marchés publics**, le maître d'ouvrage a la possibilité, sur demande de son maître d'œuvre, d'imposer un modèle de situation.

En **marchés privés**, le modèle résulte d'un accord, qui peut émaner du contrat.

Dans tous les cas, la mise au point d'un document type en début de chantier facilite le suivi des situations.

Textes de référence :

➤ **CCAG Travaux 2021, art. 12.1.6** ; anc. art. 13.1.6.

21.1.2 Que doit contenir la situation établie par l'entreprise ?

L'entreprise doit présenter les travaux effectivement réalisés depuis le démarrage des travaux.

L'outil proposé indique pour chaque ligne de la DPGF l'avancement au mois N, l'avancement au mois N-1 et la différence du montant des travaux qui doit être payée : cette présentation avec la différence entre le mois N et le mois N-1 permet de voir facilement les postes qui ont avancé pendant le mois écoulé.

Les coefficients de révision doivent être calculés par l'entreprise (mais pas la révision des prix, qui sera calculée soit par le maître d'œuvre, soit par le maître d'ouvrage).

L'entreprise doit joindre à sa situation la copie des demandes de paiement de ses sous-traitants.

 **OUTIL 20A** ([Projet de décompte](#))

➤ *CCAG Travaux 2021, art. 12.1 ; anc. art. 13.1*

21.1.3 Qui contrôle l'avancement des travaux ?

L'entreprise établit la situation sur la base de l'avancement des travaux.

La vérification du projet de décompte passe par la vérification de l'avancement des travaux.

S'il y a un OPC sur le chantier pour effectuer cette vérification, le maître d'œuvre doit s'appuyer sur le travail effectué par celui-ci.

Dans tous les cas, la validation de l'avancement est du ressort du maître d'œuvre.

Dans la pratique, il est plus efficace de valider l'avancement des travaux avec l'entreprise directement sur le chantier avant qu'elle émette sa situation. Cela évite des corrections lourdes à manipuler.

21.1.4 Quel est le contenu d'un état d'acompte ?

Le contenu d'un état d'acompte est le suivant :

- le montant de l'acompte mensuel calculé dans la situation contrôlée par le maître d'œuvre (décompte mensuel) ;
- le montant de la TVA calculé sur les prestations (études et travaux) exécutées par l'entreprise ;
- le montant des pénalités provisoires ou définitives, le cas échéant ;
- l'actualisation ou la révision des prix ;

- le montant de l'avance à attribuer ou à rembourser ;
- le montant de la retenue de garantie s'il en est prévu une.

  **OUTIL 20B** (État d'acompte)

21.1.5 Est-il possible de payer un approvisionnement de matériels, produits ou matériaux à l'entreprise ?

Oui, mais seulement si le marché de travaux le prévoit.

Le montant des approvisionnements doit être identifié dans le bordereau de prix de l'entreprise. Pour être sûr que les matériels, produits ou matériaux ont bien été acquis et payés par l'entreprise, il faut :

- exiger que l'approvisionnement soit loti de telle manière que sa destination ne fasse aucun doute et qu'il puisse être facilement contrôlé ;
- demander un titre de propriété à l'entreprise, par exemple une facture acquittée.

Ces éléments peuvent être localisés sur le chantier ou dans les locaux de l'entreprise. Dans tous les cas, un contrôle doit être effectué. Ils restent la propriété de l'entreprise mais ne peuvent être déplacés sans autorisation écrite du maître d'œuvre, car ils constituent un gage pour le maître d'ouvrage.

A noter que les prestations construites, qui font l'objet d'acomptes, deviennent la propriété du maître d'ouvrage au fur et à mesure de leur édification. La garde des ouvrages peut cependant rester à la charge des constructeurs sous réserve d'une prévision en ce sens du marché. Les approvisionnements restent en revanche, jusqu'à leur intégration dans l'ouvrage, la propriété de l'entreprise.

Textes de référence :

- CCAG Travaux 2021, art. 10.4 ; anc. art. 11.3 ;
- norme NF P 03-001, art. 19-2-2.

21.1.6 Comment est comptée la TVA ?

20.1.6.1 Quel est le taux de TVA applicable ?

Le taux normal de TVA est de 20 % en France métropolitaine (il existe des régimes spécifiques pour les collectivités d'outre-mer notamment). Ce taux est applicable sur tous les travaux neufs.

Deux taux de TVA réduite à 10 % et à 5,5 % existent pour les logements sous certaines conditions.

20.1.6.2 Sur quels ouvrages peut-on appliquer les taux réduits de TVA ?

Les taux de TVA réduits de 5,5 % ou 10 % peuvent être appliqués sous certaines conditions pour des travaux de réhabilitation de logements dans les cas suivants :

- taux de TVA à 5,5 % : travaux d'amélioration de la qualité énergétique des logements achevés depuis plus de deux ans, ainsi que les travaux induits [BOI-TVA-LIQ-30-20-95](#) ;
- taux de TVA à 10 % : autres travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien, réalisés dans les logements achevés depuis plus de deux ans (fixé à 7 % en 2012) [BOI-TVA-LIQ-30-20-90](#).

20.1.6.3 Comment compter la TVA ?

C'est l'entreprise qui doit facturer la TVA sur ses prestations, en appliquant éventuellement les règles ci-dessus pour le choix du taux de TVA.

20.1.6.4 Faut-il compter la TVA sur les avances ?



Nouveau

Oui, les avances sont soumises à la TVA, puisqu'elles constituent le paiement anticipé d'une partie du montant TTC du marché.

Textes de référence :

[Bulletin Officiel des Finances Publiques BOI-TVA-BASE-20-20 du 7 novembre 2018, titre III « Exigibilité de la taxe » 30 et 70](#)

[Fiche de la Direction des affaires juridiques du 14 décembre 2010 « Assujettissement des avances à la TVA »](#)

20.1.6.5 Faut-il compter la TVA sur les pénalités ?

Non, les pénalités ne sont pas soumises à la TVA, car elles ne correspondent pas à un travail effectué.

20.1.6.6 Comment doit être facturée la TVA pour les sous-traitants ?

La facturation de la TVA pour les sous-traitants est faite par l'entreprise principale, quel que soit le rang du sous-traitant.

L'entreprise principale doit payer la TVA sur les travaux sous-traités. Le sous-traitant établit sa facture sans TVA.

C'est le principe de l'auto liquidation de la TVA ([CGI, art. 283 al. 2 nonies](#)).

Un certain formalisme doit être respecté. Le paiement de TVA doit apparaître dans l'état d'acompte.

Il faut vérifier que ce principe est bien respecté dans les états d'acompte établis par l'entreprise.

Attention, certains travaux ne sont pas soumis à cette règle de l'auto-liquidation (<https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31983>).

20.1.6.7 Comment doit être facturée la TVA pour une entreprise étrangère ?

Une entreprise étrangère établie dans un Etat membre de l'Union européenne qui n'a pas d'établissement en France est soumise à la TVA, mais elle ne reçoit pas la TVA de la part du maître d'ouvrage.

Elle doit facturer avec la TVA, mais la TVA doit être payée par le maître d'ouvrage directement au service des impôts. C'est le principe de l'auto liquidation.

21.1.7 Comment appliquer des pénalités de retard ?

Le chapitre 19 traite de l'application des pénalités.

En **marchés publics** :

L'application des pénalités par le maître d'œuvre est de droit du seul fait de la constatation de la cause de la pénalité. Elle doit être faite par le maître d'œuvre lors de l'établissement de l'état d'acompte mensuel.

C'est au moment du décompte final que les pénalités prennent un caractère définitif en fonction du retard réel en fin de chantier.

En **marchés privés** :

L'application des pénalités par le maître d'œuvre nécessite une mise en demeure à l'entreprise.

Quel que soit le type de marché :

- dans l'état d'acompte, les pénalités doivent être déduites après le calcul TTC du montant à payer à l'entreprise ;
- dans tous les cas, le maître d'œuvre doit proposer d'appliquer strictement les clauses contractuelles. Mais c'est le maître d'ouvrage qui en décide et qui a la latitude de modifier l'état d'acompte avant paiement.

Textes de référence :

- CCAG Travaux 2021, art. 19 ; anc. art. 20 ;
- norme NF P 03-001, art. 9.5.

21.1.8 Comment calculer les révisions ou l'actualisation du marché ?



Nouveau

En marchés privés, la plupart des marchés sont révisables. Certains peuvent être conclus à prix ferme ou à prix ferme actualisable.



Nouveau

En marchés publics, les prix sont réputés fermes, sauf dans les cas où la réglementation prévoit des prix révisables ou si les documents particuliers du marché prévoient de tels prix et qu'ils comportent une formule de révision des prix ([CCAG Travaux 2021, art. 9.4.1](#)).

20.1.8.1 Quels indices utiliser ?

En marchés privés, on utilise les [indices BT publiés par l'INSEE](#) depuis octobre 2014 sur une base 100 de 2010.

On doit utiliser le ou les indices les mieux appropriés à l'objet des travaux.

Si le lot concerné comprend des travaux de natures différentes, on peut utiliser une formule paramétrique construite à partir de plusieurs indices.

Par exemple, pour un lot comprenant 40 % du prix en menuiseries acier (indice BT42) et 60% du prix en menuiseries aluminium (indice BT43), la formule de révision sera :

$$0,4 \times (BT42 \text{ mois } i / BT42 \text{ mois } 0) + 0,6 \times (BT43 \text{ mois } i / BT43 \text{ mois } 0)$$



Nouveau

En marchés publics, l'actualisation se fait en appliquant des coefficients établis à partir d'un index défini dans les documents particuliers du marché ([CCAG Travaux 2021, art. 9.4.3](#)).

A défaut, on utilise les indices BT ou TP publiés par l'INSEE depuis octobre 2014 sur une base 100 de 2010. Le coefficient d'actualisation est fixé par avenant.

On doit utiliser le ou les indices les mieux appropriés à l'objet des travaux.

20.1.8.2 Quelle différence entre révision et actualisation ?

En **marchés publics**, les prix ne peuvent pas être révisables et actualisables.

En **marchés privés**, ils peuvent être actualisables, puis révisables.

L'actualisation consiste à mettre à niveau la totalité des prix du marché au démarrage des travaux en fonction de l'évolution de l'indice de référence.

La révision compense les variations de prix tout au long de l'exécution du marché. Chaque mois, le montant à payer est révisé.

L'actualisation est prévue quand le démarrage du chantier risque d'être éloigné de plus de trois mois de la date de signature des marchés. Dans les marchés à tranches, l'actualisation est calculée au démarrage de chaque tranche.

En **marchés publics**, un marché actualisable est un marché à prix ferme. On ne peut pas réviser les prix après les avoir actualisés.

Si le marché n'est pas actualisable, la révision des prix est quasiment toujours obligatoire (pour les marchés dont la durée d'exécution est supérieure à trois mois).

20.1.8.3 Que faut-il vérifier dans le calcul des coefficients de révision ?

La formule de révision et le ou les indices à prendre en compte sont indiqués dans le marché de l'entreprise.

Il faut vérifier :

- la valeur de l'indice de départ : la date de valeur du prix initiale du marché est indiquée en principe dans l'acte d'engagement ;
- la valeur de l'indice du mois d'exécution des prestations : **les indices sont publiés par l'INSEE** avec un décalage de trois mois en moyenne ;
- l'indice du mois en cours n'est donc jamais connu au moment de la facturation ;
- on pratique une révision provisoire en utilisant le dernier indice connu. Cette révision deviendra définitive quand l'indice du mois concerné sera publié (et au plus tard trois mois après la publication de l'indice définitif) ;

- le résultat du calcul : en marchés publics, les contrats prévoient des modalités d'arrondi du résultat des calculs. Par défaut, le CCAG Travaux prévoit un arrondi au millième supérieur. C'est-à-dire que si le résultat du calcul est de 1,0491 on doit arrondir à 1,050, ou bien si on arrive à 1,0353 l'arrondi est fait à 1,036.

20.1.8.4 Et si ça baisse ?

Les indices peuvent baisser et conduire à des coefficients de révision qui sont négatifs.

Le montant de l'acompte peut alors être inférieur à la valeur révisée provisoirement.

Dans le cadre du décompte général et définitif, l'entreprise peut être amenée à effectuer un remboursement.

Textes de référence :

- CCAG Travaux 2021, art. 12.2.1.e ; anc. art. 13.2.1.d (calcul provisoire) et CCAG Travaux 2021, art.10.5 ; anc. art. 11.4 (arrondis),
- C. commande publ. , art. R. 2112-13,
- norme NF P 03-001, art. 9.4.

21.1.9 Comment verser une avance à l'entreprise ?

20.1.9.1 Est-il obligatoire de verser une avance à l'entreprise ?

En **marchés publics** :

Le versement d'une avance est réglementé par le décret marchés publics. Il est possible pour tous les maîtres d'ouvrage publics de proposer le versement d'une avance.

L'avance est obligatoire pour les marchés passés par l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux autres que les offices publics de l'habitat lorsque le montant initial du marché public ou de la tranche affermée est supérieur à 50 000 euros HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois.

En **marchés privés** :

Il n'existe aucune obligation réglementaire pour le paiement d'une avance.

Cependant, la norme NF P 03-001 prévoit une avance de 10 % du montant du marché TTC,

qui doit être versée avant tout début d'exécution.

Cette disposition a été introduite dans la norme NF P 03-001 d'octobre 2017. Il est fort probable que les documents particuliers du marché prévoient des modalités différentes pour l'éventuel versement d'une avance.

Dans les deux cas :

- le maître d'ouvrage doit être prudent sur le montant de l'avance et sur les modalités de remboursement ;
- avant de proposer le paiement de l'avance, il faut vérifier si les garanties prévues au marché ont bien été mises en œuvre par l'entreprise.

Textes de référence :

- *C. commande publ., art. L. 2191-2 et L. 2191-3 pour les obligations et les possibilités de verser une avance ;*
- *décret marchés publics, C. commande publ., art. R. 2191-3 et suivants sur les modalités de paiement et de remboursement de l'avance ;*
- *norme NF P 03-001, art. 20.2.*

20.1.9.2 Quelles sont les conditions de paiement de l'avance ?



Nouveau

L'avance est le versement d'une partie du montant du marché de l'entreprise avant tout commencement d'exécution de ses prestations.

Elle est payée en début de chantier et remboursée par l'entreprise selon les conditions contractuelles.

En **marchés publics** (et en **marchés privés** si les documents particuliers du marché ne prévoient pas d'autres conditions), le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et des modalités fixés par le marché public par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes ou de règlement partiel définitif ou de solde. L'avance doit être obligatoirement remboursée intégralement au plus tard quand on arrive à 80 % des paiements. Elle est calculée sur le montant TTC du marché et comprend donc la TVA.

Une entreprise ayant reçu une avance peut se trouver en difficultés financières et ne pas être en mesure de rembourser cette avance. Il faut donc se poser la question de la garantie financière de cette avance par un organisme bancaire.

20.1.9.3 Dans quelles conditions et comment est garantie une avance ?

En **marchés privés**, les règles de garantie ressortissent du contrat. Il n'y a aucune obligation légale.

En **marchés publics**, les règles de garantie sont déterminées par les textes :

- lorsque le montant de l'avance est inférieur à 30 %, seules les collectivités territoriales (leurs établissements publics et leurs groupements) peuvent demander la constitution d'une garantie à première demande, mais elles n'y sont pas obligées. Les parties peuvent prévoir de substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. Les services de l'Etat ne sont pas autorisés à demander une garantie ;
- lorsque le montant de l'avance est supérieur à 30 % de l'assiette du marché, l'avance doit être garantie quel que soit le maître d'ouvrage ;
- les mécanismes de garantie sont décrits à l'[article R. 2191-8 du Code de la commande publique](#) ;
- attention, ne pas confondre la garantie de l'avance et le remplacement de la retenue de garantie par une garantie bancaire.

Texte de référence :

- *C. commande publ., art. R. 2191-36 et suivants pour les dispositions de cet article portant sur la garantie à première demande*

20.1.9.4 Faut-il que l'entreprise émette une facture pour percevoir l'avance ?

Non. Elle est due par le maître d'ouvrage sans facturation.

En **marchés publics**, le maître d'ouvrage doit proposer une avance (sous les conditions vues ci-dessus).

Mais l'entreprise peut refuser de percevoir l'avance : on trouve cette information dans l'acte d'engagement. S'il n'y a pas de refus explicite, l'avance doit être versée à l'entreprise à partir de la date précisée ci-dessous.

Il faut conserver une trace de l'avance « pour mémoire » dans l'« état d'acompte mensuel » et prévoir une ligne pour le remboursement de l'avance.

20.1.9.5 Quel est le délai de paiement de l'avance ?

En **marchés publics**, le délai de paiement de l'avance est le même que celui des acomptes.

Ce délai court à compter de la date de notification du marché.

En **marchés privés**, la norme NF P 03-001 prévoit que l'avance est versée à l'entrepreneur avant tout début d'exécution.

Le contrat peut prévoir d'autres conditions de paiement. A savoir que la loi sur les délais de paiement ne s'applique pas pour l'avance. Il est logique de prévoir un délai de paiement de l'avance qui soit le plus réduit possible.

Lorsque l'avance doit être garantie, le délai de paiement ne peut courir avant l'obtention de cette garantie.

Textes de référence :

- *articles R. 2192-10 et suivants du Code de la commande publique (issus du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique). ;*
- *CCH, art. L. 124-2 ;*
- *norme NF P 03-001, art. 20.2.*

20.1.9.6 Quel document demander pour la garantie financière ?

En **marchés publics**, la garantie à première demande ou la caution personnelle et solidaire doivent respecter le formalisme prévu dans [l'Annexe 13 à l'arrêté du 22 mars 2019](#) portant l'annexe préliminaire du code de la commande publique.

En **marchés privés**, on pourra s'inspirer de ce document type.

20.1.9.7 Comment déterminer le montant de l'avance ?



En **marchés privés**, la norme NF P 03-001 prévoit par défaut une avance de 10 % du montant TTC du marché. Sinon, le montant de l'avance est déterminé par le contrat. De manière courantes le montant se situe entre 5 % et 30 % du montant TTC du marché.

En **marchés publics**, le maître d'ouvrage doit obligatoirement payer l'avance minimale prévue dans le décret marchés publics, sauf si le contrat prévoit un montant supérieur. L'entreprise peut refuser de percevoir l'avance.

En **marchés publics**, que faut-il vérifier :

- si l'entreprise a refusé l'avance : cette information se trouve dans l'acte d'engagement ;

- si elle ne l'a pas refusée, l'avance doit lui être versée : par défaut l'avance est due ;
- le pourcentage à appliquer par défaut est de 5 %, sauf si le contrat prévoit une autre valeur. Le marché peut y déroger sans jamais excéder 30 % sans condition, voire 60 % sous condition de la fourniture d'une garantie à première demande ;

— ce pourcentage est appliqué sur le montant suivant :

durée du marché inférieure ou égale à 12 mois = montant initial du marché TTC ;

durée du marché supérieure à 12 mois = on calcule l'avance sur la base de 12 mois de chantier, soit (montant initial du marché TTC / durée initiale du marché) x 12 ;

Ex. : durée du chantier de 17 mois et montant TTC du marché initial de 2 760 000 € TTC ;

Assiette de l'avance = $12/17 \times 2\,760\,000 \text{ € TTC} = 1\,948\,235 \text{ € TTC}$;

Avance = 5% de ce montant, soit 97 411 € TTC.

- les pourcentages supérieurs à 5 % sont rares. Les conditions d'application d'une avance supérieure à 5 % sont décrites dans l'article 110 § III du décret marchés publics.

Textes de référence :

- C. commande publ., art. R. 2191-6 et suivants ;
- norme NF P 03-001, art. 20.2.

201.9.8 Comment l'avance est-elle remboursée ?

En **marchés publics** et en **marchés privés**, dans le silence du contrat, le remboursement doit démarrer à partir de 65 % d'exécution du marché.

Le contrat peut prévoir d'autres modalités de remboursement.

Dans tous les cas, l'avance doit obligatoirement être remboursée quand le montant des prestations exécutées par l'entreprise atteint 80 % du montant TTC du marché ou de la tranche affermée.

Textes de référence

- C. commande publ., art. R. 2191-11 et suivants ;
- norme NF P 03-001, art. 20.2

20.1.9.9 Faut-il compter de la TVA sur une avance ?

Oui, la TVA doit être comptée sur l'avance, car celle-ci est calculée sur le montant TTC du marché.

20.1.9.10 Faut-il compter une retenue de garantie sur une avance ?

Non, on ne prend pas de retenue de garantie sur une avance.

Texte de référence :

➤ *C. commande publ., art. R. 2191-32 et suivants.*

20.1.9.11 Faut-il prévoir une avance sur un avenant ?

Il n'y a pas d'obligation légale à payer une avance dans le cas d'un avenant.

20.1.9.12 En cas de marché avec tranche optionnelle (conditionnelle), comment est calculée l'avance ?

En **marchés publics** :

Au début, l'avance est calculée sur la tranche ferme ; chaque fois qu'une tranche optionnelle (conditionnelle) est affermie sur le montant de cette tranche, l'avance est due sur cette tranche.

Il en va de même pour les remboursements : ils doivent être terminés quand le montant des prestations exécutées atteint 80 % de la tranche affermie, et non 80 % de la totalité du marché.

Donc, à chaque tranche optionnelle (conditionnelle) affermie il faut recommencer le système d'avance/remboursement calculés sur le montant de la tranche en appliquant les mêmes règles.

En **marchés privés** :

La norme NF P 03-001 précise que l'avance est calculée sur le montant TTC du marché sans autre précision. Il est nécessaire de préciser dans le contrat les modalités de paiement de l'avance en cas de tranche conditionnelle.

20.1.9.13 Un sous-traitant peut-il percevoir une avance ?

En **marchés publics** :

Les mêmes règles s'appliquent pour le sous-traitant et pour l'entreprise principale.

Le sous-traitant a droit au versement d'une avance dans les mêmes conditions.

L'assiette du titulaire est réduite du montant de la part sous-traitée.

Le sous-traitant peut percevoir une avance même si l'entreprise principale l'a refusée. Il peut aussi refuser son bénéfice.

En **marchés privés**, cela dépend du contrat.

Texte de référence :

➤ *C. commande publ., art. R. 2193-17 et suivants.*

20.1.9.14 Comment gérer l'avance en cas de sous-traitance en cours de l'exécution du marché ?

Si une entreprise sous-traite, en cours de l'exécution du marché, après avoir perçu l'avance, elle doit rembourser la partie de l'avance correspondant au montant du marché sous-traité.

Ce remboursement doit être fait même si le sous-traitant refuse de percevoir l'avance.

21.1.10 La retenue de garantie est-elle obligatoire ?

La retenue de garantie n'est applicable qu'en cas de prévision du contrat, qu'il s'agisse d'un marché de travaux public ou privé. Elle n'est donc pas obligatoire.

Dès lors que le contrat prévoit l'application d'une retenue de garantie, les règles régissant cette retenue sont d'ordre public, c'est-à-dire que le contrat ne peut pas y déroger.

20.1.10.1 A quoi sert la retenue de garantie ?

En **marchés publics** :

La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir :

- d'une part, les réserves à la réception des travaux ;
- d'autre part, les réserves formulées pendant la garantie de parfait achèvement.

En **marchés privés** :

La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux. Elle

ne couvre pas les réserves formulées pendant la garantie de parfait achèvement.

On peut ainsi faire faire des travaux à une autre entreprise pour lever les réserves si l'entreprise responsable ne donne pas suite aux demandes qui lui sont faites après une procédure de mise en demeure.

20.1.10.2 Quel est le montant de la retenue de garantie ?

Le montant de la retenue de garantie est fixé dans le marché.

Il ne peut être supérieur à 5 % du montant initial du marché et des éventuels avenants.

20.1.10.3 Le pourcentage est-il calculé sur le HT ou le TTC ?

La retenue de garantie est calculée sur le montant TTC.

20.1.10.4 Doit-on prendre une retenue de garantie sur une avance ?

Non, il n'y a pas de retenue de garantie sur avance.

20.1.10.5 Par quoi peut-on remplacer la retenue de garantie ?

Pour pouvoir percevoir la totalité des sommes dues en exécution du marché, les entreprises peuvent préférer substituer à la retenue un mécanisme de garantie bancaire (qui présente néanmoins un coût pour l'entreprise).

En **marchés publics** :

Deux hypothèses sont à distinguer :

- dans l'hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au prélèvement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première demande ;
- dans les autres cas, le titulaire peut préférer à la retenue la fourniture d'une garantie à première demande ou, si la personne publique ne s'y oppose pas, une caution personnelle et solidaire.

En **marchés privés** :

L'entrepreneur peut préférer fournir une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier.

La rédaction actuelle de la [loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du Code civil](#) n'autorise pas à exiger la fourniture d'une garantie à première demande, ce qui complique la mise en œuvre de la garantie par le maître de l'ouvrage.

[20.1.10.6 Que faut-il vérifier ?](#)

Il faut vérifier que la garantie fournie est supérieure, à tout le moins égale au montant de la retenue de garantie.

Dans le cas contraire, il faut calculer la retenue de garantie sur la partie non couverte par la garantie fournie.

➤ *Ex. :*

Sur un marché de 500 000 € TTC, le maître d'ouvrage accepte un avenant de 30 000 € TTC.

L'entreprise a présenté une garantie à première demande pour un montant de 5 % des 500 000 € TTC du marché initial, soit 25 000 € TTC, mais ne présente pas de garantie à première demande pour les sommes résultant de l'avenant.

Si l'entreprise présente une situation de 510 000 € TTC il faut pratiquer une retenue de garantie de 500 €, soit $510\,000\text{ €} \times 5\% - 25\,000\text{ €} = 500\text{ €}$.

[20.1.10.7 Comment rembourser la retenue de garantie ?](#)

La retenue de garantie est remboursée à la fin du délai de garantie en **marchés publics** ou après la levée des dernières réserves en **marchés privés**.

Par ailleurs, en **marchés privés**, et quand bien même les réserves n'auraient pas été levées, le maître de l'ouvrage doit libérer la retenue de garantie s'il n'a pas notifié par lettre RAR son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur.



Nouveau

Cette notification doit avoir lieu avant l'expiration de la garantie de parfait achèvement, soit dans l'année suivant la réception.

Il en va de même pour la mainlevée à faire sur les garanties bancaires.

[Textes de référence :](#)

➤ *C. commande publ., art. R. 2191-7 ;*

➤ *C. commande publ., art. R. 2191-32 et suivants et art. R. 2191-36 et suivants ;*

➤ *Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 pour les marchés privés.*

21. Gestion financière

21.2 Procédures de paiement

21.2.1 Quelle est la périodicité des acomptes ?

Quel que soit le type de marché, la périodicité des acomptes est habituellement de un mois.

En **marchés publics**, elle ne peut dépasser trois mois en application du décret marchés publics (un mois si l'entreprise est une PME ou un artisan).

En **marchés privés** se référant à la norme NF P 03-001, elle est fixée par défaut à un mois, sauf stipulations contraires du CCAP.

Textes de référence :

- *CCAG Travaux 2021, art. 12.1.1 ; anc. art. 13.1.1 ;*
- *C. commande publ., art. R. 2191-20 et suivants ;*
- *norme NF P 03-001, art. 19.1.*

21.2.2 Quel est le circuit pour un paiement ?

20.2.2.1 Quel est le circuit d'une situation de travaux ?

L'entreprise établit la situation de travaux (projet de décompte mensuel), qui, après avoir été contrôlée (et éventuellement rectifiée) par le maître d'œuvre, devient le décompte mensuel.

En marchés publics ou privés, les situations doivent être établies à la fin du mois de réalisation des travaux.

À partir du décompte mensuel, le maître d'œuvre établit l'état d'acompte mensuel, qu'il transmet au maître d'ouvrage. L'état d'acompte mensuel détermine le montant à payer par le maître d'ouvrage

En **marchés publics**, la procédure applicable est décrite dans le CCAP de la maîtrise d'œuvre.
Par défaut, la procédure prévue dans le CCAG Travaux est la suivante :

- le maître d'œuvre doit notifier à l'entreprise, par ordre de service, l'état d'acompte mensuel indiquant le montant qu'il propose de faire régler par le maître d'ouvrage. Cette notification doit intervenir dans un délai de sept jours calendaires après réception de la situation par le maître d'œuvre ;
- si la notification n'a pas été faite dans ce délai, l'entreprise peut en informer le maître d'ouvrage, qui peut procéder au paiement du montant que lui-même accepte.

Le respect de cette procédure est très contraignant. Il est conseillé de discuter avec le maître d'ouvrage de ces modalités lors de la mise au point du contrat de maîtrise d'œuvre et d'essayer d'une part d'allonger le délai de contrôle, et d'autre part de remplacer la procédure de notification par ordre de service par une diffusion par courriel.

On peut aussi restreindre l'obligation de notification par ordre de service aux cas où la maîtrise d'œuvre modifie le montant de la situation.

Lorsque ces modalités ne sont pas conformes au CCAG Travaux, il est indispensable d'énumérer ces dérogations dans le dernier article du CCAP proposé aux entreprises.

Dans tous les cas, il est nécessaire que l'état d'acompte soit notifié par le maître d'ouvrage à l'entreprise par ordre de service accompagné de la situation initiale de l'entreprise si celle-ci a été modifiée par le maître d'œuvre.

En cas de désaccord avec l'entreprise, le maître d'ouvrage doit payer les sommes admises par le maître d'œuvre.

En aucun cas il ne faut rejeter et renvoyer la situation à l'entreprise en cas de désaccord : il faut plutôt la corriger et la régler sur la partie sur laquelle il y a accord.

En **marchés privés** soumis à la norme NF P 03-001, en cas de désaccord avec l'entreprise et s'il est donné raison à l'entreprise par le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre dispose de dix jours pour établir une proposition d'acompte complémentaire.

Le maître d'ouvrage doit informer l'entreprise ainsi que le maître d'œuvre du montant payé.

Quel que soit le type de marché, beaucoup de maîtres d'ouvrage omettent d'informer la maîtrise d'œuvre du montant payé après corrections éventuelles. Il ne faut pas hésiter à le réclamer formellement.



OUTIL 20.C (Circuit d'établissement et de vérification des situations mensuelles).

Textes de référence :

- C. commande publ., art. R. 2191-20 et suivants ;
- CCAG Travaux 2021, art. 12.1 ; anc. art. 13.1 ;
- norme NF P 03-001, art. 19.4 ;
- CCH, art. L. 124-2.

20.2.2.2 Comment faciliter le circuit de paiement ?

Avant que le titulaire établisse le projet de décompte, il est indispensable de se mettre d'accord avec l'entreprise sur l'avancement des travaux. Cela évite beaucoup de corrections sur le projet établi par l'entreprise.

21.2.3 Quels sont les délais de paiement ?

En **marchés publics** :

En règle générale, le délai global de paiement est de trente jours.

Les établissements publics de santé et les établissements du service de santé de l'armée ont un délai de cinquantaine jours pour les paiements.

Des règles particulières s'appliquent aux établissements publics industriels et commerciaux (EPIC), qui ont un délai de soixante jours pour se rapprocher des délais de paiement des marchés privés.

En **marchés privés** :

Le contrat définit les délais de paiement.

Mais ces délais sont encadrés, de manière impérative, par la loi, qui fixe des délais maximaux (qui ne peuvent pas être augmentés par le contrat).

Pour le paiement des travaux, les délais légaux maximaux sont au choix des cocontractants les suivants :

- soixante jours calendaires nets à compter de la date d'émission de la facture ;
- quarante-cinq jours fin de mois (on compte quarante-cinq jours à partir de la date de la facture et on paie à la fin du mois de ce 45^{ème} jour).

Si le contrat ne prévoit pas de délai de paiement particulier mais qu'il se soumet à la norme NF P 03-001, un délai de trente jours à partir de la remise de la situation au maître d'œuvre s'applique.

20.2.3.1 Comment est défini le délai de paiement ?

En **marchés publics** :

Le délai de paiement démarre à la date de réception par le maître d'œuvre de la situation de travaux de l'entreprise.

Il faut que le contrat passé avec l'entreprise stipule qu'elle devra transmettre à la maîtrise d'œuvre ses situations (ou que le marché renvoie au CCAG Travaux, qui prévoit déjà cette modalité). Sinon les situations devront être transmises au maître d'ouvrage.

En **marchés privés** :

Le point de départ en cas d'application des délais légaux est la date d'émission de la situation de travaux.

Si la norme NF P 03-001 s'applique par défaut (délai de trente jours), le point de départ est la date de réception de la situation par le maître d'œuvre, comme en marchés publics.

Le point de départ du délai de paiement peut donc être différent entre public et privé.

La fin du délai de paiement est constituée par la réception du paiement par l'entreprise.

Textes de référence :

- *articles R. 2192-10 et suivants du Code de la commande publique (issus du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique).* ;
- *CCH, art. L. 124-2 ;*
- *C. com., art. L. 441-6 9^{ème} alinéa ;*
- *norme NF P 03-001 : art. 20.3.1.*

20.2.3.2 Comment déterminer la date de réception de la situation de travaux ?

La demande de paiement doit être soit transmise par l'entreprise par lettre recommandée, soit remise contre récépissé pour déterminer une date certaine et non contestable. Souvent, les entreprises envoient les demandes de paiement par courrier simple.

Dans tous les cas, le maître d'œuvre qui reçoit une situation de travaux doit indiquer la date de réception sur les documents reçus ainsi que sur l'état d'acompte qu'il communique au maître d'ouvrage.

En **marchés publics**, si aucune date n'est certaine, c'est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi, et il appartient à l'entreprise d'apporter la preuve de la date qu'elle annonce en cas de litige.

Texte de référence :

- *Articles R. 2192-10 et suivants du Code de la commande publique (issus du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique). ;*
- *CCH, art. L. 124-2.*

20.2.3.3 Dans quel délai le maître d'œuvre doit-il contrôler la situation de travaux établie par l'entreprise ?

Le maître d'œuvre doit transmettre l'état d'acompte mensuel au maître d'ouvrage dans le délai qui est indiqué dans son contrat (CCAP maîtrise d'œuvre).

En **marchés publics**, la pratique courante est de laisser entre sept et dix jours calendaires pour faire ce contrôle. Sept jours, c'est aussi le délai prévu dans le CCAG Travaux. Le décret marchés publics relatif à la lutte contre les retards de paiement impose que le délai contractuel laissé au maître d'œuvre ne dépasse pas quinze jours.

En **marchés privés**, la norme NF P 03-001 prévoit que le maître d'œuvre dispose de dix jours pour viser la situation de travaux et transmettre la proposition d'état d'acompte au maître d'ouvrage. Le délai de vérification doit, dans tous les cas, être compatible avec le délai global de paiement du maître d'ouvrage.

La loi énonce ainsi que lorsque le maître d'ouvrage recourt à un maître d'œuvre ou à tout autre prestataire dont l'intervention conditionne le règlement des acomptes mensuels, le délai d'intervention du maître d'œuvre ou du prestataire est inclus dans le délai de paiement de ces acomptes mensuels. Il faut donc, pour respecter les délais légaux d'ordre public, définir en début de chantier une procédure rigoureuse avec le maître d'ouvrage et les entreprises pour respecter ces délais.

Texte de référence :

- *Articles R. 2192-18 et suivants du Code de la commande publique (issus du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique). ;*
- *CCAG Travaux, art. 12.2.2 ; anc. art. 13.2.2 ;*
- *norme NF P 03-001, art. 19-4-1-5.*

20.2.3.4 Quelle pénalité pour le maître d'œuvre en cas de retard dans ce contrôle ?

En **marchés publics**, généralement, le marché de maîtrise d'œuvre précise les pénalités encourues du fait de l'inobservation du délai laissé à la maîtrise d'œuvre pour exercer son contrôle des situations de travaux.

Il prévoit également la faculté pour le maître d'ouvrage d'effectuer ou de faire effectuer, après mise en demeure, les prestations aux frais de la maîtrise d'œuvre défaillante.

En **marchés privés**, il n'existe pas de pénalité par défaut. La règle peut être définie dans le contrat de maîtrise d'œuvre.

Textes de référence :

- *Articles R. 2192-18 et suivants du Code de la commande publique (issus du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique). ;*
- *CCAG MOE art. 16 ;*
- *norme NF P 03-001, art. 20.3.1 ;*
- *C. Com., art. L. 441-6 ;*
- *CCH, art. L. 124-2.*

21.2.4 Le paiement d'un acompte est-il définitif ?

Juridiquement, le paiement d'un acompte n'a pas un caractère définitif.

Il est donc possible du point de vue juridique de revenir sur une décision de paiement s'il s'avère que la prestation qui a été payée ne correspond pas, en définitive, au marché de l'entreprise.

Un trop-perçu par l'entreprise peut être récupéré sur un acompte suivant.

Textes de référence :

- *C. commande publ., art. R. 2191-20 et art. R. 2191-26 ;*
- *CCAG Travaux 2021, art. 12.2.3 ; anc. art. 13.2.3 ;*
- *norme NF P 03-001, art. 19.4.1.1.*

21.2.5 Quel est le risque du trop-payé à l'établissement de l'état

d'acompte ?

En cas de défaillance de l'entreprise en cours d'exécution du chantier, si celle-ci est trop payée par rapport à l'avancement réel des travaux, le maître d'ouvrage n'a quasiment aucune chance de récupérer le trop-perçu.

Le paiement des acomptes doit donc correspondre au plus juste à l'avancement des travaux.

Le maître d'œuvre ne doit pas couvrir un éventuel arrangement entre le maître d'ouvrage et l'entreprise pour payer au-delà de l'avancement réel.

21.2.6 Que faire si le cumul des montants payés approche du montant du marché ?

En **marchés publics** :

Il est possible que les travaux supplémentaires réalisés par l'entreprise n'aient pas tous été formalisés par avenant. Le montant des travaux réalisés par l'entreprise peut donc approcher le montant contractuel et même le dépasser. Dans ce cas, l'article 15 du CCAG Travaux prévoit des procédures très strictes que l'entreprise doit respecter pour éviter un dépassement du montant contractuel sans que celui-ci soit formalisé.

Le maître d'œuvre est concerné par ces procédures. On pourra se reporter utilement à l'article 15 du CCAG Travaux. Pour le maître d'œuvre, il est important de prévenir le maître d'ouvrage lorsque le montant des travaux approche du montant contractuel pour éviter de se trouver dans cette situation. L'objectif doit être de régulariser les évolutions du marché par la mise au point et la signature des avenants nécessaires.

En **marchés privés** :

L'entreprise n'est pas obligée de poursuivre le chantier si des demandes supplémentaires du maître d'ouvrage ne sont pas formalisées.

Le maître d'œuvre doit s'assurer que les travaux supplémentaires ont fait l'objet d'une commande formalisée (voir chapitre traitant des OS). Même si les demandes proviennent du maître d'ouvrage, le maître d'œuvre doit formaliser les demandes et informer le maître d'ouvrage par écrit de l'évolution du budget.

Texte de référence :

➤ CCAG Travaux 2021, art. 14 ; anc. art. 15.

21.2.7 Comment prendre en compte une mauvaise réalisation de l'ouvrage dans le paiement de l'entreprise ?

Le principe est que le paiement se fait à l'aune de l'exécution, même non conforme, des prestations. Cependant, si la réalisation n'est pas complètement conforme au marché mais, quand même recevable, il est possible d'utiliser le mécanisme de réfaction du prix.

Son traitement juridique est historiquement différent en marchés publics et en marchés privés. L'évolution du Code civil rapproche cependant les règles applicables aux marchés privés de celles applicables aux marchés publics.

En **marchés publics** :

Le contenu de l'article 41-7 du CCAG Travaux qui traite de cette problématique est le suivant :
« Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, le maître de l'ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix. Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation. »

Ainsi, lorsque les prestations ne sont pas totalement conformes au marché, il est possible de décider communément avec l'entreprise (et, naturellement, la maîtrise d'ouvrage) d'appliquer une réfaction de prix plutôt que d'imposer une reprise. Il faut recueillir l'accord du maître d'ouvrage et de l'entreprise.

Dans la pratique, cette possibilité de réfaction couvre principalement des prestations de finitions.

L'article 13-1-1 du CCAG Travaux 2021 autorise l'application d'une réfaction mise en œuvre suivant les prévisions dudit CCAG sur les acomptes mensuels.

A cet égard, les articles 21, 22 et 24 du CCAG Travaux permettent d'appliquer des réflexions en cas de dérogation de la provenance ou de la qualité des matériaux aux stipulations du marché de travaux. A défaut d'acceptation par l'entreprise, les produits et matériaux ne sont pas validés par le maître d'œuvre.

Pour mettre en œuvre les réflexions, dès que l'on constate une défaillance de réalisation entrant dans la définition (ou un défaut de qualité ou de provenance des matériaux) :

- soit on décide de formaliser immédiatement la réfaction par un ordre de service notifiant un prix en moins-value : cela suppose l'accord immédiat du maître d'ouvrage et de l'entreprise ;
- soit on reporte la formalisation de la réfaction en fin de chantier au moment de la réception ;
- dans tous les cas, par précaution, la réfaction peut être faite dès sa constatation, lors du paiement du prochain état d'acompte.

Le choix d'appliquer une réfaction ou de réceptionner avec réserve est uniquement du ressort du maître d'ouvrage : l'entreprise ne peut pas obliger le maître d'ouvrage à pratiquer une réfaction qui l'exonérerait de la nécessité de réaliser l'ouvrage conforme au marché.

Pour les réfections de l'article 41.7 du CCAG Travaux, l'accord définitif de l'entreprise sur cette réfaction sera acquis au moment de la réception :

- si l'entreprise est d'accord : la réfaction est inscrite dans le procès-verbal de réception ;
- si l'entreprise n'est pas d'accord : une réserve est formulée, l'entreprise doit reprendre les prestations. Le montant de la prestation doit être payé dans son entier (sauf retenue de garantie).

Le formulaire EXE6 « réception des travaux, décision de réception », article F 2.3.1.1 édité par la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie des finances et de l'industrie, donne le cadre pour l'application de la réfaction au moment de la réception des travaux.

En **marchés privés** :

Historiquement, il n'était pas possible de modifier le contrat en considération de l'imperfection de l'exécution. Le nouveau droit des contrats applicable aux contrats conclus depuis le 1^{er} octobre 2016 rend possible la notion de réfaction sur un prix sans l'intervention d'un juge.

Le maître d'ouvrage doit préalablement mettre en demeure l'entreprise de réaliser la prestation conformément à son marché. Cette mise en demeure doit être formalisée par une lettre recommandée avec accusé de réception.

Si l'exécution demeure imparfaite, il peut notifier sa décision de réduire le prix. Cette réduction du prix doit être proportionnelle à l'imperfection de l'exécution.

La réfaction présente néanmoins des dangers juridiques certains pour le maître de l'ouvrage. Il est préférable en principe de procéder à une réserve sur les imperfections de l'exécution.

Texte de référence :

- *formulaire EXE6, art. 2.3.11 « réception des travaux – décision de réception » du MINEFI ;*

➤ CCAG Travaux 2021, art. 41.7 ;

➤ C. civ., art. 1223.

21.2.8 En cas de contestation par l'entreprise du montant de l'acompte, que doit-on payer ?

En cas de désaccord avec le montant demandé par l'entreprise, il ne faut pas renvoyer le projet de décompte à l'entreprise.

Le maître de l'ouvrage doit payer les sommes sur lesquelles le maître d'œuvre est d'accord dans l'attente du règlement du différend.

Cela est vrai en marchés publics et en marchés privés. On ne peut pas prétexter d'un désaccord pour ne pas payer la partie de la situation sur laquelle il y a un accord.

Attention, si les sommes sur lesquelles portait le désaccord doivent au final être payées, les intérêts moratoires seront dus à cause du retard de paiement.

21.2.9 L'entreprise peut-elle suspendre l'exécution des travaux si elle n'est pas payée ?

Dans les **marchés privés** soumis à la norme NF P 03-001, si l'entreprise n'est pas payée dans les délais contractuels ou légaux, elle peut suspendre l'exécution des travaux après mise en demeure de payer restée infructueuse dans un délai de quinze jours. Elle doit aussi informer le maître d'œuvre dans le même délai.

Le retard pris suite à cette suspension des travaux ne peut pas être imputé à l'entreprise.

En **marchés publics**, il n'est pas possible de suspendre l'exécution des travaux en cas de désaccord sur le montant de l'état d'acompte mensuel.

En revanche, l'art. 49.2.1. du CCAG Travaux prévoit qu'« *au cas où deux acomptes successifs n'auraient pas été payés, le titulaire peut, trente jours après la date de remise du projet de décompte pour le paiement du deuxième de ces acomptes, prévenir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le représentant du pouvoir adjudicateur de son intention d'interrompre les travaux au terme d'un délai d'un mois* ».

Texte de référence :

➤ CCH, art. L. 124-2, 2ème alinéa ;

➤ norme NF P 03-001, art. 10-3-2-1 ;

21.2.10 Faut-il établir une facture pour que les pénalités de retard de paiement (intérêts moratoires) soient payées ?

Cet article est proposé pour information, car le maître d'œuvre n'a pas à intervenir dans le paiement des intérêts moratoires.

En marchés publics :

Non, en théorie, l'entreprise n'a pas à établir de facture, le paiement des intérêts moratoires est automatique.

Si le maître d'ouvrage paie avec retard, il doit des intérêts moratoires calculés en fonction du nombre de jours de retard et appliqués au montant dont le règlement subit un retard, auquel s'ajoute une indemnité forfaitaire de 40 euros. Les intérêts moratoires applicables sont définis aux articles R. 2192-21 et suivants du Code de la commande publique

Les intérêts moratoires sont exigibles sans qu'un rappel soit obligatoire, c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire d'envoyer une lettre recommandée afin de déclencher le droit de percevoir des pénalités de retard. Ils doivent être payés dans les quarante-cinq jours suivant la mise en paiement de la facture.

Dans la pratique, il arrive souvent que les intérêts moratoires ne soient pas réglés automatiquement.

L'entreprise devra donc les réclamer, mais la comptabilisation des intérêts moratoires doit être faite en dehors des états d'acompte, et le contrôle du calcul est du ressort du comptable public.

En marchés privés :

Les intérêts de retard (intérêts moratoires) sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Le paiement de ces intérêts est d'ordre public et les maîtres d'ouvrage ne peuvent s'y soustraire. La nouvelle norme NF P 03-001 prévoit de manière explicite l'application de cette règle. Elle fixe aussi les modalités de calcul des intérêts.

Dans la pratique, il arrive souvent que l'entreprise doive réclamer le paiement des intérêts moratoires.

Textes de référence :

➤ www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32073 ;

➤ C. com., art. L. 441-6 12^{ème} alinéa ;

➤ *C. commande pub., art. R. 2192-31 et suivants ;*

➤ *norme NF P 03-001, art. 20.6.*

21.2.11 Comment payer les différents membres d'un groupement d'entreprises ?

Les entreprises constituent des groupements momentanés d'entreprises (GME) qui sont soit conjoints soit solidaires.

Les modalités de paiement ne sont pas les mêmes.

20.2.11.1 Qui payer dans un groupement conjoint ?

Dans un groupement conjoint, le projet de décompte mensuel est présenté pour le groupement complet.

Le décompte est néanmoins décomposé en autant de parties qu'il y a de cotraitants.

Le mandataire est seul habilité à présenter le projet de décompte, qui doit être obligatoirement signé par lui.

Chaque cotraitant est payé directement sur son compte.

20.2.11.2 Qui payer dans un groupement solidaire ?

Dans un groupement solidaire, deux possibilités sont envisageables :

- soit (et c'est l'hypothèse la plus courante) le marché prévoit que le règlement des travaux se fait sur un compte unique : les paiements de chaque cotraitant se font alors par le mandataire du groupement dans le cadre des règles de fonctionnement du groupement momentané d'entreprises ;
- soit, si le marché de travaux le prévoit, les entreprises fournissent une décomposition en pourcentage des prestations à réaliser par chacun : le règlement des travaux sera alors effectué sur des comptes distincts.

Le mandataire est seul habilité à présenter le projet de décompte.



Nouveau

En marchés publics, l'[article 10.7.1 du CCAG Travaux 2021](#) prévoit que, quelle que soit la forme du groupement (conjoint ou solidaire), chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l'exécution de ses propres prestations. Toutefois, les documents particuliers du marché peuvent prévoir un versement sur un compte unique pour les groupements solidaires ([CCAG Travaux 2021, art. 10.7.2](#)).

Texte de référence :

21.2.12 Comment payer les sous-traitants ?

20.2.12.1 Doit-on payer directement les sous-traitants ?

En **marchés publics** :

Le sous-traitant de premier rang bénéficie obligatoirement du paiement direct. Cette obligation est légale et aucun contrat ne peut aller contre elle.

En **marchés privés** :

Il n'existe pas, au sens strict, de paiement direct. La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance prévoit seulement un mécanisme de garantie de paiement consistant en principe dans la mise en place d'une caution par le donneur d'ordres. Cette garantie peut cependant être remplacée par un mécanisme de délégation de paiement conduisant à un effet assimilable à un paiement direct.

Le défaut de mise en place de la garantie entraîne la responsabilité du maître de l'ouvrage (art. 14-1 de la loi du 31 décembre 1975).

Par ailleurs, le sous-traitant impayé dispose d'une action directe contre le maître de l'ouvrage dans les conditions décrites à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975.

Textes de référence :

➤ *C. commande publ., art. R. 2193-10 et suivants ;*

➤ *loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, art. 12 et 14-1.*

20.2.12.2 Doit-on payer directement un sous-traitant de sous-traitant ?

Même en marchés publics, il n'est pas obligatoire de payer directement un sous-traitant de deuxième rang (et de rangs suivants).

En revanche, s'il ne met pas en place un paiement direct (délégation de paiement), le sous-traitant, qui confie lui-même l'exécution d'une partie de son marché à un sous-traitant, doit, obligatoirement, lui délivrer une caution.

20.2.12.3 Comment payer la TVA aux sous-traitants ?

La TVA due sur les travaux réalisés par le sous-traitant doit être acquittée par l'entreprise principale. C'est le principe de l'autoliquidation de la TVA.

Il faut donc payer la TVA des sous-traitants à l'entreprise principale.
Les montants payés aux sous-traitants sont hors taxes.

21. Gestion financière

21.3 Le décompte général et définitif (DGD)

Textes de référence :

- CCAG Travaux, art. 12.3 « Demande de paiement finale » (anc. art. 13.3) ;
- CCAG Travaux, art. 12.4 « Décompte général – solde » (anc. art. 13.4) ;
- CCAG Travaux, art. 55.1 « Mémoire en réclamation » (anc. art. 50.1) ;
- norme NF P 03-001, art. 19.5 « Projet de décompte final » ;
- norme NF P 03-001, art. 19.6 « Vérification du projet de décompte final – Établissement du décompte général » ;
- norme NF P 03-001, art. 20.4 « Solde ».

21.3.1 A quoi sert le décompte général et définitif ?

Il permet de solder définitivement les comptes de l'entreprise avec le maître d'ouvrage.

21.3.2 Quel est le circuit d'établissement du décompte général et définitif ?

Les processus décrits ci-après sont conformes aux processus décrits dans le CCAG Travaux et dans la norme NF P 03 001.

Il convient de vérifier le contenu du CCAP spécifique aux opérations concernées, qui, assez souvent, déroge à ces dispositions, étant par ailleurs observé que la norme NF P 03-001 ne s'applique qu'en cas de prévision en ce sens du marché de travaux.

En marchés publics :

L'entreprise établit le **projet de décompte final**, qu'elle transmet simultanément au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage. Ce projet est éventuellement assorti d'une demande de rémunération complémentaire (parfois présentée sous la forme d'un mémoire en réclamation).

A partir de ce projet, le maître d'œuvre établit le **décompte final**, qui lui sert à établir le projet de décompte général qui est transmis au maître d'ouvrage. Celui-ci peut soit accepter le projet de décompte, soit encore le rectifier.

A ce stade, en cas de réserves significatives à la réception des ouvrages, il convient d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les conséquences financières de ces réserves, le décompte général pouvant lui-même comporter des réserves quand des problématiques connues sont susceptibles d'avoir des incidences pécuniaires postérieurement à son établissement.

Le maître d'ouvrage accepte ou rectifie à son tour le **projet de décompte général**, qui devient le décompte général. Il le notifie à l'entreprise.

L'entreprise accepte avec ou sans réserve ou refuse de signer le décompte général en motivant son refus (ou ses réserves) dans un mémoire en réclamation. Ce mémoire, appelé aussi « mémoire en réplique », doit apporter des arguments pour expliquer le refus de signer ou les réserves. Il ne permet pas d'introduire de nouveaux sujets de réclamation qui n'auraient pas été soulevés dans le projet de décompte final de l'entreprise (à l'exception de ceux qui sont apparus dans le décompte général, notamment, par exemple, des pénalités ou retenues).

Quand l'entreprise et le maître d'ouvrage sont d'accord sur le contenu du décompte général, celui-ci devient le **décompte général et définitif** (DGD), qui clôt définitivement les comptes de l'entreprise.

Le DGD lie définitivement les deux parties (sauf pour ce qui concerne les intérêts moratoires éventuellement dus par le maître d'ouvrage sur le solde et les révisions de prix).

Le DGD a des effets sur les réserves à la réception ou les notifications de garantie de parfait achèvement. Il appartient donc au maître d'œuvre d'indiquer dans le projet de décompte général les réserves en cours non encore levées ou les problèmes apparus liés à la garantie de parfait achèvement. Il est ainsi possible à titre provisoire de retenir des sommes nécessaires à la levée des réserves. A défaut, le maître de l'ouvrage ne pourra plus s'en prévaloir.

En **marchés privés** :

La procédure telle qu'envisagée par la norme NF P 03-001 est de même nature qu'en marchés publics.

L'entreprise établit le **projet de décompte final**, qu'elle transmet au maître d'œuvre.

A partir de ce projet, le maître d'œuvre établit le **projet de décompte général**, qu'il transmet au maître d'ouvrage.

A ce stade, en cas de réserves significatives, il convient d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les conséquences financières de ces réserves.

Le maître d'ouvrage notifie le **décompte général** à l'entreprise.

L'entreprise accepte ou fait part de ses observations par écrit au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage.

Si l'entreprise et le maître d'ouvrage ne se mettent pas d'accord, les parties doivent se consulter pour examiner l'opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage ou non.

Quand l'entreprise et le maître d'ouvrage sont d'accord sur le contenu du décompte définitif celui-ci clôt les comptes de l'entreprise.

21.3.3 Quels sont les délais pour l'entreprise ?

 **OUTIL 20.D (décompte général définitif en marché public : une procédure en trois phases)**

En **marchés publics**, les délais exposés ci-après sont les délais prévus dans le CCAG Travaux. Ils peuvent être modifiés dans le CCAP de l'entreprise.

Établissement du projet de décompte final : trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux.

 **Nouveau** Il doit être notifié simultanément au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage (**CCAG Travaux 2021, art. 12.3.2**).

Conséquence en cas de dépassement du délai par l'entreprise :

- si dans ce délai l'entreprise n'a pas établi le projet de décompte final, le maître d'ouvrage doit le mettre en demeure d'y procéder (copie au maître d'œuvre), en lui laissant un délai de quinze jours minimum pour le faire ;
- si la mise en demeure reste sans effet le maître d'œuvre établit d'office le décompte final aux frais de l'entreprise (**CCAG Travaux 2021, art. 12.3.4**).

Ce décompte final est notifié à l'entreprise par le maître d'ouvrage avec le décompte général.

Acceptation du décompte général, avec ou sans réserve, ou explication du refus dans un mémoire en réclamation : trente jours à compter de la notification du décompte général.

Conséquence en cas de dépassement du délai par l'entreprise :

- en cas de dépassement du délai ou si l'entreprise a respecté le délai mais n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, le décompte général qui a été notifié à l'entreprise est réputé accepté par elle ;
- le décompte général devient alors le décompte général et définitif.

En **marchés privés** soumis à la norme NF P 03-001 :

Établissement du projet de décompte final : quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux.

Conséquence en cas de dépassement du délai par l'entreprise :

- si dans ce délai l'entreprise n'a pas établi le mémoire définitif, le maître d'ouvrage doit le mettre en demeure, en lui laissant un délai d'au moins quinze jours pour l'établir ;
- si la mise en demeure reste sans effet, le maître d'ouvrage peut faire établir le projet de décompte final par le maître d'œuvre aux frais de l'entreprise.

Acceptation du décompte général avec ou sans réserve, ou explication du refus dans un mémoire en réclamation : trente jours à compter de la notification du décompte général.

Conséquence en cas de dépassement du délai par l'entreprise :

- en cas de dépassement du délai, le décompte général qui a été notifié à l'entreprise est réputé accepté par elle.

21.3.4 Quels sont les délais pour le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage ?

En **marchés publics** :

Les délais que doit respecter le maître d'œuvre sont généralement contractualisés dans le CCAP du contrat de maîtrise d'œuvre. Dans tous les cas, l'action du maître d'œuvre doit s'inscrire dans les délais globaux prévus dans le CCAP du marché de travaux ou par défaut dans le CCAG Travaux. Il est très important pour le maître d'œuvre de respecter les délais ci-dessous.

Il est recommandé de traiter toutes les prestations supplémentaires réalisées par l'entreprise au fur et à mesure du chantier pour ne pas avoir à les analyser pour la première fois à la fin du chantier. Pour cela, il est important de réclamer à l'entreprise la formalisation du coût

des prestations supplémentaires au fur et à mesure.

Notification à l'entreprise du décompte général établi à partir du projet de décompte final de l'entreprise :

- le délai prévu dans le contrat de maîtrise d'œuvre pour contrôler le décompte général est habituellement de quinze à vingt jours calendaires ;
- le maître d'ouvrage dispose de trente jours à partir de la réception du projet de décompte final par le maître d'œuvre et par lui-même pour notifier le décompte général signé par lui-même à l'entreprise.

Conséquences en cas de dépassement du délai par le maître d'ouvrage :

- sauf disposition contraire écrite dans son contrat, en cas de dépassement du délai de trente jours, l'entreprise peut établir elle-même le projet de décompte général, qu'elle notifie au maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage dispose alors de dix jours pour notifier le décompte général à l'entreprise ;
- si le maître d'ouvrage dépasse ce délai de dix jours, le projet de décompte général établi par l'entreprise devient le décompte général et définitif. Il y a donc approbation tacite.

Il est recommandé de déroger dans le CCAP du marché de travaux à ces prescriptions du CCAG Travaux afin d'éviter que naissent des décomptes généraux non maîtrisés.

Instruction du mémoire en réclamation expliquant le refus de l'entreprise de signer le décompte général notifié par le maître d'ouvrage, ou les réserves à sa signature.

Le délai prévu dans le contrat de maîtrise d'œuvre pour l'instruction d'un mémoire en réclamation est couramment de trois semaines à un mois.

Attention, car ce délai est incompatible avec le délai global que doit respecter le maître d'ouvrage, qui est de trente jours dans la version du CCAG Travaux modifiée en avril 2014, sauf dérogation dans le CCAP de l'entreprise.

Conséquence en cas de dépassement du délai :

- sauf disposition contraire écrite dans le contrat de l'entreprise, l'absence de notification dans le délai de trente jours équivaut au rejet de la réclamation et ouvre la voie à une procédure contentieuse.

Ce sujet est traité de manière plus complète dans le point spécifique 20.4 sur les mémoires en réclamation.

Paiement du solde : le point de départ du délai légal de paiement du solde est la date de réception par le maître d'ouvrage du décompte général et définitif. Le délai de paiement est le délai légal (en règle générale, trente jours).

En cas de contestation par l'entreprise du décompte général, le maître d'ouvrage doit régler dans un délai légal les sommes admises dans le décompte final établi par le maître d'œuvre.

En **marchés privés** :

Les délais que doit respecter le maître d'œuvre sont généralement contractualisés dans le CCAP du contrat de maîtrise d'œuvre.

Dans tous les cas, l'action du maître d'œuvre doit s'inscrire dans les délais globaux prévus dans le CCAG Travaux ou dans la norme NF P 03-001 lorsque les parties s'y sont soumises.

Notification du décompte général établi à partir du projet de décompte final de l'entreprise :

Le délai prévu dans le contrat de maîtrise d'œuvre est habituellement de quinze à vingt jours calendaires. Ce délai doit être compatible avec les délais imposés au maître d'ouvrage pour ne pas lui faire courir de risque de retard.

Le maître d'ouvrage dispose de trente jours à partir de la réception du projet de décompte final par le maître d'œuvre pour notifier le décompte général signé par lui-même à l'entreprise.

Conséquences en cas de dépassement du délai par le maître d'ouvrage :

- l'entreprise doit mettre en demeure le maître d'ouvrage de lui notifier le décompte général ;
- le délai de la mise en demeure est de quinze jours ;
- au-delà de ce délai, le projet de décompte final de l'entreprise est réputé avoir été accepté par le maître d'ouvrage.

Instruction des observations de l'entreprise sur le décompte général :

Le délai prévu dans le contrat de maîtrise d'œuvre pour l'instruction des observations de l'entreprise est couramment de trois semaines à un mois. Attention, car ce délai est incompatible avec le délai global que doit respecter le maître d'ouvrage, qui est de trente jours dans la norme NF P 03-001.

Conséquence en cas de dépassement du délai :

- l'absence de notification dans le délai de trente jours équivaut à l'acceptation des observations de l'entreprise. Il y a donc approbation tacite en cas de dépassement du délai.

Paiement du solde : le point de départ du délai de paiement du solde est la date de la notification du décompte général à l'entreprise. Le délai de paiement est de trente jours.

En cas de contestation par l'entreprise du décompte général, il faut régler dans le même délai de trente jours les sommes admises dans le décompte général établi par le maître d'œuvre.

21.3.5 Que doit contenir le projet de décompte final établi par l'entreprise ?

Le projet de décompte final est la demande de paiement finale de l'entreprise. Il peut être établi à la place de la dernière situation ou après la situation du dernier mois de travaux avant réception. Il doit contenir les mêmes postes que les situations mensuelles.

Il permet à l'entreprise de récapituler les réserves sur les ordres de service, sous peine de les voir abandonnées, sous la forme d'un mémoire en réclamation.

Après avoir établi le projet de décompte, final l'entreprise ne peut plus faire valoir de nouvelles demandes. L'entreprise est liée par les indications figurant au projet de décompte final. Le projet de décompte final fige les demandes de l'entreprise.

21.3.6 L'entreprise peut-elle modifier après coup son projet de décompte final ?

L'entreprise ne peut pas modifier après coup son projet de décompte final, au moment de la contestation du décompte général par exemple.

Dans tous les cas, si l'entreprise présente une réclamation ou si elle modifie son montant postérieurement à l'établissement de son projet de décompte final, celle-ci est entachée de forclusion et n'est donc pas recevable.

21.3.7 Quel contrôle doit faire le maître d'oeuvre sur le projet de décompte final ?

Le maître d'œuvre doit contrôler que les demandes de l'entreprise sont conformes aux conditions du marché éventuellement modifié par avenant.

Si le maître d'œuvre n'est pas d'accord avec le projet de l'entreprise, il le rectifie pour établir le projet de décompte général. En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement doit être effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d'œuvre.

21.3.8 Doit-on attendre le quitus du gestionnaire du compte prorata



En **marchés publics** :

Aucun texte dans le CCAG Travaux ne régit ce point. Il y a intérêt à prévoir dans le CCAP du marché de travaux les règles de fonctionnement du compte prorata. Il est parfois fait référence à la norme NF P 03 001 qui est assez complète sur ce sujet.

Il est recommandé d'être attentif à la bonne gestion du compte prorata par les entreprises pour faciliter l'établissement des décomptes généraux et définitifs.

En **marchés privés** :

Si la norme NF P 03 001 est applicable, les procédures de gestion du compte prorata sont très encadrées.

Le maître d'œuvre doit attendre le quitus du gestionnaire du compte prorata pour établir le décompte général. Si l'entreprise n'est pas en règle, le maître d'œuvre peut proposer au maître d'ouvrage de régler les sommes dues directement au gestionnaire du compte prorata.

Texte de référence :

➤ *norme NF P 03 001 art. 14-2 et 20-4-4.*

21.3.9 Que doit contenir le projet de décompte général établi par le maître d'œuvre ?

En **marchés publics** :

Le projet de décompte général est établi par le maître d'œuvre à partir du projet de décompte final élaboré par l'entreprise. Ce projet de décompte général contient le décompte final : c'est le projet de décompte final de l'entreprise corrigé des éventuels désaccords avec les demandes de l'entreprise sur des réclamations et des réfections.

- l'état du solde : c'est en fait le dernier état d'acompte prenant en compte le décompte final qui statue définitivement sur :
 - la prise en compte des pénalités applicables ;
 - le calcul des révisions à partir des indices parus à date ;
 - le contrôle de la retenue de garantie ou de la caution ;
- la récapitulation des acomptes mensuels et la détermination du solde à payer à l'entreprise.

Ce projet de décompte général est alors transmis au maître d'ouvrage pour être accepté ou corrigé par lui et notifié à l'entreprise dans un délai de trente jours après la date de remise du projet de décompte final.

En **marchés privés** :

Le contenu du décompte général n'est pas indiqué dans la norme NF P 03-001.

Dans la pratique, il est de même nature que le décompte général prévu en marchés publics.

21.3.10 Quelles sont les actions à mener par l'entreprise à la réception du décompte général ?

En **marchés publics** :

- soit elle signe sans réserve le décompte général, qui devient alors le décompte général et définitif. L'entreprise le renvoie au maître d'ouvrage avec copie au maître d'œuvre ;
- soit elle signe avec réserves ou refuse de signer le décompte général.

L'entreprise doit réitérer sa demande de rémunération complémentaire (jointe au projet de décompte final) sans en modifier les montants. Elle doit motiver ses réserves ou son refus dans un mémoire en réclamation dûment justifié et chiffré.

En **marchés privés** :

La démarche est la même pour l'entreprise (cf. § 20.4 sur le mémoire en réclamation).

21.3.11 Quelles sont les conséquences de l'acceptation du décompte général par l'entreprise ?

Le décompte général accepté par l'entreprise devient le décompte général et définitif (DGD). Il lie définitivement les deux parties : maître d'ouvrage et entreprise.

Il constitue le point de départ du paiement du solde dans le délai légal. Il produit également, en marchés publics, un effet de purge pour les désordres et malfaçons ayant fait l'objet de réserves, sauf si celles-ci sont reprises dans le DGD.

Il appartient donc de veiller à bien préserver les intérêts du maître de l'ouvrage quant aux réserves relatives à l'exécution des marchés de travaux au stade de l'établissement du DGD.

21.3.12 Quels sont les risques pour le maître d'ouvrage ?

Le risque pour le maître d'ouvrage, s'il ne répond pas dans les temps aux contestations de l'entreprise, peut être l'acceptation tacite (sans contestation) des sommes qui figurent dans le projet de décompte final.



Nouveau

En marchés publics :

Si des réserves émises à la réception des travaux ne sont pas levées ou si le maître d'ouvrage a connaissance d'un litige ou d'une réclamation susceptible de concerner le titulaire au moment de la signature du décompte général, il doit assortir le décompte général d'une mention indiquant expressément l'objet des réserves, du litige ou de la réclamation. Cette mention n'a pas à être chiffrée ([CCAG Travaux 2021, art. 12.4.2](#)).

A défaut de cette mention, le maître d'ouvrage ne pourra plus réclamer au titulaire les sommes nécessaires à la levée des réserves ni appeler ce dernier à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre d'une procédure contentieuse au titre des litiges ou réclamations dont il avait connaissance au moment de l'établissement du décompte ([CCAG Travaux 2021, art. 12.4.2](#)).

Au titre de l'obligation de conseil pesant sur le maître d'œuvre lors des opérations de réception et de l'établissement final des comptes entre les parties, il convient d'être particulièrement vigilant sur ce point et d'assortir le projet de décompte général adressé au maître d'ouvrage de ces mentions.

En **marchés privés**, qui se réfèrent à la norme NF P 03-001 :

Il y a deux risques d'acceptation tacite des sommes présentées par l'entreprise :

- Le maître d'ouvrage doit notifier à l'entreprise le décompte général dans un délai de trente jours suivant la réception du projet de décompte final par le maître d'œuvre. Dans le cas où le maître d'ouvrage n'aurait pas respecté ce délai, le projet de décompte final est réputé accepté par lui, passé un délai de quinze jours après mise en demeure du maître d'ouvrage faite par l'entreprise restée infructueuse.

En marchés privés, contrairement à une croyance générale, l'acceptation tacite par le maître d'ouvrage est subordonnée à une mise en demeure préalable de l'entreprise à son égard.

- Une fois que l'entreprise a fait connaître ses observations au maître d'ouvrage, ce dernier dispose d'un délai de trente jours pour les accepter ou non. Passé ce délai, le maître d'ouvrage est réputé avoir accepté ces observations, et le projet de décompte final devient décompte général.

Dans tous les cas, il est recommandé à la maîtrise d'œuvre d'alerter, par écrit, le maître d'ouvrage sur l'importance du respect de ces délais.

21.3.13 Quels sont les risques pour l'entreprise ?

Le risque pour l'entreprise, si elle ne conteste pas le contenu du décompte général qui lui est défavorable dans les temps, est l'acceptation des sommes y figurant.

En **marchés publics** :

Si l'entreprise n'a pas retourné au maître d'ouvrage le décompte général dans un délai de trente jours, ou, même en respectant ce délai, si elle n'a pas motivé les raisons précises de son refus et de ses réserves, le décompte général devient définitif.

En **marchés privés** :

Lorsque le maître d'ouvrage a notifié le décompte général à l'entreprise (normalement dans un délai de trente jours suivant le projet de décompte final), celle-ci dispose d'un délai de trente jours pour y faire ses observations, simultanément au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage.

Passé ce délai, l'entreprise est réputée avoir accepté ces observations, et si celles-ci portent sur le refus d'une réclamation, cette dernière est donc implicitement rejetée.

21.3.14 Que faire si le décompte général est refusé par l'entreprise ?

Dans tous les cas, il convient d'aviser le maître d'ouvrage, dès réception, de la contestation du décompte par l'entreprise, et de formuler vos propres observations sur les motifs de contestation présentés.

Quelle que soit la nature du marché, public ou privé, il convient d'être vigilant quant aux délais accordés à l'entreprise pour contester le décompte général, et de signaler l'existence d'une acceptation tacite

21.3.15 En cas de désaccord avec l'entreprise que doit-on payer ?

En **marchés publics** ou en **marchés privés** :

En cas de désaccord avec l'entreprise, c'est-à-dire dans le cas où elle accepte le décompte général avec réserves ou elle refuse de le signer en l'accompagnant d'un mémoire en réclamation, le maître d'ouvrage doit payer les sommes admises par le maître d'œuvre dans le décompte final en attendant qu'un accord soit trouvé.

Textes de référence :

- CCAG Travaux, art. 12.4.3 4^{ème} alinéa ; anc. Art. 13.4.3 4^{ème} alinéa ;
- norme NF P 03-001, art. 20-4-2.

21.3.16 Comment prendre en compte la retenue de garantie dans le DGD ?

Dans le DGD, la retenue de garantie est prise en compte comme dans les états d'acompte.

Dans un premier temps, le DGD fixe définitivement les montants dus permettant de calculer la retenue de garantie.

Le montant de la retenue de garantie est conservé par le maître d'ouvrage dans les conditions décrites ci-dessus au § 20.1.10.

21.3.17 Doit-on attendre la publication des indices de révision définitifs avant de notifier le décompte général ?

En **marchés publics** :

Non, on peut notifier le décompte général même si les indices nécessaires au calcul des révisions définitives ne sont pas parus. Le décompte est alors établi avec les indices provisoires. Le calcul du solde dû après prise en compte des indices définitifs est fait après parution de ceux-ci.

La notification à l'entreprise de ce solde afférent à la révision des prix doit être faite dans les dix jours qui suivent la publication des indices définitifs, et le paiement doit suivre dans le délai légal de trente jours (sauf exceptions) compté à partir de cette notification.

Cette nouvelle disposition du CCAG Travaux introduite le 1^{er} avril 2014 permet de notifier le DGD sans avoir à attendre la parution des indices définitifs.

En **marchés privés** :

Le décompte général est irrévocable, c'est-à-dire non modifiable après son établissement, sauf accord entre les parties. Le calcul des révisions de prix doit donc être définitif quand on établit le décompte.

Texte de référence :

➤ CCAG Travaux, art. 12.4.2 6^{ème} alinéa ; anc. art. 13.4.2 5^{ème} alinéa.

21.3.18 Comment faire pour l'établissement du DGD en cas de réceptions partielles ?

Même si le marché prévoit des réceptions partielles, il n'existe qu'un seul décompte général établi après la dernière réception.

21. Gestion financière

21.4 Mémoire en réclamation

21.4.1 Qu'est-ce qu'un mémoire en réclamation ?

Un mémoire en réclamation est un document transmis par l'entreprise, qui énonce un différend (réclamation) qui l'oppose au maître d'œuvre et/ou au maître d'ouvrage.

L'entreprise doit pouvoir apporter la preuve de la transmission de ce document au maître de l'ouvrage, copie au maître d'œuvre.

Un mémoire en réclamation doit également exposer de façon détaillée, précise et justifiée les motifs de contestation qu'il entend faire valoir.

En particulier, un mémoire doit comporter les montants des sommes réclamées, et leur base de calcul, ainsi que les motifs des demandes. A défaut, la demande pourra être rejetée par le maître de l'ouvrage.

Par exemple, une compilation de devis produits par une entreprise, ou le simple énoncé d'une perte de production ne comportant aucune argumentation et aucun montant, ne constitue pas un mémoire en réclamation.

Dans tous les cas, le maître d'œuvre doit analyser techniquement le document transmis par l'entreprise, tout en faisant observer au maître d'ouvrage les éventuels vices de forme.

21.4.2 A quel moment une entreprise peut-elle formuler une réclamation ?

Une entreprise peut faire présenter une réclamation à tout moment, pendant le chantier ou après la réception.

Cependant, dans ce dernier cas, elle doit respecter les formes et les délais fixés par les pièces contractuelles. Ainsi, s'agissant de la réclamation au titre du décompte général, le mémoire est transmis dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit décompte général.

Toutes les sommes sollicitées doivent être obligatoirement incluses dans le projet de décompte final. L'entreprise est liée par les indications qui figurent dans le projet de décompte final, ce qui implique que l'entreprise ne peut plus présenter ses demandes après coup. Le mémoire en réclamation est transmis au maître d'ouvrage, avec copie au maître d'œuvre.

21.4.3 Quel est le délai pour traiter un mémoire en réclamation ?

Le maître d'ouvrage doit répondre dans les délais suivants :

- en **marchés publics** : dans les trente jours qui suivent la réception du mémoire en réclamation,
- en **marchés privés** se référant à la norme NF P 03-001 : dans les trente jours qui suivent la réception du mémoire en réclamation (art. 19.6.4).

Se reporter utilement au § 20.3 consacré au DGD, et aux pièces spécifiques du marché.

Le délai de vérification du projet de décompte final et du mémoire en réclamation par le maître d'œuvre figure dans le contrat de maîtrise d'œuvre. Il est en général de vingt jours.

Le maître d'œuvre adresse alors au seul maître d'ouvrage ses observations.

C'est au maître d'ouvrage de notifier le décompte général à l'entreprise, en retenant – ou non – les observations du maître d'œuvre.

21.4.4 Le traitement d'un mémoire en réclamation entre-t-il dans la mission de la maîtrise d'œuvre ?

Dans le cadre de la mission DET, et en particulier dans le cadre de la mission afférente à la vérification des projets de décompte des entreprises, le maître d'œuvre a une obligation contractuelle de procéder à l'analyse des mémoires en réclamation et de donner un avis motivé au maître d'ouvrage.

Ce dernier n'a aucune obligation de suivre l'avis du maître d'œuvre, tant sur les indemnités que sur les travaux supplémentaires éventuels.

Si une partie du mémoire en réclamation porte sur les délais/retards, il est nécessaire de solliciter l'avis de l'OPC, directement ou via le maître d'ouvrage.

C'est la raison pour laquelle l'analyse du maître d'œuvre est transmise uniquement au maître d'ouvrage, qui peut toutefois, s'il l'estime utile, la transmettre à l'entreprise à l'appui du décompte général.

Le maître d'ouvrage reste, en dernier ressort, seul décisionnaire des sommes qui sont notifiées à l'entreprise *via* le décompte général.

21.4.5 Comment analyser le mémoire en réclamation ?

Bien que toutes les réclamations diffèrent les unes des autres, des schémas généraux se dégagent.

La plupart des mémoires en réclamation portent sur :

- les travaux supplémentaires ordonnés par ordres de service, ayant fait l'objet de réserves ;
- les travaux supplémentaires, non sollicités par ordre de service ;
- une demande d'indemnisation pour allongement du délai contractuel (ou pour modification des conditions d'exécution des travaux) ;
- une contestation des éventuelles pénalités de retard appliquées.

Tous les mémoires ont en revanche un point commun : tenter de montrer que les conditions réelles d'exécution du marché de travaux ont été perturbées par des événements extérieurs et sortent donc du « plan arrêté et convenu », c'est-à-dire du forfait (ou des prescriptions contractuelles, plus généralement).

L'analyse d'un mémoire en réclamation s'attachera tout d'abord à rappeler les grandes lignes des stipulations contractuelles du marché de travaux : les intervenants, le montant du marché et le délai.

20.4.5.1 Travaux supplémentaires :

Ils se traitent de la manière suivante : il s'agit de rappeler l'analyse faite par le maître d'œuvre des devis produits par l'entreprise en cours de chantier, qu'ils aient fait l'objet d'ordres de service ou non. Si aucune observation n'avait été faite en cours de chantier, c'est le moment d'argumenter sur la base des documents du marché (plans, CCTP, etc.), des comptes rendus de chantier et des correspondances.

Il convient de faire apparaître l'origine des travaux supplémentaires (chapitre « 10 Travaux modificatifs ») :

- modification de programme ;
- modification de projet ;
- aléas ;

➤ erreur/malfaçon des intervenants (entreprise, contrôleur technique, etc.).

Un commentaire doit être fait également sur le montant de la rémunération complémentaire (analyse en détail du devis).

20.4.5.2 Déroulement du chantier :

Il convient de retracer le plus fidèlement possible la chronologie des événements majeurs du chantier, en s'appuyant sur les comptes rendus de chantier et/ou de l'OPC, sur la correspondance et surtout sur le rapport final de l'OPC (chantier en corps d'état séparés).

L'objectif est de montrer pourquoi l'entreprise était en retard ou si elle a subi des décisions du maître d'ouvrage ou des retards d'autres entreprises afin de donner un avis objectif sur les frais réclamés liés à la durée du chantier : frais de chantier, frais généraux, pertes d'exploitation, etc. Il est fondamental que le maître d'œuvre justifie les pénalités de retard qui sont proposées au maître d'ouvrage.

En marchés publics, et en l'état de la jurisprudence actuelle, il faut garder à l'esprit que le titulaire du marché n'aura pas droit à indemnisation, par le maître d'ouvrage, des difficultés subies lors de la réalisation des travaux prévus au marché (tel l'allongement des délais) en raison, par exemple, de retards imputables à des tiers intervenants au projet (titulaire d'un autre lot notamment). Il ne pourra être rémunéré des surcoûts par le maître d'ouvrage que s'il démontre une faute directement imputable à ce dernier ou la rencontre de sujétions techniques imprévues qui ont bouleversé l'économie du marché (dans l'hypothèse d'un marché à forfait).

Dans le cas d'un allongement des délais (ou de toute autre difficulté) imputable à une faute du maître d'œuvre ou à une faute d'une entreprise tierce, le titulaire du marché a désormais la faculté de se retourner directement contre l'intervenant défaillant.

Naturellement, pour le maître d'œuvre, il convient de rédiger l'analyse de la réclamation en veillant à se défendre de toute implication dans les difficultés rencontrées.

Pour mémoire et indépendamment de cette analyse, il convient de chiffrer les éventuelles réfections notifiées lors de la réception de travaux (cf. chapitre 21).

21.4.6 Quelles sont les précautions à prendre dans le suivi administratif du mémoire en réclamation ?

Le suivi administratif du mémoire en réclamation suit les mêmes règles que celles qui s'appliquent au DGD :

- dans le cas d'une demande de rémunération complémentaire présentée après la réception des travaux : demande de rémunération complémentaire, jointe au projet de décompte final ;
- observations du maître d'œuvre ;
- proposition du maître d'ouvrage : accord ou rejet partiel/total ;
- rejet ou réserves de l'entreprise avec mémoire en réclamation ;
- procédure contentieuse éventuelle.

Et ce dans les délais indiqués dans les pièces contractuelles pour éviter tout risque d'accord tacite du maître d'ouvrage (cf. § 20.3).

21.4.7 Comment se manifeste l'accord ou le refus du maître d'ouvrage ?

Dans le cas d'un mémoire en cours de chantier

L'avis du maître d'œuvre doit être transmis au maître d'ouvrage. Celui-ci a un délai de trente jours pour notifier sa décision motivée à l'entreprise. L'absence de notification dans ce délai équivaut au rejet du mémoire.

L'entreprise pourra alors inclure son mémoire dans le projet de décompte final. Elle ne peut plus le représenter ensuite.

Dans le cas d'un mémoire en fin de chantier

Une fois que le maître d'ouvrage a reçu l'avis du maître d'œuvre sur la demande de rémunération complémentaire jointe au projet de décompte final, il accepte ou rejette cette proposition.

Puis le maître d'ouvrage notifie sa décision à l'entreprise, qu'il s'agisse d'un rejet partiel ou total de la demande, dans le cadre du décompte général.

Le maître d'ouvrage peut également décider de ne pas répondre, s'exposant ainsi à certains risques.

En **marchés publics**, l'entreprise est autorisée à notifier elle-même son propre projet de décompte général, qui inclut le mémoire en réclamation, passé un délai de silence de trente jours de la part du maître d'ouvrage après la transmission du projet de décompte final. Si le maître d'ouvrage ne répond pas dans les dix jours qui suivent cette notification, le projet de

décompte général de l'entreprise devient le décompte général et définitif. Le mémoire qui y est rattaché devient alors acquis à l'entreprise, et le maître d'ouvrage est obligé de s'acquitter du solde du marché et du montant du mémoire.

En **marchés privés**, le maître d'ouvrage notifie à l'entrepreneur le décompte général dans un délai de trente jours suivant la réception du projet de décompte final par le maître d'œuvre. Dans le cas où le maître d'ouvrage n'aurait pas respecté ce délai, le projet de décompte final est réputé accepté par lui, passé un délai de 15 jours après mise en demeure de l'entreprise restée infructueuse. Contrairement à une croyance générale, l'acceptation tacite par le maître d'ouvrage est subordonnée à une mise en demeure préalable de l'entrepreneur à son égard. Elle ne découle pas de la seule computation du délai à partir de la notification du décompte.

Une fois que l'entrepreneur a fait connaître ses observations au maître d'ouvrage, ce dernier dispose d'un délai de trente jours pour les accepter ou non. Passé ce délai, le maître d'ouvrage est réputé avoir accepté ces observations, et le projet de décompte final devient décompte général et définitif.

En cas de désaccord persistant :

- en marchés publics, l'entreprise peut saisir, dans les six mois qui suivent le rejet du décompte général, le tribunal administratif ou le comité consultatif interrégional des règlements amiables (CCIRA) ;
- en marchés privés, l'entreprise peut assigner devant les juridictions civiles compétentes.

21. Gestion financière

21.5 Le compte prorata

21.5.1 A quoi sert le compte prorata?

Le compte prorata est un compte résultant d'un engagement contractuel entre les différentes entreprises titulaires de lots qui interviennent sur le chantier permettant de mutualiser les coûts liés à des installations et services partagés sur le chantier qui ne pourraient être imputé forfaitairement dans le marché d'un des lots : consommations d'eau et d'électricité, gardiennage, nettoyage de la base-vie, enlèvements des déchets etc.

Ces dépenses d'intérêt commun sont réparties entre les entreprises intervenantes de manière proportionnelle au montant de leur marché et est alimenté par les versements des titulaires des différents lots du marché, correspondant à un pourcentage du montant TTC de chacune de leur situation ou tout autre mécanisme prévu dans une « convention de compte prorata » signée entre les entreprises en début de chantier (appels de fonds).

Le compte prorata est à distinguer du compte interentreprises lequel désigne communément la gestion et la répartition des dépenses dans le cas de la réalisation de prestations par certaines entreprises pour le compte d'autres entreprises du chantier.

21.5.2 Quelles sont les dispositions qui régissent le compte prorata?

Les modalités de gestion et de règlement du compte prorata sont fixées par la convention de compte prorata signée par chaque entreprise intervenant sur le chantier.

A défaut de convention de compte prorata :

- En **marchés privés** : les marchés peuvent se référer à la norme NF P 03-001 qui fixe les règles de fonctionnement du compte prorata (article 14 + annexes A, B et C de la norme NF P 03-001).
- En **marchés publics** : le code de la Commande publique et le CCAG Travaux ne contiennent aucune disposition relative au fonctionnement du compte prorata. Il peut toutefois arriver

que les marchés publics fassent référence, dans les pièces contractuelles, à la norme NF P P03-001 applicable en marchés privés.

Si le marché (public ou privé) ne fait aucune référence à la norme NF P 03-001, il convient de se référer aux documents contractuels particuliers de chaque opération (CCAP, CCTP, ...).

Par principe et sauf disposition contraire dans son marché, la gestion du compte prorata ou des différents qui y sont liés ne relève pas de la mission de la MOE et restent à la main des entreprises.

21.5.3 Est-il possible de bloquer le paiement du DGD d'une entreprise en cas de non-paiement de sa quote-part du compte prorata?

Sur le quitus du gestionnaire du compte prorata avant règlement du DGD, il est fait renvoi au 20.3.8.

Il faut noter que des mécanismes peuvent exister pour subordonner le règlement des marchés au règlement de la quote-part du compte prorata.

En **marchés publics** :

Le marché peut prévoir la possibilité pour le MO de subordonner le règlement du solde du marché à la justification par les entrepreneurs du versement des sommes dont ils seraient redevables au titre du compte prorata ([CE, 5 décembre 1984, Société Poutrex, n°28469 28471, Publié aux Tables du Recueil Lebon](#), [CE, 18 novembre 1988, n° 80640, Société Rey, mentionné aux tables du recueil Lebon](#)).

En **marchés privés** :

L'article 14.2.5 de la norme NF P 03-001 prévoit un mécanisme de délégation de paiement qui permet au gestionnaire du compte prorata d'être directement payé par le maître d'ouvrage des sommes dues par un autre entrepreneur.

Aussi, si l'entrepreneur est débiteur sur le compte prorata, une attestation indiquant la somme due est jointe au décompte général adressé par le maître d'œuvre au maître de l'ouvrage. Dans ce cas, le maître d'ouvrage, qui a accepté la délégation de paiement, déduit du solde dû à l'entrepreneur en vertu du marché, le montant de la dette du compte prorata et le verse au gestionnaire du compte.

Le même mécanisme est prévu en cours de chantier (article 14.2.6), en cas de non-paiement d'appel de fonds après mise en demeure restée sans effet.

ECRIRE AU MATRE DE L'OUVRAGE EN CAS DE DESACCORD SUR LA POSSIBILITE DE RECEPTIONNER

Suggestion d'une lettre RAR

".../... Au cours de notre :
- entretien téléphonique du ...
- rendez-vous : - à mon agence
- chez vous } le (date)
- sur le chantier

1^{er} cas

Nous avons évoqué le problème relatif à votre souhait de procéder à la réception sans réserve des travaux en l'état des dernières opérations préalable à la réception dont je vous ai adressé le procès-verbal le ... **ou** ... que nous avons effectuées ensemble le...

Ou

2^{ème} cas

Nous avons évoqué le problème posé par votre refus de procéder à la réception sans réserve des travaux en l'état des dernières opérations préalables à la réception dont je vous ai adressé le procès-verbal le ... **ou** ... que nous avons effectuées ensemble le...

1^{er} cas

Je vous rappelle donc une nouvelle fois qu'en raison de :

Lister les malfaçons ou non-façons apparentes

S'il y a lieu spécialement en ce qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage
(du bâtiment)
Et/ou la sécurité des personnes

les travaux ne peuvent être considérés comme achevés **et/ou** ne sont pas conformes aux prescriptions du contrat.

Ou

2^{ème} cas

Je vous rappelle donc une nouvelle fois que le refus de réception ne peut être motivé que par l'inachèvement des ouvrages ou par un ensemble d'imperfections équivalant à un inachèvement ou nécessitant des reprises d'ouvrage. Tel n'est plus le cas depuis la reprise par l'entreprise X des réserves mentionnées au PV en date du...

Il n'est par conséquent pas question, comme vous l'avez évoqué, de me demander de vous proposer de procéder à la réception **ou** de vous délivrer une attestation d'impossibilité de réceptionner.

Je vous remercie de me tenir, dans les meilleurs délais, informé des dispositions que vous entendez prendre.

En tant que de besoin, je suis à nouveau à votre disposition pour vous aider à résoudre la difficulté évoquée.

Si vous deviez persister dans votre choix, il me serait impossible d'assister aux opérations de réception et je me verrais contraint de mettre en œuvre les dispositions de l'art. 37 du CCAGPI (dans les marchés publics) ou de l'art. G.9.3. de mon contrat (quand il existe un contrat signé du type Ordre) et de **ne pas poursuivre ma mission** (à ne pas utiliser en marché public où l'exécution du contrat doit être poursuivie même en cas de faute de l'administration).

1^{er} cas

Enfin, j'attire expressément votre attention sur le fait que les infractions aux règles de construction portant sur la solidité des ouvrages ou la sécurité des personnes peuvent faire l'objet de procès-verbaux dressés par tous agent publics habilités et transmis au ministère public (art. L. 152-1 CCH).

En cas de non-respect des règles évoquées, des peines qui visent non seulement les constructeurs mais également vous-même en qualité de maître de l'ouvrage peuvent aller jusqu'à 45 000 € d'amende et, en cas de récidive, à six mois d'emprisonnement (art. L. 152-4 CCH).

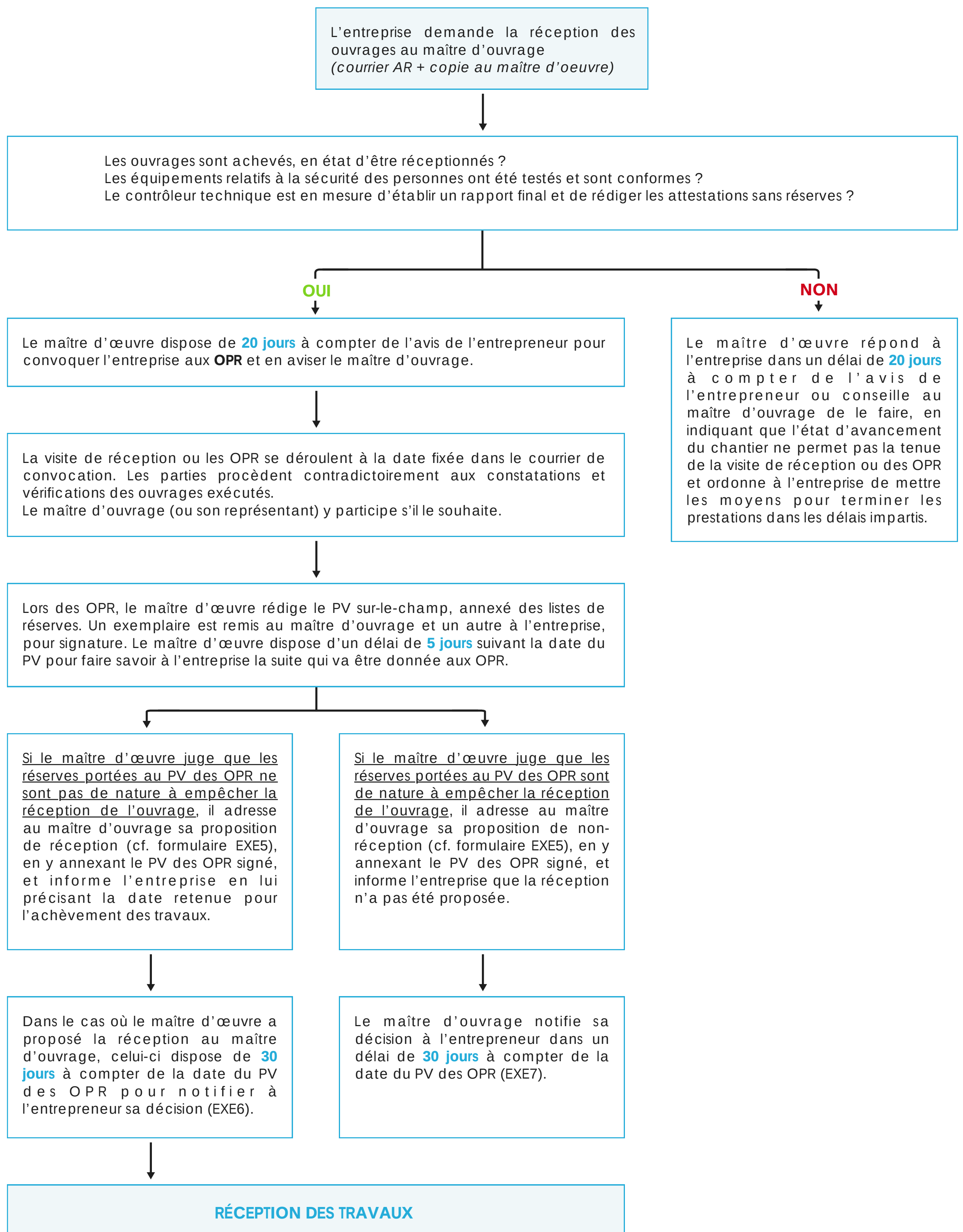
Ou

2^{ème} cas

J'attire votre attention sur le fait que dans le cas présent l'entrepreneur X peut légitimement contester votre refus et demander une réception judiciaire.

LES ÉTAPES DE LA RÉCEPTION

MARCHÉS PUBLICS



EXEMPLE DE COURRIER DE CONVOCATION AUX OPR

ENTREPRISE

.....
.....

Projet :

Objet: Convocation aux OPR

Courrier AR n° :

Madame, Monsieur,

Conformément à l'article 41 du CCAG Travaux, à la suite de la lettre du [à compléter] annonçant l'achèvement des ouvrages, la maîtrise d'œuvre convoque le titulaire aux opérations préalables à la réception, qui se dérouleront le à heures.

L'entreprise doit :

- Fournir l'ensemble de ses autocontrôles 48H00 au minimum avant le début des OPR, y compris calfeutrements ;
- Mettre à disposition le matériel de contrôle étalonné (analyseur, etc) ;
- Fournir les moyens d'accès (gazelle, etc).

Recevez, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

Pièce(s) jointe(s) :

- *Planning des OPR TCE*

Copie :

- *Maître d'ouvrage*
- *OPC*

EXEMPLE D'ANNEXE AU PROCES VERBAL DES OPR

Annexe n° :

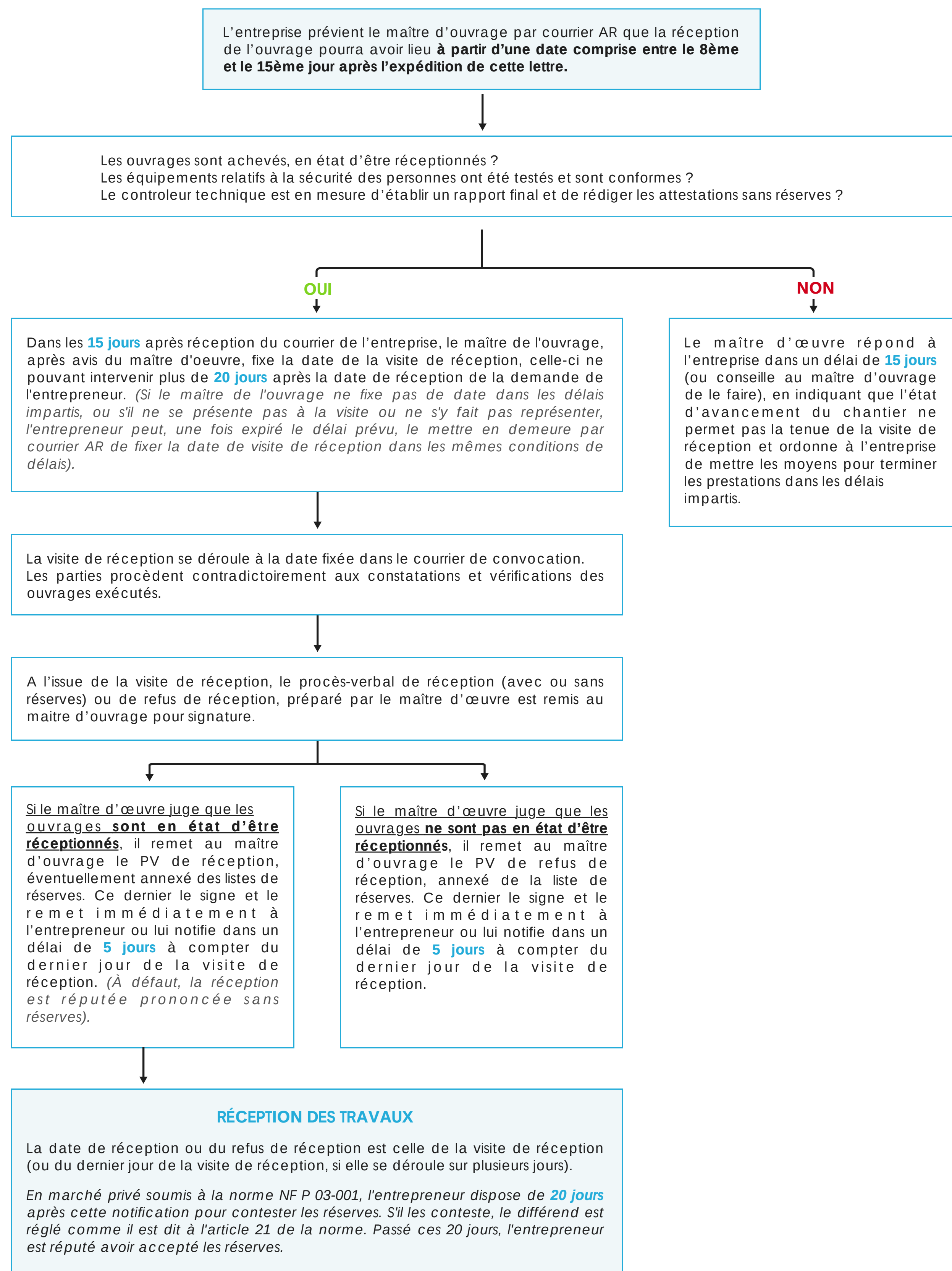
Du :

LOT N° :

Localisation	Description	Levée le
Divers	Diffuser le DOE	
	Fournir au CSPS les documents nécessaires à la constitution du DIUO	
	Fournir toutes les clés des cylindres	
	Remplacer l'ensemble des cylindres débordant des rosaces dans les zones publiques	
R-1	Magasin	
	Nettoyer les rails des rayonnages mobiles (apparition de rouille à traiter)	
RDC	Sanitaires enfants	
	Poser les joints acoustiques des portes	
	Poser miroir au-dessus de la vasque (toute largeur jusqu'à 1m80)	
	Finaliser la pose du gradin le long du MR1. Finition des joints entre panneau à reprendre	
	Secteur jeunesse	
	Prévoir plinthe derrière la façade de la banque jeunesse pour masquer le vide sous la banque	
	Banque : reculer le tiroir du clavier (ne pas dépasser de la banque)	
	Espace accueil	
	Banque : reculer les tiroirs du clavier (ne pas dépasser de la banque)	
	Finaliser la reprise des serrures du placard SSI	
	Nettoyer la tache au fond du tiroir central du bas	
	Zone prêt / retour et distributeurs	
	Poser les plexiglas des tablettes sous l'écran	
	Traiter les fonds de joint du meuble automate (peinture à finaliser)	
R+1	Secteur images et son	
	Banque : Reculer les tiroirs du clavier (ne pas dépasser de la banque)	
	Sciure à nettoyer dans la banque d'accueil	
	Meuble garde-corps : aligner le fileur de droite avec le joint creux du plateau contre le mur	
	Meuble garde-corps : régler les panneaux de façade démontables	

LES ÉTAPES DE LA RÉCEPTION

MARCHÉS PRIVÉS SOUMIS À LA NORME AFNOR NF P 03-001



Procès-verbal de réception des travaux

Maître d'ouvrage :	Dossier n° :	PV de réception
		Entreprise :
		Lot :

L'AN DEUX MILLE XXXX, LE XXXXXXXXXXXX

M....., représentant le maître d'ouvrage,
en présence / en l'absence de l'entrepreneur dûment convoqué,

avons procédé à la visite des lieux XXXXXXXXXXXX
pour examiner et vérifier les travaux exécutés par l'entreprise XXXXXXXXXXXX

Nous avons reconnu que ces travaux sont terminés et qu'ils peuvent être reçus à compter du : XXXXXXXX

avec réserves précisées au verso/en annexe ☐

sans réserve ☐

En foi de quoi, nous avons dressé le présent procès-verbal.

le maître de l'ouvrage,

Notification : le présent procès-verbal est notifié à l'entreprise qui s'engage à lever les réserves indiquées au verso/en annexe dans le délai prescrit à son marché.

l'entrepreneur,

Eléments à vérifier	Responsable	Etat
Administratif		
Le bâtiment est conforme aux dispositions et aux éventuels attendus du PC. Ces documents sont consultables le jour de la visite.		
Le bâtiment est conforme aux dispositions et aux éventuels attendus du PCM. Ces documents sont consultables le jour de la visite.		
Le rapport final du contrôleur technique est sans réserve.		
Le contrôleur technique a transmis son attestation de solidité à froid.		
PC sécurité		
Le PC sécurité est fonctionnel et équipé : appareils de transmission, petit matériel de rechange (ampoule de rechange BAES, glace de BBG, etc.), trousse de premier secours, lampes torche, gants, clé polycoise, etc.		
Le personnel du SSIAP (Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes) est présent, formé (diplômes) et opérationnel (connaissance du bâtiment).		
Il existe un registre de sécurité, tenu à jour.		
Le poste de commandement et de sécurité est relié au centre de secours des sapeurs-pompiers (MS 70).		
La continuité des communications radio électriques a été vérifiée (MS 71).		
Désenfumage		
Les ouvrants de désenfumage naturels des locaux sont fonctionnels.		
Le désenfumage des circulations est fonctionnel.		
Le désenfumage des cages d'escalier est fonctionnel.		
Chauffage - Ventilation		
Les organes de coupure sont identifiés (gaz, fioul, électricité, etc.).		
Les VH et VB sont présentes et fonctionnelles en chaufferie.		
Il n'y a pas de stockages inflammables en chaufferie.		
Les extincteurs, avec consignes spécifiques, sont présents en chaufferie.		
Gaz		
Les canalisations gaz sont peintes en jaune.		
Les organes de coupure gaz sont identifiés.		
Electricité-Eclairage-Eclairage de secours		
Le contrôle des installations ne fait pas état de traces d'échauffement.		
Le contrôle des installations ne fait pas état d'une mauvaise protection contre les sur intensités.		
Absence de prises multiples.		
Absence de fils électriques volants.		
Présence d'un dispositif de coupure d'urgence de l'installation électrique.		
Les dispositifs de coupure sont identifiés.		
Tous les blocs d'éclairage de sécurité sont fonctionnels.		
Ascenseurs-Portes automatiques-Escaliers mécaniques-Trottoirs roulants		
Contrat d'entretien obligatoire pour les portes automatiques (art. CO48).		
Contrat d'entretien obligatoire pour les ascenseurs (art. AS9).		
Cuisines		
Il existe un arrêt d'urgence des appareils de cuisson et réchauffage.		
L'arrêt d'urgence n'arrête pas les hottes.		
La cuisine est équipée d'extincteurs.		

Moyens de secours contre l'incendie		
Les extincteurs sont présents, fixés au mur aux emplacements définitifs, facilement accessibles, en nombre suffisant, repérés sur les plans d'intervention et d'évacuation.		
Les RIA et colonnes sèches sont facilement accessibles. La pression du RIA le plus défavorisé est de 2,5 bars au moins.		
Les plans d'évacuation doivent être posés et porter l'inscription de repérage « vous êtes ici ».		
Les issues de secours doivent déboucher sur des espaces propres, nivelés et ne comportant pas de marche isolée.		
Le plan de l'établissement, à jour, est affiché à l'entrée.		
Les consignes de sécurité sont affichées.		
Les baies accessibles aux pompiers, situées en façade (art. CO3), sont repérées (rond rouge), accessibles (présence voie pompier) et ouvrantes (non bloquées par du mobilier par exemple).		
Moyens de secours contre l'incendie : SSI		
Le dossier d'identité du SSI est présent et complet.		
L'équipement d'alarme fonctionne même en cas de coupure électrique générale.		
Le voyant de défaut/dérangement sur la centrale d'alarme ou le SSI est éteint, le voyant de mise sous tension est allumé.		
Il existe un déclencheur manuel d'alarme (boitier brise-glace rouge) à proximité de chaque sortie.		
Locaux à risques particuliers (dépôts, réserves, chaufferies...)		
Les portes sont en état de fonctionnement.		
Les portes sont équipées d'un ferme porte en état (et d'un sélecteur pour les doubles portes).		
Les portes ne sont pas calées en position ouverte.		
Les fermes portes et les sélecteurs assurent la fermeture complète des portes relâchées en position ouverte.		
Il n'y a pas de trou traversant dans les murs. Tous les réseaux sont parfaitement calfeutrés.		
Dégagements (couloirs, issues de secours)		
Les portes d'évacuation sont déverrouillées en présence du public.		
Les portes donnant sur l'extérieur sont balisées par un bloc autonome d'éclairage sécurité.		
Les portes ne sont pas calées en position ouverte.		
Les dégagements ne sont pas encombrés, ni rétrécis par du mobilier.		
Les portes d'évacuation du public disposent d'un seul système d'ouverture par manœuvre simple et sans clé.		
Les portes automatiques et les portes maintenues fermées en présence du public, sont toutes équipées d'un système d'ouverture de secours (boitier brise-glace vert).		
L'ouverture des portes des locaux qui reçoivent plus de 50 personnes se fait dans le sens de la sortie.		
Les locaux qui ne disposent que d'une issue accueillent 19 personnes au plus.		
Les escaliers de plus d'1,40m de largeur disposent de 2 mains courantes. Les mains courantes dépassent de 30cm au-delà de la première et dernière marche de chaque volée.		

22. La réception des travaux

22.1 En quoi consiste la réception des travaux et quels en sont les effets ?

« La réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » (C. civ., art. 1792-6)

Le maître d'œuvre ne fait que proposer la réception au maître d'ouvrage et ne peut en aucun cas se substituer à lui. Il doit signaler les vices apparents et suggérer les réserves.

Dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage est en désaccord avec la proposition du maître d'œuvre de réceptionner ou de ne pas réceptionner, celui-ci devra formuler son désaccord par courrier RAR -   **OUTIL 21A** ([Ecrire au maître d'ouvrage en cas de désaccord](#)).

La réception doit être prononcée au contradictoire des entreprises. Les OPR en marchés publics ou la visite préalable à la réception en marchés privés doivent se tenir en présence de l'entreprise, afin de préparer les opérations de réception. Les entreprises doivent être formellement convoquées pour assister à la réception de l'ouvrage. La seule convocation suffit à établir le caractère contradictoire, quand bien même l'entreprise ne se présenterait pas. Encore faut-il s'assurer que la convocation ait bien été réceptionnée par l'entreprise. L'envoi d'une lettre RAR apparaît comme le mécanisme le plus sûr.

La réception marque :

- la fin de l'exécution des marchés de travaux et des travaux supplémentaires conclus entre le maître de l'ouvrage et les entreprises ; l'acceptation des travaux réalisés intervient avec ou sans réserve du maître d'ouvrage ;
- l'acceptation des vices, malfaçons, non-façons et défauts de conformité apparents dès lors qu'ils n'ont pas fait l'objet de réserves ; il est donc important de relever soigneusement et de façon détaillée et précise l'ensemble des réserves (ex. : ne pas indiquer des infiltrations par toiture alors qu'il s'agit d'une tuile déplacée) ;
- le point de départ des différentes garanties légales :

- garantie de parfait achèvement (un an - [C. civ., art. 1792-6](#) et [CCAG Travaux, art. 41.1](#)) ;
 - garantie de bon fonctionnement (deux ans - [C. civ., art. 1792-3](#)) ;
 - garantie décennale (dix ans - [C. civ., art. 1792 et suiv.](#)) ;
- en marchés privés, le point de départ de la responsabilité contractuelle de droit commun :
 - applicable aux désordres et non-conformités réservés à la réception ;
 - applicable après réception lorsque les désordres ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement ;
 - la fin de la garde des ouvrages par l'entrepreneur et leur transfert au maître d'ouvrage, sous réserve de prévisions contractuelles contraires ;
 - le point de départ des procédures de comptes entre les parties ;
 - le point de départ, sous réserve qu'une telle retenue ait été convenue contractuellement, du délai de restitution de la retenue de garantie ou de libération de la caution qui la remplace.

La réception ne tend pas seulement à constater l'état des parties visibles et accessibles des ouvrages exécutés, mais à vérifier que tous les travaux commandés ont été exécutés conformément aux spécifications des marchés des entreprises. C'est la raison pour laquelle il est inenvisageable, si le maître d'œuvre n'a pas assuré la direction des travaux, qu'il puisse véritablement et utilement assister le maître de l'ouvrage pour la réception.

22. La réception des travaux

22.2 Quelles sont les formes de la réception ?

La réception des ouvrages peut prendre plusieurs formes.

La réception expresse :

Le maître d'ouvrage formalise une décision de la réception des travaux. Il doit être établi à cette occasion un procès-verbal dans lequel sont exprimés l'objet de la réception (ouvrage), la date de son prononcé et de ses effets, la volonté du maître de l'ouvrage de réceptionner l'ouvrage, ainsi que les éventuelles réserves.

Il s'agit de la forme la plus courante, communément nommée « réception ». Au demeurant, cette forme doit être absolument privilégiée par le maître d'œuvre.

La réception tacite :

En **marchés privés**, la Cour de cassation admet la possibilité d'une réception tacite par prise de possession sous réserve qu'il y ait volonté non équivoque du maître d'ouvrage de réceptionner.

En **marchés publics**, à défaut d'une réception expresse, la prise de possession peut valoir réception à condition que l'ouvrage soit achevé ou en état d'être définitivement réceptionné et que l'attitude des parties démontre une commune intention de réceptionner l'ouvrage.

Par ailleurs, la réception peut également être tacitement prononcée, en cas de silence du maître d'ouvrage, lorsque les opérations préalables à la réception des travaux ont été effectuées et ont été suivies d'une proposition du maître d'œuvre.

La réception judiciaire :

A défaut de réception du maître de l'ouvrage, la réception peut être prononcée par le juge.

La réception judiciaire prévue à l'[article 1792-6 du Code civil](#) ne requiert pas pour être prononcée que l'ouvrage soit achevé ; celui-ci doit néanmoins être en état d'être reçu, c'est-à-dire, pour un immeuble d'habitation, effectivement habitable.

22. La réception des travaux

22.3 Quelles sont les étapes de la réception en marchés publics ?

  OUTIL 21B (Les étapes de la réception en marchés publics)

En marchés publics, le maître d'œuvre procède aux opérations préalables décrites à l'[article 41.1 du CCAG Travaux](#).

22.3.1 Que faut-il faire avant de commencer les OPR ?

Avant même de démarrer le processus des OPR, commencer à dresser des listes de travaux à finaliser peut permettre à l'entreprise de mieux cerner les tâches lui restant à accomplir afin de bien préparer les OPR.

Il est également conseillé, de préférence en présence du maître d'ouvrage, de fixer un niveau d'exigence sur un local type ou une zone qui servira de base aux entreprises, d'étalonnage des travaux restant à exécuter.

Il est également indispensable de s'assurer que :

- le contrôleur technique est en mesure d'établir un rapport final et, en fonction des missions qui lui ont été confiées, de rédiger les attestations (attestation d'accessibilité, attestation de solidité, etc.). Il est recommandé d'anticiper ce point et de demander aux entreprises de lever les observations du contrôleur technique au fur et à mesure ;
- les équipements relatifs à la sécurité des personnes (incendie, accessibilité, garde-corps, etc.) ont été testés et sont conformes (collecte des PV d'essais). De même, il est conseillé que le maître d'ouvrage obtienne le passage de la commission de sécurité (ERP) en amont pour obtenir son avis et ses éventuelles réserves.

22.3.2 A quoi servent les OPR ?

Les OPR ont pour objet de préparer la réception sur demande écrite de l'entreprise adressée à la fois au maître d'œuvre et au maître de l'ouvrage ([CCAG Travaux, art. 41.1](#)).

Dans certains cas, notamment lorsque la surface du bâtiment est conséquente, cette phase peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Il est donc important de planifier les OPR en association avec l'OPC (par zones, par niveaux, etc.) afin de limiter également le nombre de PV à établir.

Lors des OPR, le maître d'œuvre vérifie avec les entreprises que l'ouvrage est en état d'être réceptionné. Il établit avec celles-ci la liste des travaux de reprise, de finition qu'elles doivent exécuter de sorte que la réception puisse être prononcée sans réserves.

A cet effet, le maître d'œuvre se sera préalablement assuré que le nettoyage du chantier a bien été effectué afin de pouvoir juger de l'aspect final des revêtements, sols, parois, vitrages, etc.

Les opérations préalables à la proposition de réception comprennent notamment :

1. la reconnaissance des ouvrages exécutés (vérifier que tous les travaux commandés ont été exécutés conformément à la réglementation et aux spécifications des marchés des entreprises) ;
2. la collecte des épreuves et PV d'essais (COPREC par exemple) prévus dans le cadre du marché et de leur fonctionnement ;
3. la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ;
4. la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des fournisseurs conditionnant leur garantie ;
5. la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons ;
6. la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ;
7. les constatations relatives à l'achèvement des travaux.

Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur-le-champ. Le [formulaire EXE4](#) est un modèle qui peut être utilisé par le maître d'œuvre pour formaliser le PV des OPR.

Les listes de réserves sont ensuite annexées au PV, qui doit être daté, signé par le maître d'œuvre et l'entreprise. Un exemplaire est remis à chaque partie. En cas de désaccord, l'entreprise peut refuser de signer, mais cela doit être consigné dans le PV, tout comme si l'entreprise est absente.

22.3.3 Comment se déroulent les OPR ?

L'entreprise doit aviser par écrit le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage de l'achèvement de ses travaux ou de la date à laquelle elle estime qu'elle les aura achevés.

Le maître d'œuvre dispose de **vingt jours** à compter de la date de réception de l'avis d'achèvement de l'entreprise pour la convoquer aux OPR et en aviser le maître d'ouvrage -

 [OUTIL 21C \(Exemple de courrier de convocation aux OPR\)](#).

Les OPR se déroulent à la date indiquée par le maître d'œuvre dans son courrier de convocation, en présence de l'entreprise. Le maître d'ouvrage (ou son représentant) y participe s'il le souhaite. Les parties procèdent aux constatations et vérifications précitées (cf. § 3.2).

Lors des OPR, le maître d'œuvre rédige immédiatement et sur place le PV (cf. [formulaire EXE4](#)), annexé des listes de réserves. Un exemplaire est remis à l'entreprise, pour signature avec éventuellement copie au maître de l'ouvrage.

Le maître d'œuvre dispose de **cinq jours** ([CCAG Travaux, art. 41.2](#)) pour faire savoir à l'entreprise la suite qui va être donnée aux OPR. Deux hypothèses sont possibles :

- le maître d'œuvre juge que les réserves portées au PV des OPR ne sont pas de nature à empêcher la réception de l'ouvrage. Il adresse au maître d'ouvrage sa proposition de réception des ouvrages avec ou sans réserve (cf. [formulaire EXE5](#)), en y annexant le PV des OPR signé et en précisant certaines informations, notamment la date retenue pour l'achèvement des travaux et, le cas échéant, le délai de levée de réserves, la proposition ou non de réfections... Il informe ensuite l'entreprise en lui précisant la date retenue pour l'achèvement des travaux.

Le délai de levée des réserves est en principe fixé dans le CCAP. A défaut, le CCAG Travaux prévoit un délai maximal de neuf mois (soit trois mois avant la fin de la garantie de parfait achèvement, qui est de douze mois) pour la levée des réserves. Toutefois, il est fortement recommandé d'obtenir la levée de réserves le plus rapidement possible et de veiller à ce que les entreprises restent mobilisées.

Il est inutile de fixer un délai irréaliste (ex. : deux semaines pour lever 2 000 réserves) et il est vivement conseillé de solliciter l'OPC lorsqu'il y en a un.

- le maître d'œuvre juge que les réserves portées au PV des OPR sont de nature à empêcher la réception de l'ouvrage. Il adresse au maître d'ouvrage sa proposition de « non-réception » (cf. [formulaire EXE5](#)) en y annexant le PV des OPR signé et informe l'entreprise que la réception n'a pas été proposée.

Attention, dans le cas où le maître d'œuvre n'informe pas l'entreprise dans le délai de cinq jours prévu au CCAG Travaux, celle-ci peut adresser le PV des OPR au maître d'ouvrage en demandant la réception de ses travaux.

22.3.4 Faut-il impérativement organiser les OPR lorsque l'entreprise demande la réception des travaux ?

La déclaration par l'entreprise de la fin de l'exécution de ses travaux ne constitue pas une « obligation » d'organiser les OPR. En effet, l'entreprise peut parfois annoncer une date d'achèvement de ses travaux irréaliste voire sous-estimer l'ampleur des travaux restant à terminer.

Dans ce cas, le maître d'œuvre doit répondre à l'entreprise, ou conseiller au maître de l'ouvrage de le faire, en indiquant que l'état d'avancement du chantier ne permet pas la tenue des OPR et ordonner à l'entreprise de mettre les moyens en œuvre pour terminer les prestations dans les délais impartis. Pour parer à une éventuelle contestation ultérieure de l'entreprise, le maître d'œuvre peut, si besoin, s'appuyer sur un constat d'huissier demandé par le maître de l'ouvrage.

Attention, à défaut de réponse et de convocation par le maître d'œuvre aux OPR dans les vingt jours, le [CCAG Travaux \(art. 41.1.2\)](#) permet à l'entreprise de s'adresser directement au représentant du pouvoir adjudicateur (par LRAR) pour qu'il organise ces constatations. Si le maître d'ouvrage ne fixe pas de date pour les OPR dans un délai de trente jours, la réception est alors réputée acquise.

22.3.5 Comment se déroule la notification de la réception ?

Dans le cas où le maître d'œuvre a proposé la réception au maître de l'ouvrage, ce dernier dispose de **trente jours** à compter de la date de l'établissement du PV des OPR pour notifier à l'entrepreneur sa décision de réceptionner ([formulaire EXE6](#)) ou son refus de réceptionner ([formulaire EXE7](#)).

Cet acte est fondamental et doit comporter, outre les renseignements d'usage, un certain nombre d'informations indispensables et notamment la date limite fixée pour lever les réserves, la proposition éventuelle de réfections et leur montant, etc.

Attention, en l'absence de décision du maître d'ouvrage public dans un délai de **trente jours à compter de la date du PV des OPR**, la proposition du maître d'œuvre est considérée comme acceptée. L'absence de décision peut donc aboutir à une réception acquise pour l'entrepreneur.

22. La réception des travaux

22.4 Quelles sont les étapes de la réception en marchés privés ?

  OUTIL 21E (Les étapes de la réception en marchés privés)

En marchés privés, les modalités de la réception découlent des stipulations des marchés de travaux.

Tel est le cas, par exemple, lorsqu'il est fait référence à la norme NF P 03-001. La réception est alors précédée d'une visite, à l'issue de laquelle le maître d'ouvrage indique à l'entrepreneur s'il réceptionne les ouvrages, avec ou sans réserves, ou s'il refuse de les réceptionner.

La date de la visite de réception peut être notifiée à l'entrepreneur par le maître d'ouvrage, s'il souhaite prendre possession des ouvrages (art. 17.2.2.1.5).

L'entrepreneur prévient le maître d'ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception que la réception de l'ouvrage pourra avoir lieu à partir d'une date comprise entre le 8^{ème} et le 15^{ème} jour après l'expédition de cette lettre.

Dans les quinze jours de la réception de cette lettre, le maître d'ouvrage doit donner une date pour la visite de réception (art. 17.2.2.1.1).

Cette date doit se situer vingt jours au maximum après la réception de la lettre de l'entrepreneur (art. 17.2.2.1.2).

Si le maître d'ouvrage ne fixe pas de date, ne se rend pas à la visite ou n'y est pas représenté, l'entrepreneur peut le mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de fixer une date dans les mêmes conditions de délai (répondre dans les quinze jours suivant la réception de la mise en demeure, donner une date dans les vingt jours).

Si le maître d'ouvrage ne réagit pas, l'entrepreneur fait constater la carence du maître d'ouvrage par un huissier de justice. Ce constat d'huissier est signifié au maître d'ouvrage.

Le maître d'ouvrage a alors quinze jours à compter de la signification pour réceptionner. A défaut de réaction de sa part, la réception est réputée acquise sans réserve (art. 17.2.2.1.3).

La réception doit être contradictoire. L'absence du ou des entrepreneurs n'est toutefois pas un obstacle aux opérations de réception (le procès-verbal doit en revanche le mentionner et préciser les circonstances dans lesquelles le ou les entrepreneurs ont été convoqués) (art. 17.2.2.1.4).

22.4.1 Etablissement du PV de réception

 [OUTIL 21F \(Procès verbal de réception des travaux\)](#)

A l'issue de la visite de réception, le procès-verbal de réception ou de refus de réception, préparé par le maître d'œuvre, est signé par le maître de l'ouvrage, qui doit le remettre à l'entrepreneur immédiatement (« séance tenante » précise l'article 17.2.3.3 de la norme NF P 03-001) ou le lui notifier dans un délai de cinq jours à compter du dernier jour de la visite de réception (art. 17.2.3.3). À défaut, la réception est réputée prononcée sans réserve.

En cas de réserves et à condition que le marché de travaux soit soumis à la norme NF P 03-001 sans stipulation particulière, l'entrepreneur dispose d'un délai fixé, sauf commun accord, à soixante jours à compter de la réception du PV pour exécuter les corrections et compléments demandés (art. 17.2.5.2).

22.4.2 Date d'effet de la réception

La date de réception est celle qui sera inscrite sur le procès-verbal de réception. À défaut, l'article 17.2.3.2 de la norme NF P 03-001 prévoit que c'est celle du dernier jour de la visite de réception.

22. La réception des travaux

22.5 En quoi consiste une mise à disposition ?

En **marchés publics**, le [CCAG Travaux \(art. 43\)](#) prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de disposer pendant une certaine période de tout ou partie des ouvrages, non encore achevés, sans pour autant que celui-ci en prenne possession, afin notamment de lui permettre d'exécuter, ou de faire exécuter par d'autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui font l'objet du marché (installations de process, de mobiliers, etc.). La mise à disposition peut être prescrite par le marché ou par un ordre de service. Un état des lieux doit précéder toute mise à disposition ([CCAG Travaux, art. 43.2](#)).

La mise à disposition des ouvrages ne constitue ni une réception ni une prise de possession des ouvrages par le maître d'ouvrage, mais cet acte n'est pas sans conséquence.

La mise à disposition opère un transfert de la garde des ouvrages ([CCAG Travaux, art. 43.3](#)). En effet, pendant la durée où les ouvrages seront mis à disposition, l'entrepreneur n'est plus responsable de la garde des ouvrages ou parties d'ouvrage. L'entrepreneur a également le droit de suivre les travaux, non compris dans son marché, qui intéressent les ouvrages ou parties d'ouvrage ainsi mis à la disposition du maître de l'ouvrage. Il peut formuler des réserves s'il estime que les caractéristiques des ouvrages ne permettent pas ces travaux ou que lesdits travaux risquent de les détériorer (ces réserves doivent être motivées par écrit et adressées au maître d'œuvre).

Afin de parer à des réclamations ultérieures, l'établissement de l'état des lieux contradictoire prévu par le [CCAG Travaux](#) entre le maître d'œuvre et l'entreprise avant et après la mise à disposition des ouvrages est primordial.

Le cas échéant, il est conseillé de réaliser cette opération de constat également au contradictoire de l'entreprise entrante afin d'éviter les contestations sur l'état des supports ainsi mis à disposition.

En **marchés privés**, la procédure de mise à disposition peut être envisagée expressément dans les marchés de travaux, en s'inspirant de la procédure prévue en marchés publics, s'il y a lieu par voie d'avenant contractuel conclu entre le maître de l'ouvrage et le ou les constructeurs

concernés.

22. La réception des travaux

22.6 Une réception partielle ou par lots est-elle possible ?

En **marchés privés**, le Code civil ([art. 1792-6](#)) prévoit une réception unique pour tous les corps d'état. Celle-ci permet de supprimer les incertitudes relatives au point de départ des délais des garanties dues par les constructeurs. La jurisprudence semble désormais admettre la faculté de déroger au principe d'unicité de réception. Néanmoins, et à défaut de prévision en ce sens, la réception est unique. Il est par ailleurs important de souligner qu'il n'est pas du tout favorable au maître de l'ouvrage de déroger à cette règle d'unicité. De même, la dérogation alourdira nécessairement le travail du maître d'œuvre chargé d'assister le maître de l'ouvrage à la réception.

La norme NF P 03-001 consacre le principe d'unicité ([art. 17.1.1](#)) tout en envisageant une possible dérogation conventionnelle ([art. 17.2.1.1.2](#) et [17.2.1.2.2](#)).

En **marchés publics**, le principe est identique : une réception unique pour l'ensemble de l'ouvrage.

Le CCAG Travaux ([art. 42.1](#)) prévoit néanmoins que la fixation par le marché pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie d'ouvrage d'un délai d'exécution distinct du délai d'exécution de l'ensemble des travaux implique une réception partielle de cette tranche de travaux ou de cet ouvrage ou de cette partie d'ouvrage.

Afin d'éviter une réception partielle ou par lots non souhaitée, il est recommandé de prévoir dans le cadre des marchés de travaux l'impossibilité de déroger à la réception unique.

22.6.1 La réception partielle (y compris travaux par tranche)

21.6.1.1 En marchés publics

L'[article 42 du CCAG Travaux](#) prévoit deux cas de réception partielle :

- si le marché prévoit un délai d'exécution distinct du délai global pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie d'ouvrage ([CCAG Travaux, art. 42.1](#)) ;

Dans ce cas, la réception partielle est connue avant la notification et elle doit être anticipée avant même le lancement de la consultation, les modalités de cette réception étant, en principe, fixées par le CCAP ;

- si le marché ne le prévoit pas, mais que le maître d'ouvrage souhaite prendre possession de certains ouvrages ou parties d'ouvrage avant l'achèvement de l'ensemble des travaux (CCAG Travaux, art. 42.2) ;

Le maître d'ouvrage doit alors déterminer les modalités de cette réception après avis du maître d'œuvre et les notifier à l'entrepreneur par ordre de service. Bien que l'article 42.2 du CCAG prévoie qu'une réception partielle doit *a minima* faire l'objet d'un état des lieux contradictoire, il est toutefois recommandé de procéder avec le même formalisme que pour une réception unique.

La date d'effet de la réception partielle constitue, sauf stipulation différente du CCAP, le point de départ des garanties légales. Aussi est-il conseillé de ne pas multiplier les réceptions partielles sur une opération de manière à éviter d'avoir plusieurs points de départ des garanties pour un même ouvrage.

Enfin, sauf stipulation différente du CCAP, **le décompte général reste unique pour l'ensemble des travaux** ; le délai pour remettre le projet de décompte final commence à courir dès la notification de la dernière décision de réception partielle. La libération des sûretés ne pourra également intervenir qu'à la fin du délai de garantie de l'ensemble des travaux.

21.6.1.2 En marchés privés

Il appartient de vérifier que les marchés de travaux comportent bien une dérogation conventionnelle au principe légal d'unicité de la réception et de veiller à appliquer les règles contractuelles prévues.

La date d'effet de la réception partielle constitue le point de départ des garanties légales, aussi est-il conseillé de ne pas multiplier les réceptions partielles sur une opération de manière à éviter d'avoir plusieurs points de départ des garanties pour un même ouvrage.

22.6.2 La réception par lots

Lorsque plusieurs entrepreneurs participent à la construction d'un même bâtiment, une réception par lots distincts au fur et à mesure de leur achèvement n'est pas prohibée, mais elle est fortement déconseillée. Cependant, en cas de difficulté majeure avec une entreprise titulaire d'un lot non réceptionnable, il peut être intéressant de décaler la réception dudit lot dans la mesure où il n'y a aucun risque d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Seul le maître d'ouvrage peut prendre une telle décision.

Par contre, une réception partielle à l'intérieur d'un même lot n'est pas considérée comme valable selon la jurisprudence de la Cour de cassation ([Cass. 3^{ème} civ., 2 février 2017, n° 14-19279, PBRI](#)).

Aussi, même si ces réceptions successives par lots ne sont pas prohibées par la loi et qu'elles sont reconnues licites par la jurisprudence, est-il préférable de ne pas y avoir recours et de toujours privilégier la réception une fois l'immeuble entièrement achevé.

22. La réception des travaux

22.7 Quelles sont les étapes de la commission de sécurité préalable à la délivrance de l'autorisation d'ouverture au public ?

22.7.1 A quelle occasion intervient la commission de sécurité ?

Seuls sont concernés par la commission de sécurité les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH).

Il existe trois types de visite :

- la **visite préalable** à la délivrance de l'arrêté d'autorisation d'ouverture au public ;
- les **visites périodiques** pour la délivrance de l'arrêté d'autorisation de poursuite d'exploitation ;
- les **visites inopinées** à la demande de l'autorité de police.

Il sera traité dans ce chapitre uniquement de la visite préalable à la délivrance de l'arrêté d'autorisation d'ouverture au public. Celle-ci a lieu à l'issue d'un chantier de construction ou de rénovation lourde pour lequel un permis de construire a été accordé.

En cas de réhabilitation partielle d'un bâtiment ou en cas d'extension d'un bâtiment existant, la visite préalable tiendra également lieu de visite périodique, la commission se prononçant sur l'ouverture au public du bâtiment et son exploitation.

22.7.2 Quel est l'objet de la commission de sécurité préalable à la réception ?

La commission de sécurité a pour but d'éclairer les autorités administratives (maires ou préfets) chargées de vérifier que les règles de sécurité sont correctement appliquées dans les ERP et les IGH. Composée de techniciens, d'experts et d'officiers sapeurs-pompiers, cette

commission instruit les dossiers d'ouverture et d'aménagement des établissements recevant du public et s'assure que les réglementations et attendus des autorisations administratives obtenues sont respectés.

La commission de sécurité examine, contrôle, propose ou donne un avis aux autorités sur les conditions d'application des textes réglementaires, les prescriptions à imposer et, le cas échéant, les sanctions.

Les principaux contrôles concernent les dispositifs permettant de réduire les risques d'incendie et de panique, d'éviter la propagation du feu et des fumées, de faciliter l'évacuation du public et l'intervention des secours. Une attention toute particulière est portée à la qualité des matériaux utilisés et à leur réaction au feu, à l'accessibilité des façades, à l'existence de sorties et de dégagements intérieurs suffisamment nombreux et bien répartis, à la présence d'un système d'éclairage de sécurité autonome, de moyens d'alarme, d'alerte et de premiers secours adaptés, etc.

22.7.3 Quand se tient la commission de sécurité préalable à la réception ?

La commission de sécurité préalable à la réception intervient à la fin des travaux, avant que le maire ne délivre l'autorisation d'ouverture.

22.7.4 Comment se déroule une visite de commission de sécurité ?

La visite se déroule généralement suivant trois étapes :

- en salle ;
- visite au sein du bâtiment, pour contrôle visuel et essais fonctionnels ;
- à nouveau en salle pour délibération et proposition d'avis.

Etape 1 : en salle (prévoir salle, tables, chaises, etc.)

Doivent être impérativement présents à la commission : le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, les bureaux d'études techniques, le contrôleur technique, le coordonnateur SSI et l'entreprise du lot SSI.

Doivent se tenir à disposition pour les éventuels essais : le lot étanchéité, le lot menuiserie alu, le lot menuiserie bois, le lot ascenseurs, le lot CVC, le lot courants forts, le lot courants faibles, le lot groupe électrogène, etc. et toute autre entreprise concernée ainsi que le personnel de

l'établissement chargé de la sécurité, dûment formé. Le matériel nécessaire aux essais doit être présent (perche de test pour les têtes de détection incendie (DI), foyer-type, cartouches de CO² pour ouvrants de désenfumage, etc.).

Le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre présentent rapidement le projet, ses enjeux, ses particularités, avec un niveau de détail identique au dossier PC. Prévoir pièces graphiques nécessaires y compris dossiers permis de construire (PC) et permis de construire modificatif (PCM) obtenus.

Les membres de la commission de sécurité examinent les documents suivants : Rapport de Vérification Réglementaire Après Travaux (RVRAT), PV de réception du coordinateur SSI, attestation de solidité à froid.

Suit généralement une série de questions/réponses durant laquelle les membres de la commission de sécurité cherchent à vérifier que les travaux ont été menés dans le respect des normes de sécurité. Le maître d'œuvre argumentera ses réponses au moyen de justificatifs. Prévoir pièce écrites et graphiques, notamment la notice prévue par l'[article R. 421-50 du code de l'urbanisme](#), les attestations et les PV de classement au feu des matériaux.

Etape 2 : visite

Doivent se tenir à disposition pour les éventuels essais : le lot étanchéité, le lot menuiserie alu, le lot menuiserie bois, le lot ascenseurs, le lot CVC, le lot courants forts, le lot courants faibles, le lot groupe électrogène, etc. et toute autre entreprise concernée ainsi que le personnel de l'établissement chargé de la sécurité, dûment formé.

Par ailleurs, tous les locaux devront être accessibles : prévoir clés, badges, passes généraux, etc.

Les membres de la commission de sécurité examinent le bâtiment et demandent à ce qu'il soit procédé à des essais techniques sur des équipements en rapport avec la sécurité incendie. Une personne à mobilité réduite procède à des essais d'accessibilité.

Attention : les abords directs du bâtiment (voie d'accès, parvis, parking, etc.) participent aussi à la sécurité incendie (voie pompier, point de rassemblement, bouche d'incendie, etc.) comme à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) (rampes, places de parking PMR, bande de guidage, etc.), par conséquent ils seront examinés au même titre que le bâtiment.

Etape 3 : retour en salle

De retour en salle, la commission délibère, rédige son PV et le délivre sur le champ. Le PV donne ou non le droit d'ouvrir au public, avec ou sans réserve. En cas de réserves, un délai est associé pour mettre le bâtiment en conformité.

Dans de nombreux cas, le groupe de visite ne peut délivrer l'autorisation immédiatement. Son PV est l'une des pièces consultées par la commission qui statue dans les semaines suivantes sur l'ouverture au public (délai à prendre en compte).

22.7.5 Comment planifie-t-on la visite de la commission de sécurité préalable à la réception ?

A l'issue de la commission, il est normalement délivré une autorisation d'ouverture au public. Lors de la visite de la commission de sécurité, le chantier doit donc être totalement terminé et le bâtiment apte à recevoir les futurs utilisateurs.

Au-delà de l'achèvement des travaux, le bâtiment doit donc :

- être raccordé de manière définitive aux réseaux (courant définitif) et voiries (voie pompier accessible, poteau d'incendie fonctionnel à proximité),
- être équipé des « gros mobiliers » (banque d'accueil dans le hall),
- être équipé des extincteurs, des plans et consignes d'évacuation,
- être en fonctionnement (tous les équipements techniques sont actifs),
- être surveillé par un service de sécurité incendie (présent, compétent, ayant la connaissance du bâtiment).

Après la visite de la commission de sécurité il faut prévoir la durée nécessaire aux tâches suivantes :

- actions permettant la levée des observations de la commission,
- déménagements (livraison du petit mobilier et arrivée des utilisateurs).

22.7.6 Comment prépare-t-on la commission de sécurité préalable à la réception ?

3 mois avant :

- identification des intervenants concernés (hors maîtrise d'œuvre) : exploitant, chef d'établissement, responsable unique de la sécurité,
- mise en place de réunions spécifiques de coordination, fréquence à déterminer suivant la complexité du projet,

- établissement d'une   [liste des prérequis nécessaires OUTIL21G](#) au bon déroulement de la commission,
- attribution du « qui fait quoi » entre les différents intervenants : maître d'ouvrage, maître d'œuvre, OPC, bureau de contrôle, coordinateur SSI, exploitant, chef d'établissement, responsable unique de la sécurité.

2 mois avant :

- relire le permis de construire : s'assurer que toutes les observations ont bien été prises en compte principalement en termes d'attendus administratifs, lister chaque mesure dérogatoire qui doit faire l'objet de mesures compensatoires,
- relire le rapport initial du bureau de contrôle : s'assurer que toutes les observations ont bien été prises en compte,
- vérifier que toutes les observations faites par le bureau de contrôle en cours de chantier ont bien été prises en compte.

1 mois avant (au plus tard) :

- Le maître d'ouvrage demande le passage de la commission.

Une semaine avant :

- rappeler au maître d'ouvrage qu'il doit remettre à la commission :
 1. une attestation informant de l'identité du responsable unique de la sécurité,
 2. une attestation indiquant qu'il a (ou va) confier une mission de contrôle à un organisme agréé pour les aménagements et équipements hors chantier,
 3. une attestation indiquant avoir fait effectuer par un organisme agréé l'ensemble des contrôles et vérifications relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur,
- les plans d'évacuation doivent être posés et porter l'inscription de repérage « vous êtes ici »,
- les extincteurs doivent être posés ; ils doivent être signalés s'ils ne sont pas visibles,

- le bureau de contrôle doit attester que la mission solidité a bien été effectuée (lorsque la mission est obligatoire) et qu'il n'a pas été contraint de formuler des avis défavorables sur la solidité,
- le bureau de contrôle doit déposer son Rapport de Vérification Réglementaire Après Travaux (RVRAT), sans réserve (nota : souvent, les rapports sont exigés par les pompiers 48 heures avant la commission),
- le dossier d'identité SSI établi par le coordonnateur SSI doit être remis à la commission ; outre le cahier des charges SSI, les plans, notices, instructions et PV des produits, le dossier d'identité doit comprendre le rapport de réception technique du système de sécurité incendie,
- faire établir les attestations de mesure des débits et pressions des poteaux incendie qui assurent la défense de l'établissement,
- les poteaux incendie doivent être facilement accessibles, sans obstacle, et situés à 5 mètres au plus de l'aire d'accès aux véhicules des pompiers,
- les issues de secours doivent déboucher sur des espaces propres, nivelés et ne comportant pas de marche isolée,
- faire matérialiser et signaler les voies d'accès pompiers et les interdictions de stationnement permettant d'y accéder,
- dans le local de stockage des produits dangereux, il faut un bac de rétention sauf si le stockage se fait dans des bacs prévus à cet effet,
- contrôler que tous les rebouchages et calfeutrements en parois et planchers sont correctement réalisés,
- tester le bon fonctionnement des boîtiers de commande des lanterneaux ou châssis et contrôler la présence de cartouches CO² neuves dans chaque boîtier,
- le local de stockage des produits inflammables doit être ventilé naturellement (ventilations hautes (VH) et ventilations basses (VB)),
- faire établir les attestations de mesure des débits et pressions des robinets d'incendie armés (RIA) ; des manomètres doivent être installés sur les RIA les plus défavorisés,
- contrôler la cohérence et la lisibilité de la signalétique sur les blocs d'éclairage de sécurité (flèche, sortie, etc.),
- vérifier la mise en place d'un éclairage de sécurité suffisant dans toutes les zones, y compris dans les zones non accessibles au public,

- tous les locaux, placards ou gaines contenant des tableaux électriques doivent être repérés (symbole conventionnel triangle jaune sur la porte),
- tous les déclencheurs manuels (boîtier rouge) doivent être positionnés à une hauteur de 1,30m maxi (en dérogation à l'article MS65§I qui stipule 1,50m),
- vérifier que tous les locaux classés à risque particulier sont bien équipés d'une détection incendie,
- contrôler la relation entre SSI et contrôle d'accès ; en cas d'alarme incendie le SSI prime et neutralise le fonctionnement du contrôle d'accès, des systèmes de gestion des issues de secours peuvent être proposés à la commission,
- tous les locaux équipés d'une DI et donnant sur une circulation doivent être signalés par un indicateur d'action,
- tous les locaux doivent être identifiés, et notamment les locaux techniques (inscriptions en lettres blanches sur fond rouge ou inversement).

La veille :

- Procéder aux ultimes vérifications et préparer la salle de réunion.

Le jour J :

- le bâtiment doit être vide de tout stockage ; il doit être propre,
- les entrepreneurs des lots techniques et plus spécifiquement le lot SSI doivent être présents quelques heures avant pour une ultime vérification du SSI (aucun clapet tombé, pas de désordre affiché, etc.),
- accueillir les membres de la commission de sécurité à l'entrée du site, pour ensuite les conduire en salle de réunion.

22.7.7 Qu'est-ce que les dossiers GE2.2 et GE3 ?

L'arrêté du 25 Juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP comporte :

- une série d'articles « GN » applicables à tous les ERP (catégories 1 à 5) détaillant notamment le classement des ERP, leurs modalités de contrôle, etc.,

- puis une série d'articles « GE » applicables aux seuls ERP de catégorie 1 à 4.

L'article GE2 dispose dans son paragraphe 2 que « *les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l'exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité* ».

L'ensemble des documents transmis à la commission le sont donc dans le cadre des obligations décrites dans cet article, et le dossier correspondant est par raccourci appelé « dossier GE2.2 ».

L'article GE3 dispose que :

« § 1. La demande d'autorisation d'ouverture, présentée par l'exploitant conformément à l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation, est communiquée à la commission de sécurité qui procède alors à la visite de réception.

§ 2. L'exploitant doit être en mesure de communiquer à la commission les dossiers de renseignements de détails des installations techniques mis à jour après exécution des travaux et les rapports des organismes ou personnes chargés des vérifications techniques imposées par le présent règlement.

§ 3. L'exploitant doit être en mesure de présenter à la commission le registre de sécurité prévu à l'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation. Ce registre contiendra notamment les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap. »

Le dossier réunissant les dossiers de renseignements collectés après exécution des travaux et mis à disposition de la commission est donc appelé « dossier GE3 ».

22.7.8 Qu'est-ce que le RVRAT ?

Toujours au titre de [l'arrêté du 25 juin 1980 \(articles GE6 à GE10\)](#), lorsque le permis de construire ou les travaux d'aménagement intéressent un ERP appartenant à la 1^{ère} catégorie, le maître d'ouvrage à l'occasion de la visite de réception technique doit remettre à la commission de sécurité compétente un Rapport de Vérification Réglementaire Après Travaux.

Le contenu du RVRAT est précisé dans l'appendice de l'[article GE 10](#).

22.7.9 Comment la commission de sécurité s'articule-t-elle avec les opérations de réception des ouvrages ?

On peut considérer que la visite de la commission de sécurité est la dernière étape des opérations préalables à la réception bien que cela ne soit pas une règle.

Les remarques et réserves éventuelles de la commission de sécurité pourront nécessiter des travaux de mise en conformité.

Ces travaux de mise en conformité peuvent être, suivant les cas, considérés :

- comme des réserves sur les ouvrages réalisés, auquel cas ces réserves doivent être intégrées en annexe au PV de réception (ce qui sera impossible si les ouvrages sont déjà réceptionnés),
- comme des travaux modificatifs à commander par OS aux entreprises concernées (ce qui sera problématique si les ouvrages sont déjà réceptionnés),
- comme des désordres survenus après réception, auquel cas le maître d'ouvrage peut solliciter une intervention des entreprises concernées au titre de la garantie de parfait achèvement (ce qui sera problématique si le désordre était visible lors des OPR),
- comme des travaux supplémentaires en application de l'[article R. 12313 du code de la construction et de l'habitation](#) :

« Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation ; dans ce dernier cas, des mesures spéciales destinées à compenser les atténuations aux règles de sécurité auxquelles il aura été dérogé peuvent être imposées.

Des mesures spéciales destinées à assurer la sécurité des voisins peuvent également être imposées. »

Cet article permet aux membres des commissions de sécurité de faire des prescriptions sans lien avec un article réglementaire en se basant uniquement sur leur analyse de risque.

22. La réception des travaux

22.8 En cas de réception avec réserves, l'entreprise peut-elle formuler des observations directement sur le procès-verbal ?

L'entreprise n'a pas à faire d'observations sur le procès-verbal original. Elle ne dispose que de deux options : l'accepter ou refuser de le signer. Si son appréciation diffère des mentions figurant au procès-verbal, il lui est loisible de les exposer dans un document à part.

Quant à l'architecte, il lui faut tenir ce cap. Il demande à l'entreprise de signer ou non le document et, en cas de discussion sur le contenu, il doit l'inviter à présenter des observations en annexe du PV si elle le souhaite.

22. La réception des travaux

22.9 Quel est le rôle du maître d'œuvre à la suite d'une réception avec réserves ?

Le contrat de maîtrise d'œuvre peut avoir décrit précisément les tâches que le maître d'œuvre doit accomplir dans le cadre des opérations de levée des réserves. Il convient donc de s'y référer.

En pratique le rôle de la maîtrise d'œuvre est le suivant :

22.9.1 En marchés publics

Le maître d'œuvre assure le suivi de la levée des réserves.

Cette tâche se décompose en trois étapes :

- assurer le suivi des travaux de reprise des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée ;
- assurer les visites de levée de réserves ([formulaire EXE8](#)) en présence de l'entreprise et du maître d'ouvrage, conduisant à l'établissement d'un procès-verbal de levée de réserves, signé du maître de l'ouvrage, et comportant en annexe la liste des réserves mise à jour ;
- rédiger et diffuser au maître d'ouvrage, quand toutes les réserves ont été levées, la proposition finale de levée de réserves ([formulaire EXE9](#)).

On notera qu'en présence d'un OPC et bien entendu selon son contrat, qui doit être connu, l'action du maître d'œuvre se limite aux visites de levées de réserves et à l'établissement des PV.

22.9.2 En marchés privés

Le maître d'œuvre assure le suivi de la levée des réserves.

Il peut s'inspirer de la pratique des marchés publics. Les [formulaire](#)s EXE8 et EXE9 pourront être remplacés par un constat de levée de réserves suivi d'une proposition de réception au maître de l'ouvrage.

À la condition que la norme NF P 03-001 soit visée dans le marché de l'entreprise, lorsque l'entreprise a terminé ses travaux de reprise, elle demande immédiatement par lettre RAR la levée des réserves au maître de l'ouvrage (art. 17.2.5.4). A défaut de réponse dans les trente jours suivant la réception de la lettre RAR, l'entreprise met en demeure le maître de l'ouvrage d'établir un PV de levée de réserves sous quinze jours. Passé ce délai, les réserves sont réputées levées (art. 17.2.5.5).

22.9.3 Quelles précautions prendre lorsque la levée des réserves peut mettre en jeu la sécurité des personnes ?

Le maître d'ouvrage ayant pris possession des lieux, les réserves sont généralement levées par les entreprises en site occupé. Lorsqu'il s'agit d'interventions sur des réserves pouvant mettre en jeu la sécurité des personnes, le maître d'ouvrage doit s'assurer que toutes les mesures de sécurité ont été prises et même recourir si nécessaire à une mission complémentaire de CSPS.

Le maître d'œuvre pourra utilement rappeler au maître de l'ouvrage la nécessité de mettre en œuvre ces mesures de sécurité.

22. La réception des travaux

22.10 Que faire si les entreprises ne respectent pas le délai fixé pour la levée des réserves ?

Le maître d'œuvre doit conseiller au maître d'ouvrage de mettre en demeure l'entreprise de lever ses réserves à la date fixée. Si ce n'est toujours pas le cas à la date butoir et que la mise en demeure est infructueuse, alors le maître d'ouvrage peut :

- en **marchés privés**, si le contrat le prévoit, opérer une substitution de l'entreprise aux risques et périls de cette dernière.

À défaut de prévision contractuelle, résilier le marché de travaux et désigner une entreprise en vue d'assurer la levée des réserves.

- en **marchés publics**, le maître d'ouvrage peut faire exécuter par une autre entreprise les levées de réserves aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse ([CCAG Travaux, art. 41.6](#)). La maîtrise d'œuvre peut se voir alors chargée d'organiser ces levées de réserves aux frais et risques de l'entreprise.

Il peut être nécessaire de consulter des entreprises, de faire chiffrer les travaux, d'analyser les devis, de demander au maître d'ouvrage de contracter avec l'entreprise retenue, de planifier, d'organiser et de suivre les travaux, souvent en site occupé. Le maître d'œuvre doit demander à être rémunéré pour réaliser cette mission par un avenant à son contrat.

22. La réception des travaux

22.11 La DAACT

22.11.1 En quoi consiste la DAACT ?

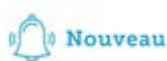


Une fois l'ouvrage achevé, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux (**DAACT**) à l'autorisation d'urbanisme (permis de construire ou d'aménager, décision de non-opposition à déclaration préalable) est adressée à la mairie (**C. urb., art. L. 462-1**). Elle revêt un caractère obligatoire.

Elle vise à permettre à l'autorité compétente d'exercer son contrôle sur la conformité des travaux dans un délai de trois mois à compter de la réception de la DAACT. Ce délai est porté à cinq mois lorsqu'un récolement est obligatoire (**C. urb., art. R. 462-6** et **art. R. 462-7**).

Elle présume de la conformité de l'ouvrage sous la responsabilité du déclarant.

22.11.2 Quand peut-on considérer qu'un ouvrage est achevé ?



L'achèvement n'est pas défini par le Code de l'urbanisme. La doctrine administrative (rép. min. n° 14236 : JOAN Q, 10 août 1992. 3700) précise, pour sa part, que les travaux sont réputés achevés si les trois éléments suivants se trouvent réunis :

- l'exécution complète de la construction sur tous les points relevant de l'autorisation d'urbanisme ;
- sa conformité avec l'autorisation d'urbanisme, y compris les prescriptions qu'elle comporterait ;
- le respect de la destination énoncée par l'autorisation d'urbanisme.

Autrement dit, l'achèvement implique une exécution complète des travaux tels que visés dans l'autorisation d'urbanisme, en ce compris l'aspect extérieur des constructions (peintures, enduits), l'aménagement des abords (clôtures, plantations) et la réalisation des espaces et ouvrages collectifs.

En droit fiscal, sont achevés les locaux utilisables conformément à l'usage auquel ils sont destinés, c'est-à-dire habitables, même si demeurent des travaux à réaliser.

Concrètement, l'ouvrage peut être considéré achevé lorsque le gros œuvre, la maçonnerie, la couverture, les sols et les plâtres intérieurs sont terminés et les portes extérieures et fenêtres posées, alors même que certains aménagements d'importance secondaire et ne faisant pas obstacle à l'installation de l'occupant resteraient à effectuer (exemple : pose de papiers peints ou de moquette).

Dans les immeubles collectifs, l'état d'avancement des travaux s'apprécie distinctement pour chaque appartement et non globalement à la date d'achèvement des parties communes.

Texte de référence :

- Extrait du BOI relatif aux revenus fonciers, point 220 (BOI-RFPI-SPEC-20-20-30-20120912)

22.11.3 Quand doit-on réaliser la DAACT ?



Aucun délai précis n'est imposé, seul « l'achèvement des travaux » étant visé par l'[article L. 462-1 du Code de l'urbanisme](#).

En tout état de cause, la DAACT ne peut intervenir avant l'obtention du permis modificatif « balai ».

22.11.4 L'architecte doit-il signer la DAACT ?



La DAACT est signée par le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme ou par l'architecte ou l'agréé en architecture dans le cas où il a dirigé les travaux ([C. urb., art. R. 462-1](#)).

L'architecte qui ne serait pas titulaire d'une mission de direction des travaux ne doit pas signer la DAACT au risque d'engager sa responsabilité au titre de la conformité d'une opération de construction dont il n'a pas assuré la direction. Dans une telle hypothèse, seul le maître d'ouvrage doit signer la DAACT.

22.11.5 Comment est réalisée la DAACT ?



Il convient de remplir le formulaire [Cerfa n° 13408*04](#) et de l'adresser par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou de le déposer contre décharge à la mairie.

Lorsque la commune est dotée des équipements nécessaires, garantissant la fiabilité de l'identification du demandeur et de l'autorité compétente, ainsi que l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la déclaration peut être adressée par voie électronique.

Texte de référence :

➤ [C. urb., art. R. 462-1 al. 2](#)

La DAACT doit, dans certains cas, être complétée par une attestation d'accessibilité ([C. urb., art. R. 462-3](#)), une attestation du contrôleur technique en cas de prescriptions concernant des règles parasismiques et paracycloniques ([C. urb., art. R. 462-4](#)) ou un document établi par une personne habilitée attestant du respect de la réglementation thermique ([C. urb., art. R. 462-4-1](#) et [art. R. 462-4-2](#)) et acoustique ([C. urb., art. R. 462-4-3](#)).

22.11.6 Peut-on réaliser une DAACT partielle ?



La DAACT précise si l'achèvement concerne la totalité ou une tranche de travaux ([C. urb., art. R. 462-2 al. 1er](#)).

La déclaration partielle est toutefois subordonnée à la divisibilité des immeubles sur lesquels elle porte. Il en va par exemple ainsi pour des constructions différentes implantées au titre d'un seul permis de construire sur des lots distincts, à l'exclusion d'un lot sur lequel une construction non régularisable a été réalisée.

Si l'aménageur a été autorisé à différer les travaux de finition des voiries, la DAACT doit le préciser ([C. urb., art. R. 462-2 al. 2](#)).

22.11.7 Faut-il déposer autant de DAACT que de permis accordés ?



La DAACT doit être déposée une seule fois et porter sur l'ensemble des constructions, travaux ou aménagements autorisés par le permis initial et d'éventuels permis modificatifs.

Textes de référence :

- Rép. min. n° 03400 : JO Sénat, 20 sept. 2018. 4788

22.11.8 Quelles conséquences en cas d'omission de DAACT ?



Il n'existe pas de sanction spécifique à l'encontre du maître d'ouvrage ou de l'architecte qui omet de déposer la DAACT.

En revanche, l'absence de DAACT va entraîner des difficultés pratiques :

- suivant qu'une DAACT a été déposée, il convient de délivrer une autorisation modificative d'un projet en cours d'exécution ou une autorisation autonome portant sur des travaux effectués sur un immeuble existant ;
- la réception de la DAACT marque le point de départ du délai dont dispose l'autorité compétente pour éventuellement procéder au récolement des travaux. Ce n'est qu'à l'issue de ce délai qu'une attestation de conformité pourra être délivrée. En matière de vente en l'état futur d'achèvement et plus généralement en cas de revente de l'immeuble, le notaire notamment exigera cette attestation. A défaut, il devra préciser dans l'acte de vente les risques auxquels s'expose l'acquéreur sur une éventuelle mise en conformité ultérieure du bien ;
- la DAACT constitue le point de départ du délai de prescription d'un an de l'action en annulation contre l'autorisation d'urbanisme, sauf preuve contraire ([C. urb., art. R. 600-3](#)) ;
- la DAACT présume de l'achèvement de l'ouvrage, point de départ de plusieurs délais de prescription (ex. délai de dix ans de la prescription administrative de l'[article L. 421-9](#) du Code de l'urbanisme pour les constructions irrégulières). Si elle n'a pas été réalisée, il conviendra de démontrer l'achèvement par d'autres moyens pour justifier que les délais de prescription ont commencé à courir, ce qui peut s'avérer complexe.

22.11.9 Comment obtenir une attestation de conformité ?



À défaut de contestation par l'autorité compétente dans le délai de trois ou cinq mois courant à compter de la DAACT, une attestation est délivrée, sous quinzaine, sur requête des intéressés ([C. urb., art. R. 462-10](#)).

L'autorité compétente a l'obligation de délivrer cette attestation. Le refus d'attestation doit être motivé.

L'attestation de conformité peut être partielle si la DAACT était elle-même partielle.

EXEMPLE DE PROCEDURE DE DIFFUSION DES DOE

A prévoir au CCAP.

L'entreprise doit fournir x exemplaires du DOE (à définir dans les pièces contractuelles)

Présentation du DOE par l'entreprise

Chaque exemplaire du DOE se présentera sous forme d'un ou plusieurs classeurs Centra (de couleur noire ou grise) et contiendra tous les documents (pièces écrites et plans perforés).

Chaque classeur devra être soigneusement étiqueté avec toutes les références nécessaires :

- Intitulé de l'opération
- Nom du lot en clair
- Numéro du lot
- Nom de l'entreprise
- Numéro d'ordre du classeur

Le premier classeur devra comporter le sommaire complet de l'ensemble du dossier :

- Liste des pièces écrites (notices, PV, etc.)
- Liste des plans

et chaque classeur son sommaire particulier.

Tous les documents devront comporter sur le cartouche, la mention DOE, en gros caractères.

Contenu du DOE pour chaque lot

Pièces écrites :

- Listes des matériels et des produits réellement mis en œuvre avec les fiches commerciales et techniques accompagnées de plans permettant leur repérage à l'intérieur du bâtiment.
- Avis techniques et ATEX éventuels.
- Procès-verbaux de classement au feu des matériaux et matériels utilisés
- Notes de calculs.
- Procès-verbaux d'essais (acoustiques, garde-corps), COPREC, ...
- Notices de fonctionnement des installations (dossier d'exploitation didactique destiné à l'utilisation des installations du lot concerné).
- Notices d'entretien des installations indiquant la périodicité de ces entretiens.
- Notices d'entretien des matériaux et produits.

Pièces graphiques :

- Tous les plans d'exécution des ouvrages, avec repérage précis des organes nécessitant un entretien, et organes de coupure.
- Tous les plans d'atelier et de chantier.
- Plan de repérage des matériaux.

Diffusion

Délais :

- Etape 1 : pour le
- Etape 2 : pour le
- Etape 3 : pour le

► Etape 1

L'entreprise établit le sommaire complet de l'ensemble du DOE avec la liste des pièces écrites et des pièces graphiques.

L'entreprise vérifie la cohérence de son listing avec le tableau de suivi des plans d'exécution.

L'entreprise diffuse le sommaire pour validation par l'architecte et les BET concernés.

Aucun plan ne doit être diffusé à cette étape.

► Etape 2

Après validation du sommaire, l'entreprise soumettra **un premier exemplaire papier** complet du DOE dans sa présentation définitive pour validation à l'architecte et aux BET concernés et un dossier numérique.

Le dossier numérique doit être identique au dossier papier, le classement doit être également le même ; tous les plans seront fournis aux formats .dwg et .pdf.

Tous les plans seront établis avec la nomenclature sur le même principe que les plans d'exécution.

► Etape 3

Après validation du premier exemplaire, **et seulement après**, l'entreprise pourra lancer la reproduction et la diffusion des exemplaires papier et sur support informatique aux personnes concernées.

► Etape 4

La maîtrise d'ouvrage et les différents contributeurs transmettent à l'architecte les accusés de réception des DOE qui leur ont été adressés par les entreprises afin que celui-ci puisse suivre leur diffusion.

Procès-verbal de levée des réserves

Maître d'ouvrage :	Dossier n° : Opération :	PV de levée des réserves
		Entreprise :
		Lot :

L'AN DEUX MILLE XXXX, LE XXXXXXXXXXXX

M....., représentant le maître d'ouvrage,
en présence / en l'absence de l'entrepreneur dûment convoqué (ou de son représentant)

Après avoir procédé :

- A la visite des lieux XXXXXXXX ;
- Aux examens et aux vérifications nécessaires ;

Déclare que :

- ☐ L'ensemble des réserves mentionnées au PV de réception en date du XXXX ont été levées
- ☐ Les réserves mentionnées au PV de réception en date du XXXX ont été levées à l'exception de celles indiquées au verso / en annexe

En foi de quoi, nous avons dressé le présent procès-verbal.

Le maître de l'ouvrage,

Notification : le présent procès-verbal est notifié à l'entreprise qui s'engage à lever les réserves non levées et indiquées au verso/en annexe dans le délai (au choix) :

- prescrit à son marché,
- de xxxx mois à compter de la notification du présent procès-verbal.

L'entrepreneur

Précision de la notion de réception tacite en cas de travaux sur existant !

Dans un arrêt du 23 mai dernier (Cour de cass. Civ. 3e, 23 mai 2024, n° 22-22.938), la Cour de cassation est venue préciser qu'en cas de travaux sur existant et dès lors que le maître d'ouvrage occupe déjà les lieux, la prise de possession et le paiement du prix ne suffisent pas à caractériser la réception tacite. C'est l'occasion de rappeler les contours de la notion de réception tacite.

Publié le 4 juin 2024, mis à jour le 4 juin 2024



Matériel de chantier

Adobe Stock

La réception de travaux est une étape clé du contrat de construction.

Elle marque la fin du chantier et traduit la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux, avec ou sans réserve. Elle est prononcée contradictoirement.

Le code civil la définit comme « *l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.* » (Article 1792-6 du code civil).

La réception des travaux a pour objet de libérer l'entrepreneur de l'exécution de son marché et marque le point de départ des garanties légales (garantie de parfait achèvement, garantie de bon fonctionnement et garantie décennale).

De manière générale, la réception se fait de manière expresse par la rédaction d'un procès-verbal de réception.

Néanmoins, la jurisprudence (administrative et judiciaire) considère qu'il y a « réception tacite » dès lors qu'un faisceau d'indices permet de caractériser la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de réceptionner.

La volonté non équivoque du maître d'ouvrage de réceptionner résulte de la réunion de deux critères :

- La prise de possession de l'ouvrage
- Le paiement intégral du prix.

Dans l'arrêt du 23 mai dernier, la Cour de cassation énonce que :

*« En cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, **ne peut résulter du seul fait que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux.** [...] »*

Ayant également relevé que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux avant l'exécution des travaux, elle a souverainement retenu que ces circonstances, qui ne permettaient pas de présumer une réception tacite, ne caractérisaient pas sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage. »

Se faisant et après avoir rappelé le principe de la réception tacite qui consiste à présumer la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage dès lors qu'il y a prise de possession et paiement du prix, la Cour de cassation exclu l'application de cette présomption tacite en cas de travaux sur existant et dès lors que le maître d'ouvrage occupe les lieux avant l'exécution des travaux.

En effet, la réception ne peut être retenue dans cette hypothèse dès lors qu'il n'y a pas de prise de possession de l'ouvrage.

23. DOE - DIUO

23.1 Qu'est-ce que le dossier des ouvrages exécutés (DOE) ?

Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) fait partie des documents fournis après exécution et regroupe les informations relatives aux travaux réalisés (plans d'exécution conformes aux ouvrages réalisés, notices, etc.). Il permet au maître d'ouvrage de disposer de l'ensemble des éléments en vue de la maintenance du bâtiment, de futurs travaux modificatifs, mais également, en cas de sinistre, de fournir les informations nécessaires aux experts, assurances, etc.

23. DOE - DIUO

23.2 Que contient le DOE ?

En **marchés publics**, le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) doit être précisément fixé dans les documents particuliers du marché (CCAP). Il comprend *a minima* [CCAG Travaux, art. 40.1 et 40.2](#) :

- les plans d'exécution établis par l'entreprise, l'ensemble étant conforme aux ouvrages exécutés ;
- les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en œuvre.

Cette liste n'est pas exhaustive, et il est recommandé de la compléter avec tous les documents que le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre jugeront utiles, notamment (à décrire dans le CCAP) :

- liste des matériels et des produits « réellement » mis en œuvre avec les fiches commerciales et techniques accompagnées de plans permettant leur repérage à l'intérieur du bâtiment ;
- constats d'évacuation des déchets ;
- avis techniques et ATEX éventuels ;
- conditions de garantie des fabricants des équipements ;
- procès-verbaux de classement au feu des matériaux et matériels utilisés ;
- notes de calculs ;
- procès-verbaux d'essais (acoustique, garde-corps, etc.), COPREC ;
- notices de fonctionnement des installations (dossier d'exploitation didactique destiné à l'utilisation des installations du lot concerné) ;
- notices d'entretien des installations indiquant la périodicité de ces entretiens ;

- notices d'entretien des matériaux et produits.

En **marchés privés**, s'il est fait référence à la norme NF P 03-001 (art. 3.24), le DOE est constitué *a minima* de :

- l'ensemble des plans d'exécution conformes aux ouvrages exécutés (plans généraux de la maîtrise d'œuvre, plans des réseaux enterrés et plans d'exécution de chaque entreprise) ;
- les notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en œuvre (fournies par les entreprises ou leurs fournisseurs).

23. DOE - DIUO

23.3 Qui établit et fournit le DOE ?

En **marchés publics**, [l'article 40.1 du CCAG](#) prévoit que le maître d'œuvre est chargé de récolter le dossier des ouvrages exécutés établi par les entreprises.

En **marchés privés**, s'il est fait référence à la norme NF P 03-001 (art. 17.1.5), l'entreprise remet au maître d'ouvrage les différents éléments constituant le DOE. Le maître d'œuvre fait de même si son contrat le prévoit.

Dans la pratique, compte tenu de la lourdeur logistique que peut représenter pour le maître d'œuvre la collecte des DOE de l'entreprise, ainsi que les risques qui peuvent résulter de l'impossibilité de se procurer les documents considérés en raison de la défaillance de l'entreprise, il est conseillé de déroger à [l'article 40 du CCAG](#) en définissant une procédure de diffusion permettant le contrôle par le maître d'œuvre du DOE, tout en laissant le soin à l'entreprise de le remettre au maître d'ouvrage.

Pour ce faire, le maître d'œuvre doit au préalable assister le maître d'ouvrage lors de la rédaction du CCAP en définissant conjointement :

- le contenu du DOE ;
- les délais d'établissement et de remise ainsi que les pénalités afférentes ;
- les modalités de remise (formalisme, exemplaire, support, etc.) afin d'éviter de recevoir de la part de l'entreprise une somme de documents désordonnés et inexploitable. 

 [OUTIL 22A \(Exemple de procédure de diffusion des DOE\)](#)

23. DOE - DIUO

23.4 Quand doit être remis le DOE ?



Nouveau

En **marchés publics**, l'intégralité des DOE doit être remis au moment de la demande de réception par l'entrepreneur ([CCAG Travaux 2021, art. 40.1](#)).

Il est possible d'organiser la remise du DOE à un autre moment en le spécifiant dans les pièces particulières du dossier marché (CCAP, CCTC, etc.). Il peut être intéressant d'anticiper sa remise car la constitution du DOE peut se révéler parfois laborieuse et nécessiter plusieurs allers-retours.



Nouveau

Le retard du titulaire dans la remise des DOE peut faire l'objet d'une pénalité forfaitaire ou d'une retenue fixée par les documents particuliers du marché ([CCAG Travaux 2021, art. 19.3](#)). Elle doit être suffisamment dissuasive pour garantir la remise du DOE par l'entreprise.



Nouveau

En cas d'allotissement, le DOE de chaque lot est fourni par le titulaire dès que ses ouvrages sont achevés ([CCAG Travaux, art. 40.1](#)).

En **marchés privés**, l'article 17.1.5 de la norme NF P 03-001, lorsqu'elle est visée, précise que l'entrepreneur doit fournir au maître de l'ouvrage le DOE au moment de la réception.

23. DOE - DIUO

23.5 Comment faciliter la constitution du DOE ?

C'est en amont, grâce à un suivi rigoureux de sa mission visa en obtenant des plans « bon pour exécution » (BPE) de la part des entreprises, que le maître d'œuvre facilite la construction du DOE. A cette fin, le maître d'œuvre doit demander à l'entreprise de modifier ses plans autant que nécessaire jusqu'à ce que toutes les observations soient levées et que les éventuelles modifications survenues durant l'exécution soient intégrées.

Cela facilitera la constitution du DOE par l'entreprise en fin d'opération mais également le travail de la maîtrise d'œuvre, qui consiste à s'assurer que le dossier est complet et conforme aux ouvrages exécutés.

23. DOE - DIUO

23.6 Que faut-il faire si l'entrepreneur ne remet pas le DOE ?

Le maître d'œuvre doit conseiller au maître d'ouvrage d'appliquer les pénalités prévues contractuellement et de mettre en demeure l'entreprise défaillante de fournir le DOE. En marchés publics, [l'article 52 du CCAG Travaux](#) (anc. art. 48) s'applique.

Aussi, dans l'hypothèse où l'entrepreneur ne se conforme pas à la mise en demeure, le maître d'œuvre doit-il conseiller au maître d'ouvrage de faire réaliser le DOE par un tiers aux frais et risques de l'entreprise défaillante. Cette éventualité n'étant pas souhaitable, il est conseillé de prévoir des pénalités dissuasives dans le marché de travaux.

23. DOE - DIUO

23.7 Qu'est-ce que le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) ?

Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) accompagne le DOE.



Nouveau

En marchés publics, il doit être remis en même temps que le DOE, lors de la demande de réception par l'entrepreneur ([CCAG Travaux 2021, art. 40](#)).

Ce dossier regroupe les informations destinées à faciliter la prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures et, notamment, lors de l'entretien de l'ouvrage.

Un exemplaire des documents nécessaires à l'établissement du DIUO doit être transmis au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (en matière de marchés publics, cf. [CCAG Travaux 2021, art. 40.1](#)).

En effet, conformément à l'[article R. 4532-12 du Code du travail](#), c'est le coordonnateur SPS qui est chargé de la constitution du DIUO. Il démarre son établissement en phase conception, le complète en phase réalisation en tant que de besoin ([C. trav., art. R. 4532-13](#)) et le finalise sur la base des éléments fournis par l'entreprise en fin d'opération.

Ces éléments, sans que les indications suivantes soient limitatives, correspondent aux trois catégories suivantes :

1. Dossier de maintenance des lieux de travail ;
2. Dispositions particulières relatives aux travaux ultérieurs sur l'ouvrage ;
3. Dispositions prises pour les interventions d'entretien sur l'ouvrage.

1. Dossier de maintenance des lieux de travail, suivant l'[article R. 4211-3 du Code du travail](#), prenant en compte notamment :

- éclairage : niveau d'éclairement, règles d'entretien ;
- équipement électrique : installations, vérifications initiales ;
- aérations, assainissement : dispositions de ventilation, règles d'utilisation et d'entretien ;
- désenfumage : installation, vérification initiale, règles d'utilisation et d'entretien.

2. Dispositions particulières relatives aux travaux ultérieurs sur l'ouvrage :

- notice d'entretien des matériels et matériaux mis en œuvre, périodicité ;
- dispositions prises lors de la mise en œuvre pour la maintenance des matériels (accessibilité, faisabilité du démontage) ;
- méthodologie relative aux accès pour vérification et maintenance (mise en place de moyens d'accès et de protection selon nécessité) ;
- méthodologie de démontage et remplacement ;
- caractéristiques précises des éléments installés en vue de l'entretien (dispositifs d'accès et de protection, rails, anneaux d'amarrage ou de levage, etc.).

3. Dispositions prises pour les interventions d'entretien sur l'ouvrage en fonction des dispositions constructives adoptées, l'entreprise spécifiera et décrira :

- les éléments participant à une stabilité non apparente ou non traditionnelle de sa prestation, tels que suspentes, tirants, contreventements, ancrage, vérinage, fixation masquée, etc. ;
- les éléments dont la modification nécessite une intervention compensatrice (effet de masse, de stabilisation d'une partie en porte-à-faux, effet de butée ou ancrage dans le sol, équilibrage de poussées opposées, etc.) ;
- les surcharges admissibles par l'ensemble des planchers et des toitures, accessibles ou non en utilisation normale ;
- les éléments de façade non susceptibles de recevoir des ancrages pour échafaudages ou autres (dans les surfaces susceptibles de recevoir des ancrages, une étude préalable reste nécessaire).

Opération :
NOM DE L'OPERATION

FICHE INCIDENT PENDANT L'ANNEE DE PARFAIT ACHEVEMENT

MAITRE D'OUVRAGE (nom)	
Objet du marché :	
Date de réception :	
N° de fiche : Date :	Entreprises concernées :
DELAI D'INTERVENTION (à fixer par le maître d'ouvrage) :	
<u>Nature du désordre</u> :	
A REMPLIR PAR LES ENTREPRISES	
<u>Entreprise concernée</u> : <u>Date d'intervention de l'entreprise</u> : <u>Incident réglé dans sa totalité le</u> : <u>Fiche à transmettre par l'entreprise</u> : - au maître d'ouvrage - au maître d'œuvre - au contrôleur technique <u>Nom</u> : <u>Visa de l'entreprise</u> :	

Opération :
NOM DE L'OPÉRATION

SUIVI DES FICHES INCIDENT PENDANT L'ANNEE DE PARFAIT ACHEVEMENT

MAITRE D'OUVRAGE (nom)					ENTREPRISES (nom)		STATUT INCIDENT GPA	
N° de fiche	Entreprise concernée	Sujets	Date d'émission	Date d'envoi à l'entreprise	Réponse entreprise (date d'intervention)	Date d'intervention effective de l'entreprise	Date clôture incident (réception fiche signée)	Commentaires
001								Incident clos
002								Incident clos
003								Incident clos
004								Incident clos
005								Incident clos
006								Incident clos
007								Incident clos
008								Incident non clos (voir fiche n° XX)
009								Incident clos
010								Incident clos

Mise à jour du tableau : le

24. Garantie de parfait achèvement

24.1 Qu'est-ce que la garantie de parfait achèvement (GPA)

La garantie de parfait achèvement est une des garanties auxquelles est tenue l'entreprise vis-à-vis du maître d'ouvrage, à l'exclusion des maîtres d'œuvre. Elle consiste en une obligation de faire, précisément de parfaire l'ouvrage réceptionné.

En **marchés privés**, elle est d'ordre public ([C. civ., art. 1792-6](#)), elle ne peut donc être limitée ou supprimée par une disposition du contrat.

En revanche, en **marchés publics**, cette garantie est de nature contractuelle. Il s'ensuit que si aucune clause contractuelle ne prévoit un système de garantie de parfait achèvement, elle n'est pas due par les entrepreneurs. Cela étant, le CCAG Travaux prévoit la garantie de parfait achèvement ([CCAG Travaux, art. 44](#)). Nombre de marchés publics s'y référant, elle est donc prévue pour la majorité des marchés publics. Elle peut être librement aménagée par les parties au marché de travaux (durée, contenu, etc.), notamment au travers du cahier des clauses administratives particulières. En marchés publics, le maître d'œuvre doit donc impérativement se reporter au contrat pour connaître l'étendue des obligations des entrepreneurs.

De manière générale, au cours de l'année qui suit la date de réception, l'entrepreneur doit :

- lever toutes les réserves figurant sur le procès-verbal de réception ;
- remédier aux désordres signalés par le maître d'ouvrage (ou parfois le maître d'œuvre en marchés publics) survenus dans l'année qui suit la réception (ex. : chauffage en panne, fuite sur lavabo, réglage de climatisation de bureaux, etc.).

En **marchés publics**, l'entrepreneur doit également procéder aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue à l'issue des épreuves effectuées conformément aux stipulations contractuelles.

La garantie de parfait achèvement ne couvre pas la réparation des désordres relevant de l'utilisation de l'ouvrage, notamment les désordres résultant de l'usure normale.

Elle n'est pas non plus à confondre avec la garantie de bon fonctionnement qui, elle, dure deux ans (cf. chapitre « 6 Assurances »). Enfin, elle ne se substitue pas aux opérations de maintenance dont doit s'acquitter le maître de l'ouvrage.

24. Garantie de parfait achèvement

24.2 Comment mettre en œuvre la garantie de parfait achèvement ?

Le maître d'ouvrage doit :

- porter à la connaissance de l'entrepreneur (par écrit) et du maître d'œuvre l'ensemble des désordres constatés ;
- mettre en place les fiches incidents, en assurer le suivi   OUTIL 23A ([Fiche incident pendant l'année de parfait achèvement](#)) et   OUTIL 23B ([Suivi des fiches incident pendant l'année de parfait achèvement](#)) ;
- fixer les dates d'intervention avec l'entreprise ;
- en cas d'absence d'intervention de l'entreprise concernée dans les délais prescrits, rédiger et adresser les mises en demeure si nécessaire.

N.B. : En ce qui concerne le traitement des réserves à la réception pendant la période de parfait achèvement, il convient de se reporter au chapitre « 21 La réception des travaux ».

24. Garantie de parfait achèvement

24.3 Quels sont les délais d'intervention ?

En **marchés publics**, le CCAG Travaux ne prévoit pas de modalités spécifiques d'intervention. Après avoir signalé le désordre (par courrier RAR de préférence), le maître d'ouvrage fixe le délai pour que l'entreprise y remédie.

Les désordres signalés pendant la période de garantie de parfait achèvement doivent en tout état de cause être levés avant l'expiration du délai, à défaut de quoi le maître d'ouvrage devra prolonger ce délai (cf. § 5 ci-après).

En **marchés privés**, et si le marché fait référence à la norme NF P 03-001, il est prévu un délai de soixante jours pour exécuter les travaux, à dater de la notification des désordres par le maître d'ouvrage (art. 18.4).

il est recommandé de procéder au signalement des désordres à l'aide de fiches incidents datées et numérotées (  OUTIL 23A) et de tenir à jour un tableau de suivi des incidents (  OUTIL 23B) .

24. Garantie de parfait achèvement

24.4 Que faire si l'entreprise n'intervient pas ?

Si l'entrepreneur n'intervient pas ou qu'il est impossible de convenir d'une date d'intervention, le maître d'ouvrage doit mettre en demeure l'entreprise de remédier au désordre dans un délai réaliste en annonçant les mesures coercitives envisagées.

En **marchés publics**, dans le cas où la mise en demeure est infructueuse, le maître d'ouvrage peut faire ordonner la reprise des désordres aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant ([CCAG Travaux, art.52.2](#) ; anc. art. 48.2). Il doit au préalable :

- faire chiffrer les travaux par une ou plusieurs entreprises tierces (en respectant, en fonction du montant des reprises, les procédures de passation des marchés publics) ;
- convoquer l'entreprise récalcitrante afin de procéder à une constatation des travaux exécutés et des désordres signalés.

Le maître d'ouvrage fait ensuite réaliser les travaux nécessaires aux frais et risques de l'entreprise. Le maître d'ouvrage devra faire l'avance des frais, mais il pourra les répercuter sur la retenue de garantie. Si les décomptes généraux ne sont pas établis, il est important de retenir les sommes nécessaires à la levée des désordres.

En **marchés privés**, dans le cas où la mise en demeure est infructueuse, la retenue de garantie ne couvre pas la réparation des désordres survenant pendant le délai de parfait achèvement, mais uniquement les réserves à la réception.

Toutefois, si les désordres signalés relèvent de la responsabilité décennale, le maître d'ouvrage peut faire jouer son assurance de dommages à l'ouvrage, ou, en l'absence d'assurance de dommages à l'ouvrage, les assureurs de responsabilité des constructeurs. En principe, seuls les désordres apparus après réception ont vocation à relever de ces garanties.

24. Garantie de parfait achèvement

24.5 Le délai de parfait achèvement peut-il être prolongé ?

En **marchés publics**, si, à l'expiration du délai de garantie, l'entreprise n'a pas procédé à l'exécution des travaux, le délai de garantie peut être prolongé par décision du maître d'ouvrage jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par l'entreprise ou qu'elle le soit par une autre entreprise ([CCAG Travaux, art. 44.2](#)).

La prolongation ne concerne que les désordres signalés auxquels il n'a pas été remédié.

En outre, lorsque l'entreprise a cautionné sa retenue de garantie auprès d'un organisme bancaire, le maître d'ouvrage informe ce dernier de reporter à une date ultérieure la restitution à l'entreprise. À défaut, le maître d'ouvrage risquerait de ne plus disposer de moyens de financer la reprise des désordres.

En **marchés privés**, le délai de garantie n'est pas susceptible d'être suspendu ou prolongé, et toute action entreprise après son expiration est forclosée. Cependant, le délai peut être interrompu pendant l'année pour les désordres signalés par une assignation conduisant à la désignation d'un expert ou si l'entrepreneur s'engage à réparer les désordres au plus tard à une certaine date.

24. Garantie de parfait achèvement

24.6 Quel est le rôle du maître d'œuvre ?

Le rôle du maître d'œuvre est défini dans son contrat et peut varier sensiblement. Il devra donc porter attention à l'étendue de sa mission et, le cas échéant, à la répartition des tâches au sein du groupement de maîtrise d'œuvre. En effet, la période de parfait achèvement peut se révéler chronophage si la maîtrise d'œuvre ne cadre pas le périmètre de son intervention et ne met pas en place une procédure de suivi avec les acteurs du chantier.

En **marchés publics**, à défaut de dispositions particulières figurant dans le contrat du maître d'œuvre, la mission de base de la loi MOP prévoit que ce dernier soit simplement tenu d'assister le maître d'ouvrage pendant le délai de la garantie de parfait achèvement ([CCAG Travaux, art. 2](#) ; [C. commande publ., art. R. 2431-1](#)).

En l'occurrence, le maître d'œuvre a essentiellement pour mission d'examiner les désordres révélés après la réception et signalés par le maître d'ouvrage.

Naturellement, le maître d'œuvre doit poursuivre son devoir de conseil à ce stade de l'exécution du marché en invitant en particulier le maître d'ouvrage à faire intervenir l'entreprise concernée pour reprendre les désordres ou en cas de défaillance à adresser des mises en demeure aux entreprises récalcitrantes.

En **marchés privés**, à défaut de dispositions contractuelles particulières, le maître d'œuvre n'est concerné que par le suivi de la levée des réserves pendant la période de parfait achèvement.